

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사, 총액은 천 원 미만 절사

【문제 1】 서울시내에 부동산을 소유하고 있는 홍길동은 해당 부동산의 시가가 얼마나 되는지 확인하기 위하여 밸류업감정평가법인 김공정 감정평가사에게 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규, 감정평가이론 및 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물 음 1) 개별감정평가에 따라 대상부동산의 시산가액을 구하시오. (10점)

물 음 2) 일괄감정평가에 따라 대상부동산의 시산가액을 구하시오. (27점)

물 음 3) 시산가액 조정을 통해 대상부동산의 감정평가액을 결정하시오. (3점)

<자료 1> 대상물건의 개요

1. 토지 : 서울시 A구 B동 30-1번지, 대, 500m²
2. 건물 : 위 지상 소재
 - 1) 철근콘크리트조 평슬래브지붕, 8층, 근린생활시설
 - 2) 지하 1층~2층 바닥면적(주차장) 각 250m²
 - 3) 지상 1층~8층 바닥면적 각 250m²
3. 용도지역 : 일반상업지역
4. 도로조건 : 소로한면
5. 형상 및 지세 : 정방형 · 평지

<자료 2> 실지조사 내역

1. 감정평가사 한토지는 대상물건의 현황을 파악하고 각종 가격자료의 수집을 위해 2025년 6월 20일부터 7월 1일까지 실지조사와 가격조사를 실시하였음.
2. 대상건물은 일반건축물대장상 2022년 8월 20일에 사용승인되었음. 당시 지상층에 대한 건축비로 1,000,000원/㎡이 투입되었으며, 이는 인근지역내 시장상황을 고려할 때 표준적인 것으로 확인되었음(지하층은 지상층의 70%가 일반적인 것으로 추정).
3. 부동산원 발행 건물신축단가표상의 내용연수를 기준으로 할 경우 잔존연수는 48년인 것으로 추정할 수 있었음. 그러나 인근지역의 여건 및 건물의 상태, 장래 효용성 등을 고려할 때 잔존유효연수는 28년이 적절한 것으로 판단되었음. 한편, 인근지역의 건물가치 형성패턴을 분석한 결과 감가수정방법은 미래수명법에 따라 매기간 감가액이 일정하게 유지되는 방법을 적용하는 것이 합리적으로 판단되었음(최종잔가율은 0%).
4. 인근지역내 상업용부동산의 경우 거래관행을 조사한 결과 신축 후 20년 미만의 건물은 건물연면적을 기준으로 거래되고, 신축 후 20년 이상의 건물은 토지면적을 기준으로 거래되고 있는 것으로 조사되었음.
5. 대상물건은 임대가능한 연면적(용적률 산정용 연면적)을 기준으로 임대료를 부과하고 있는 것으로 조사되었음.

<자료 3> 인근지역 내 표준지공시지가

(공시기준일 : 2025. 1. 1)

기호	소재지	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상·지세	공시지가
1	A구 B동 30-3	대	상업용	일반상업	중로각지	세장형 평지	3,450,000
2	A구 B동 31-4	대	상업용	일반상업	소로각지	가장형 평지	3,600,000
3	A구 B동 32-5	대	주차장	일반상업	소로한면	정방형 완경사	2,000,000

- ※ 일련번호1 표준지는 전체면적의 30%가 도시계획시설도로에 저촉되며, 저촉된 부분의 감가는 30%가 적용된 것으로 조사됨.
- ※ 인근지역내 표준지공시지가의 현실화율은 80%로 그 밖의 요인 보정치 산정에 활용가능함.

<자료 4> 거래사례 자료**1. 거래사례 1**

- 1) 토지 : A구 B동 30-3번지, 대, 500㎡
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하1층/지상8층, 연면적 2,500㎡
(2022년 8월 사용승인)
- 3) 용도지역 : 일반상업지역
- 4) 도로조건 : 남측으로 중로에 접함.
- 5) 거래가격 : 55억원
- 6) 거래시점 : 2025.6.15.
- 7) 기타사항 : 본건은 합필을 통해 대규모 판매시설을 신축할 목적으로 인접지 소유자에게 매각된 사례로 거래당사자 간에는 합리성이 인정되는 거래사례로 판단됨.

2. 거래사례 2

- 1) 토지 : A구 B동 32-3번지, 대, 600㎡
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하1층/지상8층, 3,000㎡
(2023년 3월 사용승인)
- 3) 용도지역 : 일반상업지역
- 4) 도로조건 : 북측 및 동측으로 각각 소로에 접함.
- 5) 거래가격 : 60억원
- 6) 거래시점 : 2025.6.1.
- 7) 기타사항 : 거래에 있어서 특별한 사정의 개입이나 조건이 없는 것으로 조사됨.

<자료 5> 대상부동산 순수익 산정자료

1. 대상 부동산의 최근 1년 동안의 임대료는 163,000원/㎡(연 기준)임. 임대료는 인근지역의 표준적인 상황을 반영한 것으로 조사되었음.
2. 대상부동산의 제반 경비(연 기준)를 파악한 결과는 다음과 같으며, 인근지역의 표준적인 상황과 동일함.
 - 1) 공실손실상당액 및 대손충당금: 35,000,000원
 - 2) 유지관리비: 6,500,000원, 다만 자본적 지출에 해당하는 1,200,000원이 포함되어 있음.
 - 3) 세금·공과금: 4,000,000원, 다만, 소득세 1,500,000원이 포함되어 있음.
 - 4) 화재보험료: 2,000,000원(소멸성)

3. 순수익과 보유기간말 부동산의 가치 예상

순수익은 보유기간동안 매년 1%씩 상승하며, 5년 보유 후 부동산의 가치는 할인현금흐름분석법에 의해 평가된 현재가액과 동일할 것으로 예측됨 (매각비용은 없는 것으로 전제함).

4. 대출조건

대출액은 25억원이며, 대출조건은 5.5%의 이자율로 20년 원리금균등분할상환임.

<자료 6> 인근지역내 사례부동산의 종합환원율 산정 자료

1. 인근지역내 전형적인 사례부동산의 환원율과 투자성 판단요인별 비교표

1) 사례는 50%만 현금으로 지불하고 나머지는 이자율 5%, 30년간 매년 원리금 균등분할상환하는 대출조건에 따라 거래되었음. 이러한 거래조건은 인근지역내 표준적인 것으로 분석되었음. 한편, 매수자의 지분환원율은 6%인 것으로 조사됨.

2) 사례와 대상물건의 투자성 판단요인별 비교표

투자성판단요인	표준적인 구성비(%)	요인별 상대적 비율(%)	
		전형적인 사례부동산	대상물건
예상수익성	15	100	90
환가성	15	100	100
가격의 안정성	20	90	95
부동산의 시장성	25	90	100
증가성	15	80	80
기타	10	90	95
계	100		

2. 인근지역내 토지·건물환원율 자료

구분	경기 호황	경기 중립	경기 불황
토지환원율	3%	4%	7%
건물환원율	4%	5%	9%
발생 확률	30%	50%	20%

※ 상기 자료는 대상물건에 직접 적용가능함.

※ 토지·건물가격구성비율은 대상물건에 대한 개별감정평가에 의한 토지가액과 건물가액의 비율을 적용할 수 있음.

3. 인근지역내 상업용부동산의 거래시에는 장기저당대부를 활용하는 것이 일반적인 것으로 확인되었으며, 시장참가자들 또한 금융적 관점에 입각해서 투자여부를 결정하는 것으로 조사되었음.
4. 환원율은 상기 자료를 모두 활용하여 산출하되, 최종적인 환원율은 시장상황을 고려하여 합리적으로 결정할 것

<자료 7> 지분수익률 산정 자료

1. 감정평가사 김공정의 투자자 조사내용

감정평가사 김공정은 A구 B동내 상업용 건물에 대한 투자자와 잠재적 투자자를 대상으로 예견적 지분수익률을 직접조사하여 다음과 같은 조사 결과를 얻을 수 있었음.

시장참가자수(500명)	100	120	130	150
예견적 지분수익률(%)	5.1	5.5	6.3	6.8

2. 시장에서 발표된 할인율 자료

한국부동산원에서 매분기 발표하는 상업용부동산 임대동향조사에 따르면 해당 지역이 속한 권역의 투자수익률은 연 6%대를 보이는 것으로 나타났으며, 국내·외 각종 부동산업체에서 발표된 자료들 또한 연 6%~7%인 것으로 조사되었음.

3. 대안적 투자수단의 수익률 자료

2025년 1/4분기 기준 투자상품별 수익률을 분석한 결과, 국공채는 연 3%, MBS는 연 4.5% 회사채는 연 5%, 주식은 연 8%의 수익률을 보이는 것으로 파악되었음. 부동산은 채권에 비해서는 위험한 반면, 주식에 비해서는 안전한 자산으로 위험과 수익의 Trade-off 관계를 고려하여 대상부동산의 수익률의 범위를 파악하는 준거로 사용가능함.

4. 지분수익률은 상기의 내용을 분석하여 합리적으로 결정할 것.

<자료 8> 시점수정 자료

1. 서울시 A구의 상업지역 지가변동률

(단위: %)

기간	2025.1	2025.2	2025.3	2025.4	2025.5
변동률	0.200	0.150	0.200	0.100	0.100(0.752)

※ ()의 수치는 1월부터의 누계치임

2. 건축비지수

2022.7	2022.8	2023.1	2024.1	2025.1	2025.2	2025.5
124	125	128	134	135	136	137.5

※ 건축비변동률은 월할계산하되, 해당 월의 지수가 발표되지 않은 경우에는 가장 최근의 지수를 적용함.

※ 건축비지수는 전월의 지수를 적용하되, 사용승인일이 15일 이상인 경우 해당 월의 지수를 적용할 것

3. 상업용건물의 가격동향

인근지역내 Prime급의 상가건물 거래는 2025년 1/4분기에는 강세를 보이고 평균 매매가도 전분기 대비 상승하였으나, 2/4분기에 들어 공실률은 상승세, 임대료 수준은 하락세를 보이고 있음. 반면, 거래사례 1, 2와 유사한 중소규모의 상가건물에 대한 시장의 변화는 크게 일어나고 있지 않아 거래시점 이후 가격변동은 없는 것으로 조사되었음.

<자료 9> 요인비교 자료

1. 지역요인

A시 B동은 대상물건의 인근지역으로 판단되며, 인근지역내에 있는 경우 지역요인의 격차는 없음.

2. 개별요인

1) 토지 개별요인

대상	표준지1	표준지2	표준지3
100	97	91	55

※ 표준지1의 도시계획시설도로 저촉에 따른 감가는 고려되지 않은 상태임.

2) 복합부동산의 개별요인

비교항목	비교 내역	거래사례1	거래사례2
가로조건	대상 및 사례부동산 모두 유사한 폭을 지닌 도로와 접하고 있어 가로 조건은 유사함	1.00	1.00
접근조건	인근 교통시설 및 상업중심지까지의 거리 등 접근성에서 대상부동산이 우세함	1.00	1.05
환경조건	대상 및 사례부동산 모두 상업업무지구내에 위치하나, 고객의 유동성 등에서 대상이 다소 열세함	1.00	0.95
획지조건	대상 및 사례부동산 모두 최유효이용되고 있으며 획지조건은 유사함	1.00	1.00
행정적조건	대등함	1.00	1.00
기타조건	건물의 상태, 잔존가치 등에서 대상이 다소 우세하나(잔가울 포함), 인지도, 건물의 유효임대면적 등에서는 대상이 열세하여 전반적으로는 유사함	1.00	1.00

※ 상기 개별요인은 거래사례를 기준으로 대상물건의 비교치를 나타낸 것으로 최종 개별요인비교치는 상승식을 적용하여 산출할 것

<자료 10> 기타사항

1. 비교표준지를 선정할 경우 비교표준지 선정 원칙에 따르되, 개별요인 격차가 최소한으로 발생하는 표준지를 우선적으로 적용할 것.
2. 거래사례는 일괄감정평가를 하는 경우에만 적용할 것.
3. 수익환원법을 적용하는 경우 직접환원법과 (세전)DCF법을 모두 적용할 것.
4. 환원율은 소수점이하 셋째짜리까지 표시할 것
5. $MC_{5\%, 30\text{년}} = 0.06505$, $MC_{5.5\%, 20\text{년}} = 0.083679$, 5년 후의 상환비율: 0.160062

【문제 2】 S서부지방법원 소송감정인 김공정 감정평가사는 부당이득금 반환 소송과 관련하여 임료(지료)평가를 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

물 음 1) 지료에 대한 평가에서 『감정평가에 관한 규칙』에서 정하고 있는 임대사 레비교법이 주로 활용되지 않는 이유(3)

물 음 2) 표준지공시지가의 시세반영비율을 통해 공시지가기준법 적용시 적용할 ‘그 밖의 요인 보정치’ 산정(7)

물 음 3) <자료 7>에 제시된 지료계약서의 지료 수준을 검토해 현재 감정평가 실무매뉴얼(임대표평가편)의 기대이율표의 적정성 여부(5)

물 음 4) 본건 토지에 대한 제시기간 동안의 적정 지료(15)

<자료 1> 기본적 사항

1. 사건 : 2025** ***** 부당이득금 반환
2. 의뢰인 : S서부지방법원 민사과 민사*단독 재판장 김XX
3. 원고 : 주식회사 A
4. 피고 : 주식회사 B
5. 감정의 목적물

기호	소재지	지번	면적(m ²)	비고
1	K도 C시 H구 H동	126-4	1,380	지분 123,248/1,380,000

※ K도는 수도권 밖에 위치함

6. 감정할 사항

이 사건 토지의 2025년 1월 1일부터 2025년 7월 2일까지 보증금 없는 임대료

7. 현장조사일

2025년 7월 15일 ~ 2025년 7월 16일

<자료 2> 대상 부동산의 개황

1. 위치 및 주위환경

본건은 K도 C시 H구 H동에 소재하는 ‘M시외버스터미널’ 남서측 인근에 위치하며, 부근은 상업용 고층건물, 사무용 빌딩, 관공서 등이 주를 이루고 있는 노선상가지대로로서 전반적인 주위환경은 보통시 됨.

2. 교통조건

본건은 북서측 및 남서측으로 각각 30M, 8M 포장도로와 접하며, 북동측 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 대중교통 편의정도는 보통시됨.

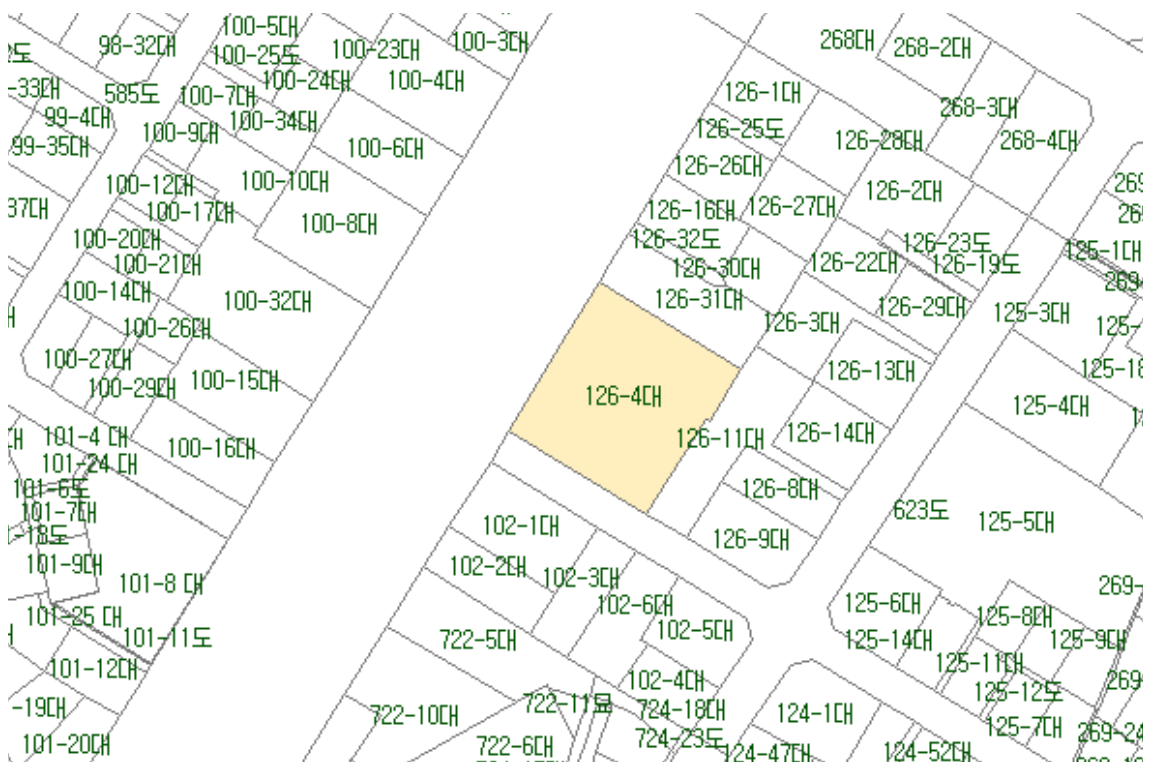
3. 지형, 지세, 이용 상황

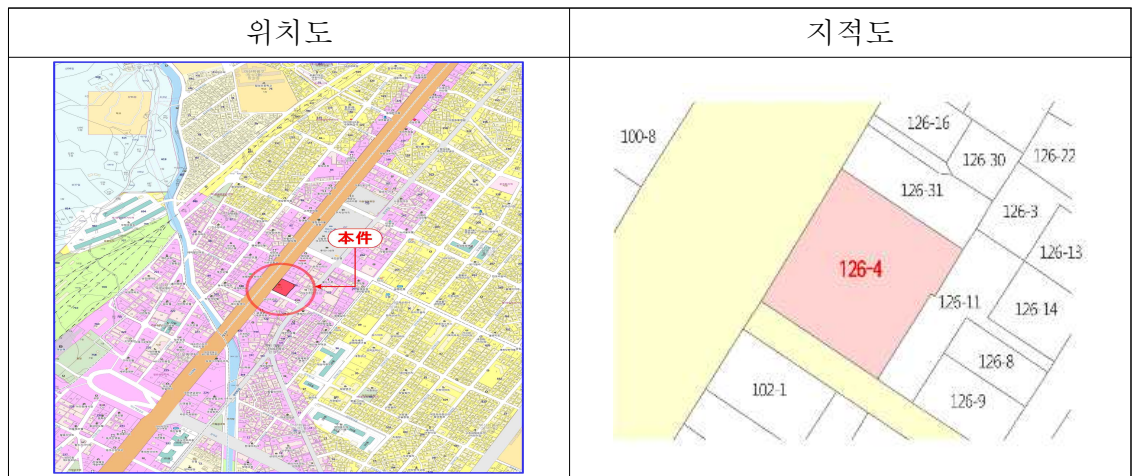
인접도로와 대체로 등고평탄한 부정형의 토지로서, 현장조사일 현재 ‘상업용지(매장용)’로 이용 중임.

4. 토지이용계획사항

도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 중심지미관지구, 광로3류(주간선도로), 소로2류(국지도로)

5. 위치도 등





<자료 3> 인근 표준지 공시지가(K도 C시 H구)

기호	소재지 지 번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	2025년 공시지가 (원/㎡)
A	H동 100-32	716.0	대	상업용	일반상업	광대 한면	세장형 평 지	3,370,000
B	H동 101-12	215.1	대	상업용	일반상업	광대 한면	세장형 평 지	2,840,000
C	H동 126-16	272.3	대	상업용	일반상업	광대 한면	세장형 평 지	4,020,000
D	H동 126-3	270.3	대	주거 나지	3종일주	소로 한면	자루형 평 지	700,000

<자료 4> 인근지역내 거래사례

1. 소재지 : K도 C시 H구 H동 126-1번지
2. 지목, 이용 상황 : ‘대’ , 일반상업지역, 상업용(매장용), 270㎡
3. 거래시점 : 2025.01.01
4. 거래금액 : 2,160,000,000원
5. 기타 : 정상적인 거래사례로서 거래시점 당시 지상에 화재로 전소된 2층 근린생활시설이 소재하였으며, 잔금 지급일 전까지 매도자 책임하에 철거를 완료하기로 계약서상 특약사항으로 기재한 사실을 확인함.

<자료 5> 인근지역내 임대사례 표본

1. K도 C시 H구 H동 100-8번지, 일반상업지역, 상업용(매장용), ‘대’

<임대사례 표본>	
임대사례의 총수익(원)	173,654,150
임대사례의 총비용(원)	44,256,460
임대사례의 순수익(원)	129,397,690
임대사례의 소득수익률(%)	4.59
임대사례의 자본수익률(%)	1
임대사례의 투자수익률(%)	5.59
임대사례의 건물평가가격(원)	252,238,920
임대사례의 건물 경제적잔존내용연수	21
임대사례의 건물귀속 순수익(원)	19,081,653
임대사례의 토지귀속 순수익(원/㎡)	332,377
임대사례의 건물면적(㎡)	627.46
임대사례의 토지면적(㎡)	331.90

2. 임대사례는 최유효이용 중인 것으로 판단됨.

3. 임대기간 : 2024.01.01.~2024.12.31.

4. 지난 1년간의 임대사례내역에 소득수익률을 적용하여 2025년분을 추정함

5. 토지환원율은 투자수익률에서 자본수익률을 공제하여 구함

<자료 6> 인근지역내 평가 사례

1. 평가 내역

기호	소재지	평가지점	평가단가(원/㎡)	비 고
1	K도 C시 H구 H동 126-26	2025.01.01	8,300,000	경매평가/일반상업지역, 상업용(매장용), ‘대’

2. 기타

평가선례 감정평가서상 인근 적정 시세를 반영하는 거래사례를 활용하여 그 밖의
요인 보정을 행한 것으로 확인됨

<자료 7> 지료 계약 사례

- 1. 소재지 등 : K도 C시 H구 H동 126-2, 제3종일반주거지역, ‘대’ , 300㎡,
- 2. 계약체결일 : 2025.01.01
- 3. 계약 내용 : 연간 지료 18,000,000원
- 4. 기타 : 임차인은 전면 126-23번지 소유자로, 카센터 운영 중인 현 부지의 부속
주차장 용도로 사용하기 위해 지료 계약한 것으로 확인되었으며, 동일노
변 자루형 토지는 대부분 2~3층 다가구주택으로 이용 중임.

<자료 8> 기대이율 산정 자료

1. 시장금리(국고채 3년: 한국은행)

월 년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024년	1.39	1.50	1.50	1.64	1.77	1.99	2.41	2.79	3.01	3.69	3.99	4.02
2025년	3.80	3.75	3.70	3.71	3.73	3.70						

2. 시장금리[CD(91일) : 한국은행]

월 년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024년	2.06	2.285	2.639	2.941	3.019	3.477	3.238	3.247	3.903	4.235	3.895	3.630
2025년	3.460	3.450	3.400	3.420	3.440	3.400						

3. 한국감정평가사협회 ‘감정평가 실무매뉴얼(임대료 감정평가편)’의 기대이용표

1) 기대이용 적용기준율표

대분류		소분류		실제이용상황	
				표준적 이용	임시적 이용
I	주거용	아파트	수도권 및 광역시	1.5% ~ 3.5%	0.5% ~ 2.5%
			기타 시도	2.0% ~ 5.0%	1.0% ~ 3.0%
		연립·다세대	수도권 및 광역시	1.5% ~ 5.0%	0.5% ~ 3.0%
			기타 시도	2.5% ~ 6.5%	1.0% ~ 4.0%
		다가구	수도권 및 광역시	2.0% ~ 6.0%	1.0% ~ 3.0%
			기타 시도	3.0% ~ 7.0%	1.0% ~ 4.0%
		단독주택	수도권 및 광역시	1.0% ~ 4.0%	0.5% ~ 2.0%
			기타 시도	1.0% ~ 5.0%	0.5% ~ 3.0%
	상업용	업무용		1.5% ~ 5.0%	0.5% ~ 3.0%
		매장용		3.0% ~ 6.0%	1.0% ~ 4.0%
	공업용	산업단지		2.5% ~ 5.5%	1.0 ~ 3.0%
		기타 공업용		1.5% ~ 4.5%	0.5% ~ 2.5%
II	농지	도시근교농지		1.00% 이내	
		기타농지		1.00% ~ 3.00%	
	임지	유실수 단지 등 수익성이 있는 임지		1.50% 이내	
		자연임지		1.00% 이내	

2) CD금리 기준 기대이율 표시

대분류		소분류		실제이용상황	
				표준적 이용	임시적 이용
I	주거용	아파트	수도권 및 광역시	CD금리 + -1.5%~0.5%	CD금리 + -2.5%~-0.5%
			기타 시도	CD금리 + -1.0%~2.0%	CD금리 + -2.0%~0.0%
		연립·다세대	수도권 및 광역시	CD금리 + -1.5%~2.0%	CD금리 + -2.5%~0.0%
			기타 시도	CD금리 + -0.5%~3.5%	CD금리 + -2.0%~1.0%
		다가구	수도권 및 광역시	CD금리 + -1.0%~3.0%	CD금리 + -2.0%~0.0%
			기타 시도	CD금리 + -0.0%~4.0%	CD금리 + -2.0%~1.0%
		단독주택	수도권 및 광역시	CD금리 + -2.0%~1.0%	CD금리 + -2.5%~-1.0%
			기타 시도	CD금리 + -2.0%~2.0%	CD금리 + -2.5%~0.0%
	상업용	업무용		CD금리 + -2.0%~2.0%	CD금리 + -2.5%~0.0%
		매장용		CD금리 + 0.0%~3.0%	CD금리 + -2.0%~1.0%
	공업용	산업단지		CD금리 + -0.5%~2.5%	CD금리 + -2.0%~0.0%
		기타 공업용		CD금리 + -1.0%~2.0%	CD금리 + -2.5%~-0.5%
II	농지	도시근교농지		1.00% 이내	
		기타농지		1.00% ~ 3.00%	
	임지	유실수 단지 등 수익성이 있는 임지		1.50% 이내	
		자연임지		1.00% 이내	

<자료 9> 시점수정 자료

1. 지가변동률(K도 C시 H구, 상업지역)

2025.01.01.~2025.07.02 : 보합

2. 생산자물가상승률

월 연도	01	02	03	04	05	06
2025	105.95	106.67	106.26	105.94	105.54	—

<자료 10> 지역요인 및 개별요인 자료

1. 지역요인

거래사례, 임대사례, 평가선례, 대상토지는 모두 인근지역에 위치함

2. 개별요인(면적 제외)

대상	표준지A	표준지B	표준지C	표준지D	거래 사례	임대 사례	평가 선례	지료계약 사례
100	80	75	96	25	96	85	96	25

<자료 11> 기타

1. 비교표준지 선정 시 용도지대, 개별요인 등을 고려하되, 지적도를 참고할 것
2. 표준지공시지가의 그 밖의 요인 보정치는 임대사례표본과 평가선례를 통해 산출한 값의 산술평균치로 구하고, 다른 표준지공시지가에도 적용가능함
3. <자료 7>의 지료계약과 관련한 기초가액은 공시지가기준법에 의하고, 대상토지의 기초가액은 공시지가기준법에 의하되, 거래사례비교법으로 합리성 검토할 것
4. 지료계약시 필요제경비는 통상 순임료와 함께 지불하는 것이 관행이며, 필요제경비는 대부분 조세공과로 순임료의 3% 수준으로 파악됨
5. 표준지와 사례 선정시 도로*접근조건에 유의하여 동일 노변에 접하는 것을 선정함.

6. 물음 3)에 따라 감정평가 실무매뉴얼의 적정성 검토 시 기대이율은 계약체결일의 해당 월에 해당하는 기대이율을 기준으로 할 것. 단, 해당 월의 기대이율은 물음 3)의 결과를 토대로 최저값, 중간값, 최대값 중 적정한 값을 선택하며, 해당 월의 기대이율을 산정할 수 없는 경우에는 전월의 기대이율로 추정함.
7. 물음 3)의 검토 결과 감정평가 실무매뉴얼의 기대이율이 적정하다고 판단되는 경우에는 물음 3)의 결과를 토대로 감정평가 실무매뉴얼을 적용하되(임대사례의 용도에 따른 차이는 고려하지 않음), 기대이율 적용기준율표과 CD 금리 기대이율의 평균값을 적용함.
8. 물음 4)에서 월별로 기대이율이 변하는 경우에는 평균값을 적용할 것.

【문제 3】 밸류업감정평가법인 김공정 감정평가사는 S지방법원(재판5부)으로부터 주상용 부동산에 대한 공유물분할 목적의 시가 감정평가를 의뢰받았다. 주어진 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

물 음 1) 평가목적물(전체)의 기준시점 당시 시가 (10점)

물 음 2) 공유자로부터 제시된 조건에 부합하는 합리적인 분할에 대한 자문을 의뢰 받았을 때

(2-1) 합리적으로 분할되었을 때 공유자 ‘A’와 ‘B’의 자산가액 (15점)

(2-2) 분할에 따른 총자산증감액과 그 사유 (5점)

<자료 1> 감정평가 의뢰내역서

1. 감정평가 의뢰인 : S지방법원 재판5부장
2. 사건번호 : 205*가단 **59(공유물 분할)
원고 : A씨, 피고 : B씨
3. 감정목적 : 토지·건물에 대한 시가감정
(감정기준일 : 2025.07.01)
4. 감정목적물 : J구 C동 30-24, 대, 200㎡/위 지상 건물 320㎡
(감정목적물의 표시근거 : 측량감정서)

<자료 2> 물건개황

1. 토지

1) 인근토지의 이용상황 등

단독주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 주택 및 상가 혼용지대임.

2) 교통조건

인근에 노선버스정류장, 근거리에 지하철역이 소재하는바 전반적인 대중교통 편의정도는 보통 시 됨.

3) 토지이용계획사항 : 제2종일반주거지역

4) 본건 토지의 이용상황

－ 공부상 지목 : 대(垓)

－ 형상 및 지세 : 정방형, 평지

－ 이용상황 : 주상용(건물 1동, 지하1층/지상1층)

5) 기타사항

본건 토지와 접하고 있는 남측 및 동측 도로는 국공유지임.

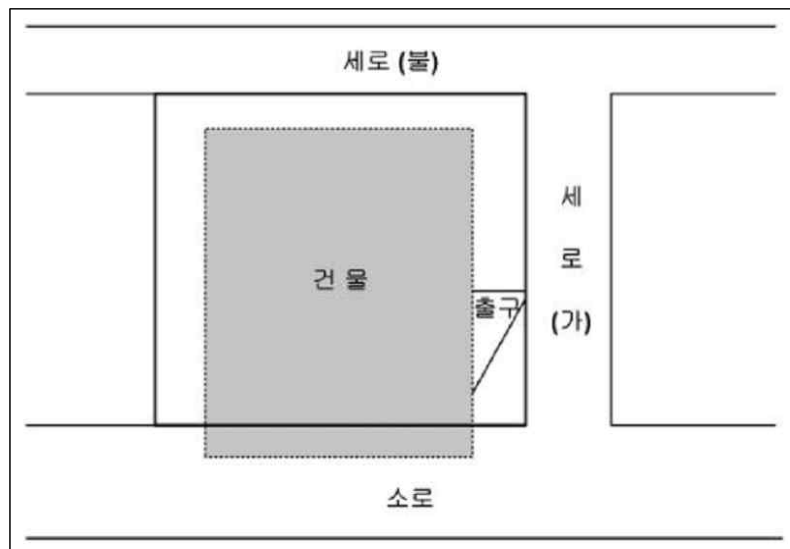
2. 건물

- 1) 소재지, 면적 : J구 C동 30-24, 지하1층/지상1층 바닥면적 각 160m²
- 2) 구조 및 지붕 : 목조 및 블록조 / 기와지붕 및 슬레이트 지붕
- 3) 임대차관계 : 미상
- 4) 이용상황
 - 지하1층 : 보일러실 및 정화조
 - 지상1층 : 점포, 거실, 방, 부엌, 화장실, 창고 등
- 5) 기타사항
 - 지상층 일부분(30m²)은 측량감정서 도면과 같이 인접한 남측 국공유지를 점유하고 있음 (지하층은 해당사항 없음)
 - 북측도로는 사유지(세로(불))로서 통행이 사실상 어려운 상황임.

3. 공유 지분 비율

토지, 건물에 대해 A, B가 각각 지분 1/2을 소유하고 있음.

<자료 3> 측량감정서 도면



<자료 4> 합리적 분할과 관련된 사항(공유자 제시 조건)

1. 분할 후 토지는 도로, 형상의 변화를 반영하여 분할 필지별로 구분감정평가함
2. 건물 각 방이 온전하게 보존되는 방향을 고려한 건물 분할 면적비율은 A 40%, B 60%가 적정함
3. 접면도로 중에서 남측 도로에 직각인 방향으로 동 목적물(대지와 건물 모두)을 분할하되, 분할된 부분 중 좌측 부분은 B에게 배분되고, 우측은 A에게 배분됨
4. 대지는 건물의 바닥 경계선과 최대한 일치될 수 있도록 하되, 경계선이 서로 어긋나는 경우에도 건물의 사용에 지장이 없도록 상호 용인하기로 함
5. 분할 후 건물과 대지가격의 합계가 최대한 균등하도록 토지면적을 배분할 것
6. 건물의 좌측 부분에 출입문을 별도로 설치해야 하는바 설치비용(200만원)만큼 B에게 토지면적을 추가로 배분할 것

<자료 5> 인근 표준지 공시지가 (공시기준일 : 2025.01.01.)

기호	1	2	3
소재지	C동 30-17	C동 31-8	C동 58-27
지목	대	대	대
이용상황	주상용	주상용	상업용
용도지역	일반상업	제2종일반주거	제2종일반주거
형상	사다리형	장방형	사다리형
지세	저지	완경사	완경사
도로교통	세로한면	소로한면	소로각지
공시지가(원/㎡)	1,320,000	1,870,000	1,680,000

※ 표준지 가격이 현실화되어 있어 그 밖의 요인 보정은 불필요함

<자료 6> 토지 요인비교치

1. 시점수정치 (지가변동률 2025.01.01.~2025.07.01.) : 1.00880

2. 개별요인 격차율 (격차율 합계는 상승식으로 산출할 것)

1) 접면도로

세로한면	소로한면	소로각지
0.97	1.00	1.10

2) 형상

부정형	사다리형	세로장방형	정방형
1.00	1.05	1.08	1.10

3) 고저

완경사	평지	저지
1.00	1.05	1.01

<자료 7> 건물가격 산정자료

1. 지상층 재조달원가 : 533,000원/㎡ (경제적 내용연수는 40년)

2. 기타

- 1) 건축물대장상에는 사용승인일 등이 등재되지 않음
- 2) 노후화, 관리 상태를 종합한 결과 지상층 적용단가는 지상층 재조달원가의 40%가 적용한 것으로 판단됨.
- 3) 지하층의 단가는 지상층의 70% 수준이 적정함(감가율은 지상부분과 동일 적용)
- 4) 타인토지를 침범한 건물은 해당 면적에 대해 30% 감가를 적용할 것

<자료 8> 기타 참고자료

1. 건물의 경우 분할 후에도 상당한 기간 동안 동 건물을 현 상태대로 이용할 것으로 보여 제시된 분할면적비율에 의해 분할함.
2. 분할 후 토지는 도로, 형상의 변화를 반영하여 분할 필지별로 구분 평가함
3. 토지분할 면적은 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 표시하되 소유자별 지분비율을 고려하여 결정할 것.
4. 분할 후 건물은 별도의 외벽 공사 등이 없이 독립적인 사용이 가능해 분할 전후 건물의 가치 변동은 없음
5. 건물가격 배분 후 토지배분면적을 결정할 것

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 김공정은 A번호사로부터 임대기간 만료일을 기준시점으로 하여 S시 S구 J동 소재 상가건물의 권리금에 대한 일반거래(시가참고용-권리금 손해배상액 산정 목적) 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오.(40점)

물 음 1) 권리금의 구성, 자료의 수집 및 정리, 감정평가방법에 대해 기술하시오.(10점)

물 음 2) 다음의 물음에 따라 권리금을 평가하시오.(20점)

- 물음2-1) 권리금 중 유형재산의 금액을 원가법으로 구하시오.
 물음2-2) 권리금 중 무형재산의 금액을 수익환원법으로 구하시오.
 물음2-3) 권리금 중 무형재산의 금액을 거래사례비교법으로 구하시오.
 물음2-4) 개별감정평가금액을 구하시오.

물음 3) MRMM법에 의해 권리금을 산정하고, (물음 2)에서 평가한 권리금의 합리성을 검토한 후 감정평가금액을 결정하시오.(10점)

<자료 1> 감정평가 대상물건의 개요

1. 권리금 산정의 기초가 되는 해당 부동산 개요

1) 전체 부동산 현황

- (1) 토지 : S시 S구 J동 000번지, 대, 400㎡, 일반상업지역
 (2) 건물 : 철근콘크리트구조 지하1층, 지상6층 연면적 1,000㎡

사용승인일 2015.01.01

2) 해당 상가 현황

위 치	상호명	전유 면적 (㎡)	공용 면적 (㎡)	분양 면적 (㎡)	대지권 (㎡)	임대차 현황(원)		임대기간
						보증금	월임료	
1층	00 식당	26.0	12.0	38.0	20.0	2,500 만원	150만원	2020.07.02. ~2025.07.01

※현 임대료는 시장상황을 적절하게 반영하고 있으며, 재계약 또는 신규계약의
경우에도 변화없을 것으로 조사됨

상호명	00식당
대표자명	홍길동
사업자등록번호	00-00-00
업종/업태	일반음식점
사업자 개시일	2020.07.02
종업원수	1명
상가개요	본건 상가는 1층 근린생활시설로서 기준시점 현재 식음료 및 주류를 판매하는 일반음식점으로 이용 중임

2. 감정평가 대상권리금의 세부내역

비고	항목	명칭	규격(mm)	제조사 제조일자 등	주요 사항	수량	취득당시 신품가격 (점당, 원)	기준시점 신품가격 (점당, 원)
유형 재산	영업 시설	덕트	800*500*500	00사, 2020.6	스테인 레스	1점	3,000,000	3,500,000
	영업 시설	조리기	500*500*300	00사, 2020.6	스테인 레스	1점	1,500,000	1,800,000
	영업 시설	인테 리어	-	2020.6	-	1점	20,000,000	22,000,000
	비품	책상	600*600*1,000	00사, 2020.6	목재	2점	400,000	430,000
	비품	의자	300*300*500	00사, 2020.6	철재	8점	50,000	100,000
무형 재산	해당 상가점포의 무형재산							

<자료 2> 감정평가 방법

1. 개요

감정평가 실무기준에서는 권리금의 가치를 유형·무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다고 규정하고 있음. 유형재산은 원가법에 의하고 무형재산은 수익환원법에 의하는 것이 원칙으로 무형재산의 거래사례비교법에 의한 가액으로 수익가액의 합리성을 검토함. 기타평가방법으로 회귀분석법과 월임대료승수법을 규정하고 있는 바, 개별감정평가 후 일괄감점평가인 월임대료승수법에 의거하여 개별감정평가의 합리성을 검토하기로 함.

2. 유형재산의 평가방법

유형재산은 원가법을 적용함(감가수정은 정액법, 잔가율 0%). 제조달원가는 <자료 1-2> 비고란의 신품가격으로 결정하며, 한국부동산원 발행 「유형고정자산 내용년수표」에 의하면 설비의 내용년수는 10년이나, 본건 상가의 영업시설의 구조, 품질, 규격 및 시장성 등을 종합 참작한 결과 유형재산의 내용년수는 7년이 적정한 것으로 판단됨.

3. 무형재산의 수익환원법

1) 산식

$$v = \left(\sum_{t=1}^n \frac{\text{무형재산귀속영업이익 또는 현금흐름}_t}{(1+r)^t} \right)$$

v = 무형재산 권리금, r = 할인율, n = 할인기간

2) 적용

(1) 할인기간

적용 할인기간은 「상가건물 임대차보호법」상 임차인의 계약청구기간, 해당 점포가 소재한 지역, 상권, 업종특성, 경기동향 및 권리금 거래관행 등을 종합적으로 고려하여 5년으로 결정함.

(2) 영업이익

$$\text{영업이익} = \text{매출액} - \text{매출원가} - \text{판매관리비}$$

1기의 영업이익은 과거 3년 평균 영업이익을 기준으로 하되, 앞으로 매년 5%씩 상승할 것으로 판단됨. 영업이익자료는 임차인이 제시한 자료인바, 권리금평가를 위한 영업이익 산정을 위해 적의조정이 필요함. 감가상각비는 매출원가에 포함하여야 하고, 자가 인건비 상당액은 판매관리비에 포함하여야 하며, 각각 적용기간 동안 동일하게 적용함.

(3) 무형재산 귀속 영업이익

해당 상가의 전체 영업이익 중 무형재산 권리금에 상응하는 영업이익을 추정하는 방법은 비율추출방법, 사례추출방법, 공제방법이 있으나 시장관행에 부합하는 비율추출방법에 의하기로함. 해당 상가가 소재하는 동일로변의 일반적인 권리금 거래관행을 조사한 결과 영업이익(월 기준, 상각후, 자가인건비 공제 전)의 12개월 수준이 권리금에 해당되는 것으로 조사됨.

동일로변 상가의 평균 영업이익(상각후, 자가 인건비 상당액 공제 전)이 370만원/월, 자가 인건비 상당액은 162만원(통계청 자료사용)으로 조사됨.

$$\begin{aligned} & \text{무형재산 귀속 영업이익} \\ & = \text{전체 영업이익(상각후, 자가 인건비 공제 후)} \times \text{무형재산 영업이익 비율} \end{aligned}$$

(무형재산 영업이익 비율 산정시 백분율기준 소수점이하 절사)

(4) 할인율

할인율은 미래의 영업이익이나 또는 현금흐름을 현재가치로 환산하기 위하여 적용하는 율로, 투자자가 어떤 투자안에 투자를 하기 위한 최소한의 요구수익률임. 할인율의 산정방법은 요소구성법(Built-up Method)에 의한 방법, 가중평균자본비용(Weighed Average Cost of Capital)에 의한 방법, 시장에서 발표된 할인율을 기준하는 방법 등이 있음. 본건 상가는 소규모 음식점이므로 상가의 특성 및 현금흐름 형태 등을 고려해 볼 때, 무위험율과 위험할증률을 추정하여 결정하는 “요소구성법”을 적용하는 것이 타당할 것으로 판단되며, 적용되는 할인율을 매기 동일하게 적용함(백분율 기준 소수점이하 둘째자리이하 절사).

$$\text{할인율} = \text{무위험률} + \text{위험할증률}$$

4. 무형재산의 거래사례비교법

1) 산식

$$V = PS \times C \times T \times Z \times I$$

V : 상가건물의 무형재산 감정평가액

PS : 무형재산 거래사례 금액

C : 사정보정치

T : 시점수정치

Z : 지역요인 비교치

I : 개별요인 비교치(면적 등에 대한 수정치 포함)

2) 가치형성요인 비교

지역요인			개별요인		
조건	항목	세항목	조건	항목	세항목
입지 조건	위치	교통 접근성	입지 조건	위치	지하철역세권, 버스노선
		유동인구			유동인구, 접면도로 상태 등
		편의시설정도			편의시설정도
	상권	경제기반도		상권	크기
		영업수준			주요고객 유형
		소비성향도			유효구매력 수요
	배후지	배후지의 성격, 규모등			배후지
위치, 종류, 크기					
영업 조건	영업 형태	영업의 전문화	영업 조건	신용도	고객인지도(브랜드 등)
					신용도
				노하우	영업노하우
		상권의 집산화		거래처관계	업종간 경쟁관계
					고객 수준, 영업(업종)난이도
				상가면적 및 건물관리상태 등	건물규모, 관리상태, 임차자 혼합정도, 주차상태 등
		상가면적 층/위치 등			
		명성 및 트렌드	임대차계약 정도 등	초기 권리금 수준	
				임대차계약내용(계약기간, 보증금과 월임료, 특약 등)	
			시설 조건	시설상태, 규모 등	인테리어 정도
					영업시설의 형식
		시설규모 등			
		경쟁업체와의시설수준			
기타 조건	기타	허가난이도 및 경기동향 등 그 밖의 사항	기타 조건	기타	그 밖의 사항

3) 무형재산은 임대료와 가치변동이 유사한 바, 한국부동산원에서 조사 발표하는 서울특별시 임대가격지수를 기준하여 시점수정함.

5. 월 임대료승수법(Monthly Rent Multiplier Method: MRMM법)

월 임대료승수법(Monthly Rent Multiplier Method: MRMM법)은 권리금과 임료 간 상관성이 높다는 전제하에, 인근의 표준적인 임료-권리금 비율 조사를 통해 해당상가 권리금을 추정하는 방법임.

감정평가대상 상가임료는 월간임료를 의미하며, “월간임료 = 보증금 × 보증금 월세전환율 + 월임대료”로 산정이 가능하며, 본건 상가의 영업관련이익, 시설 및 인테리어, 임차인의 개별성 등을 반영할 때 수정률은 1임.

$$\text{권리금} = \text{동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 승수} \times \text{감정평가대상 상가임료} \times \text{수정률}$$

<자료 3> 제시받은 본건의 3년간 영업이익

(단위:원)

단위	항목	2022	2023	2024
매출액	월매출액	217,500,000	253,000,000	241,000,000
매출 원가	식자재	43,200,000	93,240,000	48,000,000
	부자재	17,280,000	17,640,000	16,800,000
	주류	15,120,000	15,120,000	16,800,000
	기타	4,320,000	7,756,000	7,200,000
	소계	79,920,000	93,240,000	88,800,000
판매 관리비	일반급여 및 상여금	12,960,480	17,640,000	14,400,000
	임차료	18,000,000	18,000,000	18,000,000
	수도광열비	10,800,000	12,600,000	12,000,000
	소모품	4,314,720	5,040,000	4,800,000
	체세공과금	6,480,000	8,560,000	7,200,000
	기타잡비	32,989,000	45,876,000	48,400,000
	소계	65,544,200	77,716,000	70,800,000
영업이익		52,035,800	52,044,000	47,400,000

※ 감가상각비와 자가 인건비 상당액은 포함되어 있지 않음

<자료 4> 할인율 결정자료

1. 무위험률 (산술평균 적용)

종류	기간	수익률(%)
국고채(5년)	5년	3.84
국민주택 채권 1종(5년)	5년	3.95
회사채(장외, AA-, 월평균)	3년	3.99
정기예금(월평균)	1년	3.84

2. 위험할증률은 해당 상가 운영에 따르는 위험률로서 지역특성, 상권특성, 영업노하우, 수익성, 경기동향, 상권 및 배후지 변동가능성, 임대차관계 및 업종별 경쟁관계 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있는 바, 본건 상가에 적용할 위험할증률은 상기의 제반 요인을 고려하여 7%(p)로 결정함.

<자료 5> 거래사례자료

1. 거래사례 선정

일련번호	소재지	용도지역 이용상황	거래가액	거래시점 사용승인일	전유 면적	비고
#1	J동 000-0	일반상업 상업용	6,500만원	2024.12.03	25.2	음식점
	의견	동종업종간의 권리금 거래사례로 권리금 중 유형재산이 포함되어 있으나 유형재산의 적정금액 파악이 어려움.				
#2	J동 000-0	일반상업 상업용	7,000만원	2025.5.1. 2015.12.5	60.5	미용실
	의견	동종업종간의 권리금 거래사례로 권리금 중 유형재산의 가치는 전체 거래금액의 10%로 산정됨.				
#3	J동 000-0	일반상업 상업용	8,000만원	2024.10.03. 2017.01.01	56.1	음식점
	의견	이종업종간의 권리금 거래사례로 유형재산의 가치가 미미하여 무형재산만의 가치로 거래됨.				

※ 면적은 전유면적을 기준함.

- 선정된 거래사례는 별다른 사정개입이 없는 정상적인 거래임.
- 동일 용도지대 내 상권에 소재하여 지역요인은 동일함.
- 본건은 사례#1 대비 유동인구, 편익·유익시설 접근 측면에서 위치적 접근성이 3% 우세하며, 상가면적, 고객인지도 등에서 2% 우세하며, 시설상태, 규모 등에서는 5% 우세하며, 기타조건 등은 대등함.
- 본건은 사례#2 대비 유동인구, 편익·유익시설 접근 측면에서 위치적 접근성이 7% 열세하며, 상가면적, 고객인지도 등에서 2% 우세하며, 시설상태, 규모, 기타조건 등은 대등함.
- 본건은 사례#3 대비 유동인구, 편익·유익시설 접근 측면에서 위치적 접근성이 3% 우세하며, 상가면적, 고객인지도 등에서 5% 우세하며, 시설상태, 규모, 기타조건 등은 대등함.

<자료 6> 자가 인건비 상당액

시도/산업별 연간 급여액(통계청 발표 자료)

시도별	산업별	상용종사자 종사자수(명)	상용종사자 연간 급여액(백만원)
S시	도매 및 소매업	523,858	16,500,600
	자동차 및 부품 판매업	17,913	749,842
	도매 및 상품중개업	353,934	12,092,266
	소매업: 자동차 제외	152,011	3,658,492
	숙박 및 음식점업	139,649	2,798,313
	숙박업	22,231	668,802
	음식점 및 주점업	117,418	2,282,606

<자료 7> S시 임대가격지수

- 2024.3분기 101.5
- 2024.4분기 101.9
- 2025.1분기 102.2

※ 상기의 지수는 매 분기 말일의 다음 날을 기준으로 산정된 것이며, 시점수정치 산정시에는 일할계산할 것(예 : 1분기는 4월 1일 기준)

<자료 8> 인근지역 임대료 및 권리금 자료

월 임대료 승수를 산정하기 위해 본건과 동일한 용도지대 내에 위치한 최근의 사례를 수집한 결과 아래와 같은 자료를 수집하였으며, 모든 사례의 신뢰성이 인정됨.

구분	보증금	월임대료	권리금
기호 A	1,500만원	1,200,000	4,000만원
기호 B	2,100만원	1,750,000	5,500만원
기호 C	2,200만원	1,550,000	5,000만원

※ 월 임대료 승수는 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시할 것

<자료 9> 보증금 월세전환율

1. 보증금 월세전환율은 한국부동산원의 전월세전환율, 「상가건물 임대차보호법」 규정의 월차임 전환시 산정률을 산술평균하여 적용하며, 백분율 기준 소수점이하 둘째 자리까지 산정함.

2. 한국부동산원 상업용부동산 임대동향 전월세전환율(%)

구분	오피스	매장용
25.1/4	6.38	5.06
24.4/4	6.41	5.64
24.3/4	6.65	5.31

※ 25.2/4 미발표로 최근 발표된 전월세전환율을 적용할 것

3. 「상가건물 임대차보호법」 규정

「상가건물 임대차보호법」

제12조(월 차임 전환 시 산정률의 제한) 보증금의 전부 또는 일부를 월 단위의 차임으로 전환하는 경우에는 그 전환되는 금액에 다음 각 호 중 낮은 비율을 곱한 월 차임의 범위를 초과할 수 없다.

1. 「은행법」에 따른 은행의 대출금리 및 해당 지역의 경제 여건 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 비율
2. 한국은행에서 공시한 기준금리에 대통령령으로 정하는 배수를 곱한 비율

「상가건물 임대차보호법 시행령」

제5조(월차임 전환 시 산정률) ① 법 제12조제1호에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 연 1할2푼을 말한다.

② 법 제12조제2호에서 "대통령령으로 정하는 배수"란 4.5배를 말한다.

4. 한국은행 기준금리 변동추이

우리나라의 기준금리는 미국의 기준금리에 영향을 받는 바, 최근 미국경기회복으로 기준금리가 상승세를 보이고 있으므로 국내 기준금리도 상승압박을 받고 있으나 한국은행은 국내경기 부양을 위해 지속적으로 기준금리를 하향조정해오고 있는바, 당분간 최근 발표된 기준금리를 적용하는 것이 적절하다고 판단됨.

변경일자	기준금리
2025.06.11.	3.50%
2025.03.12.	3.75%
2024.10.15.	3.50%
2024.08.14.	3.50%

<자료 10> 기타사항

감정평가과정에서 금액의 계산은 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 산정할 것

【문제 2】 김공정 감정평가사는 D아파트리모델링조합으로부터 추정 분담금 산정 용역을 의뢰받았다. 제시된 물음에 답하시오.(30점)

물 음 1) 기존 분담금 산정 방식에 따른 P조합원의 분담금(12점)

물 음 2) 새로운 분담금 산정 방식에 따른 P조합원의 분담금(15점)

물 음 3) 두 방식의 차이가 발생하는 이유를 설명하고, 합리적인 분담금 산정을 위한 의견을 제시하라.(3점)

<자료 1> 기본적 사항

1. 의뢰인 : D아파트리모델링조합

2. 용역의 내용 : 리모델링에 따른 각 세대(조합원)의 추정분담금
(대표세대인 P조합원 소유 101동 101호에 대한 추정결과만 먼저
통보하기로 함)

3. 소재지 : S시 K구 K동 12번지 일대, D아파트(사용승인일 : 1990년 7월 2일)

4. 기준시점 : 2025년 7월 1일

5. 진행 상황

- 2025년 4월 3일: 수직증축 리모델링 안전진단 통과
- 2025년 5월 : 조합설립
- 2025년 6월 : 추정분담금 산정 용역 의뢰

6. 세대별 면적표(동별, 층별 동일)

구분	1호-4호 (㎡)
전유면적	85.7
주거공용면적(계단, 복도, 현관, 엘리베이터)	23.3
기타공용면적(노인정, 관리사무실)	3.2

<자료 2> H건축사무소의 확정설계 내용

1. 조합 요청에 따라 세대별 면적증감이 이뤄지는 수평증축 대신 수직증축에 대한 설계를 진행
2. 대상 아파트는 경과연수 27년으로 관련 규정에 의거, 동별 최대 3개 층, 기존 세대수의 15%까지 가구 수를 늘릴 수 있는 한도 내에서 설계함
3. 수직증축 및 세대수 증감 현황

구분	기준	리모델링 후
동 수	101동~104동 4개 동	좌동
층(호) 수 (수직설계 변경)	각 동별 지상 1F~14F (각 층별 4개 호)	각 동별 지상 1F~17F(각 층별 4개 호), 1층 필로티, 지하 1층 주차장 신설)
호별 면적	전유 : 85.7, 주거공용 : 23.3	좌동(세대별 주차장면적 각 8㎡ 추가)
평면	3bay	4bay(내력벽 이동 및 평면 재설계)
기타공용면적	노인정, 관리사무실	좌동

4. 기타사항

- 1) 리모델링에 따른 방위, 일조 및 조망사항에 변동사항은 없음.
- 2) 단지 내 추가 조정작업 및 차량 자동 진출입 시스템 구축
- 3) 지하주차장 : 각 동 지하1층

<자료 3> 추정 사업비(조합 제시)

구분	비용	비고
리모델링 공사비	1,100,000원/㎡	-S건설사 확정 공사비 -리모델링 후 최종 연면적 기준
설계비	60,000원/㎡	-H건축사무소 계약 확정금액 -리모델링 후 최종 연면적 기준
조정등	10억 원	-단지 전체
각종 용역비	12억 원	-추정
금융 비용	52억 원	-추정
이주비	25억 원	-추정
조합운영비	6억 원	-추정
예비비	40억 원	-책정

<자료 4> P조합원이 거주하는 101동 1호 라인의 리모델링 전후 배치도
(모든 동 및 호별라인 동일)

1. 수직 배치도

<전>	층수(F)	<후>	
	17	1601	일반분양 세대
	16	1501	
	15	1401	
1401	14	1301	
1301	13	1201	
1201	12	1101	
1101	11	1001	
1001	10	901	
901	9	801	
801	8	701	
701	7	601	
601	6	501	
501	5	401	
401	4	301	
301	3	201	
201	2	101	
101	1	필로티	
	B1	지하 주차장	

2. 세대이동

수직증축과 더불어 각 동은 1층 필로티 구조로 리모델링하므로, 기존 세대는 층수만 1개 층씩 높여서 같은 동 같은 라인으로 이동

<자료 5> 인근지역 안 아파트 거래사례(S시)

1. 지가변동 상황

D아파트리모델링사업에 대한 기대감으로, 최근 3개월 내 본 단지 아파트 가격수준이 국지적으로 상승하였으며, 사업이 지지부진하거나 지연될 경우 원래 수준으로 회귀할 것으로 예상됨.

2. 실거래 자료(등기사항전부증명서)

구분	거래사례1	거래사례2	거래사례3	거래사례4	거래사례5	거래사례6
소재지	K구 K동 12	K구 K동 45	K구 K동 89	K구 S동 24	K구 K동 101	K구 K동 345
동, 호수	101동 204호	102동 101호	107동 202호	201동 107호	104동 602호	103동 203호
단지 규모 (세대수)	224	248	290	850	310	1,200
사용승인일	1990.7.2	1988.7.2	1989.7.2	1989.7.2	2025.5.2	2024.12.02
전유면적	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
주거공용 면적	23.2	23.6	23.0	23.8	23.5	23.4
거래시점	2025.6.2	2025.4.1	2025.2.2	2025.3.2	2025.5.2	2025.6.2
거래금액 (원)	8억 2천	7억 5천	8억 4천	8억 7천	10억 6천	10억
지하주차장 유무	×	×	○	○	○	○

<자료 6> 시점수정자료

1. K시 K구 아파트 매매가격지수

구분	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05
평점	102	102.5	102.7	102.4	102.6

※ 2025년 6월 이후는 보합세로 추정됨

<자료 7> 가치형성요인

1. K구 K동과 S동의 지역 격차는 없음
2. 사용승인일이 차이가 3년 이내인 경우, 동일한 시공의 질을 보이는 공동주택 간 건물 격차는 없으며, 중고 아파트 단지의 경우 지하주차장 유무에 따른 가격 격차가 발생하는 것으로 확인됨

3. 효용비

- 1) 호별 효용비 격차는 없음
- 2) 공동주택 층별 효용비(10층~20층)

구분	1층	2층	3층	4층	5층 이상
평점	93	95	97	98	100

* 층별효용비는 물리적 층수를 기준한 것임.

4. 단지규모

800세대를 전후로 대단위 아파트 단지여부에 따른 가격 격차가 발생하는 것으로 조사됨.

5. 기타

위 제시된 것 이외의 격차 발생 요인은 없음

<자료 8> 분담금 산정 방식

1. 기존방식

전체 사업비에서 일반세대 분양수입을 차감한 조합원 부담 순 사업비를 연면적에 비례하여 부담

2. 새로운 방식

리모델링 전후 각 조합원 세대의 투자수익률이 일정하도록 분담금을 개별 세대별로 부담하며, 투자원금은 리모델링 전 자산가치와 분담금으로 구성됨.

<산식>

① 투자수익률

= 리모델링 준공 후 APT 총 추산액 ÷ (중전 APT 단지 총 추산액 + 총 사업비)

② 세대별 투자수익률

= 리모델링 후 1세대 가치 ÷ (리모델링 전 1세대 가치 + 세대별 분담금)

<자료 9> 기타

1. 리모델링 후 아파트 가격 평가 시, 기준시점 현재 준공을 전제하며, 십만원 이하는 반올림할 것.
2. 수직증축으로 증가된 세대는 일반에 시가로 분양함
3. 투자수익률(%)은 소수점 둘째자리에서 반올림할 것
4. 공동주택 세대별 평가액 및 조합원 P의 최종 분담금은 십만 원 단위에서 반올림할 것
5. 분담금 산정을 위한 단지 전체의 투자수익률 산정시 리모델링 전 기준호는 101동 101호(1F)로 하고, 리모델링 후 기준호는 101동 1501호(16F)로 한다.
6. 분담금 산정을 위한 세대별 투자수익률 산정시 리모델링 전 기준호는 101동 101호(1F)이고, 해당 세대는 리모델링 후 101동 101호(2F)가 된다.

【문제 3】 법정관리 중인 A사는 채무재조정 문제로 법원에 자구책을 제출하기로 했으며, 보유 중인 P관광호텔을 매각하는 계획안을 포함시킬 예정이다. 밸류업감정평가법인 김공정 감정평가사는 위 계획안에 포함될 P관광호텔의 매각가액 신고를 위해, P호텔에 대한 일반거래(시가참고용)목적 감정평가를 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 원가방식에 의한 감정평가액(15점)

물음 2) 수익방식에 의한 감정평가액과 최종 감정평가액(15점)

<자료 1> 기본적 사항

1. 의뢰시점 : 2025.06.29
2. 현장조사시점 : 2025.07.02. ~ 2025.07.03
3. 작성일자 : 2025.07.04
4. 의뢰자 : A사
5. 제출처 : A사 및 법원

<자료 2> 대상 부동산의 현황

1. 소재지 : S시 Y구 Y동 100번지, 대, 3,700㎡
2. 용도지역 등 : 일반상업지역, 준주거지역

3. 건물현황

- 1) 구조/지붕 : 철근콘크리트조 슬래브지붕
- 2) 이용 상황 및 바닥면적

구분(층수)	바닥면적(m²)	이용 상황
지하 4층 ~ 지하 2층	각 층 1,200m²	주차장 및 기계실
지하 1층		근린생활시설(판매)
지상 1-2층		근린생활시설(판매)
지상 3층 ~ 15층		호텔(객실, 각 층 객실 수 20개)

※ 지상 14층-15층은 증축부분

- 3) 사용승인일 : 2021.05.14.(증축일 2023.05.12.)

<자료 3> 현장조사 내역

1. 인근개황

고도업무지대 인근의 배후 위락시설 및 주거지대로서 제반 주위환경은 보통임

2. 토지

전면 18M, 측면 6M의 포장도로에 접하며, 가장형 평지임

3. 건물

비교적 최근 신축한 건물로서 제반 관리상태 양호하며, 2023년 5월 12일, 객실 확보 차원에서 지상 2개 층을 증축했음.

<자료 4> 토지 가격 자료

1. 인근지역 내 표준지 공시지가

소재지	지 번	지 목	면적 (m²)	용도 지역	이용 상황	도로 조건	형상 지세	2025년 공시지가(원/m²)
S시 Y구 Y동	98	대	3,200	일반상업/ 준주거지역	상업용	중로 각지	가장형 평지	15,000,000

※ 준주거지역의 면적 비율은 30%임

2. 지가변동률(S시 Y구 상업지역, 주거지역)

1) 상업지역

구분	2025년 5월	
지가변동률(%)	누계	1.011
	당월	0.292

2) 주거지역

구분	2025년 5월	
지가변동률(%)	누계	0.811
	당월	0.192

3. 개별요인

- 1) 비교표준지와 대상 토지의 개별요인은 용도지역의 면적 비율의 차이를 제외하고는 동일함
- 2) 대상 토지와 비교표준지가 접하고 있는 전면가로(街路)인 중로변으로는 일반 상업지역과 준주거지역이 혼재하며, 일반상업지역과 준주거지역 내 가격수준은 60%의 격차(준주거지역 대비 일반상업지역이 60% 높게 형성)가 있음

4. 그 밖의 보정사항

Y구 내 상업지역 및 준주거지역 내 표준지의 현실화율은 약 80%로 파악됨

<자료 5> 건물 가격 자료(신축단가표, 2025년 4월 1일 기준)

구분	이용상황	표준단가(원/㎡)	경제적 내용연수	잔가율(%)
철골철근 콘크리트조	판매시설	850,000	55	0
	호텔	1,400,000	55	0
철근콘크리트조	판매시설	800,000	50	0
	호텔	1,300,000	50	0

- ※ 지상층 기준 단가이며, 지하층 근린생활시설은 지상층 대비 80%, 지하주차장 등의 경우 지상층 근린생활시설 대비 65%임
- ※ 부대설비는 지상층 판매시설의 경우 50,000원/㎡, 지상층 객실의 경우 200,000원/㎡수준에서 가산하는 것이 합리적임
- ※ 최근 3개월 내 건축비 지수의 변동은 없는 것으로 가정함

<자료 6> 대상 수익 자료

1. 숙박시설의 일반적인 수익 파악 관행

객실료의 일평균 단가로서 장단기, 사용자 유형 등 객실이용 패턴을 파악하여 전체 매출액을 운용된 객실 수 및 운용일수로 나눠 계산한 ADR(Average Daily Rate)을 기준함

2. 객실매출액은 ‘ADR × 연가용일수 × 객실 점유율 × 객실수’에 의함

3. 대상 관광호텔의 추정 ADR(기준시점 기준 ‘+’)

구분	+1차년도	+2차년도	+3차년도	+4차년도
ADR(원)	250,000	260,000	270,000	275,000
객실점유율(%)	75	74	73.1	77

4. 각종 추정비율

- 1) 매출대비 경비비율 : 50%
- 2) 할인율 : 8%
- 3) 기출환원율 : 10%
- 4) 재매도비용 : 재매도가치의 3%

5. 그 밖의 전제사항

- 1) 4차년도 이후 매출, 점유율 등 안정될 것으로 파악
- 2) 연중무휴 영업(윤년 고려하지 않고 1년 365일로 가정)
- 3) 보유기간 3년 전제

<자료 7> 기타

1. 대상 토지 중 준주거지역에 걸치는 토지면적은 20%임.
2. 토지 평가 시, 2개의 용도지역에 걸친 토지의 용도지역별 단가를 별도 추출하지 않고, 가중평균 단가로 산정할 것
3. 대상 관광호텔에는 근저당권 설정내역이 존재하지 않음
4. 숙박 외 근린생활시설 매출이 일정부분 수익에 기여하나, 객실 매출 대비 비중이 미미하여 별도 고려치 않는 것으로 가정함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 벨류업감정평가법인의 감정평가사 김공정은 중앙토지수용위원회로부터 ○○택지개발사업에 편입된 토지, 건축물에 대한 이의재결평가를 의뢰받고, 사업시행자로부터 추가편입된 영업손실에 대한 협의평가를 의뢰받았다. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률, 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (45점)

물 음 1) 적용공시지가의 선택 기준 및 비교표준지의 선정 기준을 각각 설명하고, 본건에 적용할 적용공시지가를 선택하시오. (5점)

물 음 2) 토지조서에 제시된 토지의 보상평가방법을 설명하시오. (10점)

물 음 3) 물건조서에 제시된 건축물의 보상평가방법을 설명하시오. (5점)

물 음 4) 제시된 조건에 따른 영업손실에 대한 보상평가액을 구하시오. (25점)

4-1) 영업의 폐지에 따른 보상평가액

4-2) 영업장소의 이전에 따른 보상평가액

4-3) 영업시설의 일부 편입에 따라 잔여시설에 보수가 필요한 경우 보상평가액

4-4) 임시영업소의 설치에 따른 보상평가액

<자료 1> 보상평가의 기초자료

1. 주민공람공고일 : 2022년 3월 2일
2. 택지개발지구지정고시일 : 2023년 2월 15일
3. 실시계획승인고시일 : 2024년 2월 10일
4. 협의평가일자 : 2024년 4월 1일
5. 수용재결일자 : 2024년 9월 1일
6. 영업손실분 추가의뢰일자 : 2025년 5월 1일
7. 가격조사완료일자 : 2025년 7월 1일
8. 이의재결일자 : 2025년 9월 1일

<자료 2> 토지조서

일련 번호	소재지	지목	이용 상황	비 고
1	A시 B동 1-1	대	도로	본건 토지는 종전 1번지였으나, 결정고시된 도시계획시설도로에 지정되어 분필후 불특정 다수인이 통행하는 도로로 이용되고 있음. 분필 전에는 ‘공업용’이었으며, 인근지역의 표준적인 이용상황은 주거용임.
2	A시 B동 2	전	상가 부지	본건 토지상 건축물은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 규정에 의한 허가대상인 가설건축물부지임. 한편, 시청의 가설건축물 사용조건 및 안내사항에 따르면 시청은 공익사업이 시행되는 경우 자진하여 철거하여야 한다고 규정되어 있음.
3	A시 B동 3	전	주택 부지	본건 토지상 건축물은 건축허가는 득하였으나 사소한 하자로 인하여 토지조서 작성시점까지는 사용승인을 득하지 못하였음. 그러나 기준시점에 확인한 결과 하자를 치유하여 사용승인을 받은 상태임.
4	A시 B동 4	대	상가 부지	본건 토지상의 건축물은 주택건축허가를 득하고 적법하게 사용승인을 득하였으나, 사용승인 후 불법으로 상가로 용도변경하였음.
5	A시 B동 5	임야	전	본건 토지는 도시자연공원구역 내의 토지로서, 산지관리법에 따른 산지전용허가를 받지 않고 2006년에 형질변경을 한 후 현재까지 계속 농작물을 재배하는 전으로 이용중임. 확인결과 산지관리법상 임시특례절차를 거치지 않았음.
6	A시 B동 6	임야	주거 나지	본건은 공익사업은 시행되었으나, 보상금이 지급되지 않은 토지로서 종전의 공익사업 편입당시의 이용상황은 임야였음. 한편, 편입당시의 용도지역은 제2종일반주거지역이었으나, 종전 공익사업의 시행과 관련없이 기준시점의 용도지역은 제1종일반주거지역으로 변경되었음.
7	A시 B동 7	임야	전	본건 토지는 A가 국유지 개간허가를 받고 개간하여 전으로 이용중이나, 점용허가 면적을 초과하여 개간한 것으로 확인됨.
8	A시 B동 8	임야	공장 예정지	본건 토지는 임야에 대한 형질변경허가를 적법하게 득하고, 공장건축을 위한 건축허가를 받고 준비행위까지 마쳤으나 착공을 미루다 2021.12 공사에 착수하여 가격시점 현재 형질변경을 완료하였음.

<자료 3> 물건조서-건축물

일련 번호	소재지	이용상황	비 고
1	A시 B동 11	모델 하우스	본건 건축물은 건축법상 신고를 거쳐 지은 가설건축물이며 존치기간이 남아 있는 상태임.
2	A시 B동 12	공장	본건 건축물은 2013년 10월에 철근콘크리트구조로 신축한 대규모의 공장으로 무허가건축물임.
3	A시 B동 16	단독주택	본건 건축물은 국유지상에 소재하는 무허가건축물로 88년도에 신축되었으나, 시청으로부터 철거통지를 받은 상태임.
4	A시 B동 17	상가	본건 건축물은 소유자가 10년 전 주거용건축물보상을 받아 건축물을 신축한 것임.
5	A시 B동 20	상가	본건 건축물은 전체면적 중 30%가 편입됨.

<자료 4> 물건조서-영업손실

일련 번호	소재지	영업의 종류	비 고
6	A시 B동 51	가구 제조업	임차인으로서 영업자인 홍길동이 적절한 장소에서, 적절한 행정절차를 거친 후 2019.6.1.부터 인적·물적 시설을 갖추고 정상적인 개인영업을 영위해왔음.

<자료 5> 표준손익계산서(제5기: 2024.7.1.~2025.6.30.)

(단위:원)

I. 매출액	500,000,000
II. 매출원가	
1. 기초재고액	30,000,000
2. 당기총원가	70,000,000
3. 기말재고액	50,000,000
III. 매출총이익	()
IV. 판매비와 관리비	
1. 보험료	500,000
2. 기계장치감가상각비	1,000,000
3. 광고선전비	1,000,000
4. 교재비	500,000
5. 급료	100,000,000
6. 여비교통비	500,000
7. 대손상각비	1,000,000
8. 전력비	1,000,000

V. 영업이익	()
VI. 영업외수익	
1. 수입이자	2,000,000
2. 수입수수료	3,000,000
3. 잡이익	500,000
VII. 영업외비용	
1. 사채이자	500,000
2. 잡손실	700,000
VIII. 당기순손익	()

※ 제3기, 제4기 각 항목의 금액은 제5기의 90%, 95%인 것으로 조사되었으며, 기말재고액에서 제품과 재공품, 원재료의 재고액이 차지하는 비율은 각각 30%, 40%, 30%이며, 급료에는 영업자의 자가노력비 40,000,000원, 배우자의 자가노력비 30,000,000원이 포함되어 있음.

<자료 6> 영업용 고정자산의 가치 및 이전비 자료

1. 기계장치명세(기계종류는 공작기계임)는 다음과 같으며 현가는 원가법에 의해 산정한 기준시점의 적산가액임.

기 계 명	자 중 (自重)	현 가
각끌기	300kg	119,000
삼각벨트샌더	500kg	118,000
평벨트샌더	300kg	112,000
보링기	950kg	338,000
루터기	900kg	220,000
면치기	450kg	215,000
골드프레스	3,000kg	1,150,000
데우시	200kg	68,000
계	6,600kg	2,340,000원

※ 분리하여 매각이 가능한 자산이나 영업의 폐지에 따라 수요처가 극히 제한됨으로 인해 현가의 40%에 매각이 가능한 것으로 조사됨.

2. 기계장치의 설치 및 해체품 조건표 (단위 : 원/톤)

기계종류	해체조립비	운반비	합계
간단한 기계	200,000	140,000	340,000
공작·목공기계	230,000	140,000	370,000

※ 운반거리 30km 기준임.

<자료 7> 재고자산의 매각손실액 및 이전비 등 자료

1. 현재가액을 기준으로 한 매각손실액 산정 기준
 - 제품·상품으로서 일반적인 수요성이 있는 것: 20퍼센트 이내
 - 반제품·재공품·저장품: 60퍼센트 이내
 - 원재료로서 사용 중인 것: 50퍼센트 이내
2. 재고자산의 매각손실액은 현재가액에서 처분가액을 뺀 금액으로 하되, 처분가액의 산정이 곤란한 경우에는 상기 1.에 제시된 기준에서 최고치를 적용함.
3. 이전비 및 감손상당액
재고자산의 이전에 소요되는 비용은 10,000,000원이며, 이전에 따른 재고자산의 가치손실액은 현재가액의 10%인 것으로 조사됨(운반거리 30km 기준임).

<자료 8> 인건비 등 고정적 비용 및 이전광고비 등 자료

1. 인건비 : 휴업기간 중에 정상적으로 근무하여야 하는 최소인원(2명, 보상계획의 공고가 있는 날 현재 3개월 이상 근무한 자로 소득세법에 따라 소득세가 원천징수된 자임)에 대한 인건비는 각각 1,200,000원/월인 것으로 조사됨.
2. 자동차세 : 영업자의 레저용 차량에 대한 자동차세 500,000원/연과 영업용 차량에 대한 자동차세 600,000원/연이 발생함.
3. 임대료 : 휴업기간 중에 매월 1,000,000원 발생함.
4. 제세공과금, 보험료, 광고선전비 등 : 5,000,000원/월
5. 감가상각비 : 기계장치감가상각비로 제5기 손익계산서상의 금액이 제6기에도 그대로 적용됨
6. 이전광고비 및 개업비 등 부대비용 : 2,000,000원

<자료 9> 영업시설의 보수 관련 자료

1. 영업시설의 일부(전체면적의 1/3)가 편입됨으로 인하여 영업시설을 보수하는데 소요되는 기간은 3개월이나, 보수기간 중에 일부 영업을 가능하여 월 1,000,000원의 이익이 발생함.
2. 영업시설을 보수하는 데 소요되는 보수비용은 8,000,000임.
3. 영업이익, 인건비 등 고정적 비용은 사업시행자와 협의하여 보상대상에 포함하기로 하였으며, 고정적 비용에 관한 기초자료는 이전하는 경우와 동일함.
4. 영업규모의 축소에 따른 영업시설 등의 매각손실액은 영업의 폐지에 따른 매각손실액에 축소되는 면적 비율을 고려하여 산정함.

<자료 10> 임시영업소 설치 관련 자료

1. 현 영업장소에서 10km 떨어져 있는 토지 500㎡를 임차하여 판넬조 판넬지붕의 임시영업소(300㎡)를 가설하여 임시영업을 3개월간 영위함.
2. 토지 임차료는 월 1,000,000원, 건물의 신축비용은 500,000원/㎡, 해체·철거비는 100,000원/㎡, 해체·철거시에 발생하는 자재대는 건물 신축비용의 10%임.
3. 영업시설 등의 이전비용 및 그에 따른 감손상당액은 휴업(이전)에 의한 경우의 자료를 참조하되, 이전비용의 산정시 이전거리에 주의할 것. 한편, 임시영업 종료 이후는 고려하지 않는 것으로 함.
4. 그 밖의 부대비용은 1,200,000원임.

<자료 11> 시중노임단가 및 월평균 가계지출비

1. 보통인부 시중노임단가

2025년 상반기	부문	금액(원)	비고
	공사부문	3,455,496	157,068×22일
	제조부문	2,115,450	84,618×25일

2. 도시근로자 월평균 가계지출비(2025년 2/4분기)

명수	월평균 가계지출비(원)
1인	2,523,186
2인	3,564,684
3인	4,960,514
4인	6,064,387
5인 이상	6,907,397

<자료 12> 기타

- 1. 영업용 고정자산의 경우 이전비가 취득가액을 초과하는 경우에는 사업시행자가 취득하는 것으로 가정함.
- 2. 영업장소를 이전하여야 하는 경우 이전장소가 정해지지 않은 경우 이전거리는 30km로 하되, 이전장소가 확정된 경우 이전비용은 거리에 정비례하여 증가하는 것으로 조사됨. 다만, 이전에 따른 재고자산의 감손액은 이전거리에 관계없이 동일함.
- 3. 영업손실의 평가를 위한 가격시점은 사업시행자로부터 제시되지 않았는 바 실무적 관행에 따라 확정할 것.
- 4. 산출과정에서 천원 미만은 절사할 것

【문제 2】 밸류업감정평가법인 김공정 감정평가사는 건강사우나(상호명)로 이용 중인 상업용 부동산에 대한 담보 평가를 의뢰받았다. 감정평가관계 및 감정평가이론과 주어진 자료를 이용하여 다음 물음에 답하시오.(25점)

물 음 1) 개별감정평가액(15점)

물 음 2) 일괄감정평가액(5점)

물 음 3) 담보평가액 결정(5점)

<자료 1> 기본적 사항

1. 대상물건 개요

1) 토 지

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	형상 및 지 세	2025개별공시 지가(원/㎡)
1	K도 D시 S동 290-1	2,609	대	상업용	제1종 일반주거	부정형 평지	452,000 (3필 일단지)
2	K도 D시 S동 293-8	165	대	상업용	제1종 일반주거	부정형 평지	
3	K도 D시 S동 294-9	554	대	상업용	제1종 일반주거	부정형 평지	
합계		3,328					

※ 일단지 기준 도로조건은 중로한면

2) 건 물

용 도	구 조	연 면 적 (㎡)	신축일자	지상/지하	비 고
제1종 근린생활시설	철근 콘크리트조	531.87	2020.05	지하1층	보일러실 등
제1종 근린생활시설	철근 콘크리트조	686.65	2020.05	지상1층	안내실, 사우나(2021년 5월 110.25㎡ 증축)
제1종 근린생활시설	철근 콘크리트조	2,003.25	2020.05	지상2층	사우나, 헬스장 등
제1종 근린생활시설	철근 콘크리트조	1,994.94	2020.05	지상3층	찜질방, 휴게실 등
합계		5,216.71			

2. 평가의뢰일 : 2025년 7월 1일(의뢰자 : S은행 D중앙지점)

3. 실지조사 및 가격조사완료일 : 2025년 7월 2일

4. 평가 목적 : 담보

<자 료 2> 밸류업감정평가법인과 S은행의 협약서 일부 발췌

1. 수익성 부동산의 경우, 물건별 평가액 외에 수익가액을 반드시 평가서에 기재하고, 수익성에 대한 전문가의 판단사항을 기재할 것
2. 수익성 부동산 중 구분소유건물의 경우 업종교체 등의 위험을 고려하여 영업활동을 위한 시설비용 등을 건물담보평가액에는 포함시키지 말고 비교란에 그 가액을 기재할 것
3. 사우나, 모텔 등 수익성 부동산은 시장 상황을 충분히 고려하여 담보평가액이 보수적으로 책정되도록 할 것

<자료 3> 인근지역 내 표준지 공시지가(공시기준일 : 2025.01.01.)

구분	소재지 지 번	지목	면 적 (㎡)	이용 상황	용도지역	도로교통	형상및 지 세	공시지가 (원/㎡)
1	S동 307-5	대	259	주상용	제1종 일반주거	중로한면	사다리 평지	500,000
2	S동 411-3	전	300	전	제1종 일반주거	세로(가)	정방향 완경사	210,000
3	S동 550	대	311	주거 기타	제2종 일반주거	세로(가)	사다리 평지	360,000

※ 인근지역 내 제1종일반주거지역 ‘상업용’ 표준지가 소재하지 않음.

<자료 4> 인근 평가전례(자료출처 : 한국감정평가사협회 감정평가정보)

구분	소재지 지 번	기준시점	면적 (㎡)	평가단가 (원/㎡)	개별 공시지가 (원/㎡)	평가 목적	비 고
1	283-3	2024.11.08	374	450,000	324,000	매각	제2종 일반주거/주거용
2	300-8	2024.10.23	654	620,000	408,000	담보	제1종 일반주거/상업용
3	290-1 외	2021.5.12	3,328	550,000	389,000	경매	제1종 일반주거(본건)

※ 상기 개별공시지가는 기준시점 해당년도 기준 개별공시지가임.

<자료 5> 현장 조사 내역(시장분석)

1. 현재 소유자(채무자)는 2021년 11월 경매로 나온 대상 부동산을 2회 유찰 후 3회째 낙찰 받음. 낙찰가는 토지, 건물 일괄로 36억 원이었으며 낙찰 후 대상 물건에 설정된 유치권 소멸 대가로 28억 원을 지출하였고 2023년 초 내부 인테리어 보강 공사로 약 4억 원의 비용을 들인 것으로 확인됨.
2. 대상 주변은 전형적인 주거 지대이며, 소규모 근린생활시설의 표준적인 획지규모는 100~200㎡로 대상 토지는 인근 대형 마트를 제외하고는 광평수의 토지임

3. 인근 사우나 시설은 본건이 유일하며, 주기적인 사우나시설 리모델링으로 이용자들로부터 평판은 나쁘지 않은 것으로 조사되며, 시설 이용료는 인접 시군구 대비 10%정도 낮게 책정돼 있음.
4. 최근 2년간 상업용 토지 매매가 전무하고, 대상과 비교 가능한 토지 거래를 포착할 수 없음.
5. 부동산 탐문 결과 인근 제1종일반주거지역 내 간선도로에 접한 대지는 @650,000원/㎡~@700,000원/㎡ 수준이며 본건의 경우 600,000/㎡~650,000원/㎡수준인 것으로 조사되었음.

<자료 6> 대상 수익자료

1. 발생매출액(매출 전표 및 전산 확인 사항)

항 목	2025.02.01~2025.02.28	2025.03.01~2025.03.31
발생 매출액	164,376,500원	130,354,500원

- 1) 상기 매출액에는 건강사우나에서 발행한 목욕권, 찜질권, 회원권, 헬스권 등의 매출이 포함됨.
- 2) 성수기는 매년 9월부터 이듬 해 2월까지이며, 비수기는 3월부터 8월까지임.
- 3) 2월과 3월의 발생매출액은 성수기 및 비수기의 매출규모를 적절히 반영하는 것으로 판단되며, 연매출액은 월할 계산으로 산정가능함.

2. 임대료 현황(단위 : 원)

NO	구 분	임대보증금(원)	월임대료(원)	관리비
1	2층 이발소	15,000,000	200,000	—
2	3층 pc방, 오락실	50,000,000	—	—
3	3층 마사지실	5,000,000	700,000	—
	합 계	70,000,000	900,000	—

※ 상기 임대차 현황은 건강사우나 내부에 최근 입점한 업체의 임대차계약서를 기준으로 확인한 사항이며 실지조사일 10일 전 신규임대차 계약을 맺은 것으로 확인됨. 계약기간은 1년, 보증금은 기말 반환하며 임대료는 기말 수령 조건임.

2. 주요설비 내역

항 목		규격 등	비 고
보일러	온수식 2대	16만cal, 13만cal	제조사 : B사 제작일 : 2020.1
	증기식 2대	각 0.5ton	제조사 : B사 제작일 : 2020.1
온수탱크 2대		total 80ton	—
수변전설비		22.9KV, 750KW	—
화재탐지설비		—	지상 1층~지상 3층
방송설비		—	지상 1층~지상 3층
TV 공시청 설비		—	지상 1층~지상 3층
위생설비(급, 배수 포함)		—	지상 1층~지상 3층
난방설비		팬코일	지상 1층~지상 3층
냉방설비		천장 매립형 시스템 에어컨	지상 1층~지상 3층
스프링클러설비		—	지하 1층, 지상 3층
승강기설비		8인승	지하 1층~지상 3층
소화전설비		옥내소화전 11대, 옥외소화전 1대	지상 1층~지상 3층
사우나시설		습식 사우나 2식, 건식 사우나 11식	지상 1층~지상 3층
지하수		깊이 : 150M	—

3. 표준건축비(2025년 1월 기준)의 표준단가

용 도	구 조	표준단가(원/㎡)	비 고
점포 및 상가	철근콘크리트조	740,000	4급

※ 2025년 1월 이후 기준시점까지 건축비 변동은 없는 것으로 판단됨.

※ 지하층 표준건축비는 지상 층 70%수준이 적정함.

※ 잔가율은 0%이며 경제적 내용연수는 50년(부대설비 포함)

4. 부대설비 보정단가

항 목	보정단가	비 고
난방설비	100,000원/㎡	지상 층
위생설비	90,000원/㎡	지상 층
스프링클러설비	10,000원/㎡	지하층, 3층
화재탐지설비	5,000원/㎡	지상 층
승강기 설비	6,000원/㎡	전체
소화전 설비	8,000원/㎡	지상 층
수변전 설비	30,000원/㎡	지상 층
지하수 설비	1,000원/㎡	지상 층
합 계	—	—

5. 사우나 및 찜질방 설치비용

150,000원/㎡ (1~3층 바닥면적 기준)

<자료 8> 환원율 산정 자료

1. 물리적 투자결합법

- 1) 전형적인 상업용 건물의 토지 : 건물 가격구성비 = 3 : 7
- 2) 개별 환원율 : 토지 7%, 건물 8% (상각 전)

2. 업종환원율(사우나, 찜질방) : 13% (상각 전)

<자료 9> 지가변동률(K도 D시 주거지역)

기 간	지가변동률(%)	비 고
2025.01.01. ~2025.07.02	-1.646	6~7월 지가변동률 미 고시로 2025년 5월 지가변동률을 연장 적용하여 산정한 값임
2024.11.08. ~2024.07.02	-1.811	“
2024.10.23. ~2025.07.02	-1.811	“

<자료 10> 지역요인, 개별요인**1. 지역요인**

표준지 및 평가선례 모두 인근지역에 소재하여 지역적 격차는 없음.

2. 개별요인

대상 토지	개별요인 비 교 치	비 고
기호1~3	0.812	표준지 #1 기준
기호1~3	2.500	표준지 #2 기준
기호1~3	1.300	표준지 #3 기준
기호1~3	1.120	평가선례 #1 기준
기호1~3	0.900	평가선례 #2 기준

<자료 11> 기타

1. 보증금 운용이율 : 연 4%
2. 사우나업종의 평균 경비비율 : 40%~50%
3. 공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인은 대상토지 기준방식으로 산정할 것.
4. 원가법 적용시 증축 부분의 가액 산정에 유의할 것
5. 담보평가액 결정 시 최종 감정평가액을 결정한 근거를 구체적으로 제시할 것

【문제 3】 벨류업감정평가법인 김공정 감정평가사는 어업권 등에 대하여 J은행(담보)과 해군 참모총장(보상)으로부터 동시에 평가의뢰를 받았다. 주어진 자료를 활용하여 다음의 각 물음에 답하시오. (20점)

물 음 1) 평가목적이 담보일 경우 어업권등 감정평가액

물 음 2) 평가목적이 보상일 경우 어업권등 감정평가액

<자료 1> 담보평가 시 참고사항

1. 평가의뢰 내역

J도 S시 K동은 해군기지 설치 등을 위해 어업권 보상이 예상되는 지역으로 J은행은 어업권 등에 대하여 2025년 7월 1일을 기준시점으로 하여 담보평가를 의뢰함.

2. 평가대상

A씨는 인근지역에서 2022년 7월 1일에 10년간의 면허를 받아 정치망 어선어업을 영위해 왔으며, 보상이 확실시되기 전에 운영자금 마련 목적으로 어업권 및 어선·어구 시설을 함께 담보물로 설정하였음.

3. J은행의 요청 내역

- 1) 어업권은 향후 1년간 평균 수익내역에 잔존면허기간을 고려하여 평가하며, 어선 및 공작물 등을 함께 담보물에 포함하되, 어업권과 별도로 평가하여 감정평가명세표에 기재하도록 요청
- 2) 향후 1년간 평균 수익은 지난 1년간 평균어획량을 최근 판매단가로 환산한 금액에서 평년어업경비를 공제하여 산출할 것

<자료 2> 어업권 보상 평가 시 참고자료

1. 보상 계획 공고예정 안

1) 사업개요(안)

- 사업 명 : 해군기지 건설사업(국방·군사시설사업)
- 사업시행자 : 해군 참모총장
- 사업지 위치 : J도 S시 K동 일원
- 사업시행 예정기간 : 2025년 7월 1일 ~ 2027년 12월 31일

2) 보상기준예정일(면허 취소 처분일) : 2025년 7월 1일

<자료 3> 현장조사사항 등

1. 최근 대상 및 인근 동종어장의 어획량(단위 : kg)

구분	대상어장	인근 동종어장(2개소 평균)
2020.01.01.~2020.12.31		20,500
2021.01.01.~2021.12.31		20,600
2022.01.01.~2022.12.31		10,400
2023.01.01.~2023.12.31	20,000	21,100
2024.01.01.~2024.12.31	21,000	21,000
2025.01.01.~2025.06.30	12,000	11,600

※ 2022년도에는 인근어장의 적조현상으로 인해 생산량이 급격히 감소한 것으로 조사됨.

※ 연 단위 미만의 어획량 산출은 월할 계산할 것

2. 위판장의 품목별 거래내역

연도	분기	판매량(kg)	판매단가(원/kg)
2024	1/4	250,000	17,000
	2/4	255,000	18,000
	3/4	260,000	17,500
	4/4	240,000	19,300
2025	1/4	250,000	20,000
	2/4	245,000	20,500

3. 수산물 계통출하 판매가격의 전국 평균 변동률

대상기간	2022.01.01. ~2022.12.31	2023.01.01. ~2023.12.31	2024.01.01. ~2024.12.31	2025.01.01. ~2025.06.30
변동률(%)	20.	3.0	1.65	0.85

4. 당해 어장의 어업경비등

- 1) 생산 및 판매관리비 : 6,000,000원
- 2) 인건비 : 적정 종업원수는 3명으로 1인당 36,000,000원/년을 지급하였으며, 어업자 본인의 인건비도 동일한 것으로 봄.
- 3) 상기 어업에 필요한 소요비용은 평가시점 현재를 기준으로 1년간 소급 기산한 해당 어업의 연간 어업경영에 필요한 경비로 감가상각비는 포함되지 않았음.
- 4) 장래소요기업비 : 매년 800,000원

5. 어선 또는 시설물 자료

1) 어선 재조달원가 등

구분 (등록일)	구성	구성단위	경과년수	재조달원가(기준시점)
어선(2007.06.15)	선체	5ton	18	4,500,000원/ton
	기관	20HP	13	200,000원/HP

2) 내용연수 및 잔존가치율

구분	내용연수(년)	잔존가치율(%)
선체	25	20
기관	20	15

3) 당해 어장의 시설투자내역

(1) 양식장 및 하역 시설 재조달원가 : 25,000,000원

(2) 당해 시설의 전체 내용연수는 20년으로 잔존가치는 없으며, 기준시점 현재 13년 경과한 것으로 조사됨.

4) 어선은 정률법, 어장의 시설은 정액법을 적용함.

<자료 4> 기타사항

1. 당해 어장의 상각 후 환원율 : 25%

2. 시장이자율 : 12%

3. 어장의 잔존내용연수 등 기간계산은 연 단위로 함.

4. 보상평가 시 어선 및 시설물에 대하여 보상신청이 있는 것으로 보며, 평년어업 경비항목 중 감가상각비는 연수에 따른 상각률을 적용하여 계산한 상각액이 매년 균등하게 되도록 계산할 것.

5. 평균어획량은 유효숫자 셋째 자리까지 표시하고, 각종 단가는 십원 이하 반올림하여 백원 단위로 산정하고 총액은 백원 이하 반올림하여 천원 단위로 산정할 것.

【문제 4】 벨류업감정평가법인 김공정 감정평가사는 Y구 내 재개발사업구역 내 표준지공시지가를 조사·평가하고 있다. 감정평가관계법규 및 감정평가 이론, 주어진 자료를 바탕으로 다음의 물음에 답하시오.(10점)

물 음 1) 표준지공시지가 조사·평가기준에 근거하여 본건의 평가기준을 서술하시오.(5점)

물 음 2) Y구내 P재개발사업구역(도시정비형 재개발사업구역) 내 표준지 11번지의 공시가격(공시기준일 2025.1.1.) (5점)

<자료 1> 표준지 11번지 2024년 공시내역

- 1. 면적 : 224㎡
- 2. 이용상황 : 주상나지
- 3. 도로조건등 : 광대소각
- 4. 공시가격(원/㎡) : 9,000,000

<자료 2> P재개발사업구역(도시정비형 재개발사업구역)

1.구역면적 : 22,456.2㎡(대지면적 : 17,606.2㎡)

2.사업진행내역

구분	사업시행인가고시	관리처분계획인가고시	착공신고	준공예정
일자	2024.01.07	2024.10.05	2024.12.10	2027.05.07

3. 현장조사결과

관리처분계획인가고시가 있는 후 지상건축물이 철거되고 가림막이 설치되어 있는 상태임

4. 정비기반시설

구분	공원	도로	주차장	합계
면적(㎡)	1,650	2,750	450	4,850
감가율(※)	40%	15%	15%	

※ Y구 Y동 2025년 적용 토지가격비준표 상의 감가율로 주거지역과 상업지역이 동일함.

<자료 3> 인근지역 내 거래사례

1. 거래내역

구분	거래시점	거래단가 (원/㎡)	용도지역	거래시점~기준 시점 용도지역별 지가변동률	가치형성요인 비교치 (대상/사례)
1	2024.02.05	18,000,000	일반상업지역	0.11%	1.02
2	2024.02.05	12,000,000	준주거지역	0.08%	0.97

2. 토지와 건물이 함께 거래되었으며, 위 거래단가는 거래금액에서 건물가치를 공제한 토지만의 거래단가임
3. 기호 ‘1’ , ‘2’ 거래단가는 이 지역 내 용도지역별 단가 격차를 잘 보여주고 있음.
4. 위 거래사례는 P재개발사업구역의 추진에 따른 정상적인 개발이익이 적정하게 반영되어 있어, 공시가격 결정에 모두 활용가능함

<자료 4> 기타사항

1. 본 사업구역은 일반상업지역과 준주거지역이 혼재되어 있으며 면적비율은 각각 85%, 15%임.
2. 2023년 Y구 표준지 공시지가의 시세반영비율은 상업지역과 주거지역 각각 54%, 62%로 분석되었음
3. 국토교통부는 Y구 2025년 표준지 공시지가 평가 시 주거지역 공시지가의 시세 반영비율은 동결하고, 상업지역과 주거지역의 시세반영비율 격차를 5%(p) 수준으로 좁힐 것을 권고함.
4. 공시가격은 시가수준을 구한 후 현실화율을 적용하여 결정할 것
5. 공시가격은 유효숫자 셋째 자리까지 표기할 것

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

1교시		100분		① 감정평가실무	
수험번호				성명	

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 국방부의 반환미군기지와 관련해 토양오염 부동산의 가치평가에 대한 관심이 증대하고 있다. 이와 관련하여 아래의 물음에 답하시오.(35점)

물 음 1) 일반거래 목적으로 의뢰된 경우 전통적 감정평가방식을 활용한 토지의 감정평가액 (25점)

물 음 2) 보상 목적으로 의뢰된 경우 공시지가를 기준으로 한 토지의 감정평가액 (10점)

<자료 1> 대상토지의 조사사항

1. 소재지 : K도 D시 B동 100번지, 500㎡

2. 지리적위치 및 부근의 상황

본건은 K도 D시 D동 소재 'OO초등학교' 남측 근거리에 위치하며 부근은 미군부대인 “캠프OOO” 주변으로 상업용부동산, 근린생활시설, 단독주택, 다세대주택 등이 혼재하는 지역임.

3. 교통상황 : 대상토지까지 차량의 접근이 가능하며, 도로로 동두천역의 이용이 가능한바 제반 교통사정은 대체로 양호한 편임.

4. 이용상황 : 상업용 나지 상태임.

5. 토지이용계획 관계 등

일반상업지역, 특정용도제한지구, 대로2류, 도시계획시설도로에 저축(저축 면적은 30%임).

6. 기타사항 : 대상토지는 미군부대와 200m 떨어져 소재하고 있으며,
석유계총탄화수소(TPH)는 1,000인 것으로 조사됨.

■ 토양환경보전법 시행규칙 [별표 3] <개정 2022. 1. 21.>

토양오염우려기준(제1조의5 관련)

물질	오염 기준 (단위: mg/kg. 다이옥신의 경우에는 pg-TEQ/g)		
	1지역	2지역	3지역
18. 석유계총탄화수소(TPH)	500	800	2,000
19. 트리클로로에틸렌(TCE)	8	8	40
20. 테트라클로로에틸렌(PCE)	4	4	25
21. 벤조(a)피렌	0.7	2	7
22. 1,2-디클로로에탄	5	7	70
23. 다이옥신(퓨란을 포함한다)	160	340	1,000

※ 비고

1. 1지역

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 전·답·과수원·목장·용지·광천지·대(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제58조제8호가목 중 주거의 용도로 사용되는 부지만 해당한다)·학교용지·구거(溝渠)·양어장·공원·사적지·묘지인 지역과 「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조제2호에 따른 어린이 놀이시설(실외에 설치된 경우에만 적용한다) 부지

2. 2지역

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 임야·염전·대(1지역에 해당하는 부지 외의 모든 대를 말한다)·창고용지·하천·유지·수도용지·체육용지·유원지·종교용지 및 잡종지(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제58조제28호가목 또는 바목에 해당하는 부지만 해당한다)인 지역

3. 3지역

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 공장용지·주차장·주유소용지·도로·철도용지·제방·잡종지(2지역에 해당하는 부지 외의 모든 잡종지를 말한다)인 지역과 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제2조제1호가목부터 마목까지에서 규정한 국방·군사시설 부지

<자료 2> 인근 공시지가 표준지

1. 동일수급권내 공시지가 표준지 내역(2024.1.1기준)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	A동 255-316	423.0	대	상업용	일반상업 지역	중로 한면	사다리형 평지	950,000
2	B동 335-312	195.0	대	단독 주택	제2종 일반주거	세로 (불)	부정형 평지	680,000
3	B동 743-911	335.6	대	상업용	일반상업 지역	중로 각지	사다리형 평지	1,080,000

2. 동일수급권내 공시지가 표준지 내역(2025.1.1기준)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	A연동 255-316	423.0	대	상업 용	일반상업 지역	중로 한면	사다리형 평지	1,000,000
2	B동 335-312	195.0	대	단독 주택	제2종 일반주거	세로 (불)	부정형 평지	730,000
3	B동 743-911	335.6	대	상업 용	일반상업 지역	중로 각지	사다리형 평지	1,150,000

3. 공시지가 표준지 관련

- 1) B동은 인근지역이며, A동은 유사지역인 것으로 조사되었음.
- 2) 일련번호 1 표준지는 미군기지에서 유출된 각종 폐수로 인하여 석유계총탄화수소(TPH)가 기준치를 초과하여 검출된 것으로 확인되었으며, 일련번호 2, 3 표준지는 TPH가 검출되지 않은 것으로 조사됨.

<자료 3> 인근의 거래사례

사례	소재지	이용 상황	용도 지역	거래시점	면적·구조	거래 가격
1	B동 540	상업 나지	상업 지역	2025. 4. 1	대:300㎡	3억 8천만원
	비고	미군부대의 인근에 소재하고 있는 거래사례로 TPH가 기준치를 초과한 1,000으로 확인되었으며, 매수자는 이러한 사실을 고려하여 매수금액을 책정하여 계약을 체결한 정상적인 사례인 것으로 조사됨.				
2	B동 600	상업 나지	상업 지역	2025. 5. 1	대:300㎡	4억원
	비고	미군부대의 인근에 소재하고 있는 거래사례이나 TPH가 기준치를 한참 밑돌아 토양오염 정화를 위한 특별한 비용이 추가되거나 가치 하락요인이 존재하지 않는 정상적인 사례인 것으로 조사됨.				

<자료 4> 대상토지의 수익예측치

1. 수익예측치

- 1) 인근 시장지역을 분석하여 대상 토지가 창출하는 수익을 예측함.
- 2) 인근시장의 전형적인 보유기간은 5년임.
- 3) 보유기간 후 토지가치는 현재 토지가치 대비 20%의 상승이 있는 것으로 예측되었음(오염된 상태 기준).
- 4) 오염후 토지의 총수익은 <자료 5>의 회귀분석 결과를 바탕으로 미군부대와의 접근성에 따른 수익의 감소분을 반영할 것

(원/년, ㎡)

구분		1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
오염전 토지의 총수익	300㎡미만	20,000	30,000	40,000	50,000	80,000
	300㎡이상	30,000	40,000	50,000	60,000	90,000

2. 총비용 : 대상토지의 운영에 소요되는 제반 비용은 총수익의 5%인 것으로 조사됨.

<자료 5> 미군부대와의 접근성과 수익력 감소 분석

감정평가사 김공정은 미군부대에서 흘러나오는 폐유 등으로 인해 미군부대 인근에 있는 상업용 토지의 수익이 감소할 것으로 예측하고, K도 D시 미군부대 인근에 소재하고 있는 상업용토지의 수익에 관한 데이터를 수집하였음. 수집된 자료를 바탕으로 Eviews 프로그램을 통해 통계분석을 실시하여 다음과 같은 결과를 얻음.

<회귀분석 결과보고치>

회귀분석 통계량		
결정계수	0.916992	
조정된 결정계수	0.901325	
관측수	327	

	계수	t 통계량	미군부대로부터의 거리(m)
상수항	-28.00**	2.42829	
X	+0.04***	2.059275	

*** 1% 유의수준에서 유의

** 5% 유의수준에서 유의

주1) 모형의 계수는 5% 유의수준에서 통계적으로 유의하면 채택하는 것으로 가정

주2) 종속변수는 수익의 감소율(%)로 설정함

<자료 6> 각종 이율

1. 무위험이자율 : 3%

2. 위험프리미엄

토양오염으로 인한 기간별 위험프리미엄	1~3년	4~5년
	3%(p)	4%(p)

※ 위험프리미엄은 5년의 보유기간 동안 기간별로 차등 적용할 것

<자료 7> D시 지가변동률

기 간		지가변동률
초일	말일	
2024-01-01	2024-12-31	3.104%
2025-01-01	2025-01-31	0.126%
2025-02-01	2025-02-29	0.211%
2025-03-01	2025-03-31	0.16%
2025-04-01	2025-04-30	0.221%
2025-05-01	2025-05-31	2.629%
2025-06-01	2025-06-30	0.012%(3.682%)
6월 이후 지가변동률 미고시		

- ※ 지가변동률의 괄호안의 값은 2025년간의 누계치임.
- ※ 지가변동률은 선정한 비교표준지공시지가와 같은 것으로 봄

<자료 8> 생산자물가지수

구분	2023.12	2024.1	2024.12	2025.1	2025.6
생산자물가지수	106	106.5	110	110.5	113

<자료 9> 요인비교치

- 지역요인
인근지역의 경우 별도의 지역요인비교치는 동일하며, B동은 A동에 비해 10% 열세함.
- 개별요인 결정치(도시계획시설 도로 저축을 제외하고 모든 개별요인을 고려함)

구분	대상토지		표준지 1	표준지 2	표준지 3	거래 사례1	거래 사례2	평가 선례1	평가 선례2
	오염전	오염후							
평점	100	90	90	98	102	100	110	100	100

 - ※ 개별요인 평점은 오염정화비용, 토지이용상의 제약, 스티그마 등을 모두 고려한 것임(오염전 대상토지는 제외)
- 도시계획시설 도로에 저축될 경우 20%의 감가가 존재함.

<자료 10> 그 밖의 요인 보정 자료

1. 인근지역의 평가선례

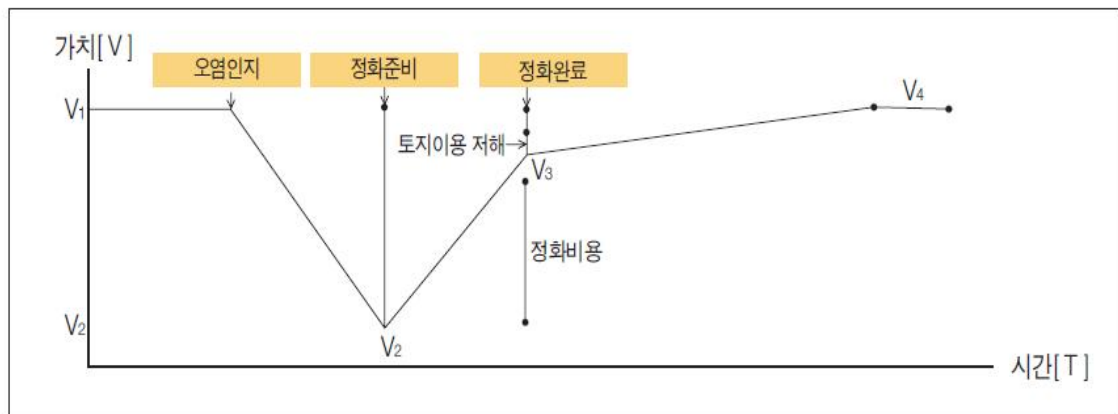
기호	평가목적	소재지	용도지역	이용상황	기준시점	단가 (원/㎡)
1	담보평가	B동 240-48	일반상업	상업용	2025.1.1	1,341,000
2	보상평가 (공원조성사업)	B동 744-12	일반상업	상업용	2025.1.1	1,290,000

1) 기호 1 평가선례의 감정평가서를 확인한 결과 감정평가액 결정에 있어 환가성이나 안전성에 대한 특별한 고려는 없는 것으로 확인되었으며, TPH는 검출되지 않음. 또한, D로 도로확장사업과 공원조성사업의 정상적인 개발이익이 반영된 것으로 확인됨.

2) 기호 2 평가선례의 감정평가서를 확인한 결과 “D로 도로확장사업”에 따른 정상적인 개발이익이 20% 반영된 것으로 조사되었으며, 공원조성사업에 따른 정상적인 개발이익 10%는 반영되지 않은 것으로 확인됨. 한편, TPH는 검출되지 않음.

3) D로 도로확장사업과 공원조성사업은 본건 토지의 가치에 영향을 미치고 있음.

<자료 11> 토양오염 토지의 가치변화와 가치영향요인



1. 감정평가사 김공정은 K도 D시에 소재하는 토양오염 토지에 대한 자료를 심층적으로 분석한 결과 토양오염을 치유하기 위한 정화비용을 투입하여도 토양오염 치유 후의 토지가치가 토양오염이 없다고 가정할 경우의 토지가치에 미치는 못하는 것을 확인하였음.

2. 그 차이는 토지이용상의 제약과 같은 요인과 토양오염의 존재에 기인하는 간접적 요인으로 심리적 혐오감인 스티그마에 의한 것으로 조사되었음. 한편, 토지이용상의 제약은 토양오염이 없다고 가정할 경우의 토지가치의 5%, 스티그마는 3%인 것으로 분석되었음.

<자료 12> 토양오염 정화비용 상세 내역서

구분			금액	비고
순원가공사	재료비	직접재료비	3,000,000	
		간접재료비	1,000,000	
		소계	4,000,000	
	노무비	직접노무비	5,000,000	
		간접노무비	—	직접노무비의 5%
		소계		
	경비	전력비, 운반비	1,000,000	
		가설비, 폐기물처리비	4,000,000	
		외주가공비, 기술료	4,000,000	
		기타법정경비 등	1,000,000	
		소계	10,000,000	
	계		—	
일반관리비		1,000,000		
이윤			순원가공사의 3%	
총원가			순원가공사비+일반관리비+이윤	
공사손해보험료			총원가의 2%	
부가가치세			(공사손해보험료+총원가)의 2%	
정화비용(예정가격)			총원가공사+보험료+부가가치세	

※ 부가가치세는 토지소유자에게 환급되지 않는 것으로 가정함.

<자료 13> 보상 관련 자료

- 1. 평가목적 : 사업인정 후 협의보상
- 2. 사업의 개요
 - 1) 사업시행자 : K도 D시
 - 2) 사업의종류 : D로 도로확장사업
 - 3) 사업인정고시의제일 : 2024.08.20.

<자료 14> 기타사항

1. 기준시점(가격시점) : 2025.7.1
2. 원가법은 오염전 토지의 가치에서 오염에 따른 유·무형의 각종 비용을 공제하여 적용하되, 오염전 토지의 가치는 공시지가기준법에 의함.
3. 일반거래 목적의 감정평가에서 최종 감정평가액은 세 가지 감정평가방법에 의한 시산가액을 동일한 비중으로 취급한 후 결정할 것
4. 보상 목적의 감정평가를 함에 있어 토양오염 토지의 개별요인비교치는 토양오염에 따른 직접적인 요인과 간접적인 요인을 모두 반영하며(원가법에 의한 결과치를 활용하여 비율 산정한 후 토지이용상의 제약과 스티그마와 함께 총화식으로 계산), 개별요인에 직접 반영하는 비준방식(상승식으로 계산)을 따를 것.
5. 일반거래 목적의 평가시 그 밖의 요인 보정치는 비교표준지 기준으로 산정하고, 보상 평가시 그 밖의 요인 보정치는 비교표준지를 기준으로 산정할 것.

【문제 2】 신규 택지개발지구 부근에 복합부동산을 소유하고 있는 홍길동은 현재 소유하고 있는 부동산을 매각하고, 택지개발지구 내 토지를 향후 6개월 후에 매입할 계획을 세우고 있다. 홍길동은 합리적인 의사결정을 위해 밸류업감정평가법인 김공정 감정평가사에게 보유중인 부동산과 향후 매입할 계획에 있는 토지에 대한 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (35점)

물음 1) 현재 소유하고 있는 복합부동산의 감정평가액을 구하시오. (15점)

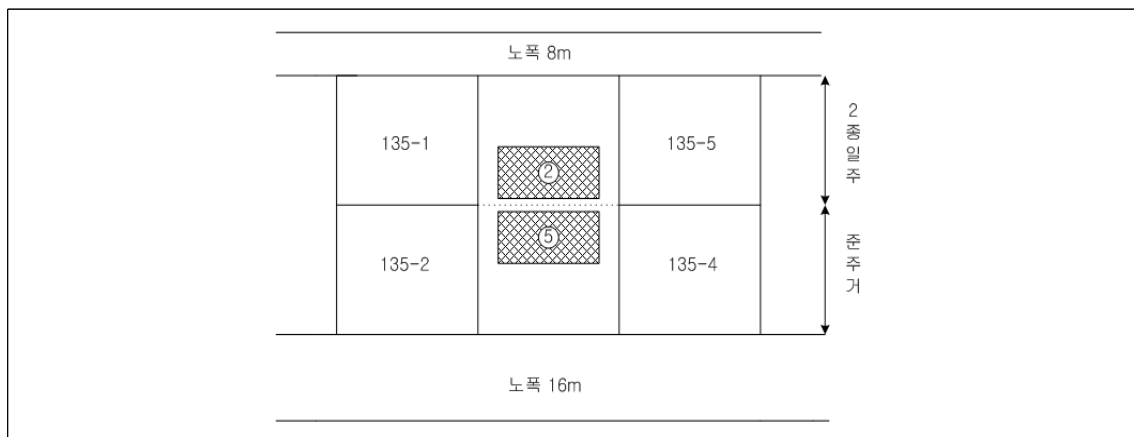
물음 2) 향후 매입할 계획이 있는 토지의 2025.12.31.일자 감정평가액을 일정 범위로 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 개요

1. 의뢰물건의 내역

1) 소유하고 있는 복합부동산(기호 1)

- 토지 : A시 B구 C동 135-3, 500㎡(토지대장상의 면적)
2개의 용도지역에 걸쳐있는 면적은 동일하고 각각 정방형임
- 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층, 각층 100㎡(업무시설), 연와조 슬래브지붕 2층, 1층 100㎡(근린생활시설), 2층 100㎡(주택)
(사용승인일은 2020년 5월 1일임)



2) 매입할 계획에 있는 토지(기호 2)

- 토지 : A시 B구 D동 1200-30, 대, 500㎡(토지대장상의 면적)
(25M 도로에 접하고 있으며, 일반상업지역, 가장형 평지)

< 자료 2 > 사전조사 및 실지조사 내용

1. 실지조사 및 가격조사기간 : 2025. 6. 1. ~ 6. 20.
2. 소유자인 홍길동은 2025년 6월 30일에 기호 1 부동산에 대한 매매계약을 체결할 계획에 있으며, 기호 2 토지는 그로부터 6개월 후인 12월 31일에 매매계약을 체결하기로 되어 있어 감정평가 또한 각각의 시점을 기준으로 평가해달라고 요청하였음
3. 기호 1 토지의 부근 상황을 조사한 결과 전면부로는 4~6층 규모의 상업·업무용부동산이 주류를 이루는 노선상가지대를 이루고 있으며, 이면 도로변으로는 대부분 2층 규모의 주상복합용부동산이 밀집되어 형성되어 있음
4. 기호 2 토지는 현 소유자가 각종 채소류를 재배하기 위한 밭으로 이용하고 있음
5. 기호 2 토지 부근은 2024년 12월 31일 택지개발지구사업이 완료된 후 각종 상업·업무용부동산의 신축활동이 활발하게 이루어지고 있어 나지의 비율이 급격하게 감소하고 있으며, 유동인구 또한 점차 증가추세에 있는 것으로 조사되었음

< 자료 3 > 공시지가 표준지

1. 공시기준일 : 2025년 1월 1일
2. 본건 토지 부근의 공시지가 표준지 내역

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	주위환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
				용도지역				
1	C동 145-4	250	대	상업용	노선 상가지대	중로 한면	가장형 평지	3,500,000
				준주거				
2	145-9	250	대	주상용	주택 및 상가혼용지대	소로 각지	정방형 평지	3,000,000
				2종일주				
3	D동 1200-40	500	대	상업용	성숙중인 상가지대	광대 한면	가장형 평지	4,500,000
				일반상업				

< 자료 4 > 택지개발지구 안의 거래사례

기호	소재지	거래일자	지목	면적(㎡)		용도 지역	거래가액 (천원)
				토지	건물		
(가)	D동 1200	2025.5.25	대	480	—	일반상업	2,900,000
(나)	D동 1200-50	2025.5.20	대	500	1,500	준주거	3,100,000
(다)	D동 1200-60	2025.5.15	대	490	1,470	일반상업	4,420,000
(라)	D동 1200-70	2025.6.01	대	495	—	일반상업	2,900,000
(마)	D동 1200-90	2025.5.20	대	485	—	일반상업	2,850,000

1) 기호(가) : 본 부동산을 매수한 갑은 신규 택지개발지구에 소재하는 토지를 전문적으로 매입하여 개발하는 업자로서 적극적인 투자성향을 지니고 있으며, 자신의 특별한 개발노하우를 기반으로 큰 개발이익을 향유할 수 있다는 생각으로 매물(상업나지)이 나온 그 날 바로 매매계약을 체결하였음(거래금액의 60%를 저당대부받았으며 나머지는 현금으로 지급한 것으로 조사됨)

<저당대출조건>

- 대출기간 : 거래일자로부터 10년
- 원리금 상환방법 : 연 1회 기간말 이자지급, 만기일시원금상환
- 저당이자율 : 시장이자율보다 1%(p) 높음

2) 기호(나) : 최근 신축된 건물을 포함한 거래사례로서 정상적인 거래이며, 거래대금은 어음 30%와 현금 70%로 지불하기로 함(다만, 어음의 지급기한은 확인 불가)

3) 기호(다) : 6층 규모의 상업용건물(철근콘크리트조) 신축 후 바로 거래된 정상적인 거래사례로, 매매시점 당시 건물 재조달원가는 @1,000,000원/㎡으로 조사됨

4) 기호(라) : 본 사례는 소유자의 해외이주로 인하여 정상적인 시세에 비해 저가에 거래된 것으로 조사되었으나, 아직 실거래가 신고가 이루어지지 않아 거래가액 자체를 명확하게 확인하기 어려워 주위 탐문에 따라 거래가액 조사함

5) 기호(마) : 본 부동산을 매수한 을은 은퇴를 한 후 노후에 안정적인 생활자금 마련을 위한 임대사업용 부동산을 신축할 계획으로 6개월 동안의 시장탐색과정을 통해 급매물건 중 가장 저렴한 부동산(상업나지)을 선택하고 매매계약을 체결하였음(거래대금은 거래시점에 10%, 그 후로부터 매 3개월마다 30%씩 지급하기로 함)

< 자료 5 > 지가변동률(A시 B구)

기간	변동률(%)	
	주거지역	상업지역
2025.1.1 ~ 2025.5.31(누계)	4.000	4.500
2025.3.1 ~ 2025.3.31	0.800	1.000
2025.4.1 ~ 2025.4.30	0.700	0.900
2025.5.1 ~ 2025.5.31	1.000	1.100

※ 3개월 이상의 지가변동률을 추정할 경우에는 조사·발표된 최근 3개월의 지가변동률을 기준으로 할 것

< 자료 6 > 지역요인 및 개별요인 비교

1. C동과 D동은 지역적 특성이 상이하나 동일 동 내에서는 지역적 특성이 동일하여 인근지역으로 조사되었음

2. 개별요인 비교치

1) 개별요인 비교치 내역(도로접면, 형상은 제외)

구분	본건1		본건 2	표준지 1	표준지 2	표준지 3	거래 사례 (가)	거래 사례 (나)	거래 사례 (다)	거래 사례 (라)	거래 사례 (마)
	업무용 부분	주상용 부분									
비교치	1.000	0.857	1.285	1.000	0.857	1.285	1.284	1.020	1.281	1.283	1.281

2) 도로 : 도로는 세로를 기준으로 소로는 5% 우세, 중로는 10% 우세, 대로는 20% 우세하며, 각지인 경우는 한면에 비해 5% 우세함

3) 형상 : 형상은 정방형을 기준으로 가장형은 3% 열세, 세장형은 4% 열세함
(구분감정평가 시 형상, 도로조건은 해당 구분감정평가 대상이 되는 부분만을 기준으로 판단할 것)

< 자료 7 > 감정평가심사위원회 의견제시 자료

1. 본 감정평가를 담당한 감정평가사 김공정은 기호 2 토지에 대한 감정평가가 6개월 후(2025.12.31)를 기준시점으로 하는 것으로 감정평가액의 적정성을 담보할 수 있는 방안에 대하여 감정평가심사위원회에 자문을 구하였음

2. 감정평가심사위원회에서는 평가시점과 기준시점의 상당한 시간적 격차로 인해 감정평가액의 편차가 발생할 가능성이 높으므로 감정평가액을 일정한 범위로 표시하는 방안을 제시하고, 구체적으로 공시지가기준법 적용시 최근에 조사·발표된 3개월의 지가변동률을 기준으로 50% 상하폭을 설정한 지가변동률로 연장추정하여 6개월 후 지가의 범위를 상한치와 하한치로 계산하는 방법을 제시하였음.

3. 감정평가심사위원회의 일부 의원은 거래사례비교법을 적용하여 그 적정성을 검토하는 것이 바람직하고, 거래사례비교법의 적용에 있어서도 일반적인 거래사례의 선택 외에 시장참가자들의 투자성향을 고려하여 공격적인 투자자에 의해 거래된 거래사례와 보수적인 투자자에 의해 거래된 거래사례를 추가적으로 선정하여 다각적인 측면에서 적정성을 검토하는 것이 합리적일 것이라는 의견을 제시하였음(단, 거래사례비교법 시점수정치는 최근 3개월 지가변동을 적용하여 연장추정할 것)

4. 감정평가사 김공정은 감정평가심사위원회에서 제기된 다양한 의견들이 본 감정평가에 적용할 수 있는 적절한 방안이라고 생각하고 제시된 의견을 반영하여 감정평가를 진행하기로 하였음

< 자료 8 > 기타

1. 국내 경제상황 및 부동산경기변동 추세와 각종 자료를 분석한 바에 따르면 향후 1년 동안의 가격조사가 가능한 것으로 조사되었음

2. 현재 소유하고 있는 복합부동산의 감정평가시 토지는 공시지가기준법을, 건물은 원가법을 적용함

3. 공시지가기준법을 적용하여 감정평가할 경우 그 밖의 요인 보정치는 표준지공시지가 기호1 ~ 기호3 공히 1.30으로 적용함

4. 건물의 기준시점 현재 재조달원가는 철근콘크리트조 슬래브지붕, 업무용, 1,000,000원/㎡, 연와조 슬래브지붕, 주상용, 750,000원/㎡(주거용과 상업용의 평균단가)이고, 경제적 내용연수는 각각 50년, 45년이며 최종잔가율은 0임(감가수정은 정액법으로 만년감가함)

5. 비교표준지 및 거래사례를 선택할 때는 그 선정사유를 반드시 기재할 것

6. 시장이자율은 5%를 적용할 것

7. 도로접면, 형상에 관한 자료가 제시되지 않은 경우는 비교대상과 동일한 것으로 간주할 것

8. 건축물평가에 적용할 건축비 단가는 백원 이하에서 절사할 것.

【문제 3】 부동산시행사 ‘R디벨로퍼’는 지식산업센터 개발 사업을 계획하고 있다. 이 사업은 특수목적법인(SPC)을 설립한 후 대주단으로부터 프로젝트 파이낸싱(PF, Project Financing)을 통해 일부 자금을 조달하며 대출기간 만료 후 청산하는 구조로서, 김공정 감정평가사는 이 사업계획서의 경제적 타당성 검토를 의뢰받았다. 이하 아래 물음에 답하시오. (20점)

물 음 1) 대주단의 입장에서 최대대출가능액(10점)

물 음 2) 물 음 1)의 최대 대출액에 따른 프로젝트의 경제적 타당성(10점)

<자료 1> 사업 개요

1. 사업지 : S시 K구 G동 60-5번지, 대, 9,031㎡, 중로각지, 장방형 평지
2. 토지이용계획사항 : 도시지역, 준공업지역, 일반미관지구, 대공방어협조구역, 공향고도지구(진입표면)
3. 건축규모 : 지하 3층~지상 20층
4. 건축면적 : 2,450㎡
5. 연면적 : 52,600㎡(주차 가능 대수 : 572대)
6. 임대 및 분양계획

구분	분양면적	호수
분양	160㎡	1F-20F 층별 각 8개 호
	450㎡	1F-20F 층별 각 3개 호

* 지상 1층은 지식산업센터의 지원시설(근린생활시설등), 2층 이상은 지식산업센터로 분양

* 지하층은 모두 주차장

7. 기준시점 : 2025년 7월 1일

<자료 2> 예상 수입

1. 지식산업센터

2F 이상의 지식산업센터의 분양가는 층별로 격차가 없으며, 분양면적 100~200㎡의 경우 1,600,000원/㎡(분양면적 기준), 분양면적 300~500㎡의 경우 1,400,000원/㎡(분양면적 기준) 수준임.

2. 지원시설(1F)

인근 지식산업센터의 층별(용도별)임대료 격차 수준만큼 분양단가 차이가 있는 것으로 조사됨

3. 기타사항

- 1) 지하 주차장 주차 수입은 미미하여 별도 고려치 않음
- 2) 분양은 준공시점부터 2년 간 분기별(말) 균등하게 흡수되는 것으로 예상함
- 3) 분양에 따른 판매관리비는 5% 수준으로, 분양 즉시 분양대금에서 선공제됨.
- 4) 분양수입은 수입 발생 즉시 에스크로 계좌에 입금됨.

<자료 3> 개발비용

1. 건축 공사비

연면적 기준 850,000원/㎡에 계약(공사기간 1년)할 수 있으며, 이는 공사 착공시 에스크로 계좌로 즉시 입금 조건이며, 도급업자에게는 착공과 준공 시 각각 50%씩 분할 지급함.

2. 토지매입비

지주와 협의가 상당부분 성사된 단계로, 매입가격 수준은 1,800,000원/㎡이며, 공사 착수 시점 전액 지불조건임.

3. 인허가 및 관리비 등

건축 및 토지매입비 외 약 12억 정도의 부대비용이 예상되며, 비용 지급 조건은 건축공사비와 동일함.

4. 기준시점과 토지매입시점, 공사착공시점이 동일한 것으로 가정함

<자료 4> 대출조건

1. 총 대출액(D)

예상현금흐름을 기준한 부채감당률(TCR ; Target Cashflow Coverage Ratio) :
1.50을 기준으로 총 대출액 산정함.

$$TCR = \frac{\sum_{n=1}^3 CFI_n}{D}, \quad CFI_n = \frac{n\text{년도의 } cash\ flow}{(1+r)^n}$$

※ 예상현금흐름은 순분양수입을 의미함

2. 대출조건

현재 시점에서 대출이 실행되고 총 대출기간 3년, 대출이자율 연 10%, 거치기간은 1년이며, 1년 뒤 2년 간 매 분기 말 원리금 균등상환함. 분양 수입이 발생하지 않는 시기(대출상환 거치기간)의 이자는 공사 착수 시 즉시 에스크로 계좌에 납입해야 함

<자료 5> 인근지역 지식산업센터의 층별효용비(단위임대면적당 임대료 기준)

층수	지상1	지상2층 이상
효용비	100	70

<자료 6> 기타

1. SPC의 지분수익률 : 연 12%

2. 위험 및 수익의 향유 주체를 고려하여 할인율을 결정하고, 현금 유입 및 지출 주기를 고려해 경제적 타당성 분석 기간 전체에 할인율을 동일하게 적용할 것

3. 물음 2)는 SPC의 입장에서 NPV법으로 경제적 타당성을 분석하고, 현금의 유출입 시기도 에스크로 계좌 입출금 시기를 기준할 것

4. SPC는 명목상 개발비용 중 대출금으로 충당하지 못한 금액은 공사 착수 시 즉시 에스크로 계좌에 납입해야 함.

5. MC(10%/4, 8분기) = 0.13947, PVAF(10%/4, 8분기) = 7.17014

PVAF(12%/4, 8분기) = 7.01969

【문제 4】 서울 도심에 맹지를 소유하고 있는 홍길동은 전면에 인접하고 있는 토지의 일부를 매입한 후 사도를 개설하여 단독주택을 신축하기 위해 밸류업감정평가법인 김공정 감정평가사에게 토지 매입에 관한 자문을 구하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (10점)

물 음 1) 토지 매입을 위해 홍길동이 지불해야 할 최소금액(4점)

물 음 2) 사도 개설로 인해 홍길동이 얻게 되는 이익(6점)

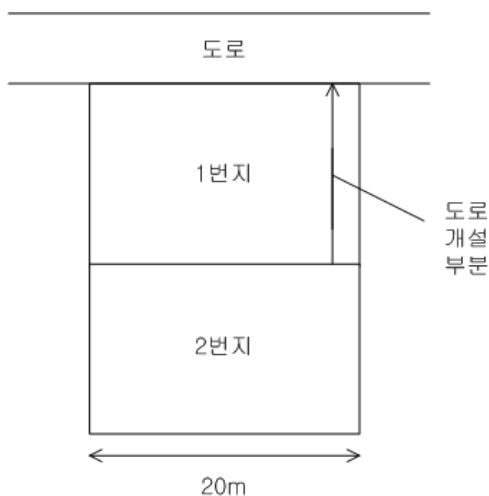
<자료 1> 대상물건의 개요 및 지적개황도

1. 대상물건의 개요

1번지 : 300㎡, 분할 전 토지의 시장가치 : 1,200,000원/㎡

2번지 : 240㎡, 맹지 상태인 토지의 시장가치 : 600,000원/㎡

2. 지적개황도



<자료 2> 도로 개설과 관련한 건축법령

1. 건축법 제44조(대지와 도로의 관계)

① 건축물의 대지는 2미터 이상이 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외한다)에 접하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그러하지 아니하다. <개정 2016. 1. 19.>

- 1) 해당 건축물의 출입에 지장이 없다고 인정되는 경우
- 2) 건축물의 주변에 대통령령으로 정하는 공지가 있는 경우

3) 「농지법」 제2조제1호나목에 따른 농막을 건축하는 경우

② 건축물의 대지가 접하는 도로의 너비, 대지가 도로에 접하는 부분의 길이, 그 밖에 대지와 도로의 관계에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따른다.

2. 건축법시행령 제3조의3(지형적 조건 등에 따른 도로의 구조와 너비)

법 제2조제1항제11호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다.

1) 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지형적 조건으로 인하여 차량 통행을 위한 도로의 설치가 곤란하다고 인정하여 그 위치를 지정·공고하는 구간의 너비 3미터 이상(길이가 10미터 미만인 막다른 도로인 경우에는 너비 2미터 이상)인 도로

2) 제1호에 해당하지 아니하는 막다른 도로로서 그 도로의 너비가 그 길이에 따라 각각 다음 표에 정하는 기준 이상인 도로

막다른 도로의 길이	도로의 너비
10미터 미만	2미터
10미터 이상 35미터 미만	3미터
35미터 이상	6미터 (도시지역이 아닌 읍·면지역은 4미터)

<자료 3> 실지조사 자료

1. 사도 개설 후 사도 부분의 가치는 주된 도로에 접한 인접 필지 단가(원/㎡의)의 3분의 1이며, 사도개설 후 2번지 토지의 개별요인비교치는 1번지 토지의 70%인 것으로 조사됨.

2. 1번지 토지소유자는 매도가격이 최소한 현재 토지 시세의 110%가 아니면 토지를 팔 수 없다는 의견을 제시하고 있음.

3. 홍길동이 토지 매입 외에 사도를 개설하기 위해 추가적으로 부담해야 하는 비용은 2,000,000원인 것으로 조사됨.

<자료 4> 기타 사항

1. 기준시점은 2025년 7월 1일임.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 밸류업감정평가법인 감정평가사 김공정은 서울시 K구에 인접하여 소재하고 있는 물건에 대해 서울00지방법원으로부터 경매 목적의 감정평가와 서울시 K구청으로부터 보상 목적의 감정평가를 동시에 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

물 음 1) 경매 목적의 감정평가

물 음 1-1) 등기사항전부증명서상 대지권의 표시가 없는 구분건물의 확인사항과 그에 따른 감정평가방법을 기술하시오. (5점)

물 음 1-2) <자료 1>과 관련하여 거래사례비교법과 원가법을 적용한 후 구분건물의 감정평가액을 구하시오. (15점)

물 음 2) 보상 목적의 감정평가

물 음 2-1) <자료 2>와 관련하여 대상물건을 토지로 보는 경우와 구분소유부동산의 대지권으로 보는 경우 각각의 감정평가방법을 기술하시오. (5점)

물 음 2-2) 물 음 2-1)의 감정평가방법을 바탕으로 <자료 2> 제시목록의 물건의 보상평가액을 각각 구하시오. (15점)

<자료 1> 경매 목적의 의뢰서(발체): 홍길동 소유물건(2025타경 0000)

1동의 건물의 표시
서울특별시 K구 A동 231번지
철근콘크리트구조 평슬래브지붕 4층, 다세대주택
1층 50㎡
2층 50㎡
3층 50㎡
4층 50㎡
전유부분의 건물의 표시
3층 301호
철근콘크리트구조
40㎡

<자료 2> 보상 목적의 의뢰서(발체)

기 호	소재지	지번	공부 지목	면적 (㎡)	용도지역	실제 이용상황	소유자
2	K구 A동	232-1 번지	대	20㎡	제2종일반주거 (7층이하)	다세대 주택부지	한OO 외 3인

<자료 3> 사전조사 사항**1. 231번지 관련**

감정평가에 필요한 공적장부를 발급하여 확인한 내역은 다음과 같음

1) 토지이용계획확인서

제2종일반주거지역(7층이하)

2) 등기사항전부증명서-집합건물

표제부의 (1동의 건물의 표시)와 (전유부분의 건물의 표시)란의 내역은 의뢰서의 내용과 동일하나, (대지권의 목적인 토지의 표시)와 (대지권의 표시)란에는 토지에 관한 내용이 기재되어 있지 않음. 갑구의 소유자는 홍길동으로 기재되어 있음.

3) 등기사항전부증명서-토지

대지권이 등재되어 있지 아니한 바 그 내역을 확인하기 위하여 등기사항전부증명서-토지를 발급하였음.

서울특별시 K구 A동 231번지, 대, 100㎡, 소유자 성시현

4) 토지대장

서울특별시 K구 A동 231번지, 대, 100㎡, 소유자 성OO으로 등기사항전부증명서-토지의 내용과 동일함. 대지권등록부는 발급되지 않음.

5) 집합건축물대장

집합건축물대장(표제부)의 내역은 의뢰서와 동일하며, 집합건축물대장(전유부)의 내역을 확인한 결과 공유부분의 면적은 10㎡임(모든 층 동일함). 사용승인일은 2025.3.25임.

2. 232-1번지 관련

의뢰처에 확인한 결과 232-1번지 토지는 도로확포장공사에 편입될 예정으로 모변지인 232번지에서 분할된 바 232번지의 공적장부를 발급하여 확인한 내역은 다음과 같음.

1) 토지이용계획확인서

제2종일반주거지역(7층이하)

2) 등기사항전부증명서-집합건물

표제부의 (1동의 건물의 표시)와 (전유부분의 건물의 표시)란의 내역은 231번지와 동일하며, (대지권의 목적인 토지의 표시)와 (대지권의 표시)란에 토지에 관한 내용이 기재되어 있으며, 각 호별 대지권비율은 25/100으로 기재되어 있음.

3) 토지대장

서울특별시 K구 A동 232번지, 대, 100㎡(분할된 232-1번지의 20㎡ 포함), 대지권 등록부가 함께 발급되며 세부 내역은 등기사항전부증명서-집합건물과 동일함.

4) 집합건축물대장

집합건축물대장의 세부 내역은 231번지와 동일함. 각호별 소유자는 모두 상이함.

<자료 4> 실지조사 내용

1. 경매의 대상물건인 231번지 소재 구분건물의 현황 확인과 가격조사를 위해 2025.6.25.일 실지조사를 하고, 보상평가의 대상물건인 232-1번지 토지의 내역을 확인하기 위해 2025.6.30.일 실지조사에 임함. 보상평가를 위한 실지조사시 구분소유자들과의 면담에서 231번지와 232번지가 건설업자 홍길동에 의해 건축되고 분양된 사실임을 확인하고 경매 목적의 감정평가와의 균형성을 고려해 인접지에 소재한 231번지 구분건물의 내역을 재조사함. 이후 2025.7.2.일 경매 목적의 감정평가서와 보상 목적의 감정평가서를 함께 작성하여 완료함.
2. 231번지와 232번지의 본래 소유자는 홍길동으로 홍길동은 232번지상 다세대주택을 건축하여 분양에 성공한 후 231번지상에 물적으로 동일한 다세대주택을 건축하여 분양하려는 과정에서 타 사업장의 자금사정 악화로 저당권이 설정된 231번지 토지가 경매절차 진행으로 타인에게 낙찰되었음. 한편, 231번지상의 다세대주택의 3개호는 급매로 처분하였으나, 301호는 처분하지 못하고 채권단의 신청에 따라 경매절차가 진행중에 있음.
3. 231번지 토지와 232번지 토지는 인접하여 소재하고 있는 평지로서 231번지는 전면에 위치하여 소로에 접하고, 232번지는 후면에 위치하여 세로(가)에 접하고 있음. 232번지의 진입로가 협소하여 입주민들이 다소 불편함을 느끼고 있으나, 도로확포장공사의 시행에 따른 도로조건이 소로로 개선될 예정이다.

<자료 5> 표준지공시지가

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	2024.1.1 공시지가 (원/㎡)	2025.1.1 공시지가 (원/㎡)
1	A동 210-20	91.2	대	다세대 주택	제2종 일반주거 지역	세로 (가)	세장형 평지	1,150,000	1,200,000
2	A동 220-20	100.2	대	단독 주택	제2종 일반주거 지역	세로 (가)	세장형 완경사	1,050,000	1,100,000

<자료 6> 거래사례 자료**1. 거래사례 1**

- 1) 소재지 : A동 215번지, 제2종일반주거지역(7층이하), 춘향빌라, 4층 내 301호, 전유면적, 40㎡, 대지권 없음.
- 2) 사용승인일 : 2024.12.23.
- 3) 거래시점 : 2025.5.1.
- 4) 거래가격 : 66,000,000원
- 5) 기타사항 : 대지권이 없는 건물만의 거래사례이나, 정상적인 거래사례로 판단됨.

2. 거래사례 2

- 1) 소재지 : A동 232번지, 제2종일반주거지역(7층이하), 길동빌라A동, 4층 내 201호, 전유면적, 40㎡, 대지권, 25㎡
- 2) 사용승인일 : 2024.12.23.
- 3) 거래시점 : 2025.2.1.
- 4) 거래가격 : 80,000,000원
- 5) 기타사항 : 해당 공익사업인 도로확포장공사와 관련한 사업인정고시의제일 (2025.3.10.) 전에 거래된 것으로 정상적인 거래사례로 판단됨.

3. 거래사례 3

- 1) 소재지 : A동 232번지, 제2종일반주거지역(7층이하), 길동빌라A동, 301호, 전유면적, 40㎡, 대지권, 25㎡
- 2) 사용승인일 : 2024.12.23.
- 3) 거래시점 : 2025.4.1.
- 4) 거래가격 : 100,000,000원
- 5) 기타사항 : 해당 공익사업인 도로확포장공사와 관련한 사업인정고시의제일 (2025.3.10.) 후에 거래된 것으로 정상적인 거래사례로 판단됨.

<자료 7> 토지·건물 (가격)배분비율**1. 공동주택의 토지·건물 (가격)배분비율 산정방법**

공동주택의 토지·건물 (가격)배분비율의 산정방법은 공동주택의 전체가치에서 토지와 건물의 가치를 산정한 후 공제(차감)하여 구하는 방법과 토지가치와 건물가치를 산정한 후 비율에 따라 전체가치를 배분하는 방법이 있음. 해당 지역의 시장상황을 분석한 바에 따르면 후자의 방법이 적절한 것으로 조사됨. 다만, 토지가액과 건물가액 배분의 균형성과 신뢰성을 제고하기 위한 목적으로 한국부동산연구원에서 발표한 자료를 활용하기로 함.

2. 토지·건물 (가격)배분비율 자료

구분	신축-5년		6-15년		16-25년		25년 초과	
	토지	건물	토지	건물	토지	건물	토지	건물
서울	4	6	5	5	6	4	7	3
도심권	5	5	5	5	6	4	8	2
서남권	4	6	4	6	5	5	7	3
동남권	6	4	6	4	7	3	8	2

(자료: 한국부동산연구원)

<자료 8> 재조달원가 자료(2025년 1월 기준)

기호	용도	구조	급수	단가(원/㎡)	내용 연수
1	다가구 주택	철근콘크리트조 슬래브지붕	3급	1,200,000	50(45-55)
2	다세대 주택	철근콘크리트조 슬래브지붕	3급	1,330,000	50(45-55)

※ 내용연수의 괄호() 안은 하한치와 상한치를 의미하며, 특별한 경우가 아니면 중간값을 적용함.

※ 상기 재조달원가와 대상물건을 비교한 결과 대상물건의 개별요인이 5% 열세함.

<자료 9> 시점수정 자료

1. 지가변동률(K구 주거지역)

(단위: %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월
지가변동률	0.101	0.201	0.212	0.341	0.212 (1.071)

※ 괄호안은 누계치임.

2. 생산자물가지수

구분	23.12월	24.12월	25.1월	25.2월	25.3월	25.4월	25.5월
지수	112.4	113.4	113.5	113.6	113.7	113.8	113.9

3. 건설공사비지수

구분	2025.1월	2025.2월	2025.3월	2025.4월	2025.5월
지수	124	124.1	124.3	124.8	124.9

※ 시점수정시 해당 월의 지수를 적용할 것

4. 매매가격지수(연립다세대)

(2022년 6월=100)

구분	2025.1월	2025.2월	2025.3월	2025.4월	2025.5월
서울 강남지역 서남권	101.3	101.4	101.5	101.3	101.3
서울 강남지역 동남권	101	101.1	101.2	101.1	101.1

※ K구는 서남권에 해당함

<자료 10> 요인비교 자료

1. 지역요인

서울의 서남권에 위치한 K구 A동 내의 부동산은 지역요인이 동일하여 별도의 지역요인 비교가 필요치 않음.

2. 토지 개별요인

1) 도로조건

구분	세로(가)	소로	중로
평점	100	115	125

2) 기타

구분	대상(분할전 232번지)	대상(분할후 232-1번지)	표준지 1	표준지 2	거래사례 1	거래사례 2	거래사례 3
평점	100	90	110	105	—	100	106

※ 도로조건은 포함되지 않음.

3. 토지, 건물 일체의 개별요인(층별효용비는 반영되어 있지 않음)

구분	대상(*1) (231번지: 301호)	대상(*2) (231번지: 301호)	대상(*3) (232번지: 301호)	거래사례1	거래사례2	거래사례3
평점	58	110	100	60	100	106

*1) : 대지권이 포함되지 않은 상태의 개별요인, *2): 적정대지지분이 포함된 상태를 상정한 경우의 개별요인. *3)도로사업의 개발이익 배제된 개별요인

4. 층별효용비 자료

대상물건이 속한 지역은 4층 규모의 다세대주택이 밀집한 전형적인 주택지대로서 2층과 3층의 층별효용비는 동일하고, 1층은 프라이버시의 침해, 4층은 출입의 어려움과 난방비의 증가 등의 이유로 2, 3층에 비해 5% 낮음. 호별효용비의 차이는 없는 것으로 조사됨.

<자료 11> 기타자료

1. (물음 1)과 관련하여 거래사례비교법을 적용하는 경우 비교가능성이 높은 사례 2개를 선택할 것.
2. 원가법 적용시 감가수정방법은 정액법을 사용하고, 최종잔가율은 0%임.
3. (물음 2)와 관련하여 가격시점은 별도로 제시되지 않았는바, 감정평가에 관한 규칙상 기준에 따를 것
4. (물음 2)와 관련하여 거래사례비교법을 적용하는 경우 거래사례는 가장 적절한 것 하나만을 선택하고, 본건 건물 중 기준호는 301호로 할 것.
5. (물음 2)와 관련하여 공시지가기준법을 적용하는 경우 그 밖의 요인 보정치는 1.25를 적용할 것
6. (물음 2)와 관련하여 구분건물의 층에 따른 대지권의 가치는 차이가 없는 것으로 가정에 따라 대지권 전체 가치를 구한 후 최종 가액을 산정할 것.
7. (물음 2)와 관련하여 개인별 보상원칙에 따라 보상평가액을 구할 것
8. 생산자물가지수, 건축비지수와 매매가격지수는 연장사정하지 않고, 최근 발표된 자료만을 기준으로 월할계산할 것.

【문제 2】 A토지 소유자인 홍길동은 H은행으로부터 대출을 받기 위하여 토지 조성공사를 완료한 후와 건물 완공 후 두 차례에 걸쳐 밸류업감정평가법인 감정평가사 김공정에게 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 토지에 대한 감정평가액을 구하시오. (20점)

물음 2) 건물에 대한 감정평가액을 구하시오. (10점)

< 자료 1 > 1차 평가의뢰 내역 : A토지

- ① 소재지 : 남양주시 별내면 C동 625번지
- ② 지목 : 대
- ③ 면적 : 500m²
- ④ 이용상황 : 컨테이너 적치장 및 잡종지
- ⑤ 용도지역 : 준주거지역
- ⑥ 도로교통 : 중로각지
- ⑦ 형상 및 지세 : 가장형 · 평지

< 자료 2 > 2차 평가의뢰 내역 : 건물

－ 일반건축물대장등본(요약)

대지위치	별내면 C동			지번	625	명칭 및 번호		특이 사항		
대지면적	500㎡	연면적	2,100㎡	지역		지구		구역		
건축면적	300㎡	용적률 산정용 연면적	1,800㎡	주구조	철근콘 크리트 조	주용도	근생, 주택	층수	지하1층 지상6층	
건축물현황							소유자현황			
구분	층별	구조	용도		면적(㎡)		홍길동*****-****			
주	지층	철근콘크리트조	지하실		300					
주	1층	철근콘크리트조	근린생활시설		300					
주	2층	철근콘크리트조	근린생활시설		300					
주	3층	철근콘크리트조	근린생활시설		300					
주	4층	철근콘크리트조	주택		300					
주	5층	철근콘크리트조	주택		300					
주	6층	철근콘크리트조	주택		300					
고유번호	*****						장번호	2-1		
구분	성명	주민번호		주차장			승강기	1대	허가일자	2025.01.03
건축주	홍길동	*****-****	옥 내	자주식			오수정 화시설		착공일자	2025.02.03
설계자				기계식	1대				사용승인일	2025.06.01
공사 감리자			옥 외	자주식					관련지번	
공사 시공사				기계식						
변동사항									기타 기재사항	
변동일자	변동내용		변동일자	변동내용						

< 자료 3 > 기본적 조사사항

1. 1차 감정평가의 실지조사 및 가격조사 기간 : 2025.1.2 ~ 2025.1.10.
2. 2차 감정평가의 실지조사 및 가격조사 기간 : 2025. 6.8 ~ 6. 30
3. 조사 내용
 - 1) 택지개발지구 인근에 거주하고 있는 홍길동은 택지개발지구의 활성화로 인해 주변 지역으로 상권이 확대될 것을 예상하고 택지개발지구에 인접하고 있는 A토지를 매입한 후 조성공사를 2024년 11월 말에 완료하고 2025년 1월 2일 H은행에 담보대출을 신청하였다. 이에 H은행은 김공정에게 조사 완료 후 10일 이내에 감정평가서를 신속하게 제출해줄 것을 요청하고 김공정은 그에 따라 감정평가업무를 진행하였음
 - 2) 감정평가사 김공정이 1차 실지조사를 한 때 본 토지는 컨테이너 적치장과 잡종지로 이용중이었음. 한편, 주변의 상황은 근린생활시설과 주택으로 구성된 복합부동산으로 이루어진 주택 및 상가혼용지대였으며, 유사 부동산의 신축활동이 활발하게 진행되고 있음을 확인하였음
 - 3) 이후 홍길동은 임대사업을 할 계획으로 A토지 상에 주상복합용부동산을 신축하였으나 자금 사정이 여의치 않아 H은행에 추가 대출을 신청하였음
 - 4) H은행은 담보목적은 고려하지 말고 일반적인 시장가치로 평가해달라는 의견을 제시하였음. 또한, 수집가능한 모든 자료를 바탕으로 다양한 측면에서 검토해줄 것을 요청하였으며, 특히 최근 준공된 건물의 경우 세부적인 항목에 주의해 줄 것을 요청하였음.

< 자료 4 > 공시지가 표준지

1. 본건 토지 부근의 표준지 공시지가 내역

일련 번호	소재 지	면적 (㎡)	지목	이용상황	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
				용도지역				2024.1.1	2025.1.1
1	C동 30	400	잡	잡종지	주택및상가 혼용지대	소로 각지	세장형 평지	3,100,000	3,150,000
				준주거					
2	40	450	대	주상용	주택및상가 혼용지대	중로 한면	정방형 평지	3,000,000	3,050,000
				3종일주					
3	50	500	대	주상용	주택및상가 혼용지대	중로 한면	정방형 평지	3,300,000	3,350,000
				준주거					
4	D동 13	440	대	주상용	주택및상가 혼용지대	중로 각지	가장형 평지	3,150,000	3,200,000
				준주거					

※ 2024년과 2025년 표준지 공시지가의 공시일은 각각 2월 15일과 2월 16일임.

2. 표준지 공시지가의 기타 조사사항

- 1) 본 토지의 인근지역은 C동이고, D동은 동일수급권 안의 유사지역으로 판단되었으며, 가격수준의 격차가 발생하는 것으로 조사되었음.
- 2) 일련번호 3 표준지의 일부에는 S전자와 광고탑 설치를 위한 지상권이 설정되어 있으며, 지상권에 따른 토지가치 저해율은 10%인 것으로 조사되었음.

< 자료 5 > 평가사례

1. 평가사례의 내역

기호	소재지	평가목적	기준시점	이용상황	도로접면	형상, 지세	면적 (㎡)	용도지역	평가액 (원/㎡)
㉠	C동 526	담보	2024.12.1	주상나지	중로각지	정방형 평지	400	준주거	4,250,000
㉡	C동 425	담보	2024.11.9	주상나지	중로한면	가장형 평지	500	준주거	3,900,000
㉢	C동 430	일반거래	2024.5.1	주거용	소로한면	정방형 평지	450	준주거	3,800,000
㉣	D동 700	담보	2024.5.6	주상나지	중로한면	세장형 평지	480	준주거	4,050,000

2. 평가사례의 조사 내용

- 1) 기호 ㉠, ㉡ 평가사례의 감정평가서를 검토한 결과 ㉡은 담보목적으로서의 안전성을 고려하여 그 밖의 요인 보정치를 하향 조정한 것으로 확인되었음
- 2) 본건 토지와 지리적으로 가장 가까이 소재하는 평가사례는 기호 ㉢이고, 가장 멀리 소재하는 평가사례는 기호 ㉣임

< 자료 6 > 거래사례

1. 거래사례 1

- 1) 토지 : 남양주시 별내면 C동 150번지, 대, 600㎡, 준주거지역, 정방형, 평지, 세로(가)
- 2) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 상업용 건물 (지하1층, 지상5층), 지하층 315㎡, 지상층 연면적 1,575㎡
- 3) 거래가격 : 48억원
- 4) 거래일자 : 2024년 10월 5일
- 5) 기타사항 : 매도자의 급한 사정으로 저가로 거래되었음.

2. 거래사례 2

- 1) 토지 : 남양주시 별내면 C동 250번지, 대, 580㎡, 제3종일반주거지역, 세장형, 평지, 소로한면
- 2) 거래가격 : 23억 5천만원
- 3) 거래일자 : 2024년 8월 1일
- 4) 기타사항 : 별도의 사정보정 요인이 없는 정상적인 거래임.

3. 거래사례 3

- 1) 토지 : 남양주시 별내면 D동 240번지, 대, 450㎡, 준주거지역, 사다리, 평지, 중로한면
- 2) 거래가격 : 16억원
- 3) 거래일자 : 2024년 5월 10일
- 4) 기타사항 : 별도의 사정보정 요인이 없는 정상적인 거래임.

4. 거래사례 4

- 1) 토지 : 남양주시 별내면 C동 400번지, 대, 450㎡, 준주거지역, 사다리, 평지, 중로한면

- 2) 건물 : 위 지상 조적조 슬래브지붕 단층 창고, 면적 180㎡
- 3) 거래일자 : 2024년 6월 1일
- 4) 거래금액, 거래조건 등
 - ① 10억8천만원을 현금으로 지급하고 나머지는 매수인이 매도자의 대출조건을 그대로 인수하는 조건임(매도자는 8억원의 대출을 받고 3년 간 상환완료한 상태임)
 - ② 저당대출조건
 - 대출기간 : 2021.6.1. ~ 2031.5.31
 - 원리금 상환방법 : 매년 원리금 균등상환(이자율 연 7%)
- 5) 기타사항

지상의 창고를 철거하고 주변의 일반적인 이용상황(주상복합)에 맞추어 건물을 신축할 계획으로 매입하였으며, 창고의 철거에 따른 비용 20,000,000원은 매도인이 지불하기로 한 정상적인 거래임.

< 자료 7 > 본 토지의 조성공사 내역

1. 인근지역 안의 유사 조성사례와 비교할 때 조성공사비의 내역은 적절한 것으로 조사되었으며 제시되지 않은 항목[(실질)토지매입가격과 조성공사비에 대한 이자상당액]에 대해서도 적정원가 산정에 필요한 경우 포함가능한 것으로 파악됨
2. 조성전 토지매입가격 : 3,000,000원/㎡(토지매입시 지상에 철거를 요하는 목조 기와지붕 단층 100㎡가 소재하여 이를 매수자가 철거하는 조건으로 거래하였으며, 매입당시 예상철거비는 60,000원/㎡, 예상폐재가치는 7,000,000원이었으나 실제 철거비는 70,000원/㎡, 실제 폐재가치는 6,000,000원이 발생한 것으로 조사됨)
3. 조성공사비 : 3억3천만원 (매 분기초 4회 균등분할지급)
4. 일반관리비 : 조성공사비의 10% (공사 준공시 일괄 지급)
5. 적정이윤 : (실질)토지매입가격과 조성공사비 합계액의 5%(공사 준공시 발생하는 것으로 가정)
6. 공사일정 등
 - 1) 조성전 토지 매입시점 : 2023년 12월 1일
 - 2) 공사착공시점 : 2024년 1월 1일
 - 3) 공사준공시점 : 2024년 11월 30일

< 자료 8 > 본 건물의 건설공사 내역

1. 본 건물의 건축 도급 계약서상 건물 공사비 내역은 다음과 같고 수급인과 도급인의 이윤을 포함한 것이며 각 항목의 공사비는 적정한 것으로 판단됨

구분	주요공사내역	공사비(원)
1. 가설공사	공통가설, 일반가설	20,000,000
2. 기초공사	터파기, 잡석정지	18,000,000
3. 철근콘크리트공사	레미콘, 철근 가공 및 조립	350,000,000
4. 조적공사	시멘트 벽돌 쌓기, 적벽돌쌓기, 내화벽돌 쌓기	170,000,000
5. 내장공사	시멘트 모르타르	70,000,000
6. 타일공사	모자이크 타일, 세라믹 타일	75,000,000
7. 목공사	마루틀, 출입문틀, 창문틀 외	65,000,000
8. 창호공사	알루미늄 창호 외	55,000,000
9. 방수공사	아스팔트 방수(6층) 액체방수(2차)	140,000,000
10. 수장공사	아스팔트 스킨로폴(T=50) 아미텍스(T=6)외	15,000,000
11. 도장공사	수성페인트(2회), 유성페인트(3회)	15,000,000
12. 금속공사	경량천정틀, 알루미늄판넬(T=1.5)	25,000,000
13. 유타리공사	철파이프(투시형)	15,000,000
14. 조경공사	소나무 외	50,000,000
15. 마당 콘크리트공사	철근, 레미콘 외	30,000,000
16. 전기공사	배전반 외	70,000,000
17. 잡공사	홈통 및 기타	10,000,000
18. 부대설비공사	냉난방 및 위생설비	100,000,000
소계		1,293,000,000
19. 제경비	간접노무비, 산재보험료, 기타(이윤 등)	122,000,000
총계		1,415,000,000

2. 본 건물에 설치된 승강기(60m/min, 8인승, 550kg)와 주차시설(TOWER PARKING, 10대 기준)은 별도의 도급계약을 체결하고 공사가 진행되었으나 그 내역이 제시되지 않아 건물신축단가표를 참조함

－ 건물부대설비 보정단가(요약, 사용승인일 기준)

부대설비 구분	보정단가	비고
승강기	36,800,000원/대	6층, 8인승, 550kg
	42,300,000원/대	10층, 8인승, 550kg
주차설비	13,500,000원	TOWER PARKING, 10대 기준
	4,000,000원	퍼즐식 2단, 10대 기준

3. 지하실, 근린생활시설, 주택 부분의 원가구성비율을 조사한 결과 1:4:5로 확인되었음

4. 공사대금은 건물의 사용승인일에 일괄 현금지급한 것으로 조사되었음.

< 자료 9 > 지가변동률(경기도 남양주시)

(단위 : %)

기간	용도지역		이용상황	
	주거지역	상업지역	주거용	주상용
2024.01.01 ~ 2024.11.30(누계)	1.435	1.420	1.535	1.450
2024.06.01 ~ 2024.11.30(누계)	1.200	1.180	1.250	1.200
2024.11.01 ~ 2024.11.30(당월)	0.500	0.480	0.520	0.500

< 자료 10 > 개별요인비교 자료

1. 도로

도로는 세로를 기준으로 소로는 5% 우세, 중로는 10% 우세하며, 각지인 경우는 한면에 비해 5% 우세함

2. 형상

형상은 정방형을 기준으로 가장형은 2% 열세, 세장형은 3% 열세, 사다리형은 5% 열세함

< 자료 11 > 기타 자료

1. 그 밖의 요인 보정치를 산정함에 있어서는 비교표준지 기준방식으로 산정하되, 평가사례를 기준으로 산정하며, 소수점 이하 셋째 자리 이하는 절사할 것
2. 비교표준지, 평가사례, 거래사례를 선택할 때는 가장 적절한 것 하나를 선정하되, 그 선정사유를 반드시 기재할 것
3. 시장이자율은 연 6%를 적용할 것(연 미만의 기간에 대한 이자계산은 단리 적용)
4. 건축비는 매월 1%씩 상승하는 것으로 조사되었음
5. 건물의 내용연수는 50년, 최종잔가율은 0%이며, 정액법으로 만년감가함
6. 건물의 감정평가액 결정 시 가치를 달리하는 부분은 구분평가하고, 적용단가를 먼저 결정한 후 총액을 결정할 것.(건축물 단가는 천원 미만은 절사할 것)

- 【문제 3】 원가법을 적용하여 감정평가할 때 감가수정방법 중 분해법이 있다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 개별 감정평가에 의한 감정평가액을 구하시오. (15점)

< 자료 1 > 대상물건의 개요

1. 소재지 : 서울특별시 관악구 A동 24번지, 300m²
2. 건물내역 : 위 지상 철근콘크리트조 슬래브 지붕 5층, 연면적 600m²
(주거용오피스텔)
3. 기준시점 : 2025. 6. 30
4. 평가목적 : 일반거래(매매참고용)
5. 주변상황
본 건물 인근에 최근 쓰레기처리시설이 들어섬에 따라 주변 부동산에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 조사되었음.

< 자료 2 > 대상건물의 건축비 내역

1. 신축시점 : 2020년 6월 30일

2. 세부 공사비 내역

(단위 : 원)

1. 직접비			
터파기 및 정지	13,900,000	내벽	364,000,000
기초	46,800,000	*도장(내외부)	15,200,000
외벽	232,700,000	배관	65,700,000
지붕틀	79,000,000	*배관설비	28,600,000
*지붕마감	50,500,000	*전기설비	56,000,000
골조	199,000,000	*전기배선	31,500,000
바닥틀	130,000,000	*냉난방설비	138,500,000
*바닥마감	35,900,000	울타리, 담장공사	35,000,000
*천장	55,000,000	계	1,577,300,000
2. 간접비 및 이윤	직접비의 20%		

※ *는 단기소모성 항목에 해당함.

※ 인근지역 안의 유사 건설사례를 조사한 결과 각 항목의 공사비는 객관적이고 표준적인 것으로 판단되나, 일부 항목의 포함여부에 대해서는 검토가 필요한 것으로 조사되었음.

3. 잔존내용년수는 장기 내구성 항목이 45년, 단기 소모성 항목이 15년이며, 최종 잔가율은 0%임.

< 자료 3 > 대상건물의 현황

1. 대상물건은 내외부의 일부 도장상태가 양호하지 못하여 보수공사가 필요한 것으로 판단되며, 재도장비용은 3,000,000원(기준시점의 해당 항목의 제조달원가는 5,000,000원임)으로 조사됨.

2. 대상건물은 공기조화설비(단기 소모성 항목)가 설치되어 있지 않아 연간 4,800,000원의 순수익을 적게 받고 있음. 현재 건물은 공기조화설비를 물리적으로 설치할 수 있는 상태로서 기준시점 현재 건물 신축시 공기조화설비의 설치비용은 30,000,000원이 소요되나, 현재 상태에서 이를 설치할 경우 40,000,000원이 소요되는 것으로 조사됨.

3. 대상건물의 난방설비는 유류보일러로 되어 있으나, 최근 인근지역에 도시가스 설비가 갖추어짐에 따라 인근 도시가스보일러가 설치된 건물에 비해 연간 2,000,000원의 운영경비가 추가로 지출되고 있음. 기존 유류보일러의 기준시점 현재 재조달원가는 20,000,000원이고, 도시가스보일러로 교체하는 비용은 25,000,000원, 대상 유류보일러의 폐재가치는 5,000,000원인 것으로 조사됨. 한편, 기준시점 현재 신축시 도시가스보일러의 설치비용은 15,000,000원으로 조사됨.
4. 대상건물은 승강기가 설치되어 있지 않아 연간 15,000,000원의 임대료 손실을 보고 있음. 그러나 대상건물은 기준시점 현재 구조적으로 승강기를 설치할 수가 없으며, 기준시점 현재 신축시 승강기의 설치비용은 40,000,000원이 소요되는 것으로 조사됨.(승강기는 장기항목임)
5. 대상건물은 유사건물의 일반적인 층고에 비해 1m가 높은 약 5m로 설계됨으로써 40,000,000원의 추가공사비가 지출되었음. 이로 인해 연간 1,500,000원의 난방비와 화재보험료의 추가부담이 발생하고 있으나 임대료 상승효과는 없는 것으로 조사됨.

< 자료 4 > 기타자료

1. 건물의 환원율 : 연 6%
2. 시장이자율(할인율): 연 5%
3. 인근지역 안의 연총임료승수 : 10
4. 최근 5년간 건축비는 연평균 1%씩 상승한 것으로 조사됨.
5. 본건 토지는 공시지가기준법과 거래사례비교법을 통해 4,500,000원/㎡으로 평가되었음.(경제적 감가 반영됨)
6. 쓰레기처리시설에 따른 부동산의 가치손실률은 시설 입지 전 부동산 가치의 3%인 것으로 조사되었음.

【문제 4】 최근 중소형빌딩에 대한 투자가 활기를 띠고 있다는 소식을 접한 홍길동은 서울 도심에 소재한 상업용부동산에 대한 매입을 검토하고, 밸류업감정평가법인 감정평가사 김공정에게 매입에 관한 자문을 구하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오.(15점)

물 음 1) 할인현금흐름분석법을 이용하여 대상물건의 투자가치를 구하시오. (10점)

물 음 2) 투자의사결정에 필요한 각종 지표를 산정하시오. (5점)

- ① 현금수익률(cash and cash rate, 지분배당률, $\frac{(*)\text{연평균}BTCF}{\text{지분투자액}}$)
- ② 부채감당률($\frac{1기NOI}{(*)\text{연평균}DS}$)
- ③ 순운영(소득)비율(net operating ratio, $\frac{1기NOI}{1기EGI}$)
- ④ 자본회수기간($\frac{\text{총투자액}}{1기NOI}$)
- ⑤ 채무불이행률($\frac{(\text{저당지불액} + \text{운영 경비})}{\text{유효총수익}(EGI)}$)

<자료 1> 대상물건의 개요

1. 소재지 : 서울특별시 강남구 A동 300번지 500㎡
2. 건물내역 : 위치상 철근콘크리트조 슬래브 지붕 7층 연면적 1,500㎡(상업용빌딩)
3. 기준시점 : 2025. 7. 1
4. 의뢰목적 : 컨설팅

<자료 2> 실지조사 및 시장분석을 통해 수집한 자료의 내역

1. 유효총수익 : 2,500,000,000원
2. 운영경비비율 : 25%
3. 예상대출조건 : 대출액 10,000,000,000원, 이자율 7%, 대출기간 25년, 3년
거치 후 원리금균등분할상환조건(거치기간 동안에는 이자만 납입함)
4. 예상매도가격 : 18,000,000,000원
5. 예상보유기간 : 5년
6. 홍길동의 (세후)할인율 : 8%

<자료 3> 세금 관련 자료

감정평가사 김공정은 향후 홍길동에게 발생할 세금의 정확한 산정을 위해 A 세무사에게 영업소득세와 자본이득세의 산정을 의뢰하여 다음과 같은 결과를 통보받았음.

(단위: 만원)

기간	1	2	3	4	5
영업소득세	7,000	7,300	7,600	7,900	8,200
자본이득세					200,000

<자료 4> 기타 사항

1. 대출실행 및 중도상환에 따른 수수료는 없음.
2. 보유기간 동안 유효총수익 및 운영경비의 변화는 없는 것으로 조사됨.
3. (물음2)의 지표 산정시 기초가 되는 세전현금흐름과 부채서비스액은 보유기간 동안의 연(단순)평균금액으로 산정할 것.
4. 각종 지표의 산정시 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리에서 반올림함.
5. 총액 산정시 천원 미만은 절사할 것.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 2024년부터 A시의 A조로 표준지공시지가 조사·평가업무를 담당하게 된 밸류업감정평가법인 감정평가사 김공정은 2025.1.1.기준 표준지공시지가를 결정하기 위해 공부조사, 실지조사를 거쳐 각종 가격자료를 수집하고 정리하였다. 표준지공시지가 조사·평가 관련법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물 음 1) 「표준지의 선정 및 관리지침」상 표준지의 선정기준에 의거 <자료 2>의 토지 중에서 신규 표준지를 선정하고, 원가법에 의한 표준지공시지가를 구한 후 <자료 1>의 표준지조사평가보고서를 완성하시오.

물 음 2) 거래사례비교법에 의해 기호 2 및 수익환원법에 의해 기호 3 토지의 표준지공시지가를 구한 후 <자료 1>의 표준지조사평가보고서를 완성하시오.

<자료 1> 표준지조사평가보고서(발췌)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	공부상 지목	지리적위 치	이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	평가가격		
										평균	A	B
1			잡	중원주택 단지내		제1종 일반 주거지역	성숙중인 주택지대	세로 (가)	정방형 평지			
2	A시 B구 C동 130	500	장	하원산업 단지내	공업 나지	일반 공업지역	성숙중인 공장지대	소로 한면	가장형 평지			
3	A시 B구 C동 200		대	상원역 남측 인근	업무용	일반 상업지역	노선상가 지대					

<자료 2> 신규 표준지 선정 자료

1. 감정평가사 김공정은 신규로 조성완료된 주택단지(표준지선정단위구역)내에서 3필지의 신규표준지를 추가로 선정하라는 통보를 받았음. 이 중 2필지(상급지와 하급지)는 선정완료하고 마지막 1필지의 선정만 남은 상태로서 선정가능한 필지 목록은 다음과 같음.

기호	소재지	공부상 지목	면적	위치	등급	블록
가	A시 B구 C동 10	잡	270	단지 북측 소재	하급지	2
나	A시 B구 C동 15	잡	210	단지 중앙부 소재	상급지	4
다	A시 B구 C동 20	잡	250	단지 남측 소재	중급지	6
라	A시 B구 C동 25	잡	234	단지 중앙부 소재	중급지	7
마	A시 B구 C동 30	잡	250	단지 중앙부 소재	중급지	8
바	A시 B구 C동 35	잡	250	단지 중앙부 소재	중급지	9

※ 상기 필지는 모두 제1종일반주거지역내 지목은 잡종지로서 세로한면의 정방형 평지임.

2. 표준지선정단위구역은 가격수준을 분석한 결과 상급지, 중급지, 하급지로 가격의 층화를 나타내고 있음.
3. 표준지선정단위구역내 개별토지의 토지특성을 조사한 결과 토지이용상황·지형지세·도로조건·주위환경 및 공적규제 등은 동일하나, 면적은 통계분석 결과 유의미한 차이를 보이는 것으로 나타남. 통계분석 결과는 다음과 같음.

구분	최소값	최대값	산술평균치	중위치	최빈치
면적(m ²)	130	350	234	238	250

4. 본 단지 남측 인근은 주요 간선도로와 연결되어 있어 유동인구가 많아 상가로의 용도전환이 빠르게 이루어질 가능성이 높은 것으로 조사되었음.
5. 본 단지는 10개의 블록으로 형성되어 있는데, 이 중 8블록은 블록내에 소재하고 있는 토지소유자들이 ‘口’ 자 건물을 공동으로 신축하고 경계 구분없이 공동정원을 꾸미는 유럽풍 긍정형 단지로 개발이 진행되고 있음.

<자료 3> 일련번호 2, 3 표준지의 조사사항

1. 일련번호 2 표준지가 소재하고 있는 하원산업단지는 그동안 거래가 활발하게 이루어지지 않고 있었으나, 2024년 11월 1일 하원산업단지 입구에 서울로 진입할 수 있는 인터체인지를 개설한다는 공익사업의 계획이 긴급하게 공고됨에 따라 거래에 관한 문의가 폭증하고 거래가격 또한 상당히 높게 형성되어 거래가 이루어지고 있는 것으로 조사되었음. 개발계획의 발표에 따른 지가의 흐름을 분석한 결과 발표 당일부터 한달 동안(2024.11.1~11.30) 급격한 지가의 상승이 이루어졌으나 그 이후에는 지가변동률과 같은 안정적인 지가의 흐름을 보이는 것으로 조사됨.

감정평가사 김공정은 각종 시장자료의 검토와 지역전문가들과의 면담을 통해 정상지가상승분(지가변동률에 의해 산정 가능)을 초과하는 지가상승분의 50%는 현실화·구체화되지 않은 투기적인 것으로 판단하는 것이 합리적이라는 결론을 내렸음.

2. 일련번호 3 표준지(A시 B구 C동 200번지, 대, 300㎡, 정방형, 평지) 및 인접토지(A시 B구 C동 201번지, 200㎡, 정방형, 평지) 양지상에 업무용빌딩(철골철근콘크리트조 슬래브지붕, 연면적 2,400㎡, 지하1층/지상7층, 사용승인일 2019.12.1.)이 소재하고 있으며 토지등기사항전부증명서를 발급하여 확인한 결과 200번지와 201번지 소유자는 상이한 것으로 조사되었음. 한편, 200번지와 201번지의 개별특성을 확인한 결과 200번지는 남측으로 15M 도로에 접하고, 201번지는 200번지와 동일노선에 위치하고 있으며, 동측으로 8M 도로에 추가적으로 접하고 있는 각지임.

<자료 4> 본 토지(일련번호 1)가 속한 주택단지의 조성공사 내역

1. 신규 주택단지는 홍길동이 20년 전에 상속받아 보유하고 있는 총 30,000㎡의 잡종지(총 50필지)를 조성한 것으로 대표필지에 대한 내역은 다음과 같음
A시 B구 C동 50번지, 잡종지, 600㎡, 제1종일반주거지역, 세로(가), 정방형, 평지(조성 전·후 동일함)
 2. 조성 전 토지가격은 공사착공시점을 기준으로 적정 거래사례를 선정하여 구함
 3. 인근지역 안의 유사 조성사례와 비교할 때 조성공사비의 내역은 적절한 것으로 조사되었다. 토지가격과 조성공사비에 대한 이자상당액은 연이자율을 단리 적용, 월할 계산하여 산정할 것
- 1) 조성공사비 : 3억 3천만원 (매분기초 4회 균등분할지급)

- 2) 일반관리비 : 조성공사비의 10% (공사 준공시 일괄 지급)
- 3) 적정이윤 : 토지가격과 조성공사비 합계액의 5%(공사 준공시 발생하는 것으로 가정)
- 4) 위의 1), 2) 3)은 50번지 토지에 배분된 것으로 표준적이고 일반적인 내역으로 조사됨

4. 공사일정 등

- 1) 공사착공시점 : 2024년 1월 1일
- 2) 공사준공시점 : 2024년 11월 30일

5. 기타사항

조성 전 토지가격의 취득시점부터 공사착공시점까지 지가변동이나 이자상당액은 고려치 않으며, 원가법의 구체적인 적용 과정은 제시된 내역을 바탕으로 할 것

<자료 5> 거래사례

1. 거래사례 1

- 1) 토지 : A시 B구 C동 150번지, 대, 600㎡, 제1종일반주거지역, 세로(가), 정방형, 평지
- 2) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 상업용 건물(지하1층, 지상5층), 지하층 315㎡, 지상층 연면적 1,575㎡
- 3) 거래가격 : 48억원
- 4) 거래시점 : 2024년 10월 5일
- 5) 기타사항 : 매도자의 급한 사정으로 저가로 거래되었음.

2. 거래사례 2

- 1) 토지 : A시 B구 C동 250번지, 잡종지, 580㎡, 제1종일반주거지역, 소로한면, 세장형, 평지
- 2) 거래가격 : 11억 6천만원
- 3) 거래시점 : 2023년 12월 1일
- 4) 기타사항 : 부동산개발업체 H사가 거래사례2 일대의 토지를 매입하여 주택단지를 조성하기 위해 거래한 사례로서 정상적인 거래사례임.

3. 거래사례 3

- 1) 토지 : A시 B구 C동 240번지, 잡종지, 450㎡, 제1종일반주거지역, 세로한면, 사다리, 평지
- 2) 거래가격 : 16억원

- 3) 거래시점 : 2023년 12월 1일
4) 기타사항 : 개발이 완료된 지역 내에 소재하고 있는 거래사례로서 별도의 사정
보정 요인이 없는 정상적인 거래임.

4. 거래사례 4

- 1) 소재지 : A시 B구 C동 535번지
2) 이용상황 : 공업단지
3) 용도지역 : 일반공업지역
4) 거래시점 : 2021.11.30
5) 토지면적 : 1,200㎡
6) 거래가격 : 1,320,000,000원
7) 도로교통 및 형상지세 : 중로각지, 가장형 · 평지
8) 기타사항 : 매립토지로 제방에 근접하여 있고 토질이 연약하여 주변 일대가 아
직 미성숙된 상태에 있으며, 거래내용을 조사한 바 소유자의 외국으로 이민수속이
완료되어 급히 매각한 것으로 조사됨.

5. 거래사례 5

- 1) 소재지 : A시 B구 D동 545번지
2) 이용상황 : 공업단지
3) 용도지역 : 일반공업지역
4) 거래시점 : 2024.10.1
5) 토지면적 : 1,300㎡
6) 거래가격 : 1,700,000,000원
7) 도로교통 및 형상지세 : 광대한면, 정방형 · 평지
8) 기타사항 : 공단 입주업체로 지정된 나염공장 설립자가 최근 당해 공업단지내에
는 공해업체 설립을 금지하고 있어 매도한 것이나 거래는 정상적인 것으로 판단됨.

6. 거래사례 6

- 1) 소재지 : A시 B구 C동 555번지
2) 이용상황 : 공업용나지
3) 용도지역 : 일반공업지역
4) 거래시점 : 2024.12.1
5) 토지면적 : 1,000㎡
6) 거래가격 : 1,200,000,000원
7) 도로교통 및 형상지세 : 소로각지, 사다리형 · 평지
8) 기타사항 : 당해 공업단지내 입주를 목적으로 K공업주식회사가 2024년 10월 1
일에 정상적으로 매수하였으나(거래가격 : 10억원), 매수 직후 자금사정의 악화로

매도를 고려하던 중 인터체인지 개설에 관한 공익사업의 계획 공고가 이루어짐에 따라 수많은 매수희망자 중 가장 높게 매수가격을 제시한 M부동산개발업체에 매각한 것으로 조사되었음. M부동산개발업체는 단순한 시세차익을 목적으로 해당 토지를 매수한 것으로 파악됨.

<자료 6> 표준지의 수익가격 모형

$$P_L = \left[a - B \times \frac{y - g}{1 - \left[\frac{1 + g}{1 + y} \right]^n} \right] \times \frac{1 - \left[\frac{1 + g}{1 + y} \right]^n}{y - g} + \frac{P_L \times (1 + g)^n}{(1 + y)^n}$$

$$\text{변형식: } P_L = \left[a - B \times \frac{y - g}{1 - \left[\frac{1 + g}{1 + y} \right]^n} \right] \times \frac{1}{y - g}$$

- ① PL : 토지의 수익가격
- ② a : 토지·건물에 귀속되는 순수익
- ③ B : 건물평가가격
- ④ y : 투자수익률
- ⑤ g : 임대료변동률(단 $y > g$)
- ⑥ n : 건물의 경제적 잔존 내용연수

<자료 7> 수익률 산출 자료

1. 본건이 속한 상권의 상업용부동산 임대동향조사(발췌)

(단위 : %, 전기대비 %p)

구 분		2022		2023				2024				
		3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	전기 대비	전년 동기 대비
오피스	소득 수익률	1.07	1.27	1.28	1.25	1.02	1.20	1.19	1.21	0.97	-0.24	-0.05
	자본 수익률	-0.12	0.26	0.18	0.34	0.18	0.33	0.27	0.30	0.26	-0.04	0.08
	투자 수익률	0.95	1.53	1.45	1.59	1.20	1.53	1.46	1.51	1.23	-0.28	0.03

2. 2025.1.1.이후 임대료변동률은 연 2%의 상승추세를 보일 것으로 조사되었음.

3. 2025.1.1. 이후 투자수익률은 최근 발표된 분기의 값에 5%(p)를 더하여 결정할 것

<자료 8> 임대동향표본 자료

본건 인근지역 안에 있는 임대동향표본 중 본건과 유사성이 매우 높은 임대료동향표본의 임대내역(2024.7.1. 기준, 중로한면, 정방형, 평지, 토지면적과 건물면적은 일련번호 3과 동일)을 확인한 결과는 다음과 같음.

총수익		총비용
임대보증금	500,000,000원	총비용은 총수익의 30%
연간 임대료	210,000,000원	
기타 수익	80,000,000원	

※ 표준지의 (전체)순수익을 산정하는 기초자료로 활용가능함

<자료 9> 재조달원가 자료(공시기준일 기준)

기호	용도	구조	급수	단가(원/㎡)	내용 연수
1	사무실	철골철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이상)	1급	1,540,000	55(50-60)
2	사무실	철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이하)	1급	1,400,000	55(50-60)

※ 한국부동산원 발행 건물신축단가표에서 발췌, 내용연수의 괄호() 안은 하한치와 상한치를 의미함.

※ 본건 일련번호 3 지상의 건물과 개별요인은 동일함.

<자료 10> 요인비교 자료

1. 같은 동은 인근지역으로 지역요인 동일함.

구분	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
중로한면	1.00	0.96	0.86	0.80	0.70
소로한면	1.04	1.00	0.90	0.85	0.75
세로가	1.16	1.05	1.00	0.95	0.83
세로(불)	1.25	1.15	1.11	1.00	0.88
맹지	1.43	1.33	1.20	1.13	1.00

2. 도로접면

* 각지는 한면에 비해 5% 우세함.

3. 형상

구분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.97	0.92	0.85
장방형	1.03	1.00	0.95	0.88
사다리형	1.09	1.05	1.00	0.92
부정형	1.18	1.14	1.08	1.00

4. 기타

- 1) 일련번호 3의 토지·건물(일체)과 임대동향표본의 토지·건물(일체)의 개별요인을 비교한 결과치는 0.950 : 1임(단, 도로접면과 형상의 개별요인은 반영되지 않아 추가적인 반영이 필요함).
- 2) 나머지 개별요인은 동일함.

<자료 11> A시의 자가변동률

(단위: %)

구분	용도지역별			이용상황별		
	주거지역	상업지역	공업지역	주거용	상업용	공업용
2023.12.01.~12.31	0.650	0.750	0.850	0.350	0.375	1.375
2024년 1월	1.100	1.325	1.425	0.150	0.235	1.235
2024년 2월	1.125	1.355	1.455	0.100	0.325	1.325
2024년 3월	1.130	1.335	1.435	0.125	0.234	1.234
2024년 4월	1.145	1.375	1.475	0.130	0.235	1.235
2024년 5월	1.145	1.375	1.475	0.145	0.325	1.325
2024년 6월	1.150	1.350	1.450	0.125	0.234	1.234
2024년 7월	1.100	1.325	1.425	0.130	0.225	1.225
2024년 8월	1.200	1.425	1.525	0.120	0.215	1.215
2024년 9월	1.000	1.225	1.325	0.110	0.205	1.205
2024년 10월	1.045	1.175	1.375	0.105	0.125	1.125
2024년 11월	1.050	1.150	1.250	0.115	0.134	1.134

※ 자가변동률에는 인터체인지 개설에 따른 자가상승분이 반영되지 않았음.

<자료 12> 기타자료

1. 건축비는 2024년 동안 보험세를 유지하고 있는 것으로 조사되었음.
2. 임대동향표본과 대상건물은 인근지역 안 표준적 상태로서 경제적 내용연수는 <자료 9>의 내용연수 중 기준내용연수를 적용할 것
3. 시점수정치 계산은 공시기준일까지 할 것
4. 보증금 운용이율은 연 5%, 이자율은 연 9%를 적용함.
5. 건물가액의 산정 시 감가수정은 정액법을 적용하여 산정하되, 최종잔가율은 0%임.
6. 수익환원법 적용 시 표준지의 수익가격 모형을 적용하며, 2024년 동안 순수익은 보험세인 것으로 조사됨.

【문제 2】 P연립주택재건축사업구역은 최근 조합설립인가를 마치고 사업시행계획인가를 준비 중에 있다. 시공사 결정 및 사업시행계획 확정을 앞두고 지분제와 도급제 사업방식에 대한 조합원의 찬반이 엇갈리고 있어 P연립주택재건축정비사업조합은 김공정 감정평가사에게 컨설팅을 의뢰하였다. 이하 물음에 답하시오 (25점)

물 음 1) 도급제 사업방식에 따를 경우, 기준세대 조합원의 권리가액(15점)

물 음 2) (확정)지분제 사업방식에 따를 경우, 기준세대 조합원의 권리가액(5점)

물 음3) 각 사업방식에 의한 기준세대 조합원의 추가분담금을 구하고, 조합원 입장에서 유리한 사업방식을 선택하시오(5점)

<자료 1> 종전자산 가치 추정 자료

1. 구역 내 전체 세대 현황

구분	101동	102동	합계
전유면적(㎡)	83.55(84형)	60.12(60형)	—
대지지분(㎡)	67.2	48	—
세대수	140	200	340

※ 기준세대는 101동 301호

2. 매도청구 및 현금청산 대상 세대

구분	101동	102동	합계
전유면적(㎡)	83.55(84형)	60.12(60형)	—
대지지분(㎡)	67.2	48	—
매도청구 대상 세대수	20	10	30
현금청산 대상 세대수	5	5	10

3. 종전자산 가치 추정

- 1) 동별, 층별, 세대별 효용의 격차를 반영할 경우, 사업구역 내 전체 세대를 기준으로 101동과 102동의 효용적수(면적 고려)는 각각 10,200, 10,900으로 집계됨
- 2) 기준세대, 매도청구 및 현금청산 대상 세대의 효용비는 동일한 것으로 가정하고 평균적인 수치를 적용할 것
- 3) 김공정 감정평가사는 조합설립을 위해 각 세대별 분담금 추정용역을 수행하면서 구역 내 전체 세대(340세대)의 가액을 1,300억 원으로 추산했으며, 종전자산 평가 시에도 변동은 없을 것으로 분석함

<자료 2> 종후자산 추정 자료

1. 분양 예정 세대수

전유면적 83.55(84형) 500세대를 공급할 예정이며, 사업시행계획에는 ‘1조합원 1세대 분양’ 안이 마련되어 있음

2. 인근 신축 아파트 분양가

대상 사업구역 인근 신축 공동주택의 최근(2025년 2/4분기) 분양가는 전유면적 당 8,000,000원/㎡ 수준에 형성되고 있으며, 분양 예정 세대의 평균분양가도 이와 유사한 가격에 형성될 수 있을 것으로 예상하고 있음

3. 인근 재건축사업구역 내 조합원 분양가

- 1) 도급제 사업방식 : 관행적으로 일반적인 시장 분양가 대비 10% 할인하는 관행이 있으며, 김공정 감정평가사는 시장 관행을 고려하기로 함
- 2) (확정)지분제 사업방식 : 조합원분양가는 일반분양가와 동일함

<자료 3> 사업비용 추산 자료

1. 도급공사비

시공사 선정을 위해 도급 방식으로 제안서를 낸 건설사 중 가장 낮은 단가를 기준으로 약 1,200억 원에 계약할 수 있을 것으로 보임

2. 그 밖의 비용

- 1) 매도청구 대상 세대는 각각 동별로 세대별 종전자산 가치의 평균가액으로, 현금청산 세대는 개발이익의 현실화 정도를 고려할 때 각각 동별로 세대별 종전자산 가치의 평균가액 대비 10% 높게 평가될 것으로 추정됨.
- 2) 조합운영비 등 제반 사업비용으로 150억 원이 소요될 것으로 추정됨

<자료 4> 도급제 관련 자료

1. 도급제하에서 기준세대 조합원의 권리가액 아래 산식에 의함.

$\text{기준세대 조합원의 권리가액} = \text{종전자산가액} \times \text{비례율}$

2. 비례율은 아래 산식에 의함.

$\text{비례율} = (\text{종후자산 분양수입} - \text{총사업비용}) / \text{종전자산 가액}$

* 단, 종전자산 가액 산정시 매도청구 및 현금청산 대상세대는 포함하지 않을 것

<자료 5> 지분제 관련 자료

- 1. 시공사 선정을 위해 제안서를 낸 건설사 중 가장 우호적인 조건을 제시한 D건설사의 확정 무상지분율은 140%임
- 2. 무상지분율은 조합원 소유 종전자산 대지면적 대비 무상 배분되는 종후자산의 공급면적 비율임
- 3. 지분제에 의한 권리변환 과정 및 그 내용은 다음과 같음

종전	무상지분율 (시공사 제시)	분양예정자산 중 조합원에게 무상 공급되는 연면적 총계(㎡)
조합원 대지면적총계 A(㎡)	⇨ a%	⇨ A×a

- 4. 지분제 사업방식은 무상공급연면적을 제외한 나머지 분양면적은 일반에 분양해서 시공사 공사비 및 적정이윤을 확보하는 방식임.
- 5. 각 조합원마다 ‘보유대지면적×무상지분율’에 의해 무상 공급면적을 확보하되, 종전자산가액 차이를 인정해야 한다고 조합이 결정할 경우, 종전자산 평가시 적용했던 세대별 효용적수를 고려하여 무상지분율을 합리적으로 조정할 수 있으나, 본 사안에서는 차이를 두지 않고 평균적으로 적용할 것.
- 6. 지분제하의 기준세대 조합원의 권리가액은 무상확보되는 면적의 시가로 파악할 것(기준세대 조합원의 권리가액 = 기준세대의 무상확보 전유면적 x 분양단가).
- 7. 종전 세대의 평균적인 전용률은 84%, 분양 예정자산의 평균 전용률은 81%임. (이 때의 전용률은 전유면적/공급면적으로 파악할 것)

<자료 5> 기타사항

- 1. 사업방식의 선택 시 다른 요인은 고려하지 않는 것으로 가정함.
- 2. 각종 비용과 자산 가치는 백만원 단위까지, 비례율은 백분율로 소수점 첫째자리까지 표기할 것.
- 3. 컨설팅업무 수행을 위한 조사기간은 2025년 6월 15일부터 7월 1일까지임.

【문제 3】 밸류업감정평가법인 김공정 감정평가사는 환지처분이 이루어지지 않은 환지에정지내 부동산에 대한 감정평가를 위하여 관련 자료를 수집하고 정리하였다. 감정평가관계법규, 감정평가이론 및 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (20점)

물 음 1) 표준지공시지가 조사평가 목적으로 의뢰된 경우 2025.1.1.일 기준
표준지공시지가를 결정하시오. (8점)

물 음 2) 담보 목적으로 의뢰된 경우 감정평가액을 구하시오. (12점)

〈자료 1〉 대상물건의 개요

1. 환지예정지 지정전의 토지대장

고유번호	4161035026-100182-0003				토 지 대 장		도면번호	34	발급번호	2016..
토지소재	경기도 A시 B면 C리						장 번 호	1-1	처리시각	10:13:58
지번	182-3	축척	1:1200				비 고		작성자	강XX
토 지 표 시						소유자				
지목	면 적 (㎡)	사 유				변동일자		주소		
						변동원인		성명또는명칭		등록번호
(01) 전	*487*	(20)1992년 1월30일 분할되어 본번에 -6을 부함.				1990년5월22일		178-3		
						(03)소유권이전		위XX		811003-1*****
(01) 전	*487*	(50)2002년 3월 21일 A군에서 행정구역명칭변경						---이하여백---		
		---이하여백---								
등급수정년월일		1986.8.1. 수정	1987.8.1 수정	1990.8.1. 수정	1991.8.1. 수정	1992.8.1 수정	1993.8.1 수정	1994.8.1 수정	1995.8.1. 수정	
토지등급(기준수확량등급)		95	100	112	119	126	129	133	138	
개별공시지가기준일		2018.1.1	2019.1.1	2020.1.1	2021.1.1	2022.1.1	2023.1.1	2024.1.1	용도지역등	
개별공시지가(원/㎡)		13,000	13,500	19,400	28,800	35,500	42,800	47,000		
토지대장에 의하여 작성한 등본입니다.										
2024년 6월 20일 경기도 A시장										

2. 대상부동산 개황

본건은 본건은 단독주택지구 개발을 위한 환지방식의 사업시행지구내의 토지임. 주위는 농가주택들이 산재해 위치하고 있으며, 시외버스가 지나가는 간선도로가 본건 북서측 인근에 소재하고 있음.

3. 건물현황

환지예정지 지상(k블록 15롯트)에 농가주택이 소재하고 있으며, 구조는 샌드위치 판넬조 단층으로 면적은 약 25㎡임(사용승인일 : 2014.5.1., 기준시점의 재조달원가 : 600,000원/㎡, 경제적 내용연수 : 30년, 최종잔가율 : 0%)

4. 대상부동산의 개별특성

- (1) 환지지정 전 : 제1종일주, 전, 세로(불), 사다리형, 완경사
- (2) 환지지정 후 : 제1종일주, 대, 소로한면, 장방형, 평지

<자료 2> 환지예정지 지정증명원

환지예정지지정증명원

환지방식에 의한 사업시행지구내 다음 토지에 대한 환지예정지 지정사항을 증명하여 주시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)

종 전 의 토 지				환 지 예 정 지					
동명	지번	지목	면적	구획번호 (블럭)	부 호 (롯 트)	권리면적	환지면적	징 수	교 부
B면C리	180-3	전	456	k	10	300㎡	280㎡		20㎡
B면C리	182-3	전	487	k	15	320㎡	360㎡	40㎡	
B면C리	184-3	답	472	k	30	310㎡	350㎡		

도시계획사항
용도지역 : 제2종일반주거지역, 용도지구 : 방화지구

2024 . 6 . 22
주 소 : 경기도 A시 B면 C리182-3
신 청 인 : 위 X X(서명 또는 도장)
A시장 귀하

공부의 내용이 위에 적은 내용과 일치함을 증명합니다.
2024 년 06 월 22 일
경기도 A시장

<자료 3> 거래사례 자료

- 1. 소재지: 경기도 A시 B면 C리 135번지
- 2. 거래내역의 조사사항: 2023년 12월 1일자로 거래된 제1종일반주거지역 내 복합부동산의 거래사례로 등기사항전부증명서상 확인된 실거래가격은 200,000,000원이며, 정상적인 사례로 판단됨.
- 3. 사례 건물의 사용승인일 등: 사례건물은 2003년 10월 30일에 완공되고, 2003년 11월 10일에 사용승인된 조적조 슬래브지붕 단층 약 80㎡의 주거용 건물로 (경제적 내용연수: 40년) 거래시점의 제조달원가는 1,000,000원/㎡이며, 2024.1.1.일 이후 제조달원가는 1,200,000원/㎡을 적용함.
- 4. 사례 토지의 개별특성: 장방형, 평지 면적은 400㎡이며, 노폭 약 10m의 도로에 접하고 있음.

<자료 4> 시점수정 자료

- 1. 시점수정치
 - 2023.12.1.~2025.1.1.: 0.600% 상승
 - 2023.12.1.~2024.7.1.: 0.400% 상승
 - 2024.1.1.~2024.7.1.: 0.350% 상승
- 2. 건축비 지수
 - 2024년 1월 이후 건축비 지수의 변동은 없는 것으로 조사됨.

<자료 5> 요인 비교자료

- 1. 지역요인 비교
 - C리는 본건의 인근지역에 소재하여 별도의 지역요인 비교는 필요치 않음.
- 2. 개별요인 비교
 - 1) 도로조건

도로	광로	중로	소로한면	세로(가)	세로(불)
평점	100	95	80	75	60

※ 각지는 3% 우세함

2) 형상

형상	정방형	장방형	사다리형	부정형
평점	100	95	80	70

3) 지세

지세	평지	완경사	급경사
평점	100	90	80

4) 면적

면적	500㎡ 이상	400~499㎡	350~399㎡	350㎡미만
평점	95	98	100	96

※ 면적에 따른 개별요인 비교는 평가대상이 되는 면적을 기준으로 함

<자료 6> 기타사항

1. 본건의 청산금 납부여부에 대하여 확인한 결과 청산금이 납부되지 않은 것으로 조사됨.
2. 감가수정은 정액법으로 만년감가하며, 최종잔가율은 0%임.
3. 담보 목적의 기준시점: 2024.7.1.
4. 물음 1)과 2)의 토지 감정평가 시 모두 거래사례비교법만을 적용함.

【문제 4】 벨류업감정평가법인 김공정 감정평가사는 S-S 고속화도로사업에 추가 편입되는 축산 농가에 대한 축산손실 보상평가를 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론, 제시된 자료를 이용하여 다음 물음에 답하시오. (15점)

물 음 1) 휴업에 따른 축산보상액 산식 및 적용상 특이점 (5점)

물 음 2) 아래 제시된 축산농가의 축산보상액 (10점)

<자료 1> 기준시점등

- 1. 보상계획공고 : 2023년 12월 4일
- 2. 현장조사 : 2024년 6월 28일
- 3. 기준시점 : 2024년 7월 2일(사업시행자 제시일)
- 4. 휴업기간 : 별도 제시 없음

<자료 2> 현장조사 내용

- 1. 농장주 : A씨(농업법인 형태가 아닌 개인축산농가)
- 2. 주소 : K도 K시 S동 67-2 외
- 3. 축사 형태 : 개방형
- 4. 사육현황

사육 경력	현장조사 당시(단위 : 두)							시설 면적	비고
	모돈	웅돈	후보돈	비육돈	육성돈	자돈	계		
20년	78 (58)	5	7	105	195	120	510 (490)	약 1,060㎡	돼지 분류는 지장물 조서 기준이며 ()은 지장물 조서 상 마리수

5. 축산소득 등

- 1) 고정 도매업체등에 육류를 납품하고 있으며, 거래명세서를 통한 매출증빙이 가능
- 2) 최근 3년 간 평균 매출액은 5천만 원이며, 사료비등의 사육경비는 2천만 원으로 조사됨
- 3) 지장물조서는 보상계획공고 시점 기준

<자료 3> 양돈업의 연간순소득(2023년 축산물 생산비 조사서)

1. 모돈(번식돈)

구분	연간 순소득(원/두)
2021년	370,000원
2022년	380,000원
2023년	390,000원

2. 비육돈

구분	연간 순소득(원/두)
2021년	25,000원
2022년	27,000원
2023년	29,000원

※ 모돈과 비육돈을 기준으로 연간 순소득을 집계하며, 순소득 집계 시 사육경비는 전체 사육 농가를 기준함.

<자료 4> 이전비 산정자료

1. 4t 장축 트럭 1회(왕복) 운반 두수

구분	비육돈	육성돈	자돈	후보돈	모돈	웅돈
회당 수송두수	13	22	45	6	3	1

※ 돼지 종류별로 분리 수송하는 것이 원칙

※ 후보돈과 모돈의 회당 수송두수는 부상 및 유산을 예방하기 위한 최적 운송 기준

※ 웅돈은 돼지 간 상처를 입힐 수 있어 차량 1대당 한 마리만 운송 가능

2. 차량 운반비(4t, 장축 트럭기준) : 일반 차량 운반 기준 1회(왕복)당 140,000 원이며 생동물을 운반하는 경우 40% 할증이 붙음
3. 인건비(운반) : 상하차에 필요한 인원에 대한 인건비로 차량마다 1인이 필요하며, 인당 인건비는 90,000원
4. 잡비 : 운반비와 인건비의 10%

<자료 5> 감손상당액 산정자료

1. 모돈의 유산

1) 유산 예상 두수

모돈 구분		수송 시 추정 유산율(%)	비고
임신기간(주)	마리수(두)		
1~6	30(10)두	50%	마리수 ()은 지장물 조서 기준
7~12	30두	20%	
13~17	18두	50%	
계	78(58)두		

※ 1회 출산두수 = 모돈 1두당 평균적으로 자돈 19두임

2) 유산된 자돈의 손실

비육돈 및 모돈으로의 성장을 전제했을 때, 유산된 자돈 마리당 20,000원의 순손실이 예상

2. 체중감소

구분	회복기간(수송 이전 상태로의 회복)	회복기간 중 사료량
자돈, 육성돈, 비육돈	2주	1.8kg/일 · 두
모돈, 웅돈, 후보돈	1주	3kg/일 · 두

※ 사료단가는 350원/kg

3. 출하지연에 따른 추가경비

이전기간 및 회복기간 고려, 상기 회복기간에 상당하는 사료비 외에 추가경비로 약 4백만 원의 손실이 예상됨

<자료 6> 기타

1. 해당 농가는 관계법령상의 축산보상 대상임.
2. 축산소득 파악 시 실제소득 및 축산물 생산비 조사서를 모두 고려하되 산술평균액을 적용할 것
3. 「통계법」 제3조제3호에 따른 통계작성기관이 조사·발표하는 가계조사통계의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 월평균 가계지출비(2024년 2/4분기) : 4,921,235원/월
4. 이전에 따른 고정적 경비 및 부대비용은 특별히 발생하지 않는 것으로 파악됨

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 한국감정평가법인 감정평가사 김대환은 LH공사에서 시행하는 택지개발 사업을 위한 보상에 대하여 중앙토지수용위원회로부터 이의제결을 위한 보상평가 의뢰를 받았다. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률, 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 적용공시지가를 선택하고, 비교표준지를 선정한 후 그 이유를 설명하시오. (10점)

물음 2) 시점수정치를 산정하시오. (15점)

물음 3) 비교표준지별 그 밖의 요인 보정치를 산정하시오. (5점)

물음 4) 토지의 보상평가액을 구하시오. (10점)

< 자료 1 > 보상평가의뢰서 및 의뢰물건 내용

1. 보상평가의뢰서(요약)

평가조건 및 참고사항 : 개발이익이 포함되지 않도록 보상평가 관련 규정의 내용에 따라 충실히 감정평가할 것.

2. 토지조서

기호	소재지	면적(㎡)		지목(현황)	소유자
		공부	편입		
1	N시 A동 10	450	200	대	A
2	N시 A동 11	60	60	도로	A
3	N시 A동 38	82	82	전(도로)	C
4	N시 A동 70	1,400	1,400	전(일부 대)	D
5	N시 A동 81-1	2,500	2,500	임야	F

※ 기호 5 토지는 지번분할로 인해 추가세목고시된 토지임.

< 자료 2 > 사업개요

- 1. 종류 : ○○택지개발사업(사업구역:250,000㎡)
- 2. 택지개발사업 주민 공람·공고일(의견청취 공고일) : 2021. 10. 24
- 3. 택지개발지구 지정·고시일 : 2022. 04. 05
- 4. 택지개발사업 실시계획승인 고시일 : 2022. 10. 24
- 5. 보상계획의 공고 : 2022. 11. 08
- 6. 추가 세목고시일 : 2023. 03. 24
- 7. 협의평가 가격시점 : 2023. 05. 21
- 8. 수용재결일 : 2023. 09. 07
- 9. 이의재결일 : 2024. 07. 01

< 자료 3 > 사전조사 및 실지조사 사항

1. 당해 사업지구는 기존에는 계획관리지역이었으나, 공익사업의 시행을 목적으로 2022년도에 제2종일반주거지역으로 변경된 것으로 조사되었음.
2. N시는 당해 공익사업의 영향으로 지가변동률이 높게 나타나고 있으나, 인접하고 있는 U시, G시, H군은 당해 사업으로 인한 지가의 영향이 미미한 것으로 조사되었음.
3. 기호1 토지
상업용 건부지로 이용중인 토지로서, 일단의 토지는 사다리형, 평지, 8m 도로에 접하며, 잔여지는 삼각형, 평지, 맹지에 해당함.
4. 기호2 토지
대상토지는 현황 도로로서, 인접지인 기호 1 토지의 가치 증진을 목적으로 개설한 것으로 조사되었음.
5. 기호 3 토지
대상토지는 현황 도로로 종전 도로사업시행 시 보상금이 지급되지 아니한 토지로서, 종전 도로 사업시행 당시의 이용상황은 공부상 지목과 같음. 현재 가장형, 평지이나, 종전사업 편입시 세장형, 평지, 4m 도로에 접하고 있었음.(현황 도로 평가액과의 비교는 불요함.)
6. 기호 4 토지
대상토지는 단독주택부지로 이용 중이나, 지상건물은 밭으로 이용 중이던 토지에 1979.5.17. 신축된 면적 100㎡(1층)의 무허가건물임. 가장형, 평지, 6m 도로에 접하고 있음.
7. 기호 5 토지
대상토지는 현황 임야로서, H전력에서 송전선로의 설치를 위하여 지상공간의 사용을 위해 2020년부터 구분지상권이 설정되어 있는 토지임. 등기사항전부증명서상 영구적 이용에 따른 지료는 25,000,000원으로 기재되어 있으며, 가격시점 현재 구분지상권 가치는 토지가치의 15%에 해당하는 것으로 분석되었음. 본건 토지는 기존 사업구역 내 토지로서 지번분할로 추가세목고시에 의하여 추가된 토지임. 부정형, 환경사, 맹지임.

< 자료 4 > 인근지역의 표준지 공시지가 현황

번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	공시지가(원/㎡)			
								2021년	2022년	2023년	2024년
1	A동 125	300	대	단독주택	제2종 일주	소로 한면	세장형 평지	900,000	950,000	990,000	1,000,000
2	A동 126	500	대	다세대	제2종 일주	소로 한면	정방형 평지	950,000	990,000	1,030,000	1,050,000
3	A동 127	350	대	상업용	제2종 일주	소로 한면	가장형 평지	1,300,000	1,380,000	1,420,000	1,450,000
4	A동 130	900	전	전	제2종 일주	세로 (가)	부정형 환경사	600,000	650,000	690,000	700,000
5	A동 15	3,000	임야	토지 임야	제2종 일주	맹지	부정형 환경사	250,000	280,000	300,000	310,000
6	A동 233	450	대	단독주택	계획관리	세로 (가)	가장형 환경사	500,000	610,000	700,000	730,000
7	A동 240	450	대	상업용	계획관리	소로 한면	부정형 평지	850,000	1,050,000	1,190,000	1,230,000
8	A동 245	450	대	다세대	계획관리	세로 (가)	세장형 평지	650,000	790,000	900,000	950,000
9	A동 280	1,000	전	전	계획관리	세로 (불)	부정형 평지	140,000	180,000	220,000	240,000
10	A동 100	3,000	임야	토지 임야	계획관리	맹지	부정형 환경사	40,000	55,000	65,000	68,000

- 표준지 1은 도시계획시설도로에 전체가 저촉됨
- 표준지 6에서 10은 당해 공익사업지구 내에 소재하고 있음(사업지구 내 표준지는 총 5필지로 가정함).
- 상기 표준지공시지가 현황의 용도지역은 2021년도를 기준으로 작성된 것으로 이후 용도지역의 변경사항이 반영되지 않았는바 용도지역의 변경에 유의할 것

< 자료 5 > 시점수정 관련 자료

1. N시 전체의 표준지공시지가 평균변동률

기간	변동률(%)
21.1.1~22.1.1	16.971
21.1.1~23.1.1	31.456
22.1.1~23.1.1	12.383
23.1.1~24.1.1	5.284

2. 지가변동률

1) N시, 경기도 평균 용도지역별 지가변동률

(단위 : %)

구분	N시		경기도 평균	
	주거지역	계획관리지역	주거지역	계획관리지역
2021.01.01 ~ 12.31	4.975	5.375	3.976	3.137
2022.01.01 ~ 12.31	8.350	10.750	2.350	2.675
2023.01.01 ~ 09.07	10.615	11.615	2.010	2.108
2023.01.01 ~ 2024.07.01	14.615	15.615	2.710	2.808

※ N시, U시, G시, H군은 모두 경기도에 속함

2) U시, G시, H군 용도지역별 지가변동률

(단위 : %)

구분	U시		G시		H군	
	주거지역	계획관리지역	주거지역	계획관리지역	주거지역	계획관리지역
2021.01.01 ~ 12.31	1.985	3.274	2.251	2.459	2.663	2.209
2022.01.01 ~ 12.31	2.350	3.555	2.150	2.750	2.750	2.180
2023.01.01 ~ 06.30	1.125	2.373	1.145	1.504	1.130	1.565
2023년 7월	0.230	0.335	0.140	0.235	1.120	0.225

- (1) 2023년 8월부터 2024년 5월까지 월별 지가변동률은 2023년 7월과 동일한 것으로 가정하되, 2024년 6월 및 7월의 지가변동률은 미고시 상태임.
- (2) U시(%)
- 주거지역 : 2021.10.24~2023.09.07 : 3.523, 2021.10.24.~2024.7.1.: 3.510
 - 계획관리지역 : 2021.10.24~2023.09.07 : 5.023, 2021.10.24.~2024.7.1.: 5.100
- (3) G시(%)
- 주거지역 : 2021.10.24~2023.09.07 : 3.323, 2021.10.24.~2024.7.1.: 3.480
 - 계획관리지역 : 2021.10.24~2023.09.07 : 4.823, 2021.10.24.~2024.7.1.: 4.900
- (4) H군(%)
- 주거지역 : 2021.10.24~2023.09.07 : 3.723, 2021.10.24.~2024.7.1.: 3.810
 - 계획관리지역 : 2021.10.24~2023.09.07 : 4.923, 2021.10.24.~2024.7.1.: 5.000

3. 생산자물가지수

연도	2020.12	2021.01	2021.12	2022.01	2022.12	2023.01
지수	128.8	129.2	130.2	130.5	132.5	132.7
연도	2023.02	2023.03	2023.07	2023.08	2024.05	
지수	132.8	133.0	133.4	133.5	133.7	

< 자료 6 > 요인비교 자료

1. 대상, 표준지와 보상선례의 지역요인은 동일함.

2. 도로접면

구분	소로각지	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
소로각지	1.00	0.96	0.86	0.80	0.70
소로한면	1.04	1.00	0.90	0.85	0.75
세로(가)	1.16	1.05	1.00	0.95	0.83
세로(불)	1.25	1.15	1.11	1.00	0.88
맹지	1.43	1.33	1.20	1.13	1.00

3. 형상

구분	가장형	세장형	사다리형	부정형
가장형	1.00	0.97	0.92	0.85
세장형	1.03	1.00	0.95	0.88
사다리형	1.09	1.05	1.00	0.92
부정형	1.18	1.14	1.08	1.00

4. 도시계획시설도로

구분	비저촉	저촉
비저촉	1.00	0.85
저촉	1.18	1.00

5. 평지를 1.00으로 볼 때 환경사는 0.97이며 기타 개별요인사항은 대등함.

< 자료 7 > 인근지역의 보상평가선례

(7-1) 보상평가선례 1

1. 사업명 : △△지구 택지개발사업
2. 가격시점 : 2021.10.15
3. 소재지 : N시 B동 324-5번지 외
4. 용도지역 : 계획관리지역, 제2종일반주거지역
5. 보상선례에 적용할 시점수정치 관련 수치
 - 1) 계획관리지역
 - 2021.10.15 ~ 2023.09.07 : 1.11230
 - 2021.10.15 ~ 2024.07.01 : 1.12000
 - 2) 주거지역
 - 2021.10.15 ~ 2023.09.07 : 1.10230
 - 2021.10.15 ~ 2024.07.01 : 1.11000
6. 보상단가 등

구분		324-5번지	500번지
용도지역		계획관리	제2종일반주
지목(이용상황)		대(주거용)	대(주거용)
단가(원/㎡)		700,000	1,200,000
토지특성	이용상황	주거용	좌동
	도로접면	세로(불)	
	형상	부정형	
	지세	평지	
	도시계획시설도로	저축	

(7-2) 보상평가선례 2

1. 사업명 : □□지구 택지개발사업
2. 가격시점 : 2022.03.05
3. 소재지 : N시 B동 224-5번지 외
4. 용도지역 : 계획관리지역, 제2종일반주거지역
5. 보상선례에 적용할 시점수정치 관련 수치
 - 1) 계획관리지역
 - 2022.03.05 ~ 2023.09.07 : 1.10230
 - 2022.03.05 ~ 2024.07.01 : 1.11000
 - 2) 주거지역
 - 2022.03.05 ~ 2023.09.07 : 1.10030
 - 2022.03.05 ~ 2024.07.01 : 1.10800

6. 보상단가 등

구분		224-5번지	503번지
용도지역		계획관리	제2종일주
지목(이용상황)		대(주거용)	대(주거용)
단가(원/㎡)		800,000	1,300,000
토지특성	이용상황	주거용	좌동
	도로접면	세로(불)	
	형상	부정형	
	지세	완경사	
	도시계획시설도로	저축	

< 자료 8 > 기타사항

1. 무허가건축물 부지면적은 건물면적을 건폐율로 역산한 면적을 기준으로 산정할 것
2. 농지보전부담금 : 개별공시지가의 30% (단, 50,000/㎡ 초과시 50,000/㎡)
대체산림자원조성비 : 준보전산지 6,790원/㎡, 보전산지 8,820원/㎡,
산지전용제한지역 13,580원/㎡
3. 용도지역별 건폐율 및 용적률
 - 1) 제2종일반주거지역 : 60%, 200%
 - 2) 계획관리지역 : 40%, 100%
4. 그 밖의 요인 보정치를 산정할 때는 대상토지가 아닌 비교표준지를 기준으로 하여 산정할 것
5. 그 밖의 요인 보정치는 주거용 대에 대해서만 산정하고, 나머지는 다음과 같이 적용할 것
 - ※ 상업용 대 1.40, 전 1.50, 임야 1.70

【문제 2】 한국감정평가법인 감정평가사 김대환은 (주)가나다로부터 소유하고 있는 공장에 대한 2024년 7월 1일을 기준시점으로 한 공장 및 광업재단 저당법에 근거한 담보 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 공장에 대한 감정평가액을 구하시오. (25점)

< 자료 1 > 대상물건의 개요

1. 토지

- 1) 소재지 : A시 B동 70번지(M공단 내), 1,200㎡(잡종지를 구입하여 조성한 공장용지로서 80%만 공장부지로 조성하였으며, 나머지 20%는 향후 공장확장에 대비하여 잡종지 상태로 방치하고 있음.)
- 2) 공법상 제한사항 등 : 일반공업지역, 정방형, 평지, 소로한면

2. 건물

- 1) 구조 : 연와조 슬래브지붕
- 2) 면적 등

구분	면적(㎡)	경제적 내용연수	감가수정방법	기타사항
공장	500	45년	정액법	최종잔가율 0% 만년감가
사무실 및 기숙사	1층 : 200 2층 : 150	45년	정액법	

- 3) 건물은 2017년 10월 2일에 준공되었으며, 기숙사는 2021년 6월 2일에 1층의 사무실 옥상에 증축한 것으로 조사되었음.
- 4) 건물의 건축 및 증축 당시 건축비는 각각 공장 450,000원/㎡, 사무실 600,000원/㎡, 기숙사 650,000원/㎡으로 인근지역 내 유사 건설사례와 비교할 때 적정한 것으로 조사되었음.

3. 기계

- 1) 기계 1
 - (1) 종류 : A 머신 3대(국산, 자주식)
 - (2) 취득가액 : 50,000,000원/대
 - (3) 제작일 : 2017.8.1.
 - (4) 내용연수 15년, 최종잔가율 10%

2) 기계 2

- (1) 종류 : Lathe 1대(도입기계)
- (2) 내용연수 15년, 최종잔가율 10%
- (3) 세부적인 사항은 <자료 03> ~ <자료 06>을 참조할 것
- 3) 기계 1과 기계 2는 일반기계로 작업공정이 서로 연계되어 있으며, 정상적인 작업을 위한 기계 1과 기계 2의 투입비율은 2 : 1인 것으로 조사되었음. 과잉유휴시설의 가능성이 있는 기계에 대해서는 대출기관에서 대출실행이 이루어지지 않을 것으로 예상되어 의뢰인으로부터 대상물건에서 제외해줄 것을 요청받았음.
- 4) 기계 1과 2의 취득 및 도입가격은 정상적인 것으로 조사되었음.
- 5) 기계의 감가수정방법은 정률법을 적용하며, 만년감가함.

< 자료 2 > 공시지가 자료

1. 비교가능한 표준지 공시지가의 내역

(공시기준일 : 2024. 1. 1)

연번	소재지	위치	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상· 지세	공시지가 (원/㎡)
1	A시 B동 1	M공단내	500	전	전	계획관리	세로(가)	부정형 완경사	61,000
2	A시 B동 40	M공단내	1,000	장	공장 용지	일반공업	소로한면	정방형 평지	200,000
3	A시 B동 100	P공단내	500	잡	잡종지	일반공업	소로한면	부정형 평지	130,000
4	A시 B동 200	P공단내	1,000	장	공장 용지	일반공업	소로한면	정방형 평지	250,000
5	A시 B동 400	P공단내	300	대	주거용	제1종 일주	세각(가)	정방형 평지	450,000

2. 공시지가 표준지의 기타 조사사항

- 1) A시는 각종 공업단지로 이루어진 공업도시로서 노동력 확보, 공업용수, 교통시설과의 접근성 등에 따라 공단별로 지역적인 가격수준의 차이가 발생하고 있는 것으로 조사되었음.
- 2) 연번 2와 4 표준지는 각 공단 내 표준적인 획지로서 최유효이용인 것으로 조사되었음.

< 자료 3 > 외화환산율

적용시점	통화	해당통화당 미(달러)	미\$당 해당통화	해당통화당 한국(원)
2017년 7월	JPY	0.9140(100엔당)	109.4081	1,059.02(100엔당)
2017년 8월	JPY	0.9522(100엔당)	105.0198	1,059.05(100엔당)
2024년 6월	JPY	0.8735(100엔당)	114.4877	832.28(100엔당)

< 자료 4 > 기계가격보정지수

구분	연도 국명	2024	2017
일반기계	미국	1.0000	1.0606
	영국	1.0000	1.0358
	일본	1.0000	0.9979
	한국	1.0000	1.0123
전기기계	미국	1.0000	0.9982
	영국	1.0000	0.9954
	일본	1.0000	0.9490
	한국	1.0000	1.0293

< 자료 5 > 수입신고서

업태 : 종목 : 세관·과 : 020-11 신고번호 : 11797-06-3000149 page 1/1

①신고번호 11797-06-3000149		②신고일 2017/08/20		③세관·과 020-11		⑥입항일 2017/07/26		※ 처리기간 : 3일			
④B/L(AWB)번호 EURFLH06803INC		⑤화물관리번호 06KMTCHN094-0021-008		⑦반입일 2017/07/28		⑧징수형태 11					
⑨신 고 자 OO관세사무소(민세관) ⑩수 입 자 (주) ABC{ A}. ⑪납세의무자 (에이비씨-1-01-1-01-1/220-04-75312) (주소) 서울 중구 000 1가 123 (상호) (주) ABC (성명) 홍길동 ⑫무역대리점 ⑬공 급 자 AGEHRA VELVET (CO LTD) JPAGE0002A(JP)				⑭통관계획 보세구역장치후		D ⑮원산지증명서 유무 X		⑯총중량 95,487.0 KG			
				⑮신고구분 일반P/L신고		A ⑯가격신고서 유무 Y		(21)총포장갯수 1 GT			
				⑯거래구분 일반형태수입		11 (22) 국내 도착 INC 인천항		(23)운송형태 10-FC			
				⑰종류 일반수입(내수용)		K (24)적출국 (25)전기명		JP (JAPAN) (LONG HE(CN))			
				(26)MASTER B/L 번호		(27)운수기관부호					
(28)검사(반입)장소 02020123-060039603A (대한통운국제물류) ● 품명·규격 (란번호/총란수 : 1/1) (29)품 명 LATHE FOR REMOCING METAL (31)상 표 NO (30)거래품명 LATHE (32)모델·규격 (33)성분 (34)수량 (35)단가(USD) (36)금액(USD) LATHE 1 U 100,000 100,000 (NUMERICALLY CCNTRCLED) (37)세번 부호 8458.11-0000 (39)순중량 5.000.0 KG (42)C/S (38)과세가격 \$ 100,000 (40)수 량 U 1 (43)검사 (CIF) \ 117,752,250 (41)환급물 1.000 GT (46)원산 JP-Y-Z (47)특 (45)수입요건확인 인 (지표시 -N 수세액 (발급서류명) (48)세 중 (49)세율(구분) (50)감면율 (51)세액 (52)감면분납부호 감면액 * 내국세중부호 관 8.00(A 기가) 농 20.00(A) 50.000 4,710,080 A09500010401 4,710,080 부 10.00(A) 942,016 12,340,409 (53)결제금액(인도조건-통화종류-금액-결제방법) CIF - USD 100,000-LS (55)환 율 1,177.5200 (54)총과세가격 \$ 100,000 (56)운임 942,016 (58)가산 (63)납부 \ 117,752,250 (57)보험 17,662 (59)공제 금액 번호 (60)세 중 (61)세 액 ※관세사기재란 (65)세관기재란 관 세 4,710,080 특 소 세 교 통 세 주 육 세 교 육 세 농 특 세 942,010 부 가 세 12,340,400 신고지연가산세 (62)총세액합계 17,992,490 (66)담당 (67)접수 (68)수리 자 일시 일자											

< 자료 6 > 부대비용

1. 관세, 농어촌특별세 및 관세감면율 : 도입시점과 동일
2. 설치비 : 도입가격의 1.5%
3. L/C개설비 등 기타 부대비용 : 도입가격의 3%
4. 운임 및 보험료 : 도입시점과 동일

< 자료 7 > 시점수정 자료

1. A시 B동의 지가변동률 계산치
2024.1.1. ~ 7.1.(공업지역): 1.00% 하락
2. 건축비 변동치
2017.10.02 ~ 기준시점 : 1.02043
2021.06.02 ~ 기준시점 : 1.01201

< 자료 8 > 가치형성요인 비교 및 그 밖의 요인 보정치 자료

1. 지역요인 비교 자료
표준지공시지가를 이용하여 별도로 구할 것

2. 토지개별요인 비교 자료

대상		표준지1	표준지2	표준지3	표준지4	표준지5
조성지	미조성지					
100	55	35	100	55	100	180

3. 그 밖의 요인 보정치는 1.20을 적용할 것

【문제 3】 감정평가사 김대환씨는 중앙토지수용위원회로부터 S시 H택지개발사업지구에 편입된 토지의 보상에 대한 이의재결평가를 의뢰받고 현장조사를 완료하였다. 주어진 자료를 활용하고 관련법규를 참작하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 홍길동씨에게 개간비를 보상할 수 있는지 여부를 개간비보상의 취지와 관련하여 설명하시오.(4점)

물음 2) 개간비 및 개간지에 대한 보상액을 산정하시오. (12점)

물음 3) 물음 2)에서 개간에 필요한 비용상당액을 산정하기 곤란한 경우 개간비 보상액을 산정하시오.(4점)

< 자료 1 > 사업의 개요

1. 사업의 종류 및 명칭 : S시 H 택지개발사업
2. 사업시행자 : 한국토지주택공사
3. 택지개발사업 주민등의 의견청취 공고일 : 2022.6.25.
4. 택지개발지구 지정·고시일 : 2023.3.19.
5. 수용재결일 : 2024.7.2.
6. 현장조사완료일 : 2024.8.15.
7. 이의재결일 : 2024.10.26.

< 자료 2 > 토지조서(의뢰물건 내용)

기호	소재지	지목	면적(㎡)		실제이용상황	비 고
			공부	편입		
1	S시 K구 H동 산13	임야	300	300	전	계획관리지역

< 자료 3 > 현장조사 내용

1. 대상토지는 국유지로서 2010년에 홍길동씨가 적법한 허가를 득하여 개간한 후 현재까지 경작하고 있음.
2. 대상토지는 노폭 약 2m의 도로에 접하는 부정형의 토지로서 남서하향의 약 15도의 경사지에 위치함.

< 자료 4 > 인근지역의 표준지공시지가

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도지역	도로교 통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2022년	2023년
1	H동 산125	900	임야	임야	계획관리	맹지	부정형 완경사	4,000	5,000
2	H동 126	500	전	전	계획관리	세로 (불)	부정형 완경사	8,000	9,000
3	H동 127	350	전	전	농림	세로 (불)	부정형 평지	6,000	7,000

< 자료 5 > 개별요인 비교자료

구분	대상	표준지1	표준지2	표준지3
개별요인 격차율	100	95	100	95

< 자료 6 > 기타자료

1. 시점수정치(지가변동률, S시 계획관리지역)

2022.1.1~2024.7.2 : 1.05000	2023.1.1~2024.7.2 : 1.10000
2022.1.1~2024.8.15 : 1.06000	2023.1.1~2024.8.15 : 1.20000
2022.1.1~2024.10.26 : 1.07000	2023.1.1~2024.10.26 : 1.30000
2. 2010년 개간 당시 비용: 2,000원/㎡
3. 가격시점 현재 개간에 통상 필요한 비용 상당액 : 4,000원/㎡
4. 택지개발사업 주민등의 의견청취 공고로 인한 사업구역 내 토지의 가격변동은 없는 것으로 가정함
5. 그 밖의 요인 보정치는 공히 1.10을 적용함.

【문제 4】 감정평가사 김대한은 A기업으로부터 적정시설을 보유하고 정상적으로 가동 중인 일반광산에 대한 감정평가와, B도 C군으로부터 동일한 대상물건이 농공단지 조성을 위하여 편입되는 경우 광업권 소멸에 따른 보상감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 실지조사를 한 후 다음과 같이 자료를 정리하였다. 주어진 자료를 활용하여 일반거래 목적의 광산 및 광업권의 감정평가액과 광업권 소멸에 따른 보상평가액을 각각 산정하시오. (15점)

< 자료 1 > 연간수지상황

사업수익		소요경비	
정 광판매수입: 월간생산량 30,000t 판매단가 15,000원/t		채광비	3,000,000,000원
		선풀제련비	320,000,000원
		일반관리비, 경비 및 판매비	총매출액의 10%
		운영자금이자	120,000,000원
		감가상각비:	
		· 건물	30,000,000원
		· 기계기구	70,000,000원

※ 감정평가대상 광산의 연간수지는 변동없이 장래에도 지속될 것이 예상됨.

< 자료 2 > 자산명세

자산항목	자산별 가격(감정평가액)
건축물	750,000,000원
기계기구	1,200,000,000원
차량운반구	150,000,000원
기타 상각자산	200,000,000원
합계	2,300,000,000원

※ 건축물, 기계기구, 기타 상각자산의 이전비는 각각 800,000,000원, 1,000,000,000원, 150,000,000원이고 모두 이전·전용이 가능함(차량운반구는 이전·전용이 가능하나, 자체 이동이 가능하여 별도의 이전비는 발생하지 않음).

< 자료 3 > 광산 관련자료

1. 매장광량 - 확정광량 : 4,000,000t, 추정광량 : 1,500,000t

2. 가채율

구분	일반광산	석탄광산
확정광량	90%	70%
추정광량	70%	42%

3. 투자비(장래소요기업비)

적정생산량을 가행최종년도까지 유지하기 위한 제반 광산설비에 대한 장래 총 투자소요액의 현가로서 장래소요기업비의 현가총액은 1,500,000,000원임.

4. 각종이율

- 1) (세후)배당률(광업 관련 산업부문의 상장법인 시가배당율 고려) : 15%
- 2) 세율(법인세·주민세 등) : 29%, 축적이율 : 10%, 시장이자율 : 12%

5. 기타자료

- 1) 평가액 산정 시 천원 미만은 절사함.
- 2) 생산량은 전량 판매됨.
- 3) 가행연수(n)는 년 미만은 반올림하여 산정할 것
- 4) 배당이율은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림할 것
- 5) 기준시점 : 2024년 7월 1일
- 6) $SFF_{(13년, 10\%)} = 0.040779$

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 밸류업감정평가법인 감정평가사 김공정은 비상장되어 있는 반도체 제조 업체인 (주)H기업으로부터 일반거래 목적의 감정평가를 의뢰받고 관련 자료를 수집하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론, 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

단 기업가치평가와 관련하여 아래 정의에 따라 평가하시오.

기업가치 = 영업관련 기업가치 + 비영업관련 기업가치

주식(자본)가치 = 기업가치 - 재무부채(유이자부채)

(단, 재무부채(유이자부채)는 수정 후 재무상태표 상의 차입금으로 하고,
그 외 모든 부채항목은 영업부채(무이자부채)로 본다.)

물음 1) 기업가치 및 비상장주식의 가치를 평가하는 방법에 대하여 약술하시오.(5점)

물음 2) 원가방식을 적용하여 기업가치를 구하시오.(10점)

물음 3) 수익방식을 적용하여 기업가치를 구하시오.(15점)

물음 4) 비교방식을 적용하여 기업가치를 구하시오.(5점)

물음 5) 3가지 접근법에 의한 결과를 바탕으로 최종 기업가치를 결정하고
해당 기업의 1주당 주식가치를 구하시오. (5점)

< 자료 1 > (주)H의 주식 발행 내역

구분	수권주식수	발행주식수	1주의 금액
(주)H 비상장주식	500,000주	300,000주	5,000원

< 자료 2 > (주)H의 잉여현금흐름

(단위 : 천원)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
매출액	3,850,000					
EBIT		815,000	829,000	859,000	905,000	942,000
감가상각비		180,000	160,000	140,000	120,000	100,000
자본적지출		270,000	230,000	200,000	180,000	150,000
순운전자본 증가분						

※ 2023년부터 2028년까지 매출액은 2023년을 기준하여 매년 10%씩 성장할 것으로 추정되며, 2024년의 순운전자본증가분은 매출액의 5%로 추정되며, 이후 순운전자본증가분의 증가율은 매출액의 성장률과 동일함.

< 자료 3 > 2023.12.31.기준 (주)H의 수정전 재무상태표

(단위 : 원)

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
현금예금	570,000,000	외상매입금	400,000,000
유가증권	150,000,000	지급어음	600,000,000
외상매출금	500,000,000	미지급비용	150,000,000
받을어음	800,000,000	차입금	2,000,000,000
재고자산	200,000,000	대손충당금	16,000,000
선급비용	50,000,000	건물감가상각누계액	64,800,000
부도어음	100,000,000	기계기구감가상각누계액	1,606,500,000
토지	945,000,000	퇴직급여충당부채	180,000,000
건물	900,000,000	자본금	1,500,000,000
기계기구	3,500,000,000	이익잉여금	1,197,000,000
합계	7,715,000,000	합계	7,715,000,000

※ 2024.1.1. 기준 재무상태표와 2023.12.31. 기준 수정후 재무상태표는 동일함.

※ 대상 기업은 비영업용 부동산을 보유하고 있으며 비영업용 부동산의 자산가치는 상기 재무상태표(기말 수정 분개 후)상 토지와 건물가격의 10%인 것으로 조사되었음.

< 자료 4 > 기말 정리사항

1. 유가증권은 130,000,000원으로 평가함.
2. 매출채권 잔액에 대하여 2%를 대손충당금으로 설정함.
3. 재고자산은 변동이 없음.
4. 차입금에 대한 미지급이자 30,000,000원 있음.
5. 이미 지급한 보험료 중 기간이 경과되지 않은 잔존 금액이 20,000,000원 있음.
6. 부도어음을 검토한 결과 50,000,000원은 회수 불가능함.
7. 퇴직금 관련 제 규정에 따라 2023.12.31. 현재 퇴직급여충당부채를 설정해야 하는 금액은 200,000,000원임.
8. 기준시점 현재 토지의 평가금액은 1,260,000,000원이며, 건물과 기계기구의 평가금액은 <자료5> 및 <자료6>을 활용하여 구함.

< 자료 5 > 건물의 자료

1. 대상건물

구조	연면적	사용승인일	건축비(원/m ²)	건축비 검토결과
철근콘크리트조 슬래브지붕 3층건	1,800m ²	2019.1.1	500,000	건축비는 표준적인 것으로 판단됨

2. 철근콘크리트구조 건물의 건축비 지수

2019.1.1	2020.1.1	2021.1.1	2022.1.1	2023.1.1	2024.1.1
100	107	115	126	135	145

3. 철근콘크리트구조 건물의 경제적 내용연수는 50년이며, 감가수정 방법은 정액법에 의하고 최종잔가율은 10%임.

< 자료 6 > 기계기구의 자료

기준시점 현재 기계기구의 재조달원가 총액은 3,800,000,000원이며, 2018년 12월에 모두 신품으로 구입하였음(모든 기계의 경제적 내용연수는 15년이며, 감가수정 방법은 정률법에 의하고 최종잔가율은 10%로 함)

< 자료 7 > 유사기업의 주요 재무비율

	A기업	B기업	C기업	D기업
주가이익비율	11.2	10.8	13.3	12.7
주가순자산비율	3.5	3.6	4.7	4.8
주가매출액비율	0.75	0.85	1.1	1.0
주가현금흐름비율	8.8	9.2	10.4	9.5

- ※ 각 비율은 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 시장배수임.
- ※ 주가는 2024년 1월 1일의 종가이며, 순자산은 1월 1일 기준으로 측정되었으며, 이익, 매출액, 현금흐름(FCFF)은 2024년 말을 기준으로 산정한 것으로 가정함.
- ※ A기업과 B기업은 반도체 관련 부품 산업에 속해 있으며, C기업과 D기업은 석유 화학 플랜트 산업에 속해 있음.

< 자료 8 > 자본비용 산정자료

- 1. 공통자료
 - 1) 장기국채수익률 : 7.5%
 - 2) 시장위험프리미엄 : 2.0%
 - 3) 법인세율 : 20%
- 2. 1단계(고속성장단계) 자본비용 산정자료
 - 1) (주)H의 β : 1.25
 - 2) 타인자본구성비율 : 40%
 - 3) (주)H의 차입금내역(기준시점 현재)

	구성비	세 전이자율(%)
단기부채	10%	11
회사채	25%	10
기타장기채	65%	9
계	100%	

3. 2단계(안정성장단계)의 자본비용 산정자료

- 1) (주)H의 β : 1.00
- 2) 타인자본구성비율 : 30%
- 3) 세전이자율 : 7%

4. 대상 기업은 동일 산업내 타기업들과 비교할 때 회사의 규모가 작아 수익률이 높은 반면, 총위험을 증가시키는 규모효과가 발생하며, 그에 따른 규모할증률은 4%(p)인 것으로 조사되었으며, 기업의 성장단계와 상관없이 동일함.

< 자료 9 > 기타사항

1. (주)H는 비영업용 자산을 보유하고 있는 것으로 조사되었음.
2. (주)H는 2단계 성장기업으로 판단되는바, 예측기간 이후에는 2028년도 기업잉여현금흐름의 5%씩 매년 영구적으로 성장할 것으로 예상됨
3. 기업잉여현금흐름 및 기업가치는 천원단위로 산정하되(백원단위 이하는 절사), 가중평균자본비용은 소수점 넷째자리 이하 절사하여, 셋째자리까지 표기함.
4. 유사 기업의 재무비율을 활용할 경우에는 비교 기업의 선정에 유의하고, 적절한 사례가 둘 이상인 경우에는 산술평균값을 적용함.
5. 대상 기업의 거래가격에 영향을 미치는 요인들을 분석한 결과 현금흐름과 매출액의 비중이 각각 60%와 40%를 차지하는 것으로 조사되었음.
6. 기준시점 : 2024년 1월 1일

【문제 2】 감정평가사 김공정은 비상장기업인 K회사(규모 ‘중’)가 보유하고 있는 유리 제조 신기술(Glass manufacturing)에 대한 감정평가를 의뢰 받았다. 이하 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 거래사례비교법 및 원가법에 의한 기술가치 평가의 한계점(4)

물음 2) 수익환원법(영업가치 × 기술기여도)에 의한 기술가치(15)

물음 3) 로열티 면제법에 의한 기술가치(7)

물음 4) 위 두 방법에 의한 결과가 차이나는 이유(4)

< 자료 1 > 대상 기술의 경제적 수명

1. 특허등록 이후 경과연수 : 2년
2. 법적 잔존 권리기간 : 10년
3. 사업화 투자기간 : 1년(특허등록과 함께 사업화 투자가 이루어짐)
4. 기술의 경제적 수명 : 인용특허지수 × (1 + 영향요인평점/20)
5. 인용특허지수 : 대상과 유사한 기술의 최근 인용 지수 값으로 대푯값인 중앙값을 기준함

USPC	65
기술명	Glass manufacturing
평균(연)	13.91813
분산(연)	156.0446201
표준편차(연)	12.4917821
Q1(연)	5
Q3(연)	19
중앙값(연)	11
최빈값(연)	5

6. 기술수명 영향요인 평가 : 세 항목별 평점을 단순 합산

구분	영향요인	평점				
		-2	-1	0	1	2
기술요인	대체기술 출현가능성		o			
	기술적 우월성			o		
	유사 경쟁기술의 존재(수)		o			
	모방 난이도				o	
	권리강도			o		
시장요인	시장집중도(주도기업 존재)			o		
	시장경쟁의 변화		o			
	시장경쟁강도			o		
	예상 시장점유율		o			
	신제품 출현빈도		o			
영향요인 평점						

< 자료 2 > 현금흐름 추정

1. 산식 : 세후영업이익 + 감가상각비 - 자본적 지출 - 순운전자본증가액
2. 매출액 추정 : (시장규모 × 시장점유율)과 수요예측에 의한 방법이 있으나, 금번 평가에서는 (시장규모 × 시장점유율)에 의하며, 현 유리 제조 시장과 대상 기술의 기술력을 고려해 사업화 시 추정시장점유율은 다음과 같음

구분	2023년 시장규모(연, 억 원)	향후 추정시장점유율(%)
상세	2,200	6

3. 매출원가 및 판매관리비 추정 : 업종별 표준재무정보를 확인한 결과 매출액의 약 84%수준임.
4. 법인세 : 22% 적용. 주민세는 법인세의 10%
5. t년도 자본적 지출 =(t년도 유형 자산 및 무형자산 - (t-1)년도 유형 자산 및 무형자산) + t년도 감가상각비이며 2024년 추정 자본적 지출(감가상각비 제외)은 연 1억 원, 이후 기술의 경제적 수명까지 2%(p)씩 상승할 것으로 예측됨.
6. 감가상각비 : 자본적 지출 항목과 상계되므로 별도 고려치 않음

7. 순운전자본 증가액 : 표준재무정보 확인한 결과 순운전자본은 매출액의 8%임.
(단위:억)

연도	2024	2025	2026	2027	2028	2029
순운전자본 증가액	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23

< 자료 3 > 할인율 등

- 비상장기업 자기자본비용 : 상장기업 CAPM + 사업화 위험프리미엄 + 안정성 위험프리미엄 + 규모 프리미엄
 - 안정성 위험 프리미엄 : 산업별 사고율 통계를 활용하되, 6%를 상한
 - 사업화 위험 프리미엄 : 기술성, 권리성, 시장성, 사업성 분석결과에 근거해 조정
 - 규모 프리미엄 : 기업 베타 자료 분포로부터 간접적으로 추정

2. 제조업 산업별 할인율 통계표

산업별	자기자본비용(%)						
	CAPM (상장)	기술사업화	안정성	비상장기업 규모 프리미엄			
				대	중	소	창업
C20	8.94	기술사업화 평점에 따라 산출	6	0.38	1.26	2.47	3.49
C21	8.46	상동	6	0.29	0.96	1.88	2.65

3. 기술사업화 평점과 위험프리미엄

해당 기술평점 : 15점, 시장 및 사업위험 평점 20점, 합계 35점

평점	40점	35점	30점
위험 프리미엄	4.88%	7.74%	11.03%

4. 타인자본비용

1) 비상장기업 타인자본비용 = 상장기업 세후타인자본비용 + 추가위험 스프레드

구분	비상장(대)	비상장(중)	비상장(소)	비상장(창업)
신용등급별 스프레드	3.05%	4.37%	8.30%	10.49%

2) 상장기업 타인자본비용

산업별	세전 타인자본비용(%)
C20	6.5
C21	6.8

< 자료 4 > 기술기여도

- 1. 경험측 방법 : 25% 적용
- 2. 기술요소법 : 산업기술요소 × 개별기술강도
 - 1) 산업기술요소(제조업) : 최대무형자산 가치비율 × 기술자산비중

산업별	최대무형자산 가치비율	기술자산 비중
C20	83.5%	66.8%
C21	94.9%	67.0%

2) 개별기술강도

구분	기술성(특점/만점)	사업성(특점/만점)
개별기술특성 점수	20점/50점	25점/50점
가중치	1	1

3) 기술기여도는 경험측과 기술요소법의 산술평균 적용

< 자료 5 > 유사 기술 로열티 등

- 1. 산식 : 유사 비교기술의 세후 로열티율 × 매출액의 현재가치 × 조정계수
- 2. 유사 비교기술의 로열티(단위 : 천만 원)

구분	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
매출액	1,000	1,200	1,500	2,000	2,220	2,000	1,500
로열티 적용비율	3%	좌동					
세율	10%	좌동					
할인율	9%	좌동					

- 3. 조정계수 : 유사비교기술 대비 대상 기술의 기술성, 시장성, 권리성 평점이 각각 0.7, 1.1 0.9임(각 기준치 1)이며 조정계수 = 기술성 평점 × 시장성 평점 × 권리성 평점임.

< 자료 6 > 기타사항

1. 기준시점 : 2024년 1월 1일
2. 유리 제조 시장의 매출액은 해당 기술의 경제적 수명이 다할 때까지 연 2% 성장하되 본 기술의 시장점유율은 변동이 없는 것으로 보며, 매출원가 및 판매관리비는 연 1.5%씩 증가하는 것으로 예측됨.
3. 유리 제조 시장의 산업군은 C21임
4. 당해 기술의 사업화 시 자기자본비율은 50%로 추정함
5. 해당 기술의 경제적 수명은 법적 잔존기간을 상한으로 하고, 만년을 기준으로 결정할 것.

【문제 3】 벨류업감정평가법인 지도감정평가사 김공정으로부터 실무수습의 지도를 받고 있는 수습감정평가사 홍공정은 3곳에 소재하고 있는 부동산에 대한 일반거래 목적의 감정평가를 하라는 과제를 제시받았다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 거래사례 비교법에 의한 감정평가액을 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 대상부동산의 개요 및 조사기간

1. 대상부동산의 개요

구분	토지(㎡)	건물(㎡)	사용승인일	용도	주위환경
1	300	300	2019.3.1	단독주택	일반주택지대
2	300	300	1975.6.1	단독주택	개발예정지대
3	300	2,160	2022.12.1.	업무용빌딩	도심업무지대

2. 대상부동산의 현황

1) 기호 1 부동산

① 소재지 : 서울특별시 마포구 S동 130번지

② 토지

－ 지목 : 대, 면적: 300㎡, 형상: 세장형, 도로접면: 8m 도로에 접함.

③ 건물

－ 구조 : 연와조 슬래브지붕 2층, 건축연면적 : 300㎡

④ 토지이용계획확인원상의 도시계획사항

－ 제2종일반주거지역

2) 기호 2 부동산

① 소재지 : 서울특별시 용산구 E동 230번지

② 토지

－ 지목 : 대, 면적: 300㎡, 형상 : 부정형, 도로접면 : 4m 도로에 접함.

③ 건물

－ 구조 : 연와조 슬래브지붕 2층, 건축연면적 : 300㎡

④ 토지이용계획확인원상의 도시계획사항

－ 제2종일반주거지역, 재개발구역

3) 기호 3 부동산

① 소재지 : 서울특별시 강남구 N동 330번지

② 토지

- 지목 : 대, 면적: 300㎡, 형상: 정방형, 도로접면 : 25m 및 8m 도로에 각각 접함.

③ 건물

- 구조 및 용도 : 철골철근콘크리트조 슬래브지붕, 지하2층/지상10층,
건축연면적 : 2,160㎡ (각층 면적 동일), 2022.12.1. 사용승인

④ 토지이용계획확인서의 도시계획사항

- 일반상업지역

⑤ 지하철역으로부터 90m 지점에 위치함

3. 실지조사 및 가격조사 기간 : 2024.6.25.~2024.7.2.

4. 감정평가서 작성일 : 2024.8.30.

< 자료 2 > 시장분석 자료

1. 기호 1 단독주택이 소재하고 있는 인근지역은 단독주택과 각종 편의시설, 공원 등으로 이루어진 쾌적한 주거지대를 이루고 있으며, 실 거주를 목적으로 한 주택 거래가 주류를 이루고 있음. 해당 지역의 주택거래유형을 분석한 바에 따르면 주택부지가격과 건물가격을 별도로 합산하여 거래되고 있는 것으로 조사되었음.
2. 기호 2 단독주택이 소재하고 있는 인근지역은 주택재개발사업이 추진 중에 있는 30년이 경과한 구옥(舊屋)들로 구성된 개발예정지대로서 향후 개발에 대한 시세 차익을 목적으로 한 주택거래가 활발하게 이루어지고 있는 것으로 조사되었음. 해당 지역의 부동산은 30년이 경과한 구옥들로서 건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되고 있는 것으로 조사되었음. 다만, 거래가격 결정 시에는 건물의 경과연수에 따라 토지가격을 상향 조정하고 있는 것으로 조사되었으며 그 세부 내역은 다음과 같음.

경과연수	토지가격의 상향조정 비율
30년 이상 ~ 35년 미만	10%
35년 이상 ~ 40년 미만	7.5%
40년 이상	5%

3. 기호 3 업무용빌딩이 소재하고 있는 인근지역은 서울 중심가에 위치하고 있으며, 최근 신축된 각종 상업업무용빌딩이 밀집하여 형성되어 있는 도심업무지대를 이루고 있음. 해당 지역에서는 국내 굴지의 기관투자자 및 사모펀드, 외국계 부동산투자회사들이 주요 시장참가자로 활동하고 있으며, 빌딩의 거래 시에는 빌딩의 면적만을 기준으로 거래되고 있는 것으로 조사되었음. 다만, 지하철역과의 거리에 따라 빌딩의 가격차이가 발생하며 지하철역으로부터 매 30m 떨어질 때마다 2%씩 가격이 낮게 형성되는 것으로 조사되었음.

< 자료 3 > 거래사례

1. 거래사례(가)

1) 물건의 내용

- ① 토지 : 서울시 용산구 E동 98 대 300㎡(사다리형), 세로(가), 제2종일반주거지역
- ② 건물 : 연와조 슬래브지붕 단층 주택, 연면적 300㎡(1987년 3월 준공)

2) 거래가격 : 2,050,000,000원

3) 거래일자 : 2024.4.16

4) 거래의 세부내역

위 거래사례는 정상적인 거래사례임.

2. 거래사례(나)

1) 물건의 내용

- ① 토지 : 서울시 마포구 S동 123 대 310㎡(정방형), 소로한면, 제2종일반주거지역
- ② 건물 : 연와조 슬래브지붕 2층 주택, 건축연면적 310㎡(2020.3.1.)

2) 거래가격 : 3,150,000,000원

3) 거래일자 : 2024.4.18

4) 거래의 세부내역 : 위의 거래사례는 매도인의 해외이주로 인하여 급히 매도한 사례로 5% 저가로 거래된 것으로 조사됨.

5) 기타사항 : 본 사례의 토지와 건물 가격구성비율은 60:40으로 조사되었음.

3. 거래사례(다)

1) 물건의 내용

- ① 토지 : 서울시 강남구 N동 313, 대, 320㎡(가장형), 광대로각지, 일반상업지역
- ② 건물 : 철골철근콘크리트구조 슬래브지붕, 지하2층/지상10층, 업무시설, 건축연면적 2,300㎡(2022.10.1. 사용승인)

- 2) 거래가격 : 3,150,000,000원
- 3) 거래일자 : 2024.5.10
- 4) 거래의 세부내역 : 지하철역으로부터 60m지점에 위치하며, 정상적인 거래 사례인 것으로 조사되었음.

< 자료 4 > 시점수정 자료

1. 지가변동률(단위: %)

기간	용도지역	
	주거지역	상업지역
2024. 1. 1 ~ 2024. 6. 30(누계)	0.435	0.420
2024. 4. 1 ~ 2024. 4. 30	0.010	0.009
2024. 5. 1 ~ 2024. 5. 31	0.015	0.018
2024. 6. 1 ~ 2024. 6. 30(당월)	0.020	0.010

※ 2024년 7월 이후 지가변동률은 미고시 상태이며 2024년 6월 지가변동률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

2. 건축비지수

(2018년 평균=100)

년월일	2018.10	2019.4	2024.3	2024.4	2024.5	2024.6
지수	100.42	106.03	115.01	115.03	115.06	115.08

※ 7월 이후 건축비지수는 변화가 없는 것으로 조사된다.

3. 오피스 자본수익률(단위: %)

기간	2024년 1분기	2024년 2분기
자본수익률	0.35	0.30

※ 2024년 3분기 이후 오피스 자본수익률은 미고시 상태이며 2024년 2분기 오피스 자본수익률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

< 자료 5 > 지역요인 및 개별요인 자료

1. 동일 동내에 소재하고 있는 경우에는 인근지역으로 판단할 것.

2. 도로접면

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
평점	100	90	88	85	70

※ 도로접면이 각지인 경우는 한면에 접하는 경우에 비해 3 % 우세함

3. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
평점	100	99	99	98	90

4. 대상건물 및 사례건물의 비교 내역

항목 \ 건물	대상건물 (1)	대상건물 (2)	대상건물 (3)	거래사례 (가)	거래사례 (나)	거래사례 (다)
시공정도	보통	보통	보통	보통	보통	보통
건물과 부지와 의 관계	최유효 이용	중도적 이용	최유효 이용	중도적 이용	최유효 이용	최유효 이용
기준시점 현재 제조달원가의 개별요인비교치	50	45	100	46	51	102

※ 건물의 감가는 매년(만년 기준) 일정액씩 이루어지며, 경제적 내용연수는 연와조 45년, 철골철근콘크리트조 55년이며, 최종잔가율은 2%임.

< 자료 6 > 기타사항

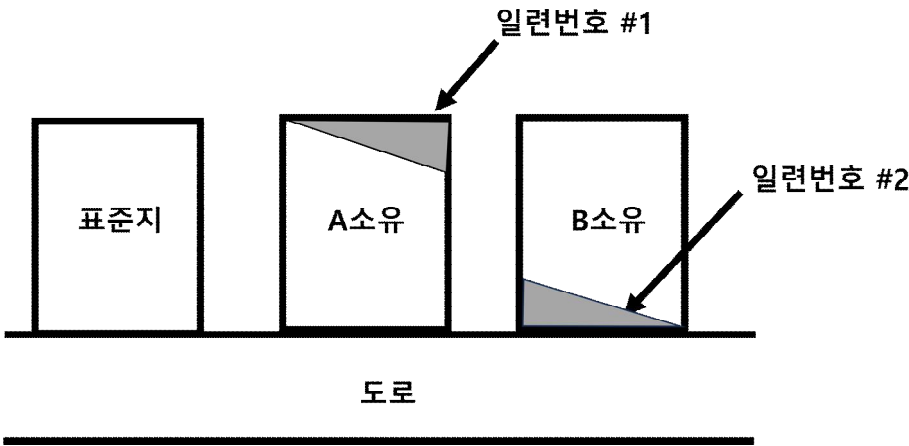
1. 지하철역과의 거리에 따른 가격 하락율은 개별요인의 항목으로 고려할 것
2. 지도감정평가사 김공정은 수습감정평가사 홍공정에게 부동산의 거래유형에 유의하여 거래사례비교법을 적용할 것을 주문하였음
3. 거래사례는 가장 적절한 것 하나만을 선택하되, 선택사유를 반드시 기재할 것

【문제 4】 벨류업감정평가법인 감정평가사 김공정은 상업지대 내에 위치한 국·공유지의 감정평가를 한 수습감정평가사인 홍길동이 작성한 감정평가서의 심사를 수행하고 있다. 감정평가관계법규, 감정평가이론 및 주어진 자료를 바탕으로 다음의 물음에 답하시오. (15점)

- 물음 1) 기여도의 개념 및 산출방법에 대하여 약술하시오.
- 물음 2) 수습감정평가사 홍길동의 판단에 있어 잘못된 점을 지적하고 합리적인 감정평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 실지조사 사항

1. 실지조사 및 가격조사 기간 : 2024.06.30. ~ 07.01.
2. 대상 위치도



3. 표준지공시지가 자료(2024.01.01.)

기호	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	105	500	대	상업용	일반 상업	소로 한면	세장형 평지	6,000,000
2	125	350	대	주상용	일반 상업	세로 한면	가장형 평지	5,000,000
3	150	600	대	주거기타 (주차장)	제3종 일주	세로 한면	정방형 평지	4,000,000

4. 일련번호 1 관련 자료

1) 대상물건의 개요

일반상업지역 내 지목 대인 토지로서 면적은 30m²이며, 기준시점 현재 주차장으로 이용중임.

2) 일련번호 1 관련 조사내용

일련번호 1은 상업지대 내에 위치한 국유지로서 A소유자는 자신의 토지 효용을 높이기 위해 수의계약을 통해 일련번호 1 토지를 매수하고자 함.

3) 개별요인 비교치

표준지	대상1-1	대상1-2	대상1-3
100	100	30	70

5. 일련번호 2의 관련 자료

1) 대상물건의 개요

일반상업지역 내 지목 대인 토지로서 면적은 30m²이며, 기준시점 현재 주차장으로 이용중임.

2) 일련번호 2 관련 조사내용

일련번호 2는 상업지대 내에 위치한 공유지로서 해당 토지의 소유자인 S시는 공유지의 자체 활용성이 극히 낮아 해당 공유재산을 수의계약을 통해 인근지역 토지 소유자 B에게 처분하려고 함.

3) 개별요인비교치

표준지	대상2-1	대상2-2	대상2-3
100	100	70	95

6. 공통자료

1) 시장분석 내용

해당 지역 내 토지는 상업용으로 이용하는 것이 최유효이용으로 판단되며, 상업지로서 일정수준의 성숙이 이루어진 상태임. 평가대상 주변 지역은 상업용으로 활용하기 위한 신축이 빠른 시일 내에 이루어질 것으로 보이는 바 현재 A, B 소유토지가 주차장으로 활용하고 있는 것은 일시적 이용으로 판단됨. 따라서 나지로 방치중인 공유재산 일련번호 1, 2는 최유효이용에 미달하는 것으로 판단됨.

2) 지역요인

대상토지와 표준지는 인근지역 내에 위치하고 있음

3) 개별요인

1-1, 2-1은 획지조건을 A소유 토지와 일단지로 본 경우의 개별요인 비교치임.
1-2, 2-2는 획지조건을 국공유지의 독립적인 상태의 개별요인 비교치임.
1-3, 2-3은 획지조건을 일단지를 전제하되 해당 국공유지의 기여도를 고려한 개별요인 비교치임.

4) 현실화율

인근지역 내 비교표준지의 현실화율은 80% 수준으로 조사됨.

5) 지가변동률

기간	용도지역별(%)			
	주거	상업	공업	녹지
2024.01.01. ~2024.05.31	2.500	2.031	1.023	1.005
2024.05.01. ~2024.05.31	0.500	0.401	0.054	0.033

< 자료 2 > 수습감정평가사 홍길동의 판단사항

상업지대에 위치한 토지로서 추후에 인근 토지 소유자 A, B에게 각각 매각된 후 일단지로 이용될 것이 확실시 되는 바 일단지로 보고 평가함. 따라서 개별요인 비교치는 일단지를 기준한 획지조건을 반영한 개별요인인 1-1, 2-1을 사용함.

< 자료 3 > 기타자료

국공유지 매각(처분)평가 시 용도지대별 획지조건 세부항목

세부항목	
형상, 면적, 지세, 접면도로상태 등	+ 기여도

* 모든 문제의 기준시점이 24년도인 점에 유의하세요.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

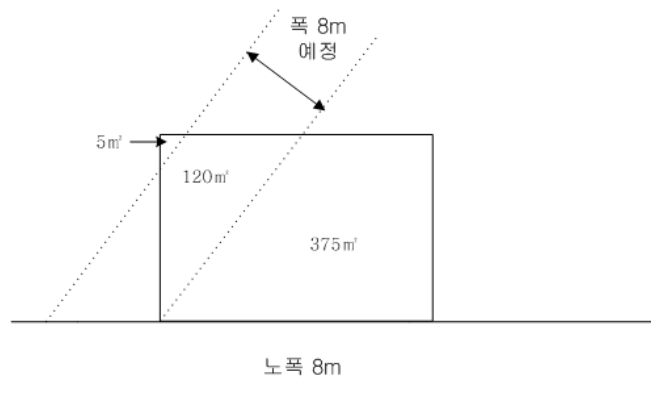
1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 한국감정평가법인 감정평가사 김대환은 2024.1.1.기준 표준지공시지가를 결정하기 위해 공부조사, 실지조사를 거쳐 각종 가격자료를 수집하고 정리하였다. 표준지공시지가 조사·평가 관련법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (50점)

< 자료 1 > 표준지별 조사내용

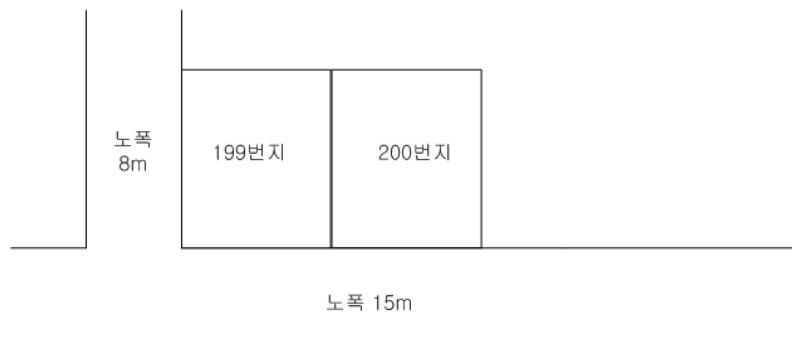
1. 표준지 1의 조사내용

- 1) 소재지 및 면적 등 : A시 B구 C동 100번지, 대, 500㎡, 평지
- 2) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 3) 이용상황 : 주거나지
- 4) 공법상 제한 사항 : 본건 토지 일부가 도시계획시설도로에 저촉되고 접하고 있음(저촉 부분의 면적은 아래 제시된 지적개황도 참조). 다만, 도시계획시설사업의 실시계획의 고시는 되지 않은 상태임.



2. 표준지 2의 조사내용

- 1) 소재지 및 면적 등 : A시 B구 C동 200번지, 대, 300㎡, 평지
- 2) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 3) 이용상황 : 골재야적장
- 4) 조사내역 : 200번지 토지는 공시기준일 현재 인접토지인 199번지와 일단의 토지로서 골재야적장으로 임시이용중인 것으로 조사되었음. 본건 토지의 주변은 다세대주택 및 연립주택 등 공동주택으로 이루어진 전형적인 주거지대를 이루고 있음.



3. 표준지 3의 조사내용

- 1) 소재지 및 면적 등 : A시 B구 C동 300번지, 대, 600㎡, 가장형, 평지, 중로한면
- 2) 용도지역 : 일반상업지역
- 3) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕, 지하1층/지상5층(각층 240㎡), 업무시설(사용승인일 : 2020.10.3.)
- 4) 조사내역 : 본건은 국토교통부장관이 매년 임대사례조사를 위하여 선정한 오피스빌딩으로 임대사례표본임.
- 5) 임대내역
 - (1) 임대기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.
 - (2) (가능)총수익
 - ① 임대료 : 35,000,000원/월(월말 지급)
 - ② 보증금 : 300,000,000원
 - ③ 광고탑수익 : 30,000,000원/연
 - (3) 총비용

공실손실상당액 및 대손충당금비율은 연간임대료의 10%이고, 운영경비비율은 유효총수익의 20%이며, 운영경비항목에는 감가상각비가 포함된 것으로 조사되었음.
 - (4) 임대료의 월지급에 따른 이자계산은 하지 않으며, 2023년 1월부터 순수익의 변동은 없는 것으로 봄

4. 표준지 4의 조사내용

- 1) 소재지 및 면적 등 : A시 B구 C동 산 10번지, 임야, 6,000㎡, 사다리형, 환경사, 세로한면
- 2) 용도지역 : 계획관리지역
- 3) 이용상황 : 자연림
- 4) 조사내역 : 임야지상에 임목이 식생하고 있으며, 임목도는 35퍼센트로 조사되었음.

5. 표준지 5의 조사내용

- 1) 소재지 및 면적 등 : A시 B구 C동 400번지, 대, 400㎡, 정방형, 평지, 소로한면
- 2) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 3) 이용상황 : 도서관부지
- 4) 조사내역 : 본건 토지상에 A시청에서 설립한 도서관이 소재하고 있으며, 인근지역의 주된 용도는 단독주택임. 한편, 도로, 공원, 운동장, 체육시설과 같은 공공용지로 이용되고 있는 부동산은 용도의 제한이나 거래제한 등으로 인하여 실제 거래시에는 20% 저가에 거래되고 있는 것으로 조사되었음.

6. 표준지 6의 조사내용

- 1) 소재지 및 면적 등 : A시 B구 C동 500번지, 종교용지, 1,000㎡
- 2) 용도지역 : 계획관리지역
- 3) 이용상황 : 사찰부지
- 4) 조사내역 : 본건은 H중단에서 2023년 1월 1일에 해당 토지를 매입하고 매입시점에 착공을 시작한 후 11월 30일에 조성을 완료하고 사찰을 12월 31일에 건립하였음. 본건 주변 지역을 확인한 결과 주된 용도는 전인 것으로 조사되었음.

5) 조성공사비 내역

- ① 토지의 소지가격 : 조성 전 토지(A시 B구 C동 500번지, 전, 1,000㎡, 계획관리지역, 세로한면, 부정형 환경사)에 대한 매입가격은 5억원으로 2023년 1월 1일에 계약체결하고 일괄 현금지급한 것으로 조사되었음.
 - ② 조성공사비 : 3억원(준공시점에 일괄 지급)
 - ③ 부대비용 : 조성공사비의 3%(준공시점에 발생)
 - ④ 취득세 등 제세공과금 : 10,000,000원
 - ⑤ 적정이윤 : 조성공사비의 5%(준공시점에 발생)
 - ⑥ 본 토지는 일반적인 공법을 이용하여 조성한 경우로 인근 유사토지의 조성공사비를 참작할 때 적정한 것으로 조사되었음.
 - ⑦ 기간에 따른 이자는 고려하지 않음.
- 6) 상업지대 및 주거지대에 속한 종교용지는 인근지역의 주된 용도의 거래가격에 용도 제한에 따라 20%의 감가가 이루어지고 있으나, 농경지대 및 임야지대에 소재하는 경우에는 인근지역의 주된 용도 토지의 가격수준에 비하여 일반적으로 높게 형성되는 것으로 조사되었음.

7. 표준지 7의 조사내용

- 1) 소재지 및 면적 등 : A시 B구 C동 600번지, 대, 300㎡, 가장형, 평지, 세각(가)
- 2) 용도지역 : 제2종일반주거지역
- 3) 이용상황 : 단독주택
- 4) 공법상 제한 사항 : 본건 전체 토지가 도시계획시설도로에 저촉되어 있음
- 5) 기타사항 : 본건은 관리처분방식으로 이루어지는 M재개발사업지역 내에 소재하고 있으며, 해당 사업지는 2024년 7월 이후에 착공신고를 하고 실공사 착공 예정인 것으로 조사되었음.

< 자료 2 > 거래사례

1. 표준지 1 관련 사례

1) 거래사례 1

- (1) 토지 : A시 B구 C동 110번지, 대, 480㎡, 제2종일반주거지역, 정방형, 평지, 소로각지
- (2) 이용상황 : 주거나지
- (3) 거래가격 : 21억원
- (4) 거래일자 : 2023년 10월 5일
- (5) 기타사항 : 매도자의 급한 사정으로 10% 저가로 거래된 것으로 조사되었음.

2) 거래사례 2

- (1) 토지 : A시 B구 C동 101번지, 대, 500㎡, 제2종일반주거지역, 정방형, 평지, 소로한면
- (2) 이용상황 : 주거나지
- (2) 거래가격 : 20억원
- (3) 거래일자 : 2020년 12월 15일
- (4) 기타사항 : 기호 1 표준지에 인접하여 소재하고 있는 토지에 대한 정상적인 거래 사례로서 해당 표준지와 유사성이 매우 높은 것으로 조사되었음.

2. 표준지 2 관련 사례

1) 거래사례 3

- (1) 토지 : A시 B구 C동 210번지, 대, 350㎡, 제2종일반주거지역, 정방형, 평지, 소로한면
- (2) 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 4층 다세대주택, 건축연면적 700㎡(사용승인일 : 2018.11.1.) 중 201호(전용면적 70㎡)
- (3) 거래가격 : 400,000,000원
- (4) 거래일자 : 2023.10.1
- (5) 거래의 세부내역: 위의 거래사례는 정상적인 거래사례임.
- (6) 기타사항 : 본 사례가 소재하고 있는 지역의 토지와 건물 가격구성비율을 조사한 결과 토지와 건물의 가격구성비율은 4:6인 것으로 조사되었음. 한편, 201호는 해당 건물을 대표하는 호수로서, 해당 토지 지분(35㎡)에 대한 가격을 전체 토지에 적용하더라도 무방한 것으로 확인되었음.

3. 표준지 3 관련 사례

1) 거래사례 4

- (1) 토지 : A시 B구 C동 310번지, 대, 550㎡, 일반상업지역, 정방형, 평지, 중로한면
- (2) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬래브지붕 업무시설 (지하1층, 지상5층), 연면적 1,380㎡(사용승인일: 2021.9.10.)
- (3) 거래가격 : 42억원
- (4) 거래일자 : 2023년 10월 5일
- (5) 기타사항 : 매도자의 급한 사정으로 10% 저가로 거래된 것으로 조사되었음.

4. 표준지 4 관련 사례

1) 거래사례 5

- (1) 토지 : A시 B구 C동 산 11번지, 임야, 6,000㎡, 계획관리지역, 부정형, 완경사, 세로한면
- (2) 거래가격 : 6천5백만원
- (3) 거래일자 : 2023년 10월 1일
- (4) 기타사항 : 본건 토지는 표준지 4와 인접하여 소재하고 있으며, 동일 소유인에 의해 관리되고 있는 것으로 조사되었음. 임야지상에는 표준지 4와 동일한 수종·수량의 입목이 식생하고 있으며, 입목도 또한 동일한 것으로 확인되었음. 본건 토지 지상에 소재하고 있는 입목의 가격은 5백만원이 적정한 것으로 조사되었음.

5. 표준지 5 관련 사례

1) 거래사례 6

- (1) 토지 : A시 B구 C동 410번지, 대, 480㎡, 제2종일반주거지역, 정방형, 평지, 소로각지
- (2) 건물 : 위 지상 연와조 슬래브지붕 2층, 주택, 각층 230㎡(사용승인일 : 2018.12.1.)
- (3) 거래가격 : 25억원
- (4) 거래일자 : 2023년 11월 5일
- (5) 기타사항 : 매수자의 당해 부동산에 대한 애착으로 10% 고가로 거래된 것으로 조사되었음.

6. 표준지 6 관련 사례

1) 거래사례 7

- (1) 토지 : A시 B구 C동 510번지, 전, 1,100㎡, 계획관리지역, 부정형, 완경사, 세로(불)
- (2) 거래가격 : 2천만원
- (3) 거래일자 : 2023년 11월 3일
- (4) 기타사항 : 인근지역의 주된 용도인 전에 대한 정상적인 거래사례인 것으로 조사되었음.

7. 표준지 7 관련 사례

1) 거래사례 8

- (1) 토지 : A시 B구 C동 610번지, 대, 310㎡, 제2종일반주거지역, 가장형, 평지, 세로한면
- (2) 건물 : 위 지상 연와조 슬래브지붕 2층, 주택, 각층 180㎡(사용승인일 : 2003.10.1.)
- (3) 거래가격 : 14억원

- (4) 거래일자 : 2023년 10월 25일
- (5) 기타사항 : 본건은 표준지 7과 동일한 사업지 내에 소재하고 있으며, 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행해진 토지이용계획의 변동으로 인한 가격 상승분이 반영되어 있는 것으로 조사되었음.

2) 거래사례 9

- (1) 토지 : A시 B구 C동 603번지, 대, 290㎡, 제2종일반주거지역, 세장형, 평지, 세로한면
- (2) 건물 : 위 지상 연와조 슬래브지붕 2층, 주택, 각층 180㎡(사용승인일 : 1996.11.1.)
- (3) 거래가격 : 15억원
- (4) 거래일자 : 2023년 11월 25일
- (5) 기타사항 : 본건은 표준지 7과 동일한 사업지내에 소재하고 있으며, 향후 용적률 인센티브가 획기적으로 제공될 것이라는 소문(2024년 하반기 최종 확정 예정)을 접한 매수자가 급하게 계약을 체결하여 동일 사업지내 유사용도의 가격수준에 비해 높게 매입한 것으로 조사되었음.

< 자료 3 > 재조달원가 자료(2023년 1월 기준)

기호	용도	구조	급수	단가(원/㎡)	내용 연수
1	사무실	철근콘크리트조 슬래브지붕(6층이하)	2급	1,200,000	50(45-55)
2	주택	연와조조 슬래브지붕	3급	850,000	45(40-50)

※ 한국부동산원 발행 건물신축단가표에서 발췌, 내용연수의 괄호() 안은 하한치와 상한치를 의미함. 특별한 경우 외에는 기준내용연수를 적용하며, 2023년 동안에는 재조달원가 동일하게 적용함(건물 간 개별요인의 격차는 없는 것으로 봄).

< 자료 4 > 지가변동률(A시 B구)

(단위 : %)

기간	용도지역			이용상황		
	주거지역	상업지역	계획관리지역	주거용	상업용	임야
2020. 12. 1 ~ 2020. 12. 31	0.100	0.120	0.150	0.210	0.150	0.300
2021. 1. 1 ~ 2022. 12. 31(누계)	2.500	2.700	2.900	2.800	2.600	3.000
2023. 1. 1 ~ 2023. 11. 30(누계)	1.435	1.500	1.720	1.335	1.200	1.450
2023. 10. 1 ~ 2023. 10. 31	0.300	0.350	0.480	0.420	0.380	0.500
2023. 11. 1 ~ 2023. 11. 30	0.200	0.210	0.300	0.300	0.250	0.400

< 자료 5 > 개별요인비교 자료

1. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
평 점	100	97	96	90	85

※ 이용상황에 상관없이 동일하게 적용가능함.

2. 지세

구분	평지	완경사	급경사
평 점	100	90	80

3. 도로접면

도로조건	대로	중로	소로	세로
평 점	120	100	90	80

※ 각지인 경우는 한면에 비해 5% 우세함

4. 도시계획시설도로

일반적인 지역내 도시계획시설도로에 저촉된 토지에 대한 감가율은 20%을 적용할 것
(도시계획시설도로에 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 않은 경우 적용)

< 자료 6 > 기타사항

- 표준지공시지가를 평가하기 위한 평가방식은 당해 표준지의 특성에 가장 적합한 것 하나를 선택하되, 표준지조사·평가기준에 따라 합리성 검토가 필수적으로 요구되는 경우에는 그에 따를 것
- 표준지의 가격 결정과 관련하여 판단이 필요한 경우에는 합리적인 의견을 제시할 것
- 대체가능한 2개 이상의 사례가 있는 경우에는 가장 적절한 것 하나만을 선정하되 그 사유를 기재하고, 배제하는 사례에 대한 사유 또한 기재할 것
- 수익환원법을 적용할 경우 토지환원율 및 (상각후)건물환원율은 7%, 보증금운용이율은 5%를 적용할 것
- 원가법을 적용할 경우 감가수정은 정액법에 의하되 최종잔가율은 0%이며, 만년감가에 의함
- 같은 동 내에 소재하고 있는 경우에는 인근지역으로 판단할 것

【문제 2】 감정평가사 김대환은 B구청장으로부터 P주택재개발정비사업에 대한 관리처분계획수립 목적의 감정평가를 의뢰받았다. P주택재개발정비조합은 조합원 A가 분양신청을 하지 않을 것으로 예상하고, 별도로 현금청산 협의를 위한 감정평가를 병행해 줄 것을 요청하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 조합원 A의 종전자산 가액을 감정평가하시오.

물음 2) 조합원 A의 현금청산액을 감정평가하시오.

물음 3) 전체 종후자산 가액을 감정평가하시오.

< 자료 1 > 물건의 개요

1. 토지

소재지	지목	이용 상황	면적	용도지역	도로교통	형상지세
A시 B구 C동 250번지	대	단독주택	250 m ²	제2종일반 주거지역	세로(가)	사다리 평지

* 20m²가 정비계획 도로에 저촉됨

2. 건물

기호	소재지	구조	면적	신축일자	비고
가	A시 B구 C동 250번지	목조 외증 단층	90m ²	1988.2.1	무허가건축물 (무허가건물확인원 발급 가능)

* 실지조사 결과 건물의 현상 및 관리상태를 고려할 때 2023년 8월 1일 기준 유효경과연수는 27년, 2024년 4월 1일과 6월 30일 기준 유효경과연수는 28년 이 적정한 것으로 판단됨

< 자료 2 > 정비사업 개요

1. 사업일정

- 1) 재개발구역 지정고시일 : 2018.07.01
- 2) 재개발조합설립인가일 : 2019.03.01
- 3) 사업시행계획인가 고시일 : 2023.08.01.
- 4) 사업시행계획변경인가 고시일 : 2024.04.01.
- 5) 분양신청기간 : 2024.06.01.~2024.07.02.

2. 건축계획

철근콘크리트조 슬래브지붕 15층 아파트 2개동
32평형(전용면적 85㎡), 각층 1-4호, 총 120세대

3. 분양계획

사업시행계획인가고시 당시 조합원 수가 120명으로, 조합원 1인당 1세대 원칙이며, 동·호수 추첨을 통해 결정

4. 기타

사업시행계획변경인가고시는 구역의 정형화를 이유로 A 소유부동산이 추가된 것에 관한 내용이며, 건축계획 및 사업기간 등 사업의 주요 내용은 변경이 없음

< 자료 3 > 실지조사 내역

1. 실지조사 기간

- 1) 종전자산 : 2023.09.01 ~ 2024.05.01
- 2) 종후자산 : 2024.05.01. ~ 2024.05.10.

2. 건축 현황 등

1) 기호 ‘가’ 건물

무허가건물확인원 상 면적은 90㎡이나, 현황 측량조서에는 110㎡로 기재됨.

2) 기타

현황 측량조서 상 기재된 목록은 다음과 같으며, 실지조사 내역과 일치함

구분	구조, 규격, 수량 등	비고
제시외 건물 (창고)	블록조 판넬지붕 단층, 10㎡ (2018.05 신축된 것으로 조사)	전체가 정비계획도로에 저촉됨
담장	벽돌조 40㎡	감정평가사 김대환은 벽돌조 담장의 적용단가는 @40,000/㎡이 적정한 것으로 판단함

3. P주택재개발정비조합 면담 내역

- 1) P주택재개발정비조합에 따르면 A가 분양신청을 하지 않을 경우 A와 감정평가액을 기준으로 2024년 6월 30일을 기준으로 계약을 체결하기로 합의한 상태로 확인되었음
- 2) 권리명세서에 조합원 A의 소유자산은 토지 ‘1’ 과 건물 ‘가’ 만 기재됨

< 자료 4 > 인근지역 내 표준지 공시지가

일련 번호	소재지 지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 상황	형상 지세	비고
1	A시 B구 C동 119	250	대	단독 주택	제2종 일반 주거	세로 (가)	사다리 평지	P주택 재개발지구 내
2	A시 B구 C동 200	200	대	단독 주택	제2종 일반 주거	소로 한면	세장형 평지	P주택 재개발지구 외
3	A시 B구 C동 300	300	대	단독 주택	제3종 일반 주거	소로 한면	사다리 완경사	P주택 재개발지구 외
4	A시 B구 C동 305	200	대	상업용	제2종 일반 주거	세로 (가)	사다리 완경사	P주택 재개발지구 내

일련번호	공시지가(원/㎡)	
	2023.1.1.	2024.1.1.
1	2,400,000	2,500,000
2	2,200,000	2,300,000
3	2,300,000	2,400,000
4	3,000,000	3,300,000

< 자료 5 > A시 B구 지가변동률(주거지역)

기간	변동률 (%)
2023.01.01. ~ 2023.08.01	0.78
2023.01.01. ~ 2023.09.01	0.81
2023.01.01. ~ 2024.04.01	1.24
2023.01.01. ~ 2024.05.01	1.27
2023.01.01. ~ 2024.06.30	1.52
2024.01.01. ~ 2024.04.01	0.21
2024.01.01. ~ 2024.05.01	0.30
2024.01.01. ~ 2024.06.30	0.45

< 자료 6 > 토지가격 비준표

1. 도로상황

구분	광대로	중로	소로	세로(가)	세로(불)	비고
광대로	1.00	0.90	0.81	0.73	0.66	각지인 경우 5% 가산
중로	1.11	1.00	0.90	0.81	0.73	
소로	1.23	1.11	1.00	0.90	0.81	
세로(가)	1.36	1.23	1.11	1.00	0.90	
세로(불)	1.51	1.36	1.23	1.11	1.00	

2. 형상

구분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.95	0.85	0.70
장방형	1.05	1.00	0.95	0.75
사다리형	1.17	1.05	1.00	0.85
부정형	1.42	1.33	1.17	1.00

3. 지세

구분	평지	저지	완경사	급경사	고지
평지	1.00	0.97	0.95	0.85	0.80
저지	1.03	1.00	0.97	0.95	0.85
완경사	1.05	1.03	1.00	0.97	0.95
급경사	1.17	1.05	1.03	1.00	0.97
고지	1.25	1.17	1.05	1.03	1.00

4. 도시계획시설 도로

구분	저촉
미저촉	0.85

< 자료 7 > 표준건축물의 신축단가

구분	목조 와즙 (주택)	연와조 슬래브 지붕 (주택)	블록조 판넬지붕 (창고)
내용연수(년)	35	40	35
잔존가치(원)	0	0	0
신축단가(원/㎡)	500,000	850,000	450,000

*위 표준건축물과 구조 및 용도가 같은 건물 간에는 개별적인 격차는 없음

< 자료 8 > 분양예정아파트 원가 자료(조합 제시)

1. 정비사업 비용

- 1) 건축 및 철거관련 비용 : 170억 원
- 2) 각종 용역비 : 12억 원
- 3) 금융비용 : 20억 원
- 4) 조합운영비 등 : 8억 원
- 5) 예비비 : 10억 원

2. 임대주택 및 근린생활시설

임대주택과 근린생활시설 공급은 없는 것으로 가정

3. 종전자산추정액

조합원 A를 제외한 종전자산 평가액은 2023.08.01.을 기준으로 285억 원으로 책정됨

< 자료 9 > 분양예정아파트 관련 가격 자료

1. 인근지역 내 정상적인 아파트 거래사례

구분	소재지	사례물건	평형	사용승인 시점	거래시점	거래가격(원)
1	A시 B구 C동 210번지	D아파트 10층 1호	32평형 (전용면적 85㎡)	2020.5.6	2024.3.2	350,000,000
2	A시 B구 C동 1400번지	K아파트 10층 1호	32평형 (전용면적 85㎡)	2024.6.2	2024.7.2	430,000,000

2. 아파트 비교요인

1) 분양예정 아파트(10층 1호)가 외부, 내부(경과연수 제외), 호별요인에서 거래사례 ‘1’ 아파트 대비 전체적으로 5% 우세하며, 거래사례 ‘2’ 아파트와는 대등함.

2) 인근 지역 고층아파트의 경과연수별 아파트 시세비율

경과연수	2년 이하	2년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과 20년 이하	20년 초과
아파트시세비율	100	85	80	70	90

3) 아파트 매매가격지수

구분	2024.02	2024.03	2024.04	2024.05	2024.06
매매가격지수	100.1	100.3	100.7	101.2	101.5

※ 해당 월의 지수는 익월 1일을 기준으로 산정됨

4) 층별 및 호별 효용비

층별	1층	2층	3-14층	15층
	100	106	110	104
호별	1호	2호	3호	4호
	100	103	103	100

< 자료 10 > 기타사항

1. 종전자산 평가와 현금청산협의 평가 시 그 밖의 요인은 정상적인 거래사례 및 평가 선례를 기준으로 검토한 바 1.80을 적용하기로 함.
2. 종후자산 평가 시 적용가능한 모든 사례와 방법을 적용하여 합리성을 검토하되, 합리성이 인정되는 경우 거래사례비교법에 의한 평균값으로 종후자산 평가액을 결정할 것
3. 기준시점 확정시 그 사유를 밝힐 것
4. 아파트 가격은 백만 원 단위까지 표기할 것.

【문제 3】 한국감정평가법인 감정평가사 김대한은 W신도시 택지개발사업지구로 지정고시된 지역의 보상과 관련하여 중앙토지수용위원회로부터 이의재결 평가를 의뢰받았다. 보상 관련법규의 제규정 등을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 적용공시지가를 선택하고 비교표준지를 선정한 후 그 이유를 설명하시오.

물음 2) 토지의 보상평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 사업의 개요

- 1. 사업의 종류 및 명칭 : W신도시 택지개발사업
- 2. 택지개발사업 주민등의 의견청취 공고일 : 2022.07.05.
- 3. 택지개발지구 지정·고시일 : 2023.09.19.
- 4. 보상계획공고일 : 2024.02.23.
- 5. 수용제결일 : 2024.06.25
- 6. 현장조사완료일 : 2024.07.02
- 7. 이의제결일 : 2024.08.05

< 자료 2 > 의뢰물건 내용

1. 토지조서

기호	소재지 및 지번	면적(㎡)		지목	용도지역
		공부	편입		
1	S시 T구 U동 11	300	250	대	제2종일주
2	S시 T구 U동 15	1,000	1,000	임야	제2종일주
3	S시 T구 U동 74	500	350	전	제2종일주

※ 용도지역은 현장조사완료일 기준 토지이용계획확인서의 내용으로 해당 택지개발 사업의 시행을 목적으로 자연녹지지역에서 변경된 것으로 확인됨

2. 물건조서

기호	소재지 및 지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량 (면적)	비고
가	S시 T구 U동 11	건축물	벽돌조 슬래브지붕 단층, 주택	150㎡	용도변경

< 자료 3 > 현장 조사내용

1. 기호 (1) 토지 : 토지상에 물건조서 (가) 건축물이 소재하며, 본 건물은 1995년에 주택으로 건축허가를 받아 1996년에 사용승인을 득하였으며, 2019년에 허가 없이 상업용으로 용도변경한 건축물임. 현재 음식점으로 영업 중임. 자동차 통행이 가능한 6m 도로에 접하고 있는 가장형의 토지로서 인접 필지와 등고평탄한 토지임.
2. 기호 (2) 토지 : 토지소유자가 산지전용허가를 받지 아니하고 2023년 8월부터 형질변경하여 경작해오고 있음. 단, 현황 “전” 기준으로 재산세를 정기적으로 납부하고 있음. 차량통행이 불가능한 노폭 약 2m 도로에 접하고 있는 세장형의 토지로서 남서하향의 약 15도의 경사지에 위치한 토지임.
3. 기호 (3) 토지: 종전 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 않은 토지임. 종전 공익사업 편입 당시 자동차통행이 가능한 4m 도로에 접한 정방형 평지인 전으로 이용중이었으며, 현황은 8m 폭의 사실상 사도로서 인근토지는 해당 도로에 접한 정방형의 평지인 상업용 토지로 조사되었음.

< 자료 4 > 인근지역의 표준지공시지가

1. 2022년, 2023년 공시지가

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)	
								2022년	2023년
1	U동 125	300	대	주거용	자연 녹지	세로 (가)	세장형 평지	1,200,000	1,300,000
2	U동 130	900	대	상업용	자연 녹지	소로 한면	정방형 평지	1,500,000	1,600,000
3	U동 280	1,000	전	전	자연 녹지	세로 (가)	가장형 평지	600,000	650,000
4	U동 산15	3,000	임야	임야	자연 녹지	맹지	세장형 급경사	130,000	150,000
5	U동 산100	3,000	임야	임야	생산 녹지	맹지	부정형 완경사	100,000	110,000

2. 2024년 공시지가

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)
								2024년
1	U동 125	300	대	주거용	제2종 일주	세로 (가)	세장형 평지	1,400,000
2	U동 130	900	대	상업용	제2종 일주	세로 (가)	정방형 평지	1,700,000
3	U동 280	1,000	전	전	제2종 일주	세로 (가)	가장형 평지	700,000
4	U동 산15	3,000	임야	임야	제2종 일주	맹지	세장형 급경사	160,000
5	U동 산100	3,000	임야	임야	제2종 일주	맹지	부정형 완경사	120,000

< 자료 5 > 시점수정 자료

시점수정치(S시 T구)

구분	주거지역	상업지역	녹지지역
2022. 01. 01 - 2024. 06. 25	1.25100	1.20000	1.23000
2022. 01. 01 - 2024. 07. 02	1.25200	1.21000	1.23100
2022. 01. 01 - 2024. 08. 05	1.25400	1.12000	1.23200
2023. 01. 01 - 2024. 06. 25	1.21500	1.12500	1.13500
2023. 01. 01 - 2024. 07. 02	1.21700	1.06500	1.13600
2023. 01. 01 - 2024. 08. 05	1.21900	1.07000	1.13700

< 자료 6 > 지역요인 및 개별요인비교 자료

1. 인근지역에 속한 토지의 지역요인은 동일함.

2. 도로접면 격차율

광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
100	95	90	85	80	75

3. 형상 격차율

정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
100	98	96	94	90

4. 지세 격차율

평지	완경사	급경사
100	97	90

< 자료 7 > 기타자료

1. 2022년 이후 부동산시장의 침체로 인해 주민등의 의견청취 공고로 인한 사업구역 내 토지의 가격변동은 없는 것으로 확인되었음.
2. 생산자 물가지수는 제시되지 않음.
3. 그 밖의 요인 보정 : 대상토지의 인근지역 등의 정상적인 거래사례와 보상사례를 참작한 결과 농경지는 30%, 임야는 50%, 대지는 60%의 상향보정을 요함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 한국감정평가법인 감정평가사 김대환은 도로법에 의해 도로구역으로 지정고시된 토지상 물건에 대하여 S시장으로부터 보상평가 의뢰를 받았다. 보상 관련법규의 제규정 등을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)

물음 1) 건축물에 대한 보상평가액을 구하시오.

물음 2) 영업손실에 대한 보상평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 의뢰물건의 내용

1. 물건조서

기호	소재지	물건의 종류	구조·규격	수량	비고
가	S동 211	점포	시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층	50m ²	5m ² 편입
나	S동 212	점포	블록조 스테트지붕 단층	50m ²	20m ² 편입
다	S동 213	점포	시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층	50m ²	45m ² 편입
라	S동 214	점포	블록조 스테트지붕 단층	50m ²	전부 편입
마	S동 211	안경점	—	1식	휴업
바	S동 212	음식점	—	1식	휴업
사	S동 213	상담소	—	1식	휴업
아	S동 214	음식점	—	1식	휴업

※ 기호 마~아는 모두 인적·물적 시설을 갖추고 있으며 계속적으로 영업을 하고 있으며, 이전 대상임.

2. 보상평가의뢰서상 평가조건 및 기타 참고사항
실지조사 후 추가적인 평가가 필요한 물건(매수 대상인 잔여 건축물, 종래의 목적에 사용할 수 없는 잔여 건축물 등)의 경우 그 사유를 기재하고 평가할 것

< 자료 2 > 사업의 개요 및 가격조사기간

- 1. 사업의 종류 : ○○도로개설사업
- 2. 의견청취 공고일 : 2023.07.01.
- 3. 도로구역의 결정고시일 : 2023 12. 03.
- 4. 실지조사 및 가격조사기간 : 2024.06.20. - 2024.07.01.

< 자료 3 > 건물 관련 자료

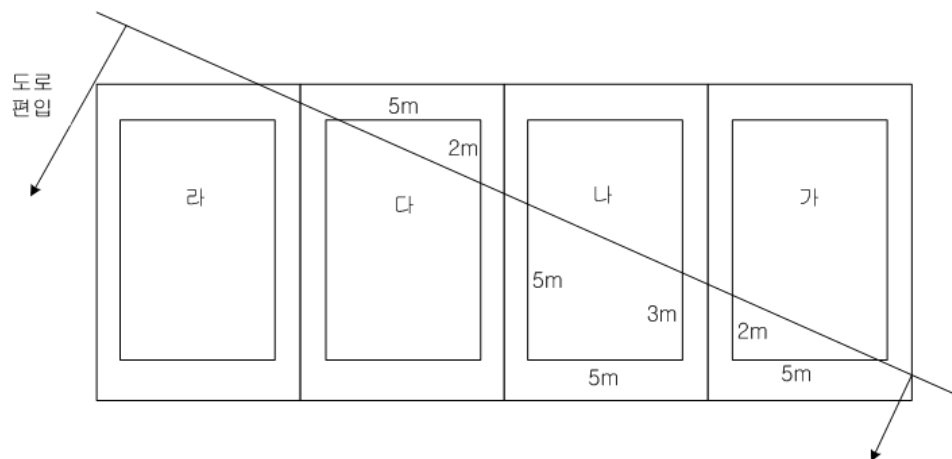
1. 기초자료

구분		기호 가	기호 나	기호 다	기호 라	비고
신축일자		1991.10.25	1985.10.01	1991.10.25	2000.03.01	
건물 내용년수		45년	40년	45년	40년	
가격시점 현재 재조달원가(원/㎡)		550,000	460,000	550,000	460,000	
이전비 (원)	해체비			4,000,000	1,000,000	
	운반비			1,500,000	1,200,000	
	정지비			1,200,000	1,000,000	
	재건축비			20,000,000	6,000,000	설비 개량비용 각 5,000,000 원 포함
	보충자재비			5,000,000	1,000,000	
	부대비용			5,000,000	1,000,000	

2. 건물 조사내용

- 1) 기호 가 건물은 극히 일부가 편입됨으로 인하여 잔여 건축물의 가치에 미치는 영향은 없는 것으로 조사됨.
- 2) 기호 나, 다, 라는 허가를 받고 건축해야 하는 건축물이나 허가를 받지 않은 것으로 조사됨.
- 3) 기호 나 건축물의 잔여 건축물은 형상이 악화됨으로 인하여 기능적 감가가 10% 추가로 발생하는(편입 전 물리적 감가가 반영된 가액 기준) 것으로 조사됨.
- 4) 기호 다 건물은 잔여 건축물의 면적이 매우 협소하여 종래의 목적대로 사용하는 것이 불가능한 것으로 조사되어 편입부분을 포함한 전체 건물을 기준으로 보상평가 진행해달라는 사업시행자의 요청을 받음.
- 5) 기초자료의 이전비는 전체 건물을 기준으로 한 것임.
- 6) 기호 가, 나, 다의 편입부분은 이전으로 인하여 종래의 목적대로 사용할 수 없는 것으로 조사됨
- 7) 건물높이는 2m이며 벽면적은 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 사정할 것.
- 8) 건축 보수비용은 400,000원/㎡을 적용할 것
- 9) 건축허가 관련 비용 : 1,000,000원

10) 건축물의 편입 단면도



< 자료 4 > 영업손실보상 관련자료

(자료4-1) 기호 마

1. 대상건축물의 임차인은 개인사업자로서 허가를 받고 2011.12.01.일부터 안경점을 운영하여 왔음. 도로구역에 일부 편입되었으나 도로 공사로 인해 고객의 진출입이 불가능하여 영업장소를 이전해야 하는 것으로 S시로부터 확인하였음(기호 바, 사, 아 동일함)

2. 영업이익에 관한 자료

1) 재무제표에 의한 영업이익 산정

(단위 : 원)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	180,000,000	200,000,000	240,000,000	150,000,000
매출원가	87,000,000	95,000,000	113,000,000	65,000,000
판매 및 일반관리비	35,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000

※ 2023년 매출액은 도로구역 결정이 고시됨으로써 매출액이 감소된 것으로 조사됨

※ 자가노력비상당액 40,000,000원이 판매 및 일반관리비에 포함되지 않은 것으로 확인함

2) 부가가치세 과세표준액 기준 매출액 등

구분	매출액(원)	표준소득률(%)
2023년	140,000,000	30
2022년	230,000,000	30
2021년	190,000,000	30
2020년	170,000,000	30

3) 인근동종 유사규모 업종의 영업이익 수준

대상물건을 포함한 인근지역 내 동종유사규모 업종의 매출액을 탐문조사한 바 연간 200,000,000원 수준이고 매출액 대비 영업이익률은 약30%인 것으로 조사되었음.

4) 영업장소 이전 후 8개월간 기존 영업이익의 20%가 감소되는 것으로 조사됨(기호 바, 사, 아도 똑같은 상황임).

5) 영업이익은 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 사정할 것.

3. 이전 관련자료

1) 상품채고액 : 30,000,000원

2) 상품운반비 : 3,000,000원

3) 영업시설 등의 이전비(감손상당액 포함) : 2,000,000원

4) 상품의 이전에 따른 감손상당액 : 상품가액의 10%

5) 고정적 비용 : 임차인은 영업과 관련된 차량에 대한 자동차세 600,000원/연과 매달 임대료(휴업기간 중에도 발생)로 500,000원을, 종업원(보상계획의 공고가 있는 날 현재 3개월 이상 근무하고, 소득세 원천징수함)은 2인으로서 각각 1,200,000원/월을 지급하고 있으며 휴업기간 중에는 1인만 필요함.

6) 이전광고비 및 개업비 등 부대비용 : 2,000,000원

(자료 4-2) 기호 바

1. 대상건물의 소유자가 2022년 2월 1일부터 음식점(허가가 필요한 음식점으로 조사)을 운영하여 왔으나, 허가를 받지 않은 것으로 조사됨.

2. 영업이익 및 인건비등 고정적 비용은 기호 마의 80%인 것으로 조사되었음.

3. 이전 관련자료 : 기호 마와 동일한 것으로 조사되었음.

(자료 4-3) 기호 사

1. 임차인이 사업자등록을 행한 후 2022년 3월 3일부터 운영하고 있으며, 허가나 신고가 필요없는 자유업종인 것으로 조사됨

2. 영업이익 및 인건비등 고정적 비용은 기호 마의 50%인 것으로 조사되었음.

3. 이전 관련자료 : 기호 마와 동일한 것으로 조사되었음.

(자료 4-4) 기호 아

1. 임차인이 2022년 2월 1일부터 음식점을 운영하여 왔으나(허가가 필요한 음식점으로 조사), 허가를 받지 않은 것으로 조사됨.
2. 영업이익 및 인건비등 고정적 비용은 기호 마의 80%인 것으로 조사되었음.
3. 이전 관련자료 : 기호 마와 동일한 것으로 조사되었음.

< 자료 5 > 기타자료

1. 제조부문 보통인부 임금단가 : 84,303원/일

2. 도시근로자 월평균 가계지출비

구분	월평균 가계지출비
1인	2,523,186
2인	3,564,684
3인	4,960,514
4인	6,064,387
5인이상	6,907,397

【문제 2】 한국감정평가법인 감정평가사 김대환은 LH공사로부터 P시 M3 택지개발지구로 지정·고시된 지역 내 토지 및 물건에 대한 보상액 산정을 위한 감정평가를 의뢰받았다. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률, 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 토지에 대한 보상평가액을 구하시오.

물음 2) 물건에 대한 보상평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 보상평가의뢰서의 내용(요약) 및 가격조사기간

1. 사업의 종류 : P시 M3 택지개발사업
2. 택지개발지구 지정·고시일 : 2023.12.20.
3. 택지개발사업 실시계획 승인·고시일 : 2024.05.02.
4. 평가조건 및 참고사항 : 보상평가 관련 규정의 내용에 따라 충실히 감정평가하고, 2024.7.30.에 계약체결할 예정인 바 이를 고려하여 보상평가액을 결정할 것.
5. 실지조사 및 가격조사기간 : 2024.06.15. ~ 07.01

< 자료 2 > 평가의뢰물건의 내역

1. 토지조서

기호	소재지	지번	공부지목	면적 (㎡)	용도지역	실제이용상황
1	P시 Y동	101	대	468	제1종 일반주거	주거용

2. 물건조서

기호	소재지	지번	물건의 종류	구조/규격	면적(㎡)/수량	비고
가	P시 Y동	101	주택	목조 와즘	268	2023.05.25. 신축
나	P시 Y동	101	향나무	H : 3.0m W : 1.2m	10주	관상수

※ LH공사는 역사적 보존가치가 있는 주택인 기호 가의 현황을 그대로 보존하고 해당 물건의 반경 100m내 일대를 전통한옥단지로 조성하기로 하였음(기호 나 는 보존 대상에 포함되지 않음).

< 자료 3 > 보상평가 관련 규정

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」
제18조(평가방법 적용의 원칙) ① 대상물건의 평가는 이 규칙에서 정하는 방법에 의하되, 그 방법으로 구한 가격 또는 사용료(이하 "가격등"이라 한다)를 다른 방법으로 구한 가격등과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다.

< 자료 4 > 대상토지 및 보상선례에 대한 실지조사사항

1. 본건 토지 기호(1)의 도로교통은 소로한면에 접하며, 형상은 부정형, 지세는 평지임.
2. 인근지역 보상선례 (Y공원조성사업)
 - 1) 소재지 : P시 Y동 204번지
 - 2) 지목 및 이용상황 : 대, 주거용
 - 3) 도로교통, 형상, 지세 : 소로한면, 가장형, 평지
 - 4) 용도지역 : 제1종일반주거지역
 - 5) 가격시점 : 2023.05.30
 - 6) 보상평가액 : A법인 1,150,000원/㎡, B법인 1,200,000원/㎡

< 자료 5 > 인근지역의 표준지공시지가 현황

(공시기준일:2023.01.01)

기호	소재지	지번	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
(1)	P시 Y동	203	500	대	단독 주택	1종 일주	소로 한면	정방형 평지	1,000,000
(2)	P시 Y동	210	463	대	단독 주택	1종 일주	소로 한면	가장형 평지	1,100,000
(3)	P시 Y동	406	1463	대	단독 주택	자연 녹지	세로 (가)	부정형 평지	180,000
(4)	P시 Y동	453	1788	전	전	자연 녹지	맹지	부정형 완경사	60,000

(공시기준일:2024.01.01)

기호	소재지	지번	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
(1)	P시 Y동	203	500	대	단독 주택	1종 일주	소로 한면	정방형 평지	1,100,000
(2)	P시 Y동	210	463	대	단독 주택	1종 일주	소로 한면	가장형 평지	1,200,000
(3)	P시 Y동	406	1463	대	단독 주택	자연 녹지	세로 (가)	부정형 평지	200,000
(4)	P시 Y동	453	1788	전	전	자연 녹지	맹지	부정형 완경사	100,000

※ 표준지 기호(1)은 당해 택지개발사업지구 안에 소재하며, 기호 (2)~(4)는 당해 택지개발사업지구 밖에 소재함. 본건과의 지리적 위치는 기호 (1)에서 (4)로 갈수록 멀어짐.

※ 표준지 기호(1)은 노후화된 건물로 인해 10%의 감가요인이 있음.

< 자료 6 > 사례자료

(사례 1) 본건 토지 인근지역의 거래사례

1. 소재지 : P시 Y동 108번지
2. 지목 및 용도지역 : 대(주거용), 제1종일반주거지역
3. 면적 : 525㎡
4. 거래가격 : 1,300,000원/㎡
5. 거래시점 : 2023.05.30.

6. 도로접면, 형상, 지세 : 소로한면, 정방형, 평지
7. 지상물 : 거래 당시 노후된 주택으로 매입 직후 매수자가 철거하였으며(철거비 : 10,000,000원) 가격시점 현재 나지임.
8. 기타사항 : 현지 사정에 정통하지 못한 외부인의 매입으로 실질거래가격 기준 5% 고가로 판단됨.

(사례 2) 기호 (1) 대상부동산에 대한 조성사례

본건 토지 기호(1) P시 Y동 101번지는 종전에는 인근토지보다 상당한 저지 상태인 농지였음. 소유자 홍길동은 해당 토지를 구입하고 '23년 1월 1일 택지를 조성 완료하여 '23년 5월 25일 주거용건물을 준공하였음.

1. 소재지 : P시 Y동 101번지
2. 조성전 토지 매입가격 : 450,000원/m²
3. 조성공사비 : 200,000,000원
4. 공사비 지급조건 : 2회에 걸쳐 다음과 같이 균등 지급하였음.
 - 1) 2022.1.1 : 100,000,000원
 - 2) 2023.1.1 : 100,000,000원
5. 기타 부대비용 등 : 조성공사비의 15%를 '23년 1월 1일에 지급하였음.
6. 시점
 - 1) 조성전 토지 매입시점 : 2022.01.01
 - 2) 공사착공시점 : 2022.01.01
 - 3) 공사준공시점 : 2023.01.01.

7. 기타 사항

본건은 홍길동이 직접 조성한 토지로서 특별한 사정이 없으며, 투자자본수익률은 연 5%를 적용하고(일단위가 아닌 연단위로 할 것) 준공시점에서 가격시점까지는 지가변동률을 적용할 것.

(사례 3) 기호(1) 대상부동산에 대한 임대자료

임대수입	연간 지출경비
보증금 : 500,000,000원 지불임료(월말 지급) : 5,000,000원	감가상각비 : 2,412,000원 유지관리비 : 1,000원/m ² (건물) 종합부동산세 : 3,000,000원(대상토지분) 재산세 : 1,000,000원 (대상건물분) 손해보험료 : 120,000원(소멸성) 종합소득세 : 21,000,000원 법인세 : 10,000,000원

- 주) 1) 토지환원율: 연 6%, (상각후)건물환원율: 연 6%, 보증금운용이율: 연 4%
2) 임대기간: 신축일로부터 2년간
3) 인근지역내 유사사례와 비교할 때 일반적이고 표준적임
4) 인근지역내 시장상황을 분석한 결과 공실손실상당액 및 대손충당금은 가능 총수익의 5%이고, 임대기간 이후 순수익의 변동은 없는 것으로 조사되었음.

< 자료 7 > P시의 지가변동률

1. 용도지역별

(단위:%)

구분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역
2022년	1.00	1.49	1.24	5.89
2023년	1.36	1.50	1.00	3.27
2024.01.01~05.31	1.10	2.30	0	4.00
2024.05.01~05.31	0.24	0.30	0.04	2.84

2. 이용상황별

(단위:%)

구분	전	답	대		임야	공장용지	기타
			주거용	상업용			
2022년	4.84	5.76	1.01	1.38	4.32	1.30	0.88
2023년	3.36	4.27	1.43	1.63	1.36	1.00	1.36
2024.01.01~05.31	3.89	4.23	1.21	2.46	3.26	1.00	1.00
2024.05.01~05.31	1.24	2.67	0.63	1.17	1.93	0.14	0.50

< 자료 8 > 생산자물가지수

- '22년 12월 지수 : 113.4 - '23년 6월 지수 : 113.5
- '23년 7월 지수 : 113.5 - '23년 12월 지수 : 114.4
- '24년 1월 지수 : 115.3 - '24년 5월 지수 : 115.5

< 자료 9 > 토지특성에 따른 격차율**1. 도로접면**

구분	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
중로한면	1	0.83	0.69	0.58	0.48
소로한면	1.2	1	0.83	0.69	0.58
세로(가)	1.44	1.2	1	0.83	0.69
세로(불)	1.73	1.44	1.2	1	0.83
맹지	2.07	1.73	1.44	1.2	1

2. 형상**1) 상업용**

구분	가장형	정방형	부정형
가장형	1	0.91	0.83
정방형	1.1	1	0.91
부정형	1.21	1.1	1

2) 단독주택 및 전

구분	정방형	가장형	부정형
정방형	1	0.91	0.83
가장형	1.1	1	0.91
부정형	1.21	1.1	1

3. 지세

구분	평지	완경사
평지	1	0.77
완경사	1.3	1

< 자료 10 > 건물에 관한 사항

1. 본 건물은 ‘23년 5월 25일에 대목장이 신축한 전통 한옥 건물로서 가격시점 현재 재조달원가는 3,000,000원/㎡, 내용년수 50년, 최종잔가율은 0%임.

2. 건축비지수

2023.05.25	2024.07.01	2024.07.30
90	99	100

3. 건물의 이전비를 산정한 결과 132,000,000원이었음.

< 자료 11 > 관상수에 대한 조사사항

관상수는 이식이 가능한 것으로 조사되었으며, 이식에 소요되는 비용은 다음과 같음.
(단위:원/주)

수종	규격	굴취비	운반비	상하차비	식재비	재료비	부대비용	수목가격
향나무	H : 3.0m W : 1.2m	9,000	2,000	1,000	25,000	2,000	8,000	60,000

※ 이식에 따른 고손율은 이식적기로 10%를 적용하는 것이 적정한 것으로 조사되었음.

< 자료 12 > 기타 참고사항

- 표준지공시지가를 기준으로 보상평가액을 산정할 경우 그 밖의 요인 보정치는 보상선례만을 참조하여 산정하되, 대상토지 기준방식을 적용할 것
- 2023.05.30.에서 2024.07.01.까지 (주거지역)지가변동률에 의한 시점수정치는 1.02100을 적용하고, 2023.05.30.에서 2024.07.30.까지 (주거지역)지가변동률에 의한 시점수정치는 1.02200을 적용할 것

【문제 3】 경기도 A시의 구도심에 복합부동산을 소유하고 있는 홍길동은 현재 소유하고 있는 부동산을 매각한 후 신도심으로 이주할 계획을 세우고 한국감정평가법인 김대한 감정평가사에게 보유중인 부동산에 대한 감정평가를 의뢰하였다. 감정평가관계법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 이용하여 감정평가액을 구하시오. (30점)

물음 1) 개별감정평가를 통해 기호 1 및 가 부동산에 대한 감정평가액을 구하시오. (10점)

물음 2) 개별감정평가를 통해 기호 2 및 나 부동산에 대한 감정평가액을 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 개 요

1. 의뢰물건의 내역

1) 기호 1)

(1) 토지

- ① 소재지: A시 B구 C동 135-3
- ② 지목 : 대
- ③ 면적 : 500m²
- ④ 이용상황 : 주거용건부지
- ⑤ 용도지역 : 2종일반주거지역
- ⑥ 도로교통 : 소로각지
- ⑦ 형상 및 지세 : 가장형·평지

(2) 기호 가) 건물

위 지상에 소재하는 연와조 슬래브지붕 3층, 각층 200m²(주택)(사용승인일은 2004년 5월 1일이나, 주택 3층은 2022년 5월 20일에 증축되었음)

2) 기호 2)

(1) 토지

- ① 소재지: A시 B구 C동 135-1
- ② 지목 : 대
- ③ 면적 : 500m²
- ④ 이용상황 : 상업용건부지
- ⑤ 용도지역 : 준주거지역
- ⑥ 도로교통 : 중로각지
- ⑦ 형상 및 지세 : 가장형·평지

(2) 기호 나) 건물
위 지상에 소재하는 철근콘크리트조 슬래브지붕 지상5층/지하1층, 각층 200㎡
(숙박시설, 객실수 30실로 정상영업 중이고, 사용승인일은 2004년 5월 1일임)

< 자료 2 > 실지조사 및 가격자료 수집내용

- 1. 실지조사 및 가격조사기간 : 2024.6.1.~6.30
- 2. 대상부동산이 소재하는 지역은 2021년 말 철도역의 신도심 이전으로 인하여 숙박시설을 이용하는 유동인구가 급격하게 감소하고 있는 것으로 조사되었음. 그러나 인근지역 내 주거용 부동산의 공급이 부족하여 주택에 대한 수요는 충분한 것으로 조사되었음
- 3. 감정평가사 김대환은 정상영업 중인 숙박시설의 경우 순손실이 발생하지는 않고 있으나 감가가 급격하게 이루어진 것으로 판단하고 인근지역에 있는 거래사례를 충분하게 분석한 후 사례를 수집하였음

< 자료 3 > 공시지가 표준지

- 1. 공시기준일 : 2024년 1월 1일
- 2. 본건 토지 부근의 공시지가 표준지 내역

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	주위환경	도로 교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)
				용도지역				
1	C동 145-4	450	대	상업용	노선상가 지대	중로 한면	가장형, 평지	3,800,000
				준주거				
2	145-9	450	대	주거용	주택및상가 혼용지대	소로 각지	정방형, 평지	3,000,000
				2종일주				
3	150-4	500	대	주상용	성숙중인 상가지대	중로 한면	가장형, 평지	3,300,000
				준주거				

< 자료 4 > 거래사례

1. 거래사례 목록

구분		㉠	㉡	㉢	㉣
소재지		C동 154	C동 159-3	C동 160	C동 171-5
거래금액		2,600,000,000	2,905,000,000	3,350,000,000	2,790,000,000
거래일자		2024.5.4	2024.5.20	2024.5.15	2024.4.27
토지면적(㎡)		480.0	510.0	600.0	505.0
건물 내역	구조	—	철근콘크리트조 슬라브지붕	철근콘크리트조 슬라브지붕	철근콘크리트조 슬라브지붕
	용도	—	숙박시설	숙박시설	숙박시설
	객실 수	—	31	36	25
	층(지상/지하)	—	5/1	6/1	5/1
	연면적(㎡)	—	1,224	1,680	1,010
	사용승인일	—	2004.4.24	2001.3.15	2003.4.1

2. 거래사례의 세부 조사사항

- 1) 기호 ㉠ : 본 토지는 준주거지역 내 상업나지에 대한 거래사례로서 정상적인 거래사례인 것으로 조사되었음.
- 2) 기호 ㉡ : 정상영업 중인 숙박시설에 대한 거래사례로 정상적인 거래인 것으로 조사되었음.
- 3) 기호 ㉢ : 본 거래사례는 소유자가 사용승인일부터 숙박시설을 직접 운영하였으나 2024년 4월부터 운영에 따른 순손실이 발생하였고, 이후에도 개선될 조짐이 없어서 매각한 사례임. 매수자는 리모델링을 통해 숙박시설 외의 다른 용도로 전환할 계획에 있는 것으로 조사되었음.
- 4) 기호 ㉣ : 소유자가 사용승인일부터 운영하였으나 2024년 1월부터 방치된 상태로 있던 숙박시설에 대한 거래사례로서 매수자가 철거 후 오피스텔을 신축하기 위한 목적으로 매수한 것으로 조사되었음.

< 자료 5 > 건설사례

1. 본건 건설사례 : 건축을 전공한 소유자 홍길동은 비용의 절감을 위하여 본인이 직접 건물을 시공하였으며, 세부적인 공사비의 내역을 확인하여 집계한 결과는 다음과 같음.

공사비단가(2004년 5월 기준)

숙박시설	주택
1,050,000원/㎡	750,000원/㎡

2. 유사 건설사례 : 인근지역 및 동일수급권 안 유사지역의 최근 신축된 건물의 표준적인 도급 건축비를 조사한 내역은 다음과 같음.

표준건축비(2024년 6월 기준)

철근콘크리트조, 숙박시설	연와조, 주택
1,200,000원/㎡	850,000원/㎡

< 자료 6 > 지가동향 및 건축비동향

1. 지가동향

기간	변동률(%)	
	주거지역	상업지역
2024. 1. 1 ~ 2024. 5. 31(누계)	4.000	4.500
2024. 5. 1 ~ 2024. 5. 31	1.000	1.100

2. 건축비동향

구분	2004년 5월	2018년 9월	2024년 5월
지수	60.15	100.00	120.15

* 2024년 5월 이후 건축비는 변동이 없는 것으로 조사되었음

< 자료 7 > 지역요인 및 개별요인 비교

- 1. 본건 토지와 표준지공시지가 및 거래사례는 인근지역에 위치하므로 지역요인은 대등함
- 2. 토지 개별요인 비교치

구분	본건1	본건2	표준지 1	표준지 2	표준지 3	거래 사례㉠	거래 사례㉡	거래 사례㉢	거래 사례㉣
비교치	0.855	1.020	1.000	0.857	0.920	1.050	1.020	1.040	0.990

- 3. 건물 개별요인비교치(제조달원가 기준, 2024년은 시점에 상관없이 동일)

구분	본건가	본건나	건설사례 (숙박시설)	건설사례 (주택)	거래사례 ㉡	거래사례 ㉢	거래사례 ㉣
비교치	0.700	0.995	1.000	0.708	1.020	0.980	0.950

< 자료 8 > 심사자의 의견제시 내용

- 1. 본 감정평가의 심사를 담당한 감정평가사 김공정은 김대한의 실지조사 내용을 확인한 후 기호 가는 건물의 일반적인 감가수정방법을 적용하되, 기호 나 건물은 거래사례를 바탕으로 경제적 내용연수를 추출한 후 내용연수를 적용하는 것이 합리적이라는 의견을 제시하였음.(경제적 내용연수의 추출을 위한 거래사례는 1개만 선정할 것)
- 2. 감정평가사 김대한은 심사자의 의견이 타당하다고 판단하고 제시된 의견을 반영하여 감정평가를 진행하기로 하였음.

< 자료 9 > 기타

- 1. 공시지가기준법을 적용하여 감정평가할 경우 그 밖의 요인 보정치는 표준지공시지가 기호1 ~ 기호3 공히 1.30으로 적용함
- 2. 비교표준지를 선택할 때는 그 선정사유를 반드시 기재할 것
- 3. 감가수정은 정액법으로 만년감가하되, 최종잔가율은 5%이며, 정상적인 효용을 발휘하는 건물의 내용연수는 철근콘크리트조 50년, 연화조 45년임
- 4. 토지가액을 결정하는 경우에는 공시지가기준법만을 사용하고, 거래사례의 토지가격을 구할 경우에는 유사거래사례를 기준으로 하여 산정할 것

문1>**I. 평가개요**

상업용 복합부동산에 대한 일반거래(시가참고용) 목적의 감정평가로서, 가격조사완료일인 2025.7.1.일을 기준시점으로 시장가치를 기준으로 감정평가함.

II. 물음#1**1. 처리방침**

- ① 감칙 제7조 개별물건기준 원칙에 따라 토지와 건물을 각각 평가하고 합산하여 가액 결정함.
- ② 토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법을 적용하고, 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용한 후 합산하여 결정함

2. 토지가액**1) 공시지가기준법****(1) 비교표준지의 선정**

용도지역(일반상업), 이용상황(상업용)이 동일하고 도시계획시설도로가 저촉되지 않아 비교 가능성이 가장 높은 <# 2 : @3,600,000> 선정

(#1은 도시계획시설도로 저촉 감안 시 개별요인 격차[$97 \times (0.7 + 0.3 \times 0.7) = 88.27$]가 표준지 #2의 개별요인 격차(91)에 비해 크고, #3은 이용상황 상이하여 배제함)

(2) 시점수정(2025.1.1 ~ 7.1) 상업지역 지가변동률

$$1.00752 \times (1 + 0.00100 \times \frac{31}{31}) = 1.00853$$

$$(3) \text{ 지역요인 : 동일함} = 1.000$$

$$(4) \text{ 개별요인 : } \frac{100}{91} = 1.099$$

$$(5) \text{ 그 밖의 요인 보정 : } \frac{100}{80} = 1.25$$

(6) 시산가액

$$3,600,000 \times 1.00853 \times 1.000 \times 1.099 \times 1.25 = @4,990,000$$

(×500=2,495,000,000)

3. 건물가액**1) 재조달원가의 산정****(1) 건설사례의 선택**

본건이 인근지역내 표준적인 건설사례인바 본건의 건축비를 기준으로 직접법을 적용함.

(2) 재조달원가의 산정

$$\textcircled{1} \text{ 지상층} : 1,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.10(*2) = @1,100,000$$

*1) 사정보정 : 없음.

$$*2) \text{ 시점수정}(2025.5/2022.8) : 137.5/125$$

$$\textcircled{2} \text{ 지하층} : 1,100,000 \times 0.7 = @770,000$$

(3) 시산가액

$$(1,100,000 \times 250 \times 8 + 770,000 \times 250 \times 2) \times 28 / (2 + 28) = 2,412,666,000$$

* 감가수정은 정액법과 미래수명법을 적용함.

4. 복합부동산의 시산가액

$$2 + 3 = 4,907,666,000$$

Ⅲ. 물음#2**1. 처리방침**

감칙 제7조2항에 따라 일괄감정평가함. 제16조에 의거 거래사례비교법을 적용하되,

감칙 제12조1항에 따라 수익환원법으로 합리성을 검토함.

2. 일체비준가액

1) 거래사례의 선정

정상적인 사례로서 시점수정이 가능하며, 인근지역 안에 소재하고 개별요인의 비교가 가능한 <거래사례 2 : 60억원>를 선정 (사례 1의 거래가격은 시장가치 외의 가치(한정가치)로 거래되어 배제함)

2) 요인비교치

$$(1) \text{ 사정보정} : 1.00$$

$$(2) \text{ 시점수정} : 1.00000$$

$$(3) \text{ 지역요인비교} : 1.000$$

$$(4) \text{ 개별요인비교} : 1.00 \times 1.05 \times 0.95 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 = 0.998$$

$$(5) \text{ 면적비교} : \text{사례와 본건 모두 신축 후 20년 미만인 바 건물연면적을 비교단위로 함}$$

3) 시산가액

$$6,000,000,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.998 \times (2,500/3,000) = 4,990,000,000$$

3. 직접환원법에 의한 일체수익가액

1) 처리방침

본건의 임대사례를 바탕으로 순수익을 산정하고, 종합환원율을 적용하여 일체수익가액을 도출함.

2) 순수익의 산정

인근지역의 표준적인 상황을 반영하고 있는 본건의 임대사례를 기준으로 직접법을 적용함.

(1) 가능총수익

$$163,000 \times 250 \times 8(*1) = 326,000,000$$

*1) 지하층은 주차장으로 고려치 않음.

(2) 총비용

$$35,000,000 + (6,500,000 - 1,200,000) + (4,000,000 - 1,500,000) + 2,000,000 = 44,800,000$$

* 순수익 산정을 위한 경비 항목에 포함되지 않는 자본적 지출과 소득세는 제외함.

(3) 순수익

$$(1) - (2) = 281,200,000$$

3) 종합환원율의 도출

(1) 금융적 투자결합법

사례부동산을 기반으로 금융적 투자결합법(Kazdin법)에 따라 사례의 환원율을 구하고, 사례와 대상의 평점을 비교하여 본건의 종합환원율 도출함.

① 사례의 환원율

$$0.5 \times 0.06 + (0.5 \times MC_{5\%, 30\text{년}}) = (0.5 \times 0.06) + (0.5 \times 0.06505) = 0.063$$

② 평점

사례: 91.5, 대상: 94

③ 본건의 환원율

$$0.063 \times \frac{91.5}{94}(*1) = 0.061$$

*1) 환원율에 대한 비교인바 <사례/대상>으로 적용

(2) 물리적 투자결합법

① 토지환원율과 건물환원율

- 토지환원율 : $(0.3 \times 3\%) + (0.5 \times 4\%) + (0.2 \times 7\%) = 4.3\%$
- 건물환원율 : $(0.3 \times 4\%) + (0.5 \times 5\%) + (0.2 \times 9\%) = 5.5\%$

② 토지, 건물가격 구성비율

(물음 1)의 토지가액과 건물가액을 기반으로 산정함.

- 토지가격구성비율 : $2,495,000,000 / 4,907,666,666 = 0.508$
- 건물가격구성비율 : $1 - 0.508 = 0.492$

③ 종합환원율

$$(0.508 \times 4.3\%) + (0.492 \times 5.5\%) = 4.9\%$$

(3) 종합환원율의 결정

현재 시장상황은 장기저당대부를 이용하여 거래를 하고 있으며, 투자자들 또한 금융적 관점에서 투자여부를 결정하고 있는바 금융적 투자결합법에 입각한 투자시장질적비교법을 중심으로 <6.1%>로 결정함.

4) 일체수익가액의 산정

$$2) / 3) = 4,609,836,066$$

3. DCF법에 의한 일체수익가액

1) 처리방침

주어진 자료에 따라 DCF법 중 세전할인현금흐름분석법에 의하며, DCF법에 의한 수익가액은 <저당가치 + 지분가치>로 산정함.

2) 저당가치

2,500,000,000

3) 지분가치

(1) 현금흐름의 산정

① 보유기간 동안의 현금흐름

구분	1기	2기	3기	4기	5기
NOI	281,200,000	284,012,000	286,852,120	289,720,641	292,617,848
DS*	209,197,500	209,197,500	209,197,500	209,197,500	209,197,500
BTCF	72,002,500	74,814,500	77,654,620	80,523,141	83,420,348

*DS : $2,500,000,000 \times 0.083679$

② 보유기간말의 세전복귀액

$$V - 2,099,845,000$$

*1 *2

*1) 현재가액을 V라고 가정

$$*2) 2,500,000,000 \times (1 - 0.160062) = 2,099,845,000$$

(2) 지분수익률의 추출

① 투자자조사법

$$(5.1\% \times 100 + 5.5\% \times 120 + 6.3 \times 130 + 6.8 \times 150) / 500 = 6.0\%$$

② 시장에서 발표된 투자수익률

6~7%

③ 대안적 투자수익률

부동산의 수익률은 회사채와 주식의 범위 안에서 결정되는 것이 일반적인 바 5~8%의 범위 안에 있는 것으로 추정

④ 지분수익률의 결정

시장 증거가 반영된 투자자조사법에 의한 수익률에 중점을 두어 6%로 결정함. 시장에서 발표된 투자수익률과 대안적 투자수익률에 의해 그 적정성이 검증됨.

(3) 지분가치

① BTCF의 현재가

$$\frac{72,002,500}{1.06} + \frac{74,814,500}{1.06^2} + \frac{77,654,620}{1.06^3} + \frac{80,523,141}{1.06^4} + \frac{83,420,348}{1.06^5} = 325,830,248$$

② 세전지분복귀액의 현재가

$$\frac{V - 2,099,845,000}{1.06^5} = 0.7473V - 1,569,126,338$$

③ 지분가치

$$\begin{aligned} \text{①} + \text{②} &= 325,830,248 + 0.7473V - 1,569,126,338 \\ &= 0.7473V - 1,243,296,090 \end{aligned}$$

4) 수익가액의 산정

수익가액 = 저당가치 + 지분가치인바

$V = 2,500,000,000 + (0.7473V - 1,243,296,090)$ 를 풀면

수익가액은 4,973,106,094임.

IV. 물음#3**1. 개별감정평가액**

4,907,666,000

2. 일괄감정평가액

1) 거래사례비교법: 4,990,000,000

2) 수익환원법

(1) 직접환원법 : 4,609,836,066

(2) (세전)DCF법 : 4,973,106,094

개별감정평가액이 거래사례비교법과 수익환원법에 의한 가액에 의해 합리성이 인정되는
바 감칙 제7조의 개별물건기준 원칙에 따라 개별감정평가액을 기준으로 최종 감정평가액
결정함. <4,907,666,000원>

문제2>

I. 평가개요

H동 126-4 토지 일부 지분($\frac{123,248}{1,380,000}$)에 대한 임대료 산정 목적의 감정평가로서 2025.1.1.일 기준시점으로 <2025.1.1.-2025.07.02.>의 적정지료를 평가함

II. 물음 1

1. 공동주택 및 집합상가는 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법에 의해 임대보증금 및 월임대료 등을 신고하고 있고, 공동주택은 전/월세 내역이 공개되고 있어 임대사례로 채택할 수 있는 계약사례의 포착이 가능함

2. 토지와 관련한 자료는 신고의무와 공시시스템이 없고, 일시적 사용에 따른 계약체결 사례가 빈번해 적정 자료의 계약사례 포착이 어려움

III. 물음 2

1. 처리방침

임대사례 표본과 평가선례를 통한 그 밖의 요인 보정치 산출한 후 산술평균값으로 최종 그 밖의 요인 보정치 구함

2. 임대사례 표본을 활용한 그 밖의 요인 보정치

1) 표준지의 선정

임대사례 표본과 동일 노변에 위치하고 지리적으로 가장 인접하여 비교가능성이 가장 높은 한 표준지 #A를 선정함

2) 그 밖의 요인 보정치

- 시세반영률의 역수가 그 밖의 요인 보정치임

$$\frac{(332,377/0.0459(*1)) \times 1.04590 \times 1.000 \times 0.941(*2)}{3,370,000} = 2.11$$

*1) 토지환원율 : 0.0559 - 0.01

*2) 시점수정 : 소득수익률 1.0459

*2) 개별요인 : 80/85

3. 평가선례를 활용한 그 밖의 요인 보정치

1) 표준지의 선정

평가선례와 동일 노변에 위치하고 지리적으로 가장 인접하여 비교가능성이 가장 높은 표준지

#C를 선정함

2) 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{8,300,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.000(*1)}{4,020,000} = 2.06$$

*1) 개별요인 : 96/96

4. 그 밖의 요인 보정치 결정

$$(2.11 + 2.06) / 2 = 2.08$$

IV. 물음 3)

1. 지료계약 사례 기준

1) 기초가액

- 2025.1.1.을 기준으로 공시지가기준법을 적용함
- 비교표준지의 선정 : 표준지 D 기준을 선정함
- 물음 2)의 그 밖의 요인 보정치 <2.08> 적용

$$700,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.000(*1) \times 2.08 = @1,460,000$$

$$(\times 300 = 438,000,000)$$

*1) 개별요인 : 25/25

2) 기대이율

$$(18,000,000 / 1.03) / 438,000,000 = 0.039(\text{약 } 4\%)$$

순임료

시장가치

2. 실무매뉴얼 기대이율

1) 기대이율표

(주거용, 다가구, 임시적 이용)의 기대이율 1~4%

2) CD 금리 기준

(주거용, 다가구, 임시적 이용)의 기대이율 CD금리 -2.0% ~ +1.0%로

2025.1월 기준 CD 금리 3.46%인바 1.46 ~ 4.46%

3. 적정성 검토

현실기대이율은 4% 실무매뉴얼의 기대이율 범위 안에 속하는바 실무매뉴얼 기대이율의 적정성이 인정됨

V. 물음 4)

1. 기초가액

1) 처리방침

2025.01.01.을 기준으로 공시지가기준법에 의한 가액을 거래사례비교법에 의한 가액으로 합리성 검토함

2) 공시지가기준법

(1) 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고, 지리적으로 인접한 표준지 #C 선정함

(2) 공시지가기준가액

$$4,020,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.042(*1) \times 2.08 = @8,710,000$$

*1) 개별요인 : 100/96

3) 거래사례비교법

(1) 거래사례의 적정성

용도지역, 이용상황이 동일하고 지리적으로 인접하여 적정성 인정됨

(2) 비준가액

$$2,160,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.042(*2) \times 1/270 = @8,340,000$$

사 시 지 개 면

*1) 철거비는 매도자 부담으로 고려치 않음

*2) 개별요인 : 100/96

4) 기초가액

공시지가기준법에 의한 가액이 거래사례비교법에 의한 가액에 의해 합리성 인정되어 공시지

$$\text{가기준법에 의한 가액인 } @8,710,000 \text{으로 결정 } (\times 1,380 \times \frac{123,248}{1,380,000} = 1,073,490,000)$$

2. 기대이율

1) 처리방침

물음 3) 결과를 분석한 결과 기대이율표와 CD 금리 기준 기대이율이 모두 적정한 것으로 판단되며, 모두 기대이율 범위의 상단에 위치하는바 최고값을 적용함

2) 기대이율표에 의한 기대이율

(상업용, 매장용, 표준적 이용) : 3~6% -> 6% 적용

3) CD 금리 기준 기대이율

(상업용, 매장용, 표준적 이용) : CD금리 + 0.0%~3.0% -> CD금리 + 3% 적용

월 년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	평균
2025년	6.460	6.450	6.400	6.420	6.440	6.400	6.400	6.42

*7월은 6월의 기대이율로 추정함

4) 최종 기대이율

$(6\% + 6.42\%) / 2 = 6.21\%$

3. 적정임료

$$(1,073,490,000 \times 6.21\% \times 1.03) \times \frac{183}{365} = 34,425,000$$

문제3>

I. 평가개요

본건은 공유물분할을 위한 토지와 건물에 대한 일반거래(시가참고용) 목적의 감정평가로서 2025.7.1.을 기준시점으로 시장가치를 평가함.

II. 물음#1

1. 토지가액

1) 처리방침

감칙 제14조에 따라 공시지가기준법을 적용함

2) 비교표준지의 선정

제2종일반주거지역내 주상용으로 비교가능성이 높은 <#2> 선정함.(이하 동일)

3) 토지가액

(1) 단가

$$1,870,000 \times 1.00880 \times 1.000 \times 1.176(*1) \times 1.00 = @2,220,000$$

$$*1) \text{ 개별요인(본건 : 정방형, 평지, 소로각지) : } 1.1 \times (1.1/1.08) \times 1.05$$

(2) 총액

$$2,220,000 \times 200 = 444,000,000$$

2. 건물가액

1) 처리방침

감칙 제15조에 따라 원가법(감가수정 : 관찰감가법)을 적용함

2) 지상 1층

$$533,000 \times 1 \times 0.4(*1) \times (130 + 30 \times 0.7(*2)) = 32,193,000$$

*1) 관찰감가

*2) 타인점유부분 감가

3) 지하 1층

$$533,000 \times 0.4 \times (160 \times 0.7) = 23,878,000$$

$$4) \text{ 건물가액 } 1) + 2) = 56,071,000$$

3. 감정평가액

$$1 + 2 = 500,071,000$$

Ⅲ. 물음 #2-1

1. 처리방침

- 건물 분할액을 구한 후 전체 분할액이 일치될 수 있는 토지분할면적을 산출함.
- 산출된 토지분할면적을 토대로 공유자의 자산가액을 구함.

2. 건물 분할액

1) A

$$56,071,000 \times 0.4 = 22,428,400$$

2) B

$$56,071,000 \times 0.6 = 33,642,600$$

3. 토지분할면적

1) 필지별 토지단가(분할 후 가치 : 구분감정평가)

(1) 분할 후 토지는 구분감정평가함

(2) 분할 후 'A' 소유부분(소로각지, 장방형)

$$1,870,000 \times 1.00880 \times 1.000 \times 1.155(*1) \times 1.00 = @2,180,000$$

*1) 개별요인 : $1.1 \times 1 \times 1.05$

(3) 분할 후 'B' 소유부분 (소로한면, 장방형)

$$1,870,000 \times 1.00880 \times 1.000 \times 1.050(*1) \times 1.00 = @1,980,000$$

*1) 개별요인 : $1 \times 1 \times 1.05$

2) 토지분할면적

A의 분할면적을 'x'라고 할 때 다음과 같은 등식이 성립함. B의 경우 출입문 설치에 2백만원이 추가 소요되는 점을 고려함.

$$2,180,000 \times 'x' + 22,428,400 = 1,980,000 \times (200 - 'x') + 33,642,600 - 2,000,000,$$

$x \approx 97.4\text{m}^2$, 따라서 A 토지분할면적 : 97.4m^2 , B 분할면적 : 102.6m^2

4. 공유자별 자산가액

1) A

- (1) 건물 : 22,428,400
- (2) 토지 : $2,180,000 \times 97.4 = 212,332,000$
- (3) 합계 : 234,760,000

2) B

- (1) 건물 : 33,642,600
- (2) 토지 : $1,980,000 \times 102.6 = 203,148,000$
- (3) 합계 : 236,790,000

5. 결정

분할조건에 따라 A와 B소유분으로 분할하였으나, 단가 차이 등 B부분의 출입문 설치비용과 단가조정으로 인해 B에게 2,030,600원이 더 높게 배분되었음.

IV. 물음 #2-2

1. 자산변동액

건물의 경우 분할 전후 가치가 동일하므로, 토지 가치에 대해서만 검토함
 $444,000,000 - (212,332,000 + 203,148,000) = 28,520,000$ (감소)

2. 사유

건물은 가격 증감 없이 배분되었으나, 토지의 경우 분필로 좌, 우측 모두 형상이 악화(기존 정방형 > 각각 세장형, 토지가격비준표상 열세임)되었으며, 좌측 'B' 배분 영역의 도로조건이 소로각지에서 소로한면으로 악화되었기 때문임.

문1> 40점

I. 평가개요

본건은 권리금에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 귀 제시에 따라 임대기간 만료일인 2025.7.1일을 기준시점으로 시장가치를 기준으로 평가함.

II. (물음1) 권리금의 구성, 자료의 수집 및 정리, 감정평가방법

1. 권리금의 구성

① 권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

② 권리금 중 유형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적·구체적 형태를 갖춘 재산을 말함.

③ 권리금 중 무형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적·구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말함.

2. 자료의 수집 및 정리

권리금의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 권리금의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리함. 유형재산의 경우에는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용함.

3. 권리금의 감정평가방법

1) 권리금의 감정평가 원칙

권리금을 감정평가할 때에는 유형·무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 하나, 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있음. 이 경우 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있음. 그 외의 평가방법으로는 회귀분석법이나 월 임대료승수환원법이 있음.

2) 유형재산의 감정평가

유형재산을 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 함. 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 등으로 감정평가할 수 있음.

3) 무형재산의 감정평가

(1) 무형재산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 하며, 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법 등으로 감정평가할 수 있음.

(2) 수익환원법의 적용

무형재산으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 영업이익이나 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법인 수익환원법으로 감정평가할 수 있음.

(3) 거래사례비교법의 적용

무형재산을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례와 대상의 무형재산을 비교하거나, 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형의 재산적 가치를 차감한 가액을 대상의 무형재산과 비교하여 감정평가할 수 있음

(4) 원가법의 적용

무형재산을 원가법으로 감정평가할 때에는 대상 상가의 임대차 계약 당시 무형재산의 취득가액을 기준으로 취득 당시와 기준시점 당시의 수익 변화 등을 고려하여 감정평가할 수 있음.

Ⅲ. (물음2)**1. 물음2-1) 원가법에 의한 권리금 중 유형재산의 가치**

1) 처리방침

권리금 중 유형재산의 가치를 원가법(감가수정은 정액법, 관찰감가법)으로 평가함.

2) 재조달원가

$$3,500,000 + 1,800,000 + 22,000,000 + (430,000 \times 2) + (100,000 \times 8) = 28,960,000$$

3) 적산가액

$$28,960,000 \times \frac{2}{7} = 8,274,000$$

2. 물음2-2) 수익환원법에 의한 권리금 중 무형재산의 가치

1) 처리방침

권리금 중 무형재산의 가치를 수익환원법(DCF법)으로 평가함.

2) 1기 영업이익

(1) 조정 전 3년평균 영업이익

$$(52,035,800 + 52,044,000 + 47,400,000) \div 3 = 50,493,000$$

(2) 조정 후 1기 영업이익

$$\textcircled{1} \text{ 감가상각비} : 28,960,000 \div 7 = 4,137,000$$

\textcircled{2} 자가 인건비 상당액(음식점 및 주점업)

$$2,282,606,000,000 \div 117,418 = 19,440,000$$

\textcircled{3} 조정 후 1기 영업이익

$$(1) - \textcircled{1} - \textcircled{2} = 26,916,000$$

3) 무형재산 귀속 영업이익

(1) 무형재산 영업이익 비율 : (*)21.34/60 = 0.35(35%)(절사)

$$\begin{aligned} &*) 3,700,000\text{원} \times 12\text{개월} = (3,700,000 - 1,620,000) \times x\text{개월} \\ &\text{※ } x\text{개월} = 44,400,000 \div 2,080,000 \approx 21.34\text{개월} \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 무형재산 귀속 영업이익} : "1" \times 0.35 = 9,421,000$$

4) 할인율(요소구성법)

$$(1) \text{ 무위험률} : (3.84 + 3.95 + 3.99 + 3.84) / 4 = 3.9\%$$

$$(2) \text{ 위험할증률} : 7\%$$

$$(3) (1) + (2) = 10.9\%$$

5) 수익가액

$$9,421,000 \times \frac{1 - (\frac{1.05}{1.109})^5}{0.109 - 0.05} = 38,190,000$$

3. 물음2-3) 거래사례비교법에 의한 권리금 중 무형재산의 가치

1) 처리방침

권리금 중 무형재산의 가치를 거래사례비교법으로 평가함.

2) 사례선정

동일 용도지대 내 소재하는 유사업종의 최근 거래된 사례로 본건과 입지조건, 영업조건, 시설 조건 등 비교가능성이 높다고 판단되는 #3 선정함(#1은 유형재산의 가액을 차감하기 어려운 바 제외, #2는 업종이 상이한 바 제외)

3) 비준가액

$$80,000,000 \times 1.00979 \times 1.000 \times 1.082 \times \frac{26}{56.1} = 40,508,000$$

*시

*개

$$\text{* 시점수정 : 24.10.3.~25.7.1. (임대료지수) : } \frac{102.2 + (102.2 - 101.9) \times \frac{92}{90}}{101.5 + (101.9 - 101.5) \times \frac{3}{92}} = 1.00979$$

* 개별요인: $1.03 \times 1.05 \times 1 \times 1$

4. 물음2-4) 개별평가액

1) 유형재산 : 8,274,000

2) 무형재산

수익가액의 합리성이 인정되어 수익가액으로 결정함. (38,190,000)

3) 합계 = 1) + 2) = 46,464,000

VI. (물음 3) 월임대료승수법에 의한 일체가액 및 감정평가액 결정

1. 처리방침

보증금 월세전환율을 구한 후 본건의 월임대료를 산정하고, 월임대료승수를 곱하는 월임대료 승수법을 적용함.

2. 보증금 월세전환율

1) 한국부동산원 전월세전환율(매장용기준) : 5.06%

2) 상가건물 임대차 보호법상 월차임 전환시 산정률

$$\min[12\%, *15.75\%] = 12\%$$

$$*3.5\% \times 4.5$$

3) 결정

$$(5.06+12)/2 = 8.53\% (\div 12 = \text{월 } 0.71\%)$$

3. 본건의 월간 총임대료

$$25,000,000 \times 0.0071 + 1,500,000 = 1,678,000$$

4. 월임대료승수

모든 사례의 신뢰성이 인정되는바 산술평균하여 결정함.

$$1) A: \frac{40,000,000}{15,000,000 \times 0.0071 + 1,200,000} = 30.62$$

$$2) B: \frac{55,000,000}{21,000,000 \times 0.0071 + 1,750,000} = 28.96$$

$$3) C: \frac{50,000,000}{22,000,000 \times 0.0071 + 1,550,000} = 29.30$$

$$4) (A + B + C) / 3 = 29.63$$

5. 일체권리금 평가액

$$1,678,000 \times 29.63 = 49,719,000$$

6. 감정평가금액의 결정

1) 개별감정평가액 : 46,464,000

2) MRMM법에 의한 감정평가액 : 49,719,000

3) 평가액 결정

감정평가 실무기준에 의해 물건별 평가액이 타 방식에 의한 가액으로 합리성이 인정되는바, 개별감정평가액으로 최종 감정평가액 결정함.

문2> 30점**I. 평가개요**

리모델링 전,후 공동주택 평가에 기초한 세대별 분담금 산정 컨설팅으로 2025.07.01.을 기준 시점으로 함

II. 물음 1(기존 방식의 분담금)**1. 처리방침**

전체 사업비에서 일반분양수입을 공제한 순사업비를 세대별 연면적에 비례하여 분담금 산정함

2. 순 사업비**1) 전체 사업비**

(1) 리모델링 공사비

① 기존 연면적

$$112.2\text{m}^2 \times 224\text{호} = 25,132.8\text{m}^2$$

$$* \text{ 각 세대 연면적 : } 85.7+23.3+3.2 = 112.2$$

$$* \text{ 세대수 : } 4\text{호} \times 14\text{층} \times 4\text{동} = 224$$

② 리모델링 후 연면적

(필로티는 건축법 상 연면적에서 제외)

$$25,132.8 + (32\text{호} \times 112.2) + (224\text{호}+32\text{호}) \times 8\text{m}^2 = 30,771.2\text{m}^2$$

기존연면적 *세대증가분 지하주차장

$$* 4\text{호} \times 2\text{층} \times 4\text{동} = 32\text{호}$$

③ 리모델링 공사비

$$② \times 1,100,000\text{원}/\text{m}^2 = 33,848,320,000$$

(2) 설계비

$$② \times 60,000\text{원}/\text{m}^2 = 1,846,272,000$$

(3) 기타사업비

$$10\text{억}+12\text{억}+52\text{억}+25\text{억}+6\text{억}+40\text{억} = 14,500,000,000$$

(4) 전체 사업비

$$33,848,320,000 + 1,846,272,000 + 14,500,000,000 = 50,194,592,000$$

2) 일반분양수입

(1) 증가세대 수

32세대

(2) 분양수입

① 거래사례 선정

- 대상물건의 대표호로 101동의 1501호를 선정함

- 최근 3년 이내의 사용승인되고 다른 사항이 유사한 사례 # 5 선정함

(#1,2,3는 사용승인일 3년 이상 차이, #4, 6은 850이상 세대수)

$$1,060,000,000 \times \underset{*1}{1.00195} \times \underset{*2}{1.000} \times 85.7/85.7 = 1,062,000,000$$

*1 : 아파트매매가격지수(전월기준) 102.6/102.4

*2 : 가치형성요인 : 1(지역)×1(층)×1(호)

② 증가세대수 전체 분양수입

$$\textcircled{1} \times 32\text{세대} = 33,984,000,000$$

* 세대별 가치형성요인 대등함

3) 순 사업비

$$1) - 2) = 16,210,592,000$$

3. 조합원 P의 분담금

조합원별 연면적이 동일하므로, 순사업비를 세대 수로 나누어 산정함

$$16,210,592,000 / 224\text{세대} = 72,369,000$$

Ⅲ. 물음 2(새로운 방식의 분담금)

1. 처리방침

전체 사업장 투자수익률을 산출한 후 조합원 P의 부담금을 산출함

2. 전체 사업장 투자수익률

1) 리모델링 전 가치

(1) 대표호 101동 101호 기준

- 거래사례비교법을 적용하여 구함

- 거래사례 # 2 선정함(#1은 대상 아파트 단지 내 3개월 이내 사례로 사업의 영향을 받은 것으로 판단되고, #3, #4는 지하주차장 차이, #5, 6는 사용승인일 3년 이상 차이로 배제)

(2) 비준가액

$$750,000,000 \times \underset{*1}{1.0} \times \underset{*2}{0.99903} \times \underset{*3}{1.000} \times 85.7/85.7 = 749,000,000$$

*1 : 사정보정은 없는 것으로 판단함

*2 : 아파트매매가격지수 102.6/102.7

*3 : 가치형성요인 : 1(지역)×(93/93)(층)×1(호)

(3) 전체 세대 가치

$$749,000,000 \times (93+95+97+98+100 \times 10 \text{개 층}) / 93 \times 4 \text{호} \times 4 \text{동} = 178,214,000,000$$

* 5F-14F

2) 리모델링 후 가치

(1) 기준호 101동 1501호 가치(물음#1과 동일)

1,062,000,000

(2) 전체 세대 가치

$$1,062,000,000 \times (95+97+98+100 \times 13 \text{개 층}) / 100 \times 4 \text{호} \times 4 \text{동} = 270,173,000,000$$

※ 필로티 구조로 인해 효용비 변동

3) 사업장 전체 투자수익률

리모델링 후 전체 가치 / (리모델링 전 전체가치 + 사업비)

$$270,173,000,000 / (178,214,000,000 + 50,194,592,000) = 1.183(18.3\%)$$

3. 조합원 P의 분담금

1) 리모델링 전 가치(1F 기준)

749,000,000

2) 리모델링 후 가치(2F 기준)

(1) 사례 선정

거래사례 #5 선정

(2) 리모델링 후 가치

$1,060,000,000 \times 1.00195 \times 0.950 \times 85.7/85.7 = 1,009,000,000$

*1 *2

*1 : 아파트매매가격지수(전월기준) 102.6/102.4

*2 : 가치형성요인 : $1 \times 1 \times (95/100)(2\text{층}/6\text{층})$

3) 분담금

$1,009,000,000 / (749,000,000 + X) = 1.183$

$X = 103,916,000\text{원}$

IV. 물음#3

1. 차이가 나는 이유

- ① 기존방식은 순사업비를 단순히 연면적으로 비례하여 산정하므로 <공동주택의 층별 효용비>가 반영되지 못한다.
- ② 반면 새로운 방식은 공동주택의 층별*호별 차이를 반영하여 분담금을 산정할 수 있다.

2. 의견제시

- ① 공동주택은 층별*호별*향별로 가격차이가 존재하므로 분담금 산정시에도 그러한 가격차이가 반영되어야 한다.
- ② 또한 각 조합원들은 리모델링이라는 공동사업에서 동일한 투자수익률을 얻는 것이 합리적이다.
- ③ 따라서 새로운 방식이 조합원간 분담금을 합리적으로 산정할 수 있는 방법이다.

문3> 30점**I. 평가개요**

관광호텔에 대한 일반거래 목적 감정평가로서 가격완료인일 2025.7.3.을 기준시점으로 시장 가치를 기준으로 평가함

II. 물음#1**1. 처리방침**

공시지가기준법에 의한 토지가액과 원가법에 의한 건물가액을 구한 후 합산하여 감정평가액을 구함

2. 토지평가액**1) 공시지가기준법**

(1) 표준지공시지가 : @15,000,000

(2) 시점수정 : Y구 상업지역 및 주거지역 지가변동률 기준(표준지의 면적별 가중평균)

① 일반상업 : $1.01011 \times (1 + 0.00292 \times 33/31) = 1.01325$

② 준주거 : $1.00811 \times (1 + 0.00192 \times 33/31) = 1.01017$

③ 시점수정치 : $(1.01325 \times 0.7) + (1.01017 \times 0.3) = 1.01233$

(3) 지역요인 : 1.000

(4) 개별요인

$$\frac{0.8 \times 1.6 + 0.2 \times 1}{0.7 \times 1.6 + 0.3 \times 1} = 1.042$$

(5) 그 밖의 요인 : $1/0.8 = 1.25$

(6) 공시지가기준가액

$15,000,000 \times 1.01233 \times 1.000 \times 1.042 \times 1.25 = @19,800,000$

$(\times 3,700\text{m}^2 = 73,260,000,000)$

3. 건물평가액

1) 재조달원가

(1) 지상층 호텔 : $1,300,000 + 200,000 = 1,500,000$

(2) 지상층 근린생활시설 : $800,000 + 50,000 = 850,000$

(3) 지하층 근린생활시설 : $800,000 \times 0.8 = 640,000$

(4) 지하주차장등 : $800,000 \times 0.65 = 520,000$

2) 건물평가액

(1) 지하 주차장 및 기계실

① 적용단가 : $520,000 \times 46/50 = 478,000$ (천원 미만 절사, 이하 공통)

② 가액 : $478,000 \times 1,200 \times 3 = 1,720,800,000$

(2) 지하층 근린생활시설

① 적용단가 : $640,000 \times 46/50 = 588,000$

② 가액 : $588,000 \times 1,200 \times 1 = 705,600,000$

(3) 지상층 근린생활시설

① 적용단가 : $850,000 \times 46/50 = 782,000$

② 가액 : $782,000 \times 1,200 \times 2 = 1,876,800,000$

(4) 지상층 호텔(기존)

① 적용단가 : $1,500,000 \times 46/50 = 1,380,000$

② 가액 : $1,380,000 \times 1,200 \times 11 = 18,216,000,000$

(5) 지상층 호텔(증축)

① 적용단가 : $1,500,000 \times 46/48 = 1,437,000$

② 가액 : $1,437,000 \times 1,200 \times 2 = 3,448,800,000$

(6) 소계 : 25,968,000,000

4. 원가방식에 의한 평가액

99,228,000,000

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

3년 보유를 전제로 할인현금흐름분석법(순수익분석법)에 의해 수익가액을 구한 후 최종 감정평가액을 결정함

2. 수익가액

1) 보유기간의 현금흐름

(단위:천원)

구분	+1차년도	+2차년도	+3차년도	+4차년도
ADR(천원)	250	260	270	275
연가용일수	365	365	365	365
객실점유율	0.75	0.74	0.731	0.77
객실수	260	260	260	260
객실매출액	17,793,750	18,258,760	18,730,413	20,095,075
(1-경비비율)	0.5	0.5	0.5	0.5
순수익	8,896,875	9,129,380	9,365,207	10,047,538
현가합	1차년도~3차년도의 순수익의 현가합(할인율 8%) = 23,499,222,000원			

2) 기말복귀가치

$$\frac{10,047,538 \text{천원} \times (1 - 0.03)}{0.1} \times \frac{1}{1.08^3} = 77,367,778,000 \text{원}$$

3) 수익가액

100,867,000,000원

3. 최종 감정평가액

- ① 비부동산 가치구성요소란 동산(가구, 실내장식, 거래정착물 등)이나 기업가치(마케팅, 관리 기술, 인력의 질, 거래명성 등)처럼 부동산의 일부는 아니지만 실제로는 부동산의 매매가격을 구성하는 요소를 말한다.
- ② 수익방식에 의한 가액은 비부동산가치구성요소가 포함되어 있어 순수하게 부동산만의 가치를 구한 것으로 볼 수 없다.
- ③ 따라서 원가방식에 수익방식에 의한 가액에 의해 합리성이 인정됨. 감칙 제7조에 따라 개별물건기준 원칙에 따라 원가방식에 의한 가액으로 감정평가액을 결정함.
99,228,000,000원

문1>**I. 평가개요**

1. 본건은 토지, 건물에 대한 이의재결을 위한 보상목적의 감정평가로서 토지보상법 제67조 제1항에 따라 수용재결일인 2024.9.1을 기준시점으로 적정가격으로 평가함.
2. 추가 편입된 영업손실에 대한 보상목적의 감정평가는 사업시행자로부터 가격시점이 제시되지 않아 실무적 관행에 따라 가격조사완료일인 2025.7.1.을 기준시점으로 함.

II. 물음1)**1. 적용공시지가 선택 기준****1) 사업인정 전 협의(법§70③)**

사업인정 전 협의에 의한 취득의 경우 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점에 가장 가까운 시점에 공시된 공시지를 선택함.

2) 사업인정 후 취득(법§70④)

해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지를 선택함.

3) 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 토지의 가격이 변동된 경우 (법§70⑤)

토지보상법 시행령§38조의2에 따라 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격 변동이 되었다고 인정되는 경우, 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 해당 공익사업의 공고일 또는 고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지를 선택함.

2. 비교표준지 선정 기준(칙§22조③)

- 1) 용도지역, 용도지구, 용도구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것
- 2) 실제 이용상황이 같거나 유사할 것
- 3) 주위 환경 등이 같거나 유사할 것
- 4) 지리적으로 가까울 것

3. 본건의 적용공시지가 선택

- ① 사업인정고시의제일인 택지개발지구지정고시일(2023.2.15.)전 가장 가까운 시점에 공시된 <2023년 1월 1일> 공시지가 선택함.(법§70④)
- ② 다만, 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인하여 토지의 가격이 변동된 경우에는 공고·고시 이전인 <2022년 1월 1일> 공시지를 선택함. (법§70⑤)

II. 물음2)

1. 일련번호 1번

본건은 도시군계획시설도로로 결정 후 도로로 이용되는 <예정공도>로서 토지보상법 시행규칙 제26조제1항제3호에 따라 평가함. 이에 따라 당해 도로부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황인 <주거용>으로 평가함.

2. 일련번호 2번

가설건축물 사용조건 및 안내사항에 따라 공익사업인 택지개발사업에 편입되어 자진철거하여 원상회복할 의무가 있으므로 현재의 이용은 <일시적인 이용>(령§38)으로 판단하며, 이에 따라 종전 이용상황인 <전>을 기준으로 평가함.

3. 일련번호 3번

하자치유의 효과는 행위시점으로 소급하여 적법한 행위로 만들어 주기 때문에 당해 건축물은 적법한 사용승인을 득한 것으로 판단되는바 <주거용>을 기준으로 평가함.

4. 일련번호 4번

본건은 주택에서 상가로 불법용도변경한 건축물로서 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 무허가건축물 등의 부지에 포함되어 용도변경 당시의 이용상황인 <주거용>을 기준으로 평가함.

5. 일련번호 5번

- ① 도시자연공원구역은 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에 해당하지 않는 <일반적 계획제한>으로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받는 상태대로 평가함.
- ② 불법전용산지에 관한 임시특례의 절차에 따라 농지로 지목 변경하지 않았고, 임시특례 적용에서 배제된 경우 해당 시군구청장이 확인이 없는 바, 불법형질변경 토지로 보아 칙§24의 거 <임야>로 평가

관련 규정> 토보침 제33조

⑤ 지적공부상 지목이 임야인 토지 등 「산지관리법」 제2조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 산지가 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 받지 아니하고 농지로 이용되는 경우에는 제1항에서 규정한 불법형질변경토지로 본다. 다만, 대상토지가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「산지관리법」(제10331호, 2010. 5. 31. 및 제14361호, 2016.12.2.) 부칙의 불법전용산지에 관한 임시특례(이하 이 조에서 “임시특례”라 한다)에서 정한 절차에 따라 불법전용산지 신고 및 심사를 거쳐 농지로 지목이 변경된 경우

2. 임시특례에서 정한 절차에 따른 적용대상 토지임에도 해당 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 산지전용허가 의제협약(「택지개발촉진법」 제11조제1항제10호, 「도시개발법」 제19조제1항제9호 등) 사유로 임시특례의 적용에서 배제된 경우로서 해당 시장·군수·구청장이 임시특례 적용대상 토지임을 확인한 경우

산지관리법 부칙<시행 2017.06.03.부터>**제3조(불법전용산지에 관한 임시특례) -> 토지보상시 불법형질변경인지 여부**

① 이 법 시행 당시 적법한 절차를 거치지 아니하고 산지(제2조제1호의 개정규정에 따른 산지로 한정한다)를 **2016년 1월 21일 기준**으로 3년 이상 계속하여 전(田), 답(밭), 과수원의 용도로 이용하였거나 관리하였던 자로서 제2항에 따른 산지전용허가 등 지목 변경에 필요한 처분을 받으려는 자는 그 사실을 이 법 시행일부터 1년 이내에 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

농지법 시행령 부칙<시행 2016.1.21.부터>**제2조(농지의 범위에 관한 경과조치) -> 농업손실보상이 되는지 여부**

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 토지에 대해서는 제2조제2항제1호 및 제2호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.(**종전규정 : 3년 이상 계속해서 농작물 경작에 이용 -> 농지**)

1. 이 영 시행 당시 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 전·답, 과수원이 아닌 토지로서 농작물 경작지 또는 제2조제1항제1호에 따른 다년생식물의 재배에 이용되고 있는 토지
2. 이 영 시행 당시 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 임야인 토지로서 토지 형질을 변경하고 제2조제1항제2호 또는 제3호에 따른 다년생식물의 재배에 이용되고 있는 토지

6. 일련번호 6번

- ① 미지급용지는 토지보상법 시행규칙 제25조에 따라 종전 공익사업의 편입당시의 이용상환인 임야를 기준으로 평가함이 원칙임.
- ② 그러나 판례의 취지에 따라 현실적인 이용상황을 변경시킴으로 토지가가격이 상승시 미지급용지로 보지 않는 바 <주거나지(주거용)>를 기준으로 평가함.
- ③ 용도지역은 기준시점 당시에 해당사업과 무관한 용도지역 변경인 <제1종일반주거지역>으로 평가함.

7. 일련번호 7번

- ① 본건은 개간지로 토지보상법 시행규칙 제27조에 따라 점용허가 면적을 기준으로 개간 후 토지인 <전>을 기준으로 평가한 후 개간비를 차감하여 보상액을 산정하되, 점용허가 면적을 초과한 토지는 적법한 개간으로 볼 수 없으므로 개간 전 임야를 기준으로 구분평가함.
- ② 한편, A에 대해서는 적법한 점용허가면적을 대상으로 개간비를 보상함. 이때 개간비는 기준시점 당시의 개간비용으로 개간 후 토지가치와 개간 전 토지가치의 차액을 한도로 함.

8. 일련번호 8번

적법하게 형질변경을 득하고 행위제한일(2022.3.2.)이전인 2021.12에 공사에 착수한바 불법형질변경 토지가 아니므로 현황을 기준으로 <공장예정지>로 평가함.

[참고사항]

만일 행위제한일 이전에 형질변경허가 및 건축허가를 적법하게 받았으나, 행위제한일까지 건축행위를 착수하지 않았다면, 종전의 건축허가 등은 그 효력이 상실하였다고 보아야 하므로 행위제한일 이후에 착수된 부분은 원상회복의 대상이 되어 공사 착수 전 이용상황인 <임야>를 기준으로 평가해야 함.

Ⅲ. 물음3)

1. 일련번호#1

본건 건축물은 건축법상 신고 대상(재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등)이므로 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에 건축하는 가설건축물(허가대상)과 달리 철거 및 원상회복 의무가 없고 존치기간이 남아 있으므로 보상대상이 됨. 따라서 토지보상법 제75조에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비 평가함.

2. 일련번호#2

- ① 토지보상법§25에 따라 사업인정일등 이후 건축된 건물은 보상대상이 아니나, 판례에 따라 사업인정고시일등 이전 건축된 무허가건축물도 원칙적으로 보상대상이 됨.
- ② 본건은 택지개발촉진법의 행위제한일인 주민공람공고일(2022.3.2) 이전에 건축한 것으로 보상의 대상이 되며, 토지보상법 제75조에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비 평가함.

3. 일련번호#3

공익사업과 관련없이 관계법령에 위반되어 이전·철거 등의 조치가 진행되고 있는 경우에는 당해 공익사업의 시행으로 인한 소유자의 손실이 발생한다고 볼 수 없으므로 보상대상에 해당하지 아니함.

4. 일련번호#4

종전 공익사업(10년전)으로 인해 주거용 건축물 보상을 받은 후 20년 이내 당해 공익사업으로 재편입되었으나 본건은 주거용 건축물이 아닌바 재편입 가산보상 대상이 아님.(칙§58②) 따라서 물건의 가격을 한도로 이전비 평가함.

5. 일련번호#5

일부 편입이므로 ① 편입부분은 물건의 가격을 한도로 이전비 보상하며 ② 잔여건축물은 토지보상법 제75의2에 따라 잔여 건축물 가격을 한도로 잔여 부분의 보수비와 가치 하락분을 보상함.

V. 물음4

1. 영업폐지에 따른 보상평가액

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제46조에 따라 <영업이익×2년+영업용고정자산 매각 손실액+재고자산 매각 손실액>으로 평가함.

2) 영업이익(1년분)

(1) 영업이익

① 매출총이익

$$500,000,000 - (30,000,000 + 70,000,000 - 50,000,000) \text{ (매출원가)} = 450,000,000$$

② 판매관리비

$$500,000 + 1,000,000 + 1,000,000 + 500,000 + \{100,000,000 - (40,000,000 + 30,000,000) (*1)\} + 500,000 + 1,000,000 + 1,000,000 = 35,500,000$$

*1) 개인영업인바 영업자와 배우자의 자가노력비는 비용으로 계상하지 않음

③ 영업이익

$$[(450,000,000 - 35,500,000) \times (1 + 0.95 + 0.9)] \div 3 = 393,775,000$$

* 영업외 손익은 영업활동과 관계되지 않아 고려치 않음

(2) 최저한도액

$$\text{제조부분 노임단가 } 2,115,450 \times 12\text{월} = 25,385,400$$

(3) 결정

영업이익이 최저한도액 이상이므로 393,775,000원으로 결정함

3) 영업용 고정자산 및 재고자산 매각손실액

(1) 고정자산 매각손실액

$$2,340,000 \times (1 - 0.4) = 1,404,000$$

(2) 재고자산 매각손실액

실제 거래금액을 기초로한 매각손실액을 파악할 수 없는바 제시된 표를 기준으로 산정함.

① 제품

$$50,000,000 \times 0.3 \times 0.2 = 3,000,000$$

② 재공품

$$50,000,000 \times 0.4 \times 0.6 = 12,000,000$$

③ 원재료

$$50,000,000 \times 0.3 \times 0.5 = 7,500,000$$

④ 합 ① + ② + ③

$$= 22,500,000$$

(3) 매각손실액

$$(1) + (2) = 23,904,000$$

4) 폐업에 따른 보상평가액

$$393,775,000 \times 2\text{년} + 23,904,000 = 811,454,000$$

2. 이전에 따른 보상평가액

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라 <영업이익 $\times \frac{4}{12}$ (*1) + 영업이익 감소액(20%, 1천만원한도) + 인건비 등 고정적 경비 + 이전비 및 이전에 따른 감손상당액 + 부대비용>으로 평가함.

*1) 휴업기간에 대한 사업시행자의 제시가 없는바 제47조제2항에 따라 4개월 이내의 기간 중 최고치인 4개월을 기준으로 함.

2) 영업이익

$$393,775,000 \times \frac{4}{12} = 131,258,000$$

- 폐업보상시 산정한 영업이익을 준용함.

- 최저한도액 : 도시근로자 3인 월평균 가계지출비 4,960,514 $\times$ 4월 = 19,842,056 이상이므로 131,258,000으로 영업이익 결정

3) 영업이익감소액

$$"2)" \times 0.2 = 26,252,000$$

최고한도액(1천만원) 초과인바 1천만원으로 결정함.

4) 고정적 경비

- (1) 인건비 : $1,200,000 \times 2 \times 4\text{월}$ = 9,600,000
- (2) 자동차세 : $600,000 \times \frac{4}{12}$ (레저용 차량 제외) = 200,000
- (3) 임대료 : $1,000,000 \times 4\text{월}$ = 4,000,000
- (4) 제세공과금 등 : $5,000,000 \times 4\text{월}$ = 20,000,000
- (5) 감가상각비는 이전비가 취득가액을 초과하여 취득하는바 제외함.
* 이전비($370,000 \times 6.6 = 2,442,000$) > 취득가액(2,340,000)
- (6) 합 : = 33,800,000

5) 이전비 및 이전에 따른 감손상당액

- (1) 고정자산 이전비(공작·목공기계기준)
- $370,000 \times 6.6\text{톤}$ = 2,442,000
- 이전비가 취득가액을 초과하는바 취득가액(2,340,000)으로 결정함

(2) 재고자산 이전비 및 감손상당액

$$10,000,000 + 50,000,000 \times 0.1 = 15,000,000$$

(3) 합 : $2,340,000 + 15,000,000$ = 17,340,000

6) 부대비용(이전광고비 및 개업비등): = 2,000,000

7) 이전에 따른 보상평가액

$$131,258,000 + 10,000,000 + 33,800,000 + 17,340,000 + 2,000,000$$
$$= 194,398,000$$

3. 일부 편입에 따른 잔여시설 보수가 필요한 경우 보상평가액

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제47조제3항에 따라 <보수기간 영업이익 + 고정적 비용(*1) + 보수비용 + 규모축소에 따른 매각손실액>으로 평가함.

*1) 고정적 비용은 사업시행자와의 협의에 따라 추가함

2) 보수기간 영업이익

$$393,775,000 \times \frac{3}{12} - 1,000,000 \times 3\text{월} = 95,444,000$$

3) 고정적 비용

$$(1) \text{ 인건비 : } 1,200,000 \times 2 \times 3\text{월} = 7,200,000$$

$$(2) \text{ 자동차세 : } 600,000 \times \frac{3}{12} (\text{레저용 차량 제외}) = 150,000$$

$$(3) \text{ 임대료 : } 1,000,000 \times 3\text{월} = 3,000,000$$

$$(4) \text{ 제세공과금 등 : } 5,000,000 \times 3\text{월} = 15,000,000$$

$$(5) \text{ 감가상각비: } 1,000,000 \times \frac{3}{12} \times \frac{2}{3} = 167,000$$

$$(6) \text{ 합 : } = 25,517,000$$

$$4) \text{ 보수비용} = 8,000,000$$

5) 매각손실액

$$23,904,000 \times \frac{1}{3} (\text{면적비율}) = 7,968,000$$

6) 보수에 따른 보상평가액

$$95,444,000 + 25,517,000 + 8,000,000 + 7,968,000 = 136,929,000$$

7) 최저한도액의 검토 및 결정

이전에 따른 보상평가액보다 작은 바 136,929,000으로 결정함(토지보상법 시행규칙 제47조제3항 단서)

4. 임시영업소 설치에 따른 보상평가액

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제47조제4항에 따라 <지대상당액 + 설치·해체·철거비용 - 해체·철거 자재대 + 이전비 및 이전에 따른 감손상당액 + 부대비용>으로 평가함.

2) 지대상당액 : $1,000,000 \times 3\text{월} = 3,000,000$

3) 설치·해체·철거비용 등

$$(500,000 + 100,000) \times 300\text{m}^2 - 500,000 \times 300\text{m}^2 \times 0.1 = 165,000,000$$

4) 이전비 및 이에 따른 감손상당액

(1) 이전비 및 감손상당액

① 기계장치 이전비

$$6.6 \times 370,000 \times \frac{10\text{km}}{30\text{km}} = 814,000$$

(취득가액보다 적은바 이전비로 결정함)

② 재고자산 이전비 및 감손상당액

$$10,000,000 \times \frac{10\text{km}}{30\text{km}} + 50,000,000 \times 0.1 = 8,333,000$$

③ 소계 : ① + ② = 9,147,000

5) 부대비용

$$1,200,000$$

6) 임시영업소 설치에 따른 보상평가액

$$3,000,000 + 165,000,000 + 9,147,000 + 1,200,000 = 178,347,000$$

7) 최저한도액의 검토 및 결정

이전에 따른 보상평가액보다 작은 바 178,347,000으로 결정함(토지보상법 시행규칙 제47조제4항 단서)

문2>**I. 평가개요**

‘사우나’에 대한 담보 목적의 감정평가로 2025.7.2.을 기준시점으로 시장가치를 기준으로 평가함

II. 물음 1**1. 토지**

1) 처리방침

- 3필 일단지로 일괄감정평가하되, 인근지역 내 표준적인 획지 규모에 비해 광평수이나 지역 상황 등을 고려할 때 광평수 토지로서 최유효이용(단일이용)으로 판단됨
- 거래사례 포착이 곤란한바 합리성 검토 생략, 공시지가기준법으로 결정함

2) 공시지가기준가액

(1) 비교표준지 선정

이용상황은 상이하나, 용도지역, 도로조건 등을 고려할 때 가장 유사한 표준지 #1(@500,000) 선정함.

(#2은 이용상황 상이, #3은 용도지역, 이용상황 상이하야 배제함)

(2) 시점수정

2025.1.1.~7.2., 주거지역 지가변동률 기준 : 0.98354

(3) 지역요인 : 1.000

(4) 개별요인 : 0.812

(5) 그 밖의 요인 보정(대상토지 기준 방식)

① 평가 선례 선정

평가목적(담보), 용도지역, 이용상황 등을 고려하여 유사성이 가장 높은 선례 #2 선정(#1은 평가목적, 용도지역, 이용상황 상이, #3은 평가목적 상이, 3년 이상 지난 사례인바 배제함)

② 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{620,000 \times 0.98189 \times 1.000 \times 0.900}{500,000 \times 0.98354 \times 1.000 \times 0.812} = 1.37$$

(6) 공시지가가준가액

$$500,000 \times 0.98354 \times 1.000 \times 0.812 \times 1.37 = @547,000$$

$$(\times 3,328\text{m}^2 = 1,820,416,000\text{원})$$

2. 건물

1) 처리방침

- 물건의 특성을 고려하여 타 방법에 의한 합리성 검토없이 원가법에 의해 평가함
- 협약서에 따라 구분소유부동산이 아닌바 시설가액 포함하여 평가함
- 층별로 가치를 달리하는바 구분감정평가하되, 1층 증축부분(110.25m²)은 잔존 내용연수를 조정함

2) 적산가액

(1) 재조달원가

구분	표준단가	보정단가(부대설비)	사우나 시설	재조달 원가
지층	740,000×0.7	10,000+6,000=16,000	-	534,000
1~2층	740,000	100,000+90,000+5,000+6,000 +8,000+30,000+1,000=240,000	150,000	1,130,000
3층	740,000	'2층'+10,000(스프링클러)=250,000	150,000	1,140,000

(2) 적산가액

$$\textcircled{1} \text{ 지층} : 534,000 \times \left(1 - \frac{5}{50}\right) \times 531.87 = 255,616,722$$

$$\textcircled{2} \text{ 1층 증축부분} : 1,130,000 \times \left(1 - \frac{4}{4+45}\right) \times 110.25 = 114,412,500$$

$$\textcircled{3} \text{ 1층~2층 기존부분} : 1,130,000 \times \left(1 - \frac{5}{50}\right) \times (2,003.25 + 686.65 - 110.25) \\ = 2,623,504,050$$

$$\textcircled{4} \text{ 3층 부분} : 1,140,000 \times \left(1 - \frac{5}{50}\right) \times 1,994.94 = 2,046,808,440$$

$$\textcircled{5} \text{ 적산가액} : 5,040,341,712$$

3. 개별감정평가액

$$1 + 2 = 6,860,757,712$$

Ⅲ. 물음 2

1. 처리방침

매출수익(내부 입점업체의 임대료 포함)을 기준하여 직접환원법으로 평가함

2. 수익가액

1) 순수익

(1) 총수익

$$(164,376,500 + 130,354,500) / 2 \times 12 \text{月} + (70,000,000 \times 0.04) + (900,000 \times 12 \text{月}) \\ = 1,781,986,000$$

(2) 총비용

$$71,000,000 \times 12 \text{月} = 852,000,000$$

※ 본건의 경비비율은 47.8%(852,000,000/1,781,986,000=0.478)로 평균경비비율을 고려할 때 적정함

(3) 순수익

$$(1) - (2) = 929,986,000$$

2) 환원율

(1) 물리적 투자결합법

$$(0.3 \times 0.07) + (0.7 \times 0.08) = 0.077(7.7\%)$$

(2) 업종환원율 : 13%

(3) 결정

대상은 사우나, 찜질방으로 이용되고 있는 부동산으로서 매출수익으로 수익가액을 추계 하는바 업종의 특성을 고려할 때 업종환원율 13%를 적용하는 것이 합리적임. 또한, 협약서에 따라 보수적으로 담보평가액을 결정해야 하는바 업종환원율 적용이 타당함.

3. 수익가액

$$1) / 2) = 7,153,738,462$$

Ⅲ. 물음 3

1. 시산가액

- 개별감정평가액 6,860,757,712원
- 수익가액 7,153,738,462원

2. 결정

- ① 개별감정평가 중 토지가액은 인근 지가수준을 고려할 때 보수적인 가액이며, 건물가액은 증별 가치 차이를 반영하여 합리적인 것으로 판단됨
- ② 일괄감정평가에 의한 수익가액은 현재 인근 경쟁 수익성 부동산 대비 시설이용료가 낮은 바 현 매출수익으로 추계한 수익가액은 보수적인 가치로 인정됨
- ③ 협약서에 따라 수익가액보다 낮은 개별감정평가액으로 결정하는 것이 평가목적상 타당함
- ⑤ 한편, 낙찰 이후 투입된 원가는 $36+28+4=68$ 억 원 수준으로 개별감정평가액과 큰 차이가 없음
- ⑥ 이를 모두 고려할 때 개별감정평가액인 6,860,757,712원을 담보평가액으로 결정함

문3>**I. 평가개요**

어업권등에 대한 담보평가 및 보상평가로 2025.7.1.을 기준시점으로 평가함

II. (물음 1) 담보평가**1. 처리방침**

- ① 어업권등의 평가는 감칙§23②, 실무기준에 따라 평가함
- ② 어업권의 가액 : 어장 전체의 수익가액 - 시설물등 잔존가치
- ③ 시설물등의 가액 : 원가법에 의한 적산가액으로 산정함

2. 어장의 수익가격**1) 순수익 (상각 전)**

(1) 1년간 평균 어획량

$$12,000 + 21,000 \times 6/12 = 22,500$$

(2) 판매단가 : 20,500원/kg

(3) 필요제경비 (자가노력비 포함, 감가상각비 제외)

$$6,000,000 + 36,000,000 \times 4 = 150,000,000$$

(4) 순수익

$$(1) \times (2) - (3) = 311,250,000$$

2) 환원율(Inwood)

$$0.25 + \frac{0.25}{(1 + 0.25)^7 - 1} = 0.3163$$

3) 장래소요기업비 현가

$$800,000 \times PVA(12\%, 7\text{년}) = 3,651,000$$

4) 어장의 수익가격

$$[(1)' / '(2)'] - (3) = 980,383,000$$

3. 시설물 등 잔존가치

1) 어선

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ 선체} & 4,500,000 \times 5 \times 0.2^{\frac{18}{25}} = 7,062,000 \\
 (2) \text{ 기관} & 200,000 \times 20 \times 0.15^{\frac{13}{20}} = 1,166,000 \\
 (3) \text{ 합계} & = 8,228,000
 \end{aligned}$$

$$2) \text{ 시설물} \quad 25,000,000 \times \frac{7}{20} = 8,750,000$$

$$3) \text{ 시설물등 잔존가치} = 16,978,000$$

4. 어업권의 가액

$$980,383,000 - 16,978,000 = 963,405,000$$

5. 담보평가액

- 1) 어업권 : 963,405,000
- 2) 어선 및 시설물 등 : 16,978,000
- 3) 합 계 : 980,383,000

Ⅲ. 물음 2) 보상평가

1. 처리방침

① 면허어업 취소보상으로 토지보상법 시행규칙§44①에 따라 「수산업법 시행령」별표 10에 의하여 평가.

② 평년수익액 / 0.12 + 어선 · 어구 또는 시설물의 잔존가액

2. 평년수익액

1) 평균 연간어획량

어획시점이 3년 미만으로 인간 동종 어장의 어획량을 고려함.

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ 해당 어장의 실적기간 중 어획량} \\
 (12,000 + 21,000 + 20,000) = 53,000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 인근 동종 어업의 어장 해당실적기간 중의 어획량} \\
 (11,600 + 21,000 + 21,100) = 53,700
 \end{aligned}$$

(3) 인근 동종 어업의 3년 평균 어획량

처분일 속하는 전년도 기준, 소급 기산한 3년 평균으로 하되 전년도 대비 1.5배 이상 변동 있는 2021년도 제외

$$\frac{21,000 + 21,100 + 20,600}{3} = 20,900$$

$$(4) \text{ 결정 : } 53,000 \times \frac{20,900}{53,700} = 20,600$$

2) 평균 연간 판매단가

평가시점 현재 기준, 소급 기산한 1년 동안의 수산물별 평균단가

$$\frac{245,000 \times 20,500 \sim 260,000 \times 17,500}{245,000 + 250,000 + 240,000 + 260,000} = 19,300$$

3) 평년 어업경비 (단위 :천원)

(1) 감가상각비 (정액법)

$$(4,500,000 \times 5 \times 0.8 \times \frac{1}{25}) + (200,000 \times 20 \times 0.85 \times \frac{1}{20}) + (25,000,000 \times \frac{1}{20}) = 2,140,000$$

(2) 생산 및 판매관리비, 인건비 : 150,000,000

(3) 어업경비 : ① + ② = 152,140,000

4) 평년 수익액 : (1) × (2) - (3) = 245,440,000

3. 보상액

$$(245,440,000 \div 0.12) + 16,978,000 = 2,062,311,000$$

문4>**I. 평가개요**

본건은 표준지공시지가에 대한 평가로서 공시기준일 2025.01.01.자로 평가함.

II. 물음#1

1. 표조기 제20조에 따라 관리처분계획인가고시 후 착공신고된바 일단지로 평가
2. 표조기 제32조에 따라 재개발구역 안의 공법상 제한을 기준으로 평가하되, 당해 사업으로 인한 개발이익 중 현실화된 부분은 반영하여 평가함
3. 표조기 제29조에 따라 일반상업지역과 준주거지역에 걸쳐있어 면적비율에 의한 평균가격으로 평가함
4. 표조기 제22조에 따라 거래사례비교법을 적용함(주거용)

II. 물음 2)**1. 거래사례의 적정성 검토(표조기 제7조)**

최근 3년 이내의 자료로서, 위법 또는 부당한 거래가 아니고 정상적이며 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하고, 배분법의 적용이 합리적으로 가능한바 적정함.

2. 일반상업지역 부분(#1 기준)

$$18,000,000 \times 1.00110 \times 1.000 \times 1.020 = @18,380,000$$

3. 준주거지역 부분(#2 기준)

$$12,000,000 \times 1.00080 \times 1.000 \times 0.970 = @11,650,000$$

4. 적용현실화율

- 1) 상업지역 : $0.62 - 0.05 = 57\%$
- 2) 준주거지역 : 62%

5. 공시가격

$$(18,380,000 \times 0.85 \times 0.57) + (11,650,000 \times 0.15 \times 0.62) = @9,990,000$$

표준지공시지가 조사평가기준 제32조

제32조【재개발구역 등 안의 토지】「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 따라 지정된 주거환경개선구역·재개발구역 안의 토지는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 공시기준일이 「도시 및 주거환경정비법」 제50조에 따른 사업시행인가 등의 고시 전으로서 해당 공익사업의 시행으로 인한 개발이익이 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 이를 반영하지 아니한다.

표준지공시지가 조사평가기준 제20조(일단지의 평가)

- ① 용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지(이하 "일단지"라 한다) 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.
- ② 제1항에서 "용도상 불가분의 관계"란 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 해당 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.
- ③ 개발사업시행예정지는 공시기준일 현재 관계 법령에 따른 해당 사업계획의 승인이나 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조에 따른 사업인정(다른 법률에 따라 사업인정으로 보는 경우를 포함한다. 이하 같다)이 있기 전에는 이를 일단지로 보지 아니한다.
- ④ 2필지 이상의 토지에 하나의 건축물(부속건축물을 포함한다)이 건립되어 있거나 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다.

표준지공시지가 조사평가기준 제29조(둘 이상의 용도지역에 속한 토지)

둘 이상의 용도지역에 걸쳐있는 토지는 각 용도지역 부분의 위치, 형상, 이용상황 및 그 밖에 다른 용도지역 부분에 미치는 영향 등을 고려하여 면적 비율에 따른 평균가격으로 평가한다. 다만, 용도지역을 달리하는 부분의 면적비율이 현저하게 낮아 가격형성에 미치는 영향이 별로 없거나 관계 법령에 따라 주된 용도지역을 기준으로 이용할 수 있는 경우에는 주된 용도지역의 가격을 기준으로 평가할 수 있다.

문1> 35점**I. 평가개요**

본건은 토양오염 부동산에 대한 일반거래 목적 및 보상목적의 감정평가로서 2025.07.01.을 기준시점으로 각각 시장가치 및 적정가격으로 감정평가함.

II. (물음2) 25점**1. 원가법****1) 처리방침**

오염전 토지 가치에서 정화비용, 토지이용상 제약, 스티그마 등 관련비용을 차감하여 오염후 토지가치를 산정함.

2) 오염전 토지 가치(공시지가기준법)**(1) 비교표준지 선정**

기준시점 이전 최근 공시지가인 2025.1.1.일자 공시지가를 기준으로 하고, 용도지역(일반 상업지역), 이용상황(상업용)이 동일하고 TPH가 검출되지 않으며, 인근지역에 소재하여 비교가능성이 가장 높은 표준지 <#3>를 선정함.

(2) 시점수정

상업지역, 2025.1.1 ~ 7.1. : $1.03682 \times (1 + 0.00012 \times \frac{1}{30}) = 1.03682$

(3) 지역요인: 인근지역 안에 소재하여 지역요인 동일함**(4) 개별요인**

$$\frac{100(\text{오염 전})}{102} \times \frac{(0.7 + 0.3 \times 0.8)(\text{도시계획시설도로저촉})}{1} = 0.922$$

(5) 그 밖의 요인 보정**① 선례 선정**

용도지역, 이용상황 등이 동일하고 도로확장사업과 공원조성사업의 정상적인 개발이익이 반영된 비교가능성이 높은 <#1> 선정함

② 그 밖의 요인 보정치

$$\frac{1,341,000 \times 1.03682 \times 1.000 \times 1.020^*)}{1,150,000 \times 1.03682} = 1.18$$

*) 개별요인 : 102/100

(6) 오염전 토지가치

$$\textcircled{1} \text{ 단가} : 1,150,000 \times 1.03682 \times 1.000 \times 0.922 \times 1.18 = @1,300,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총액} : \text{단가} \times 500\text{m}^2 = 650,000,000\text{원}$$

3) 정화비용 등

(1) 정화비용

\textcircled{1} 총원가공사

\quad \neg \text{ 순원가공사}

$$4,000,000(\text{재료비}) + 5,000,000 \times 1.05(\text{노무비}) + 10,000,000(\text{경비}) = 19,250,000$$

\quad \neg \text{ 총원가공사}

$$\neg \times 1.03 + 1,000,000 = 20,827,500$$

\textcircled{2} 보험료(총원가의 2%)

$$20,827,500 \times 0.02 = 416,550$$

\textcircled{3} 부가가치세

$$(20,827,500 + 416,550) \times 0.02 = 424,881$$

\textcircled{4} 정화비용 : \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 21,668,931

(2) 토지 이용상 제약 및 스티그마

$$650,000,000 \times [0.05(\text{이용제약}) + 0.03(\text{스티그마})] = 52,000,000$$

(3) 오염에 따른 유·무형 비용

$$(1) + (2) = 73,668,931$$

4) 원가법에 의한 오염 토지 시산가액

$$650,000,000 - 73,668,931 = 576,331,069 (@1,150,000)$$

2. 거래사례비교법

1) 처리방침

본건과 비교가능성이 높은 오염된 토지의 거래사례가 존재하는바 이를 기준으로 평가함.

2) 거래사례의 선정

용도지역 및 이용상황이 동일하고 TPH수치가 동일한 <#1> 선정함.

3) 거래사례에 의한 오염된 토지의 시산가액

$$380,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.02869(*2) \times 1.000(*3) \times 0.846(*4) \times 1/300 = @1,100,000$$

*1) 사정보정 없음

*2) 시점수정 : (2025.4.1. ~ 7.1) $1.00221 \times 1.02629 \times 1.00012 \times (1 + 0.00012 \times \frac{1}{30})$

*3) 지역요인 : 동일함.

*4) 개별요인 : $(90/100) \times \frac{(0.7 + 0.3 \times 0.8)(\text{도시계획시설도로저촉})}{1}$

3. 수익환원법

1) 처리방침

토지오염에 따른 순수익 감소분을 반영한 현금흐름과 보유기간 말 복귀가액을 현재가치로 할인하여 산정함.

2) 오염 후 순수익

(1) 순수익 감소분

① 회귀식 분석

<자료 5>에 따라 조정된 결정계수(R²)가 90% 이상이며 회귀계수와 상수가 각각 1%, 5%로 5% 유의수준이내 인바 회귀식의 적용이 가능함.

② 순수익 감소분

회귀식: $y = -28 + 0.04X$

200m인 본건의 순수익 감소율(%): $-28 + 0.04 \times 200m = -20\%$

(2) 오염후 순수익(현금흐름) (단위 : 원/m²)

구분	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
총수익(*1)	30,000	40,000	50,000	60,000	90,000
(총비용)	$\times (1-0.05)$				
순수익	28,500	38,000	47,500	57,000	85,500
(감소분)	$\times (1-0.2)$				
오염후 순수익	22,800	30,400	38,000	45,600	68,400

*1) 300m² 이상 기준

3) 할인율

(1) 1~3년 : 3%(무위험이자율) + 3%(위험프리미엄) = 6%

(2) 4~5년 : 3%(무위험이자율) + 4%(위험프리미엄) = 7%

4) 기간 말 토지가치

기준시점의 토지의 수익가액을 X 라 하면 다음의 관계식이 성립함.

$$X \times 1.2 = 1.2X$$

5) 수익환원법에 의한 오염 토지의 시산가액

$$\frac{22,800}{1.06} + \frac{30,400}{1.06^2} + \frac{38,000}{1.06^3} + \frac{45,600}{1.07^4} + \frac{68,400 + 1.2X}{1.07^5} = X$$

$$X = @1,140,000$$

4. 시산가액 조정 및 감정평가액 결정

1) 시산가액 조정

감정평가3방식에 의해 토양오염된 토지에 대한 가치를 평가한 결과 각 시산가액의 균형성이 유지되는바 도출된 각각의 시산가액을 산술평균하여 최종 감정평가액을 결정함.

$$\frac{1,150,000 + 1,170,000 + 1,140,000}{3} = @1,150,000$$

2) 감정평가액 결정

$$1,150,000 \times 500 = 575,000,000\text{원}$$

Ⅲ. (물음3) 10점

1. 처리방침

토지보상법 제70조에 따라 공시지가기준법에 의하여 평가하되, 오염에 따른 가치감소분은 비준방식에 따라 개별요인에 직접 반영함.

2. 적용공시지가 및 비교표준지 선정

1) 적용공시지가의 선택

사업인정고시의제일(2024.08.20.) 이전에 공시된 공시지가 중 가격시점에 가장 근접한 2024년 공시지가를 기준으로 함.(법\$70④), 도로사업으로 법\$70⑤ 적용 여지 없음

2) 비교표준지의 선정

용도지역, 이용상황이 동일하고 인근지역에 소재하여 비교가능성이 높은 표준지 <#3> 선정

함. 토양오염과 관련한 가치하락은 개별요인에서 반영함.

3. 시점수정

1) 자가변동률(2024.01.01. ~ 2025.07.01.)

$$1.03104 \times 1.03682 \times (1 + 0.00012 \times \frac{1}{30}) = 1.06901$$

2) 생산자물가상승률(2025.6/2023.12) : $113/106 = 1.06604$

3) 결정

인근지역의 토지가격 변동을 적절하게 반영하는 자가변동률을 기준으로 함. <1.06901>

4. 지역요인

1.000

5. 개별요인

1) 도시계획시설도로 저촉은 개별적 제한인바 고려치 않음

2) 오염에 따른 직접적인 요인과 간접적인 요인을 고려하며, 비준방식에 따라 개별요인 비교치 산정함.

$$\text{토양오염에 따른 개별요인} : 1 - \left(\frac{21,688,931}{650,000,000} + 0.05 + 0.03 \right) = 0.887$$

*소지가격기준 정화비용비율

$$\text{개별요인 비교치} : 0.887 \times \frac{100}{102} = 0.870$$

*오염전 기준

6. 그 밖의 요인 비교치

1) 선례 선정

감정평가 목적과 공법상 제한 등이 동일하고 인근지역에 위치하여 비교가능성이 높은 선례 <#2> 선정함.

2) 그 밖의 요인 비교치(비교표준지 기준)

$$\frac{1,290,000 \times \frac{1.1}{1.2} (*1) \times 1.03682 (*2) \times 1.000 \times 1.020 (*3)}{1,080,000 \times 1.06901} = 1.08$$

*1) 당해 사업으로 인한 개발이익 배제, 다른 사업으로 인한 개발이익 포함

*2) 시점수정 (2025.1.1. ~ 7.1)

*3) 개별요인 : 102/100

7. 보상평가액

1) 단가: $1,080,000 \times 1.06901 \times 1.000 \times 0.870 \times 1.08 = @1,080,000$

2) 총액: 단가×500m² = 540,000,000원

문2> 35점

물음 1)

I. 평가개요

일반거래 목적의 감정평가로서, 의뢰인 요청에 따라 2025.6.30.일(<자료 8>에 따라 가격조사 가능, 감칙§9②)을 기준시점으로 하여 복합부동산의 시장가치를 평가함

II. 복합부동산의 감정평가액

감칙§7④ 개별물건기준 원칙에 따라 토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법을 적용하고, 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용한 후 합산하여 결정함

1. 토지의 평가

토지는 두 개의 용도지역에 걸쳐있고, 이용상황이 달라 가치가 상이한바 감칙 제7조 제3항에 의거 구분감정평가를 실시함

1) 준주거지역, 업무용 부분의 평가

(1) 비교표준지의 선정

용도지역(준주거), 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사하고 인근지역 안에 소재하는 # 1 선정

(2) 시점수정치 산정

B구 주거지역의 지가변동률 적용함

$$2025. 1. 1. \sim 6. 30. : 1.04000 \times (1 + 0.01000 \times \frac{30}{31}) \div 1.05006$$

(3) 지역요인 비교치 산정

지역요인은 동일함(1.00)

(4) 개별요인 비교치 산정

$$\frac{1.000}{1.000} \times \frac{110}{110} (\text{도로}) \times \frac{100}{97} (\text{형상}) \div 1.031$$

(5) 그 밖의 요인 보정치 결정

<자료 8>에 따라 1.30으로 적용함.

(6) 단가 산정

$$3,500,000 \times 1.05006 \times 1.00 \times 1.031 \times 1.30 = @4,930,000$$

2) 2종일주, 주상용 부분의 평가

(1) 비교표준지의 선정

용도지역(2종일주), 이용상황(주상용)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 # 2 선정

(2) 단가 산정

$$3,000,000 \times 1.05006 \times 1.00 \times 0.952(*1) \times 1.30 = @3,900,000$$

$$(*1) \frac{0.857}{0.857} \times \frac{105}{105 \times 1.05} (\text{도로}) \times \frac{100}{100} (\text{형상}) \div 0.952$$

3) 토지의 평가액

$$(4,930,000 \times 250) + (3,900,000 \times 250) = 2,207,500,000$$

2. 건물의 평가

1) 업무시설

$$(1) \text{단가} : 1,000,000 \times (45/50) = @900,000$$

$$(2) \text{총액} : 900,000 \times 500 = 450,000,000$$

2) 주상복합용 건물

$$(1) \text{단가} : 750,000 \times (40/45) = @666,000(\text{절사})$$

$$(2) \text{총액} : 666,000 \times 200 = 133,200,000$$

$$3) \text{합계} : 1) + 2) = 583,200,000$$

3. 평가액

$$2,207,500,000(\text{토지}) + 583,200,000(\text{건물}) = 2,790,700,000$$

물음 2)**I. 평가개요**

일반거래 목적의 감정평가로서, 의뢰인의 요청에 따라 2025.12.31.일(<자료 8>에 따라 가격 조사 가능, 감칙\$9②)을 기준시점으로 하여 토지의 시장가치를 평가함

II. 토지의 감정평가액**1. 처리방침**

본건은 현재 채소밭으로 이용중이나 감칙 제6조1항에 의거 주위환경 등을 고려할 때 일시적 이용상황으로 판단되어 이용상황을 <상업나지>로 판단함.

2. 공시지가기준법에 의한 평가

1) 비교표준지의 선정

용도지역(일반상업), 이용상황(상업용)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 #3 선정

2) 시점수정치 산정

감정평가심사위원회의 의견을 참작하여 조사·발표된 최근 3개월의 지가변동률을 기준으로 50% 상하폭을 설정하여 산정함

(1) 최근 3개월의 지가변동률(상업지역)

$$(1.01000 \times 1.00900 \times 1.01100) - 1 = 0.03030(3.03\%)$$

(2) 지가변동률의 50% 상하폭 설정

$$\text{- 상한폭 : } 3.03 \times 1.5 = 4.545\%, \text{ 하한폭 : } 3.03 \times 0.5 = 1.515\%$$

(3) 시점수정치(2025.1.1.~12.31)

$$\text{- 상한폭 적용 : } 1.04500 \times (1 + 0.04545 \times \frac{214}{92}) = 1.15548$$

$$\text{- 하한폭 적용 : } 1.04500 \times (1 + 0.01515 \times \frac{214}{92}) = 1.08183$$

3) 지역요인 비교치 산정

지역요인은 동일함. (1.00)

4) 개별요인 비교치 산정

$$\frac{1.285}{1.285} \times \frac{120}{120} (\text{도로}) \times \frac{97}{97} (\text{형상}) \div 1.000$$

5) 그 밖의 요인 보정치 산정

<자료 8>에 따라 1.30으로 적용함.

6) 평가액의 결정

$$(1) \text{ 상한치 : } 4,500,000 \times 1.15548 \times 1.00 \times 1.000 \times 1.30 = @6,760,000$$

$$(x500 = 3,380,000,000\text{원})$$

$$(2) \text{ 하한치 : } 4,500,000 \times 1.08183 \times 1.00 \times 1.000 \times 1.30 = @6,330,000$$

($\times 500 = 3,165,000,000$ 원)

3. 거래사례비교법에 의한 검토

정상적인 거래사례를 기준으로 비준가액을 결정하되, <자료 7>을 참작하여 공격적인 투자자와 보수적인 투자자에 의한 거래사례를 기준으로 다각적 검토 실시

1) 정상적인 거래사례를 기준으로 한 비준가액

(1) 거래사례의 선정

정상적인 거래사례로서 용도지역(일반상업), 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사한 기호

(다) 선정 (가, 마 투자자성향 고려한 적정성 검토, 나 금융보정 불가, 라 사정보정 불가)

(2) 토지배분법에 의한 토지만의 사례가격 추출

$$4,420,000,000 - 1,470 \times 1,000,000 = 2,950,000,000$$

(3) 비준가액의 산정

$$2,950,000,000 \times \underset{*1}{1.07694} \times \underset{*2}{1.00} \times \underset{*3}{1.003} \times (1/490) = @6,500,000$$

($\times 500 = 3,250,000,000$)

*1(시점수정치, 2025.5.15.~12.31) :

$$(1 + 0.01100 \times \frac{17}{31}) \times (1 + 0.03030 \times \frac{214}{92}) \div 1.07694$$

*2(지역요인비교치) : 동일함

*3(개별요인비교치) : 1.285/1.281

2) 적극적 투자자에 의한 비준가액

(1) 거래사례의 선정

용도지역(일반상업), 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사하고, 적극적 투자자에 의해 매매된 거래사례 (가) 선정

(2) 현금등가액의 산정

① 현금지급액 : $2,900,000,000 \times 0.4 = 1,160,000,000$

② 저당대부액 : $(2,900,000,000 \times 0.6) \times (0.06 \times \frac{1.05^{10} - 1}{1.05^{10} \times 0.05} + \frac{1}{1.05^{10}}) = 1,874,358,188$

③ 현금등가액 : ① + ② = 3,034,358,188

(3) 비준가액의 산정

$$3,034,358,188 \times 1.00 \times 1.07314(*1) \times 1.00 \times 1.001(*2) \times (1/480) = @ 6,790,000$$

$$(x 500 = 3,395,000,000)$$

*1(시점수정치, 2025. 5. 25. ~ 12. 31) :

$$(1 + 0.01100 \times \frac{7}{31}) \times (1 + 0.03030 \times \frac{214}{92}) \div 1.07314$$

$$*2(\text{개별요인비교치}) : <\text{자료 6}> \text{ 기준 } \frac{1.285}{1.284} = 1.001$$

3) 보수적 투자자에 의한 비준가액

(1) 거래사례의 선정

용도지역(일반상업), 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사하고, 보수적 투자자에 의해 매매된 거래사례 (마) 선정

(2) 거래사례의 현금등가액

$$2,850,000,000 \times (0.1 + \frac{0.3}{(1 + 0.05/12)^3} + \frac{0.3}{(1 + 0.05/12)^6} + \frac{0.3}{(1 + 0.05/12)^9}) = 2,786,929,625$$

(3) 비준가액의 산정

$$2,786,929,625 \times 1.00 \times 1.07504(*1) \times 1.00 \times 1.003(*2) \times (1/485) = @6,200,000$$

$$(x 500 = 3,100,000,000\text{원})$$

*1(시점수정치, 2025. 5. 20. ~ 12. 31) :

$$(1 + 0.01100 \times \frac{12}{31}) \times (1 + 0.03030 \times \frac{214}{92}) \div 1.07504$$

$$*2(\text{개별요인비교치}) : <\text{자료 6}> \text{ 기준 } \frac{1.285}{1.281} = 1.003$$

4. 감정평가액의 결정

공시지가기준법에 의한 토지단가는 6,330,000 ~ 6,760,000원/m²로 산정되었음. 정상적인 거래 사례에 의한 가액이 상기 범위 안에 포함되고, 적극적인 투자자에 의한 거래사례 기준가액과 보수적 투자자에 의한 기준가액이 공시지가기준법에 의한 범위를 포함하고 있으므로, 공시지가기준법에 의한 가액은 적정한 것으로 판단됨. 최종평가액 : @6,330,000 ~ 6,760,000

문3> 20점**I. 평가개요**

지식산업센터 개발계획의 경제적 타당성에 관한 컨설팅으로 2025.07.01.을 기준시점으로 검토함

II. 물음 1)**1. 처리방침**

대출에 따른 위험 감수와 수익 향유의 주체가 대주단이므로 PF대출이자율을 할인율로 적용하며, 현금 유출입의 기간이 분기인바, 분기별 할인율 기준함

2. 분양수입의 현가 합계

1) 아파트형 공장 분기별 수입

$$(1,600,000 \times 160 \times 8 + 1,400,000 \times 450 \times 3) \times (1 - 0.05) \times 19 \text{개층} \times 1/8 = 8,885,112,500$$

2) 지원시설 분기별 수입

$$(1,600,000 \times 160 \times 8 + 1,400,000 \times 450 \times 3) \times 100/70 \times (1 - 0.05) \times 1/8 = 668,053,571$$

*층별효용비

3) 분기별 분양수입

$$1) + 2) = 9,553,166,071$$

4) 할인된 분양수입 합계

$$9,553,166,071 \times 7.17014 \times (1/1.1) = 62,270,489,250$$

*공사기간 1년

3. 최대 대출액

$$'(1)' / 1.5 = 41,513,659,500$$

Ⅲ. 물음 2)

1. 처리방침

투자자 입장에서 경제적 타당성인바 지분수익률로 할인하며, 현금유출입 기간을 고려해 분기별 할인율을 기준함.

2. 현금유입

투자자의 지분수익률로 할인함.

$$9,553,166,071 \times 7.01969 \times (1/1.12) = 59,875,236,020$$

3. 현금유출

1) 현재시점(공사착수 시점) 에스크로 계좌 납입금액

(1) 명목상 개발비용 부족분

① 명목상 개발비용(건축공사, 토지매입, 인허가관리비 등)

$$(850,000 \times 52,600) + (1,800,000 \times 9,031) + 1,200,000,000 = 62,165,800,000$$

② 부족분

$$62,165,800,000 - 41,513,659,500 = 20,652,140,500$$

(2) 거치기간 이자

$$41,513,659,500 \times 0.1 = 4,151,365,950$$

(3) 에스크로 계좌 납입금액

$$20,652,140,500 + 4,151,365,950 = 24,803,506,450$$

2) 원리금 상환액의 현재가(거치기간 후)

$$41,513,659,500 \times 0.13947 \times 7.01969 \times (1/1.12) = 36,288,726,750$$

3) 현금유출

$$1) + 2) = 61,092,233,200$$

4. 최대 대출시 경제적 타당성

$$NPV = 59,875,236,020 - 61,092,233,200 = (-)1,216,997,183$$

음(-)의 순현재가가 도출되므로, 경제적으로 타당성이 없는 사업계획임

문4> 10점**I. 평가개요**

본건은 맹지의 사도개설을 위한 토지매입가격에 대한 감정평가로서 2025.7.1.을 기준시점으로 하여 시장가치 외의 가치(한정가치)를 평가함.

II. (물음1)**1. 처리방침**

매입 대상 토지의 면적을 확정된 후 1번지 토지소유자의 요구조건을 반영하여 최소 지불가액을 구함.

2. 매입 대상 토지의 확정

1번지는 가로 20m 세로 15m의 토지로서 매입 대상 토지는 막다른 도로에 따른 건축법상 규정에 따라 폭 3m 길이 15m로 확정함.(3 x 15 = 45m²)

3. 토지 매입가.

$$1,200,000 \times 45 \times 1.1 = 59,400,000$$

III. (물음2)**1. 처리방침**

현재 토지의 가치 증분과 사도의 가치를 합한 값과 물음2에서 구한 최소지불금액간의 차액을 이익으로 봄.

2. 사도개설 후 전체가치

1) 2번지의 가치

$$1,200,000 \times 0.7 \times 240 = 201,600,000$$

2) 사도부분의 가치

$$1,200,000 \times 1/3 \times 45 = 18,000,000$$

3) 합계 : (1) + (2) = 219,600,000

3. 투입비용

1) 사도개설 전 2번지의 토지가치 : $600,000 \times 240 = 144,000,000$

2) 사도개설비용 : $59,400,000 + 2,000,000(\text{추가비용}) = 61,400,000$

3) 합계 : $(1) + (2) = 205,400,000$

4. 이익

$2 - 3 = 14,200,000$

문1> 40점**[물음1]****I. 평가개요**

본건은 대지권의 표시가 없는 구분건물에 대한 경매목적의 감정평가로서 가격조사완료일인 2025.6.30.을 기준시점으로 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1-1)**1. 확인사항**

대지권은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의해 전유부분과 분리하여 처분할 수 없으므로(규약으로 달리 정하는 경우는 예외) 대지권을 포함하여 평가하는 것이 원칙임. 그러나 본건은 대지권의 등기표시가 없는 경우로서 미등기된 상태의 원인을 기준으로, 전유부분의 소유자가 전유부분의 소유를 위하여 대지를 사용할 수 있는 권리가 없는 <대지권 없음>인지, 실제 대지사용권은 있으나 지적정리의 지연 등에 따른 <대지권 미등기>인지 여부를 확인해야함. 대지권 미등기인 경우에는 대지권 미등기 사유를 조사하여 감정평가서에 기재하여야함.

2. 감정평가방법**1) 대지권없음**

대지권이 없는 경우에는 <건물만의 가액>으로 평가하며, 이때 건물만의 가액은 이론적인 3방법(거래사례비교법, 원가법, 수익환원법)이 모두 적용가능함.

거래사례비교법의 경우 ① 대지권이 없는 상태에서 건물만의 가격으로 가격이 형성되어 있는 경우에는 건물만의 비준가액을 구할 수 있고, ② 건물만의 가격으로 가격이 형성되어 있지 않은 경우에는 ③ 토지와 건물을 일체로한 가액에서 건물의 배분율을 적용하거나 ④ 토지의 가액을 공제하여 건물만의 가액을 구할 수 있음.

2) 대지권 미등기

대지권 미등기의 경우에는 건물만 의뢰되더라도 토지, 건물 일체를 기준으로 평가하며, 이때 일체가액은 이론적인 3방법이 모두 적용가능함. 한편, 경매 목적의 감정평가의 경우에는 합리적인 배분기준에 따라 토지가액과 건물가액을 배분하고 그 내역을 구분건물평가명세표에 기재하여야 함.

Ⅲ. 물음1-2)

1. 처리방침

1) 대상물건의 확정

본건 301호가 소재한 231번지 토지는 경매절차에 따라 제3자인 성OO에게 낙찰되어 대지권이 없는 경우에 해당함.

2) 감정평가방법의 적용

대지권이 없는 구분건물로서 제시된 자료를 바탕으로 건물만의 비준가액과 토지건물 일체의 가액을 기준으로 한 비준가액으로 각각 산정함.

2. 거래사례비교법

1) 건물만의 거래사례비교법

(1) 사례 선정

대상과 위치 및 물적 유사성이 있고 건물만의 가액으로 거래된 거래사례 <#1>를 선정함.

(2) 사례 <#1>에 의한 시산가액

$$66,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 1.000(*3) \times 0.967(*4) \times 40/40(*5) = 63,822,000$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : (2025.5.1.~2025.6.30.) 매매가격지수 서남권 101.3/101.3

*3) 지역요인 : 동일

*4) 개별요인 : $(58/60) \times (100/100)$ (층별)

*5) 전유면적

2) 토지, 건물 일체의 거래사례비교법

(1) 처리방침

토지, 건물 일체 비준가액 산정 후 건물가격배분비율을 적용하여 대상의 건물만의 가치를 구함.

(2) 사례 선정

대상과 위치 및 물적 유사성이 있고 일체비교가 가능하며 기준시점 현재의 시장가치를 적절하게 반영하고 있는 거래사례 <#3> 선정함(경매 목적의 감정평가는 시장가치를 기준으로 하는 바 개발이익이 반영되지 않은 #2는 배제함).

(3) 사례 <#3>에 의한 시산가액

① 적정대지지분 포함 구분건물 가치

$$100,000,000 \times 1.00(*1) \times 0.99803(*2) \times 1.000(*3) \times 1.038(*4) \times 40/40(*5) = 103,595,514$$

- *1) 사정보정 : 없음
- *2) 시점수정 : (2025.4.1. ~ 2025.6.30.) 매매가격지수 서남권 101.3/101.5
- *3) 지역요인 : 동일
- *4) 개별요인 : $110/106(\text{일체}) \times 100/100(\text{층별}) = 1.038$
- *5) 전유면적

② 건물만의 가치

① $\times 0.6$ (*1) = 62,157,308

*1) 서남권 신축-5년 토지·건물(가격)배분비율

③ 거래사례비교법에 의한 시산가액 결정

일체비준가액에서 건물가격배분비율을 적용하여 건물만의 가액을 구한 가액은 개별성이 반영되지 않은 지역별 배분비율에 의한 것이므로 사례<#1>에 의한 시산가액(63,822,000 원)으로 결정함.

3. 원가법

1) 단가

$$1,330,000(*1) \times 1.00(\text{사}) \times 1.00726(*2) \times 0.95(\text{개별}) \times \frac{50}{50}(*3) = 1,272,000(\text{절사})$$

*1) 다세대주택 기준

*2) 시점수정 : 2025.1 ~ 2025.6 건설공사비지수 124.9/124

*3) 잔가율

2) 총액 : $1) \times 50\text{m}^2(\text{전유+공유}) = 63,600,000$

4. 경매평가액 결정

1) 시산가액 검토

거래사례비교법에 의한 시산가액(63,822,000원)이 원가법에 의한 시산가액(63,600,000원)에 의해 충분히 지지되어 합리성이 인정됨(감칙§12). 따라서 본건 경매평가액은 거래사례비교법에 의한 가액(감칙§16)으로 최종 결정함.

2) 경매평가액 결정

63,822,000원

[물음2]

I. 평가개요

본건은 일부 편입된 토지에 대한 보상 목적의 감정평가로서 가격조사완료일인 2025.6.30.을 가격시점으로 하여 적정가격으로 평가함.

(가격시점에 대한 구체적인 자료가 제시되지 않아 가격조사완료일을 기준으로함)

II. 물음2-1)

1. 대상물건 확정

1) 토지로 보는 경우

토지의 일부 편입으로 토지가 분할되었는바 모번지 232번지(분할전)를 기준으로 도로조건은 세로(가), 이용상황은 주거용(다세대주택)으로 판단함.

2) 구분건물로 보는 경우

구분건물의 일부 편입으로 토지가 분할되었는바 분할 전의 다세대주택을 기준으로 함.

2. 감정평가방법

1) 토지로 보는 경우

토지의 일부가 편입된 경우로서 감칙 제7조4항에 따라 부분감정평가하고, 토지보상법 제70조 제1항에 따라 공시지가기준법으로 평가하며 4인 공유의 토지로서 지분비율에 따라 개별보상함(동법 제64조).

2) 구분건물로 보는 경우

구분건물의 일부가 편입된 경우로서 감칙 제7조4항에 따라 부분감정평가하고, 토지보상법 제75조 및 동법 시행규칙 제33조제2항에 따라 거래사례비교법에 의한 전체 구분건물평가액에서 토지가액의 배분비율을 적용하여 전체 대지지분의 가치를 구하고, 지분비율에 따라 개별 보상함(동법 제64조).

III. 물음2-2)보상평가액의 산정

1. 대상물건을 토지로 보는 경우(공시지가기준법)

1) 적용공시지가 및 비교표준지 선정

(1) 적용공시지가의 선택

거래사례2와 3을 통해 사업인정고시의제일이 2025년 3월 10일인바 <2025년 공시지가>를 선정함. (법§70④) (도로사업으로 법§70⑤ 적용여지 없음)

(2) 비교표준지의 선정

용도지역 및 이용상황(다세대주택)이 동일하여 유사한 이용가치를 지닌 표준지#1 선정함.

2) 시점수정

(1) 지가변동률(2025.1.1 ~ 2025.6.30.) K구 주거지역

$$1.01071 \times (1 + 0.00212 \times \frac{30}{31}) = 1.01278$$

$$(2) \text{생산자물가지수} : \frac{2024.5}{2023.12} : \frac{113.9}{113.4} = 1.00441$$

(3) 결정 : 인근지역 토지가격 변동을 반영하는 지가변동률로 결정함.

3) 지역요인 : 1.000

4) 개별요인 : $100/100(\text{도로}) \times 100/110(\text{기타}) = 0.909$

5) 그 밖의 요인 : 1.25

6) 공시지가 기준가액

$$1,200,000 \times 1.01278 \times 1.000 \times 0.909 \times 1.25 = @1,380,000 <\times 20=27,600,000>$$

2. 대상물건을 구분건물로 보는 경우(거래사례비교법)

1) 사례 선정

해당 공익사업으로 인한 개발이익은 배제해야 하는바 사업인정고시의제일 전에 거래된 거래 사례 <#2> 선정함.

2) 거래사례비교법에 의한 대상 301호의 시산가액

$$80,000,000 \times 1.00 \times 1.00000(*1) \times 1.000 \times 1.000(*2) = 80,000,000$$

$$*1) \text{시점수정}(2025.2.1 \sim 2025.6.30 \text{ 매매가격지수}) : \frac{2024.5}{2024.1} : \frac{101.3}{101.3} = 1.00000$$

$$*2) \text{개별요인} : \frac{100}{100} = 1.000$$

3) 대상 토지·건물 전체가치

$$80,000,000 \times \frac{95 + 100 + 100 + 95}{100}(*1) = 312,000,000$$

*1)층별효용비(각층면적동일)

4) 편입대상 대지권의 가치

$$312,000,000 \times 0.4(*1) \div 100m^2 = @1,250,000 (\times 20 = 25,000,000)$$

*1) 서남권 신축-5년 토지·건물(가격)배분비율

3. 보상평가액

1) 타당성 검토

(1) 대상물건을 토지의 일부로 보는 경우

공시지가기준법에 의한 가액이 27,600,000원으로 산정되었는바 이는 구분건물을 기준으로 한 거래사례비교법에 의한 토지가액에 의해 합리성이 인정됨.

(2) 대상물건을 구분건물의 일부로 보는 경우

구분건물을 기준으로 한 거래사례비교법에 의한 토지가액이 25,000,000원으로 산정되었는 바 공시지가기준법에 의한 가액에 의해 합리성이 인정됨.

2) 보상평가액 결정

(1) 대상물건을 토지의 일부로 보는 경우(개인별 보상액)

$$\text{한OO 외 3인 각각 } 27,600,000 \times \frac{25}{100} = 6,900,000$$

(2) 대상물건을 구분건물의 일부로 보는 경우(개인별 보상액)

$$\text{한OO 외 3인 각각 } 25,000,000 \times \frac{25}{100} = 6,250,000$$

문2>**물음 1)****I. 평가개요**

토지에 대한 담보 목적의 감정평가로서, 1차 가격조사완료일인 2025.1.10.일(감칙§9②)을 기준 시점으로 하여 <자료 3>의 4)에 따라 시장가치를 평가함

본건 토지는 2025.1.10일 현재 콘테이너 적치장과 잡종지로 이용중이나 감정평가에 관한 규칙(이하 감칙) 제6조1항에 의거 주위환경 등을 고려할 때 일시적 이용상황으로 판단되어 이용상황을 <주상나지>로 판단함.

II. 토지의 감정평가액

토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법을 적용하여 평가하되, 감칙 제12조에 의거 거래 사례비교법과 원가법에 의한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토한 후 감정평가액을 결정함

1. 공시지가기준법에 의한 시산가액**1) 비교표준지의 선정**

용도지역(준주거), 이용상황(주상용), 주위환경(주택 및 상가혼용지대)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 <# 3> 선정

(#1은 이용상황 상이, #2는 용도지역 상이, #4는 유사지역 안에 소재하여 배제함)

2) 적용공시지가의 선택

본건은 가격조사완료일(2025.1.10.) 이후 10일 이내에 감정평가를 완료하여 감정평가시점 당시 2025.1.1.기준 공시지가는 미공시 상태임. 따라서 기준시점 당시 공시된 공시지가 중에서 기준시점에 가장 가까운 시점의 공시지가인 2024년 1월 1일 기준 공시지를 선택함. 다만, 공시지가는 나지상정평가로 지상권은 고려치 않음

3) 시산가액의 산정

$$3,300,000 \times 1.02128(*1) \times 1.000(*2) \times 1.029(*3) \times 1.20(*4) = @4,160,000$$

(x500=2,080,000,000)

*1) (주거지역, 2024.1.1.~2025.1.10):

$$(1 + 0.01435) \times (1 + 0.00500 \times \frac{41}{30}) \div 1.02128$$

*2) 지역요인 동일함

$$*3) \frac{110 \times 1.05}{110} (\text{도로}) \times \frac{98}{100} (\text{형상}) \div 1.029$$

*4) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 방식)

① 평가사례의 선정

용도지역(준주거), 이용상황(주상용)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 <기호 ㉠> 선정
(㉡은 안전성이 고려된 가격, ㉢은 이용상황 상이, ㉣은 유사지역 안에 소재하여 배제함)

② 그 밖의 요인 보정치 산정

$$\frac{4,250,000 \times 1.00683(*1) \times 1.000 \times 0.952(*2)}{3,300,000 \times 1.02128} = 1.20$$

$$*1) (\text{주거지역, } 2024.12.1. \sim 2025.1.10.) : (1 + 0.00500 \times \frac{41}{30}) \div 1.00683$$

$$*2) \frac{110}{110 \times 1.05} (\text{도로}) \times \frac{100}{100} (\text{형상}) \div 0.952$$

2. 거래사례비교법에 의한 시산가액(비준가액)

1) 거래사례의 선정

정상적인 거래사례로서 시점수정이 가능하고, 인근지역 안에 소재하고 용도지역(준주거), 이용상황(주상용) 등이 동일한 <사례 4> 선정
(사례 1은 사정보정 불가, 사례 2는 용도지역 상이, 사례 3은 지역요인의 비교 불가)

2) 비준가액의 산정

(1) 현금등가액의 산정

$$1,080,000,000 + 800,000,000 \times \frac{0.07(1.07^{10})}{1.07^{10} - 1} \times \frac{1.06^7 - 1}{0.06(1.06^7)}(*1) = 1,715,844,423$$

*1) 철거비는 매도인 부담으로 고려치 않음

(2) 비준가액의 산정

$$1,715,844,423 \times 1.01892(*1) \times 1.000 \times 1.083(*2) \times (1/450) = @4,210,000$$

(x500 = 2,105,000,000)

*1) (시점수정, 주거지역, 2024.6.1.~2025.1.10):

$$(1 + 0.01200) \times (1 + 0.00500 \times \frac{41}{30}) \div 1.01892$$

$$*2) \text{개별요인} : \frac{110 \times 1.05}{110} (\text{도로}) \times \frac{98}{95} (\text{형상}) \div 1.083$$

3. 원가법에 의한 시산가액(적산가액)

- 준공시점(2024.11.30.)을 기준으로 토지의 조성원가를 산정하고 지가변동추이를 고려하여 기준시점의 적산가액을 도출함

1) 준공시점의 조성원가

조성원가는 <조성전 토지매입가격+조성공사비+일반관리비+적정이윤+토지매입가격과 조성공사비의 이자상당액>에 의해 산정함

(1) 조성사례의 적정성

<자료 7>에 따라 조성공사비의 적정성이 인정되는 바 본건 조성사례를 기준으로 함

(2) 조성원가의 산정

① 토지매입비 및 이자상당액 : $1,499,000,000(*1) \times 1.06(*2) = 1,588,940,000$

*1) 토지매입비(매수자 부담 철거비 보정)

$$3,000,000 \times 500 + 100 \times 60,000 - 7,000,000$$

*2) <자료 7>의 1)에 따라 투하자본인 토지매입가격 관련 이자상당액 포함

② 조성공사비 :

$$330,000,000 \times 0.25 \times \left[\left(1 + 0.06 \times \frac{11}{12}\right) + \left(1 + 0.06 \times \frac{8}{12}\right) + \left(1 + 0.06 \times \frac{5}{12}\right) + \left(1 + 0.06 \times \frac{2}{12}\right) \right] (*3) = 340,725,000$$

*3) <자료 7>의 1)에 따라 투하자본인 조성공사비 관련 이자상당액 포함

③ 일반관리비 : $330,000,000 \times 0.1 = 33,000,000$

④ 적정이윤

$$(1,499,000,000 + 330,000,000) \times 0.05 = 91,450,000$$

⑤ 합계 : $①+②+③+④ = 2,054,115,000 (\div 500 = @4,108,230)$

2) 기준시점의 시산가액

$$4,108,230 \times 1.00700(*1) = @4,140,000 (\times 500 = 2,070,000,000)$$

*1) (시점수정, 주거지역, 2024.11.30.~2025.1.10.)

$$\left(1 + 0.00500 \times \frac{1}{30}\right) \times \left(1 + 0.00500 \times \frac{41}{30}\right) \div 1.00700$$

4. 감정평가액의 결정

공시지가기준법에 의한 시산가액(4,160,000)이 거래사례비교법에 의한 시산가액(4,210,000)과 원가법에 의한 시산가액(4,140,000)에 의해 충분히 지지되어 합리성이 인정됨. 따라서 본건 토지의 감정평가액은 토지의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 최종 결정함.

$$4,160,000 \times 500 = 2,080,000,000\text{원}$$

물음 2)

I. 평가개요

건물에 대한 담보 목적의 감정평가로서, 2차 가격조사완료일인 2025.6.30.일을 기준시점으로 하여 <자료 3>의 4)에 따라 시장가치를 평가하되, 용도별로 가치를 달리하는 바 감칙 제7조 3항에 의거 구분평가함.

II. 건물의 감정평가액

건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용하여 평가함. 원가법에 의한 적산가액은 <재조달 원가-감가수정>을 통해 산정함.

1. 재조달원가의 산정

사용승인시점 기준 공사비를 산정한 후 건축비변동률을 적용하여 재조달원가를 산정함.

1) 건설사례의 적정성

<자료 8>에 따라 공사비의 적정성이 인정되는 바 본건 건설사례를 기준으로 함.

다만, <자료 3>의 4)에 따라 세부항목에 주의함.

2) 사용승인시점(2025.6.1.) 기준 공사비 산정

공사비 내역 중 건물과 직접적인 관련이 없는 13~15 항목은 제외하고, 19. 제경비 항목에도 이를 반영함. 그리고 건물의 부대설비인 승강기와 주차시설은 건물신축단가표의 보정단가를 이용하여 산정함.

$$(1,293,000,000 - 95,000,000)(*1) + 122,000,000 \times \frac{1,293 - 95}{1,293}(*2) + 36,800,000(*3) + 13,500,000(*4) = 1,361,336,350$$

*1) 건물 관련 비용만 산정

*2) 제경비 보정

*3) 승강기

*4) 주차시설

3) 재조달원가

(1) 전체 재조달원가

$$1,361,336,350 \times 1.01(*1) = 1,374,949,713$$

*1) 건축비상승률(2025.6.1.~6.30)

(2) 용도별 재조달원가

<자료 8>의 3에 따라 재조달원가를 배분하여 구분평가함.

① 지하실 : $1,374,949,713 \times 0.1 = 137,494,971$

② 근린생활시설 : $1,374,949,713 \times 0.4 = 549,979,886$

③ 주택 : $1,374,949,713 \times 0.5 = 687,474,857$

2. 감가수정

감가수정은 정액법에 의한 만년감가를 적용하는 바 본건은 사용승인일 이후 1년이 경과되지 않아 감가수정은 하지 않음

3. 감정평가액의 결정

용도별 재조달원가를 기준으로 감정평가액을 결정함.

다만, <자료 11>의 6에 따라 단가를 표시한 후 금액 확정함.

1) 지하실: $137,494,971 / 300 = @458,000$ (금액: $458,000 \times 300 = 137,400,000$)

2) 근린생활시설: $549,979,886 / 900 = @611,000$ (금액: $611,000 \times 900 = 549,900,000$)

3) 주택: $687,474,857 / 900 = @763,000$ (금액: $763,000 \times 900 = 686,700,000$)

<참고 : 건물 감정평가명세표의 작성>

(건물)감정평가 명세표

일련 번호	소재지	지번	지목 · 용도	구조	면적		감정평가액		비고
					공부	사정	단가	금액	
가	남양주시 별내면 C동	625	지하실, 근린생활 시설, 주택	철근 콘크리트조 슬래브지붕 6층					
				지하1층	300	300	458,000	137,400,000	458,000 ×50/50
				1층	300	900	611,000	549,900,000	611,000 ×50/50
				2층	300				
				3층	300				
				4층	300	900	763,000	686,700,000	763,000 ×50/50
				5층	300				
				6층	300				

문제 3>**I. 평가개요**

감칙 제7조 개별물건기준 원칙에 따라 토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법을 적용하고, 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용한 후 합산하여 결정함(기준시점 : 2025.6.30.)

II. 토지의 시산가액

$$4,500,000 \times 300 = 1,350,000,000\text{원}$$

III. 건물의 시산가액

건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용하여 평가함. 감가수정은 분해법에 의함.

1. 재조달원가**1) 건설사례의 적정성**

<자료 2>에 따라 공사비의 적정성이 인정되는 바 본건 건설사례를 기준으로 함.

2) 신축시점 기준 공사비 산정

공사비 내역 중 건물과 직접적인 관련이 없는 울타리, 담장공사 항목은 제외하고, 간접비 및 이윤 항목에도 이를 반영함.

$$(1,577,300,000 - 35,000,000) \times 1.2 = 1,850,760,000$$

3) 재조달원가

$$1,850,760,000 \times 1.01^5 = 1,945,167,360$$

2. 감가수정**1) 물리적 감가****(1) 치유가능 항목**

치유 비용인 재도장비용 : 3,000,000원

(2) 치유불가능 항목

$$\textcircled{1} \text{ 단기소모성 항목 : } (411,200,000(*1) \times 1.01^5 \times 1.2(*2) - 3,000,000) \times \frac{5}{20} = 128,902,600$$

$$*1) (50,500 + 35,900 + 55,000 + 15,200 + 28,600 + 56,000 + 31,500 + 138,500) \times 1,000$$

지 바 천 도 배 전설 전배 냉

***2) 간접비 및 이윤**

$$\textcircled{2} \text{ 장기내구성 항목 : } (1,945,167,360 - 411,200,000 \times 1.01^5 \times 1.2) \times \frac{5}{50} = 142,655,696$$

$$\textcircled{3} \text{ 치유 불가능 감가액 : } \textcircled{1} + \textcircled{2} = 271,558,296$$

$$(3) \text{ 소계 : } (1) + (2) = 274,558,296$$

2) 기능적 감가

(1) 과소개량(공기조화설비: 치유가능항목)

① 치유가능성 검토 : $4,800,000 \times \text{PVAF}(20\text{년}, 5\%) > 40,000,000$ 이므로 경제적 타당성 있음.

$$\textcircled{2} \text{ 감가액 : } 40,000,000 - 30,000,000 = 10,000,000$$

(2) 부적절한 개량(유류보일러: 치유가능항목)

① 치유가능성 검토

$2,000,000 \times \text{PVAF}(15\text{년}, 5\%) > (25,000,000 - 5,000,000)$ 이므로 경제적 타당성 있음.

② 감가액

$$20,000,000 \times (15/20) + (25,000,000 - 5,000,000) - 15,000,000 = 20,000,000$$

(3) 과소개량(승강기 : 치유불능 항목)

$$15,000,000 \times 10 - 40,000,000 = 110,000,000$$

(4) 과대개량(층고 : 치유불능 항목)

$$40,000,000 \times 1.01^5 \times \frac{45}{50} + \frac{1,500,000}{0.06} = 62,836,362$$

$$(5) \text{ 소계 : } (1) + (2) + (3) + (4) = 202,836,362$$

3) 경제적 감가

<자료 4>에 따라 쓰레기처리시설 입지 전 부동산 가치의 3%이므로

$$(1,945,167,360 - 274,558,296 - 202,836,362) \times 0.03 = 44,033,181$$

$$4) \text{ 총 감가액 : } 1) + 2) + 3) = 521,427,839$$

3. 건물의 시산가액

$$1 - 2 = 1,423,739,521$$

IV. 복합부동산의 감정평가액

$$\text{II} + \text{III} = 1,350,000,000 + 1,423,739,522 = 2,773,739,522$$

문4> (15점)**I. 평가개요**

본건은 상업용 부동산(중소형빌딩)대한 매입을 위한 컨설팅 목적의 업무로서 2025.07.01을 기준시점으로 하여 투자가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1)

1. **저당가치** : 100,000,000,000원

2. 지분가치

1) 현금흐름 (단위 : 천원)

	1기	2기	3기	4기	5기
EGI	2,500,000	좌 동			
(OE)	625,000	좌 동(2,500,000 × 0.25)			
NOI	1,875,000	좌 동			
(DS)*	700,000	700,000	700,000	904,058	904,058
BTCF	1,175,000	1,175,000	1,175,000	970,942	970,942
(TAX)	70,000	73,000	76,000	79,000	82,000
ATCF	1,105,000	1,102,000	1,099,000	891,942	888,942

* DS : 1~3기 : 100억 × 0.07, 4~5기 : 100억 × MC(7%, 22년)

2) 복귀가액

(1) 예상 매도가격 : 18,000,000,000

(2) 미상환 저당잔금

$$10,000,000,000 \times \left(1 - \frac{1.07^2 - 1}{1.07^{22} - 1}\right) = 9,577,600,000$$

(3) 자본이득세 : 2,000,000,000

(4) 기간 말 지분복귀액 : 6,422,400,000

3) 지분가치

$$\sum_{1}^5 \frac{ATCF_n}{1.08^n} + \frac{6,422,400,000}{1.08^5} = 8,471,938,000$$

3. 할인현금분석법에 의한 대상물건의 시장가치

$$1 + 2 = 18,471,938,000$$

Ⅲ. 물음2)

1. 현금수익률(Cash and Cash rate, 지분배당률)

1) 연평균BTCF

$$\frac{(1,175,000 \times 3 + 970,942 \times 2)}{5} \times 1,000 = 1,093,377,000$$

2) 현금수익률 : $\frac{1,093,377,000}{8,471,938,000} = 0.129(12.9\%)$

2. 부채감당률(DCR)

1) 연평균DS

$$\frac{(700,000 \times 3 + 904,058 \times 2)}{5} \times 1,000 = 781,623,000$$

2) 부채감당률 : $\frac{1,875,000,000}{781,623,000} = 2.399(239.9\%)$

3. 순운영(소득)비율(Net operating ratio)

$$\frac{1,875,000,000}{2,500,000,000} = 0.750(75\%)$$

4. 자본회수기간

$$\frac{18,471,938,000}{1,875,000,000} = 9.852$$

5. 채무불이행률

$$\frac{781,623,000 + 625,000,000}{2,500,000,000} = 0.563(56.3\%)$$

문1> 표준지 평가(40점)

I. 평가개요

토지에 대한 표준지공시지가 조사·평가목적의 감정평가로서 공시기준일인 2025.1.1.일을 기준시점으로 적정가격을 평가함

물 음 1)

I. 신규표준지의 선정

1. 표준지의 선정기준

- 1) 지가의 대표성 : 가격의 총화를 반영하여 중급지 선정(기호 다~바)
- 2) 토지특성의 중용성 : 토지특성빈도(최빈치 기준)가 가장 높은 토지 선정(기호 라 제외)
- 3) 토지용도의 안정성 : 이용상황이 안정적이고 장래 상당기간 동일 용도로 활용될 수 있는 토지 선정(기호 다 제외)
- 4) 토지구별의 확정성 : 다른 토지와 구분이 용이하고 위치를 쉽게 확인할 수 있는 토지 선정(기호 마 제외)

2. 신규표준지의 선정

위의 기준을 모두 충족하는 A시 B구 C동 35인 <기호 바>를 신규표준지로 선정함

II. 원가법에 의한 공시지가 결정

1. 처리방침

- 본건 토지는 주거용지로서 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가하나, 새로이 조성된 토지로서 제시된 물음에 따라 원가법으로 평가함[표준지공시지가 조사·평가기준(이하 표조기) 제22조].

-한편, 인근지역 안의 유사 조성사례와 비교할 때 본건이 소재한 주택단지의 조성공사비의 내역은 적절한 것으로 조사되었는바 조성공사비의 적정성 인정됨

2. 조성 전 토지가격

1) 거래사례의 선정

주택단지를 조성하기 위한 소지상태의 거래사례로서 용도지역, 이용상황이 동일한 <사례 #2>를 선정함. (사례 1은 용도 상이 및 사정개입, 사례 3은 조성완료된 상태로 유사성 낮음, 사례 4-6은 용도지역 상이)

2) 거래사례비교법에 의한 조성 전 토지가격(2024.1.1.)

(1) 단가

$$1,160,000,000 \times 1.00686(*1) \times 1.000(*2) \times 0.927(*3) \times 1/580 = @1,870,000$$

$$*1) (\text{주거지역, } 2023.12.1. \sim 2024.1.1.) : (1 + 0.00650) \times (1 + 0.01100 \times \frac{1}{31}) \div 1.00686$$

*2) 인근지역 안에 소재하여 지역요인 동일함.

*3) 개별요인: $0.90(\text{도로}) \times 1.03(\text{형상}) \div 0.927$

(2) 총액

$$1,870,000 \times 600 = 1,122,000,000 \text{원}$$

3. 준공시점(2024.11.30.)의 조성원가

1) 조성전 토지가격 및 이자상당액 :

$$1,122,000,000 \times (1 + 0.09 \times \frac{11}{12}) = 1,214,565,000$$

2) 조성공사비 및 이자상당액:

$$330,000,000 \times 0.25 \times [(1 + 0.09 \times \frac{11}{12}) + (1 + 0.09 \times \frac{8}{12}) + (1 + 0.09 \times \frac{5}{12}) + (1 + 0.09 \times \frac{2}{12})] \\ = 346,087,500 \text{원}$$

$$3) \text{일반관리비} : 330,000,000 \times 0.10 = 33,000,000$$

$$4) \text{적정이윤} : (1,122,000,000 + 330,000,000) \times 0.05 = 72,600,000$$

$$5) \text{합계 } 1)+2)+3)+4) = 1,666,252,500 \text{원}$$

4. 공시지가의 결정

$$1,666,252,500 \times 1.01155(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3) \times (1/600) = @2,810,000$$

$$*1) \text{시점수정(주거지역, } 2024.11.30. \sim 2025.1.1.): (1 + 0.01050 \times \frac{1}{30}) \times (1 + 0.01050 \times \frac{32}{30}) \div 1.01155$$

*2) 지역요인 : 동일

*3) 개별요인 : 본건과 동일

Ⅲ. 표준지조사평가보고서의 작성

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	공부 상 지목	지리적 위치	이용 상황	용도지역	주위환경	도로 교통	형상 지세	평가가격		
										평균	A	B
1	A시 B구 C동 35	250	잡	중원 주택 단지내	주거 나지	제1종 일반 주거지역	성숙중인 주택지대	세로 (가)	정방형 평지		2,810,000	

물 음 2)

I. 일련번호 기호 2

1. 처리방침

- 본건 토지는 공업용지로서 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가함(표조기 제24조).
- 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인한 지가의 증가분 등 개발이익을 반영하여 평가하되, 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 아니한 부분은 반영하지 않음(표조기 제19조).

2. 거래사례비교법에 의한 공시지가 결정

1) 개요

개발이익이 반영된 거래사례를 선정하여 거래사례비교법을 적용하되, 현실화·구체화되지 않은 개발이익은 반영치 않음.

2) 거래사례의 선정

용도지역 및 이용상황이 동일하고, 인터체인지를 개설한다는 공익사업의 계획 공고로 인한 개발이익이 반영된 <사례 #6>을 선정함.

3) 투기적 가격 배제한 거래가격의 추출

(1) 공익사업의 계획 공고전 거래가격: 10억원

(2) 매도시점(2024.12.1.)까지 정상지가상승분을 고려한 가격

$10\text{억원} \times 1.02684 = 1,026,840,000\text{원}$

*1) 시점수정(공업지역, 2024.10.1.~2024.12.1.) : $(1+0.01375) \times (1+0.01250 \times \frac{31}{30}) \div 1.02684$

(3) 투기적 가격을 배제한 거래가격

$1,026,840,000 + (1,200,000,000 - 1,026,840,000) \times 0.5 = 1,113,420,000$

4) 공시지가의 결정

$$1,113,420,000 \times 1.01333(*1) \times 1.000(*2) \times 1.00(*3) \times 1/1,000 = @1,130,000$$

$$*1) \text{ (시점수정, 공업지역, 2024.12.1.~2025.1.1.): } (1 + 0.01250 \times \frac{32}{30}) \div 1.01333$$

*2) 지역요인 : 동일

$$*3) \text{ 개별요인 : } \frac{1.00}{1.05} (\text{도로}) \times 1.05 (\text{형상})$$

II. 일련번호 기호 3**1. 처리방침**

- 본건 토지는 업무용지로서 인근지역 안에 임대사례표본이 소재하는 바 임대사례표본을 활용하여 수익환원법으로 평가함(표조기 제23조 제2항). (이 경우 거래사례비교법으로 평가한 가격과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 하나, 제시된 물음에 따라 수익환원법만 적용함)
- 200번지와 201번지 토지소유자가 상이하나 2필지 토지에 하나의 건축물이 건립되어 있어 일단지로 판단함(표조기 제20조 제4항). 따라서 개별특성은 종로각지, 가장형이 됨.

2. 수익환원법

1) 임대사례의 적정성

임대사례는 임대동향표본으로서 적정한 것으로 판단됨

2) 표준지 수익가격 모형의 기초 자료 산정

(1) 토지·건물에 귀속되는 순수익

가. 임대동향표본의 순수익 산정(임대시점: 2024.7.1.일 기준)

$$① \text{ 총수익 : } 500,000,000 \times 0.05 + 210,000,000 + 80,000,000 = 315,000,000$$

$$② \text{ 총비용 : } 315,000,000 \times 0.30 = 94,500,000$$

$$③ \text{ 순수익 : } (1) - (2) = 220,500,000 \text{ 원}$$

나. 본건의 순수익 산정(2025.1.1.일 기준)

$$220,500,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 1.00(*3) \times 0.968(*4) \times 2,400/2,400 = 213,444,000 \text{ 원}$$

*1) 사정보정 없음

*2) 시점수정: 2024년에는 순수익 변동없음

*3) 지역요인: 동일함.

$$*4) \text{ 개별요인: } 0.95/1(\text{일체}) \times 1.05(\text{도로}) \times 0.97(\text{형상}) = 0.968$$

(2) 건물가격

가. 단가

$$1,540,000(*1) \times 1.00(*2) \times 1.00000(*3) \times 1.00(*4) \times \frac{50}{55} = @1,400,000$$

*1) 6층이상 적용

*2) 사정보정 없음

*3) 시점수정: 공시기준일 기준

*4) 개별요인: 동일

나. 총액 : 단가×2,400=3,360,000,000원

(3) 투자수익률

<자료 7>에 따라 투자수익률은 최근 발표된 분기의 값에 5%(p)를 더하여 결정함. 본건은 업무용 빌딩으로 투자수익률은 오피스를 기준으로 함.

투자수익률: 1.23% + 5% = 6.23%

(4) 임대료변동률 : 2%

(5) 건물의 경제적 잔존 내용연수 : 50년

3) 표준지의 수익가격 산정

변형식 $P_L = [a - B \times \frac{y-g}{1 - [\frac{1+g}{1+y}]^n}] \times \frac{1}{y-g}$ 에 관련 값을 대입하여 산정하면

$$P_L = 1,178,936,027 \text{원}$$

따라서, 표준지공시지가는 1,178,936,027 / 500 = @2,360,000이 됨.

Ⅲ. 표준지조사평가보고서의 작성

일련 번호	소재 지	면적 (㎡)	공부 상 지목	지리적 위치	이용 상황	용도 지역	주위환경	도로 교통	형상 지세	평가가격		
										평균	A	B
2	A시 B구 C동 130	500	장	하원 산업 단지내	공업 나지	일반 공업 지역	성숙중인 공장지대	소로 한면	가장형 평지		1,130,000	
3	A시 B구 C동 200	300 (일단 지)	대	상원역 남측 인근	업무 용	일반 상업 지역	노선 상가지대	중로 각지	가장형 평지		2,360,000	

문제 2> 재건축사업(25점)

I. 평가개요

재건축 사업장의 사업방식 결정에 관한 컨설팅업무로 2025년 7월 1일을 기준으로 의견을 제시함

II. 물음1) 도급제하에서 기준세대 권리가액

1. 처리방침

기준세대의 권리가액 = 기준세대의 종전자산 가액 × 비례율

비례율 = (종후자산 가액 - 총사업비) / 종전자산 가액

2. 기준세대 종전자산 추정액

1,300억 원 × 10,200 / (10,200 + 10,900) × (1/140)세대 = 449,000,000

*101동 배분비율 *평균 효용비

3. 비례율

1) 종전자산

1,300억 원 × $\left[1 - \frac{10,200/140 \times (20+5) + 10,900/200 \times (10+5)}{10,200 + 10,900} \right] = 113,741,000,000$

* 매도청구 및 현금청산 대상 세대는 사업비용에서 고려할 사항으로 제외함

2) 사업비용

(1) 도급공사비 : 1,200억 원

(2) 매도청구 및 현금청산비용

1,300억 원 × 10,200 / (10,200 + 10,900) × 1/140 세대 × (20+5×1.1)

101동 배분비율 평균 효용비 101동(매*현)

+ 1,300억 원 × 10,900 / (10,200 + 10,900) × 1/200 세대 × (10+5×1.1) = 16,651,000,000

102동 배분비율 평균 효용비 102동(매*현)

(3) 그 밖의 비용 : 150억 원

(4) 사업비용 : 151,651,000,000원

3) 종후자산

83.55 × 8,000,000 × [0.9 × (340세대 - 40세대) + 1 × 200세대] = 314,148,000,000

4) 비례율

(314,148,000,000 - 151,651,000,000) / 113,741,000,000 = 142.9%

4. 기준세대 권리가액

종전자산 × 비례율 = 449,000,000 × 142.9% = 642,000,000

Ⅲ. 물음 2) 지분제 하에서의 기준세대 권리가액

1. 처리방침

기준세대의 권리가액 = 기준세대의 무상 확보 전유면적 × 전유면적당 분양단가

※ 본 사안의 경우 전유면적 기준으로 분양가를 산정하는바 전유면적을 기준함

2. 기준세대의 무상 확보 전유면적

1) 조합원 전체 무상 확보 전유면적

$$(67.2 \times 140 + 48 \times 200) \times 1.4 \times 0.81 = 21,555.072\text{m}^2$$

2) 기준세대 조합원 무상 확보 전유면적

$$'1' \times 10,200 / (10,200 + 10,900) / 140 = 74.428\text{m}^2$$

3. 기준세대 권리가액

$$'2' \times @8,000,000 = 595,000,000$$

Ⅳ. 물음 3

1. 각 사업방식에 의한 추가분담금

1) 처리방침

추가분담금 = 조합원 분양가 - 권리가액

2) 조합원 분양가

$$(1) \text{도급제} : 83.55 \times 8,000,000 \times 0.9 = 602,000,000$$

$$(2) \text{지분제} : 83.55 \times 8,000,000 = 668,000,000$$

3) 권리가액

$$(1) \text{도급제} : 640,000,000$$

$$(2) \text{지분제} : 595,000,000$$

4) 추가분담금

$$(1) \text{도급제} : 602,000,000 - 640,000,000 = -38,000,000(\text{환급})$$

$$(2) \text{지분제} : 668,000,000 - 595,000,000 = 73,000,000$$

2. 유리한 사업방식의 선정

추가분담금을 부담하게 되는 지분제보다 환급액이 발생하는 도급제가 조합원입장에서 유리한 사업방식이 됨

문제 3> 환지예정지(20점)

물음 1)

I. 평가개요

- 토지에 대한 표준지공시지가 조사·평가 목적의 감정평가로서 공시기준일인 2025.1.1.일을 기준시점으로 하여 적정가격을 평가함
- 대상물건 : 표준지공시지가는 토지를 대상으로 하는바 토지만 평가대상임.

II. 표준지공시지가의 결정

1. 처리방침

- 본건은 환지방식에 의한 사업시행지구 안에 있는 토지로서 표준지공시지가 조사·평가기준(이하 표조기) 제33조제1항에 따라 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 경우에 해당하여 청산금의 납부여부에 관계없이 환지예정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로 접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 평가함.
- 본건 토지는 주거용지로서 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가함(표조기 제22조).

2. 공시지가의 결정

1) 거래사례의 적정성 검토

최근 3년 이내의 자료이고, 정상적인 거래사례로서 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 위법 부동산 거래 등이 아니고 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 바 적정함(표조기 제7조).

2) 사례귀속토지가격 산정(2023.12.1.일 기준)

$$200,000,000 - (1,000,000 \times \frac{20}{40}) \times 80 = 160,000,000$$

3) 공시지가의 결정

$$160,000,000 \times \underset{\text{(사)}}{1.000} \times \underset{\text{(시)}}{1.00600} \times \underset{\text{(지)}}{1.000} \times \underset{\text{(개)}}{1.020} \times \frac{1}{400} \div 410,000$$

*사정보정 : 정상적인 사례임

*시점수정(2023.12.1.~2025.1.1.) : 1.00600

*지역요인비교 : 인근지역에 소재함

$$\text{*개별요인비교 : } \frac{80}{80} (\text{도로}) \times \frac{95}{95} (\text{형상}) \times \frac{100}{100} (\text{지세}) \times \frac{100}{98} (\text{면적}) \div 1.020$$

물음 2)

I. 평가개요

- 토지에 대한 담보 목적의 감정평가로서 2024.7.1.일을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- 대상물건 : 토지와 건물이 모두 평가대상임. 토지의 경우 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우인 바 환지예정면적과 권리면적 중 작은 권리면적(320㎡)을 기준으로 함.
- 개별감정평가 : 토지와 건물 개별로 감정평가함

II. 토지가액

1. 처리방침

환지방식에 의한 사업시행지구 안에 있는 토지로서 감정평가 실무기준 610.1.7.14택지 등 조성공사 중에 있는 토지 제2항 제1호에 따라 환지예정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 평가하되, 거래사례비교법으로 평가함.

2. 토지가액의 결정

1) 거래사례의 적정성 검토

감칙 제2조 12호의2에 따라 최근 3년 이래의 사례이고 정상적인 거래사례로서 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 바 거래사례로 적정함

2) 비준가액의 결정

(1) 사례토지귀속가격 산정

(물음 1)과 같음

(2) 단가

$$160,000,000 \times \underset{\text{(사)}}{1.000} \times \underset{\text{(시)}}{1.00400} \times \underset{\text{(지)}}{1.000} \times \underset{\text{(개)}}{0.980} \times 1/400 \div 394,000$$

*사정보정 : 정상적인 사례임

*시점수정(2023.12.1.~2024.7.1.) : 1.00400

*지역요인비교 : 인근지역에 소재함

$$\text{*개별요인비교 : } \frac{80}{80} (\text{도로}) \times \frac{95}{95} (\text{형상}) \times \frac{100}{100} (\text{지세}) \times \frac{96}{98} (\text{면적}) \div 0.980$$

(3) 총액

$$394,000 \times 320 = 126,080,000$$

3. 건물가액의 결정

1) 처리방침

원가법을 적용하되, 감가수정은 정액법에 의함

2) 적산가액의 결정

(1) 단가

$$600,000 \times 20/30 = 400,000$$

(2) 총액

$$400,000 \times 25 = 10,000,000$$

4. 감정평가액

$$126,080,000 + 10,000,000 = 136,080,000$$

문제 4> 축산보상(15점)

I. 평가개요

축산농가의 휴업보상액 산정을 위한 보상평가로서 2024.07.02.을 가격시점으로 적정가격으로 평가함

II. 물음 1)

1. 휴업에 따른 축산보상액 산식

축산소득(영업이익) × 휴업기간 + 고정적 비용 + 이전비(감손상당액 포함) + 부대비용

2. 적용상의 특이점

- 1) 기본적으로 휴업에 따른 영업손실 보상을 준용하나, 휴업보상에서의 '영업이익 감소액' 및 개인영업에서의 최저영업이익(도시근로자가구 가계지출비)은 준용하지 않음
- 2) 일반적인 영업장의 이전과 달리 이전으로 인한 체중감소, 산란율 저하 및 유산 그 밖의 손실이 상당액 발생할 가능성이 높음

III. 물음 2)

1. 처리방침

- 지장물 조서와 현장조사 당시의 두수가 상이한바, 보상계획공고 기준의 지장물 조서를 기준으로 평가대상 확정함
- 휴업기간은 별도 제시 없는바 4개월을 기준함

2. 축산보상액

1) 축산소득(영업이익)

(1) 실제소득 기준

$$5\text{천만 원} - 2\text{천만 원} = 3\text{천만 원/연}$$

(2) 축산물 생산비 조서 기준

최근 3년 평균 모돈 및 비육돈의 연간 순소득 기준

$$380,000 \times 58\text{두} + 27,000\text{원} \times 105 = 24,875,000$$

(3) 결정

(1)과 (2)의 평균액의 4개월분으로 결정함

$$(30,000,000 + 24,875,000) / 2 \times (4\text{월}/12\text{월}) = 9,145,800$$

2) 이전비

(1) 차량운반비

차량 대수는 올림으로 산정함

구분	비육돈	육성돈	자돈	후보돈	모돈	웅돈	합계
회당 수송 두수	13	22	45	6	3	1	
평가대상 두수	105	195	120	7	58	5	
트럭 수(대)	9	9	3	2	20	5	48
이전비	140,000원×1.4(할증)×48대 = 9,408,000원						

(2) 인건비 : 48대×90,000원 =4,320,000

(3) 잡비 : [(1)+(2)] × 10% =1,372,800

(4) 이전비 : 1) + 2) +3) = 15,100,800

3) 감손상당액

(1) 유산손실

(10두×50%+30두×20%+18두×50%) × 19두 × 20,000원 =7,600,000원

(2) 체중감소

(105+195+120)×14일×1.8kg×350원+(58+5+7)×7일×3kg×350원=4,218,900

(3) 추가경비 : 4백만 원

(4) 감손상당액 : 1)+2)+3) =15,818,900

4) 축산보상액

1) + 2) + 3) = 40,065,500원

【문제 1】 토지보상(40점)**I. 평가개요**

1. 토지에 대한 보상(이의재결) 목적의 감정평가로서 적정가격으로 평가함

2. 가격시점

보상액의 산정은 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법) 제67조제1항에 의거 <재결 당시>의 가격을 기준으로 하는 바 수용재결일인 2023.09.07.일을 가격시점으로 정함.

물음 1) 적용공시지가의 선택 및 비교표준지의 선정과 그 이유**I. 적용공시지가의 선택****1. 처리방침**

1) 택지개발촉진법 제12조에 따라 택지개발지구 지정·고시일이 사업인정고시의제일인바 토지보상법 제70조 제4항에 의거 사업인정고시의제일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 사업인정고시의제일에 가장 가까운 시점을 공시지기준일로 하는 <2022년 1월 1일> 표준지공시지가를 선택함.

(기호 5 토지는 추가세목고시된 토지이나 지번분할로 인한 것으로 기존 토지와 동일하게 적용함)

2) 그러나, 토지보상법 제70조제5항에 따르면 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었다고 인정되는 경우에는 해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 공익사업의 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가를 적용하는 바 공고·고시로 인한 가격변동 여부를 판단해야 함.

2. 가격변동 여부의 판단

취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었는지 여부에 관한 구체적인 판단은 토지보상법 시행령 제38조의2에 따름.

1) 적용 여부

토지보상법 시행령 부칙 제3조에 따라 2013년 5월 28일 이후인 2021년 10월 24일이 의견청취공고일이므로 령 제38조의2가 적용됨.¹⁾

2) 공익사업의 유형 및 면적

1) 시행규칙 부칙<대통령령 제24544호, 2013.5.28.> 제38조의2 개정규정은 이 영 시행 후 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시되는 경우부터 적용한다.

본 사업은 택지개발사업으로 도로, 철도 또는 하천 관련 사업이 아니고, 해당사업의 면적이 20만 제곱미터 이상인 바 적용대상이 되는 공익사업임.

3) 가격변동 여부의 판단

(1) 개요

해당 공익사업지구 안에 있는 표준지공시지가의 평균변동률과 평가대상 토지가 소재하는 시 전체의 표준지공시지가 평균변동률과의 차이가 3%p 이상이고, 해당 공익사업지구 안에 있는 표준지공시지가의 평균변동률이 평가대상 토지가 소재하는 시 전체의 표준지공시지가 평균변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮아야 함.

(2) 산정 기간

해당 공고일 또는 고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 공익사업의 공고일 또는 고시일에 가장 가까운 시점에 공시된 표준지공시지가의 공시기준일부터 사업인정고시일에 가장 가까운 시점의 표준지공시지가의 공시기준일까지의 기간으로 하는 바 2021.01.01 ~ 2022.01.01 까지임.

(3) 가격변동 여부의 판단 (2021.01.01.~2022.01.01.)

가. 해당 공익사업지구 안에 있는 표준지공시지가의 평균변동률

$$\begin{aligned} & \left[\left(\frac{610,000}{500,000} - 1 \right) + \left(\frac{1,050,000}{850,000} - 1 \right) + \left(\frac{790,000}{650,000} - 1 \right) + \left(\frac{180,000}{140,000} - 1 \right) \right. \\ & \left. + \left(\frac{55,000}{40,000} - 1 \right) \right] \div 5 \times 100 = 26.628\% \end{aligned}$$

나. N시 전체의 표준지공시지가의 평균변동률

2021.1.1.~2022.1.1. : 16.971%

다. 검토

26.628% - 16.971% = 9.657%로서 차이가 3%p 이상이고,

$(26.628\% / 16.971\%) - 1 = 0.57(57\%)$ 로 격차율이 30% 이상인 바 가격이 변동된 것으로 판단됨.

3. 적용공시지가의 선택

위와 같은 이유로 토지보상법 제70조 제5항에 따라 <2021.01.01.일> 기준 표준지공시지가를 선택함.

II. 비교표준지의 선정

1. 개요

비교표준지는 토지보상법 시행규칙(이하 시행규칙) 제22조제3항에 따라 용도지역 등 공법상 제한사항, 실제 이용상황, 주위 환경 등이 같거나 유사하며, 대상 토지와 지리적으로 가까이 소재하는 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 함.

본건은 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 계획관리지역에서 제2종일반주거지역으로 용도지역이 변경되었는바 변경되기 전 용도지역인 <계획관리>를 기준으로 함(시행규칙 제23조 제2항).

2. 기호 1

- 1) 선정 : 계획관리, 상업용인 <표 #7>
- 2) 이유 : 사업구역 내에 소재하고(이하 동일), 용도지역(계획관리) 및 이용상황(상업용)이 동일함.

3. 기호 2

- 1) 선정 : 계획관리, 상업용인 <표 #7>
- 2) 이유 : 도로부지 중 사실상의 사도로서 시행규칙 제26조에 따라 인근토지에 대한 평가액의 1/3 이내로 평가하는 바 인근토지인 기호 1과 같음.

4. 기호 3

- 1) 선정 : 계획관리, 전인 <표 #9>
- 2) 이유 : 기호 3 토지는 미지급용지로서 토지보상법 시행규칙 제25조에 따라 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가하여야 하는바, "전"을 기준으로 함.

5. 기호 4

- 1) 선정 : 계획관리, 주거용(단독주택) <표 #6>과, 계획관리, 전인 <표 #9>
- 2) 이유 : 무허가건축물이나 1989.01.24.일 이전에 건축된 건물로서 시행규칙 부칙(2002.12.31.) 제5조(보상계획의 공고가 개정일인 2013.04.25.일 이후이므로 적용 대상임)에 따라 적법한 건축물로 의제되는 바 가격시점 현재의 현실적인 이용상황인 "주거용"을 기준으로 함
다만, 해당 건축물의 부지면적은 계획관리지역의 건폐율을 적용하여 산정한 면적($100/0.4=250\text{m}^2$)을 초과할 수 없는 바 초과하는 면적($1,400-250=1,150\text{m}^2$)은 건축물이 건축될 당시 이용상황인 "전"을 기준으로 함.

6. 기호 5

- 1) 선정 : 계획관리, 임야인 <표 #10>
- 2) 이유 : 용도지역(계획관리) 및 이용상황(임야)이 동일함

물음 2) 시점수정치

1. 처리방침

시점수정치는 지가변동률과 생산자물가상승률을 비교하여 결정함.

시점수정을 위한 지가변동률은 비교표준지가 소재하는 시의 용도지역별 지가변동률을 적용하 되, 해당 공익사업의 시행으로 인하여 비교표준지가 소재하는 시의 지가가 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용함(토지보상법 시행령 제37조 제1항/제2항).

2. 지가변동 여부의 판단

1) 개요

지가가 변동되었는지 여부에 관한 구체적인 판단은 토지보상법 시행령 제37조에 따름.

2) 적용 여부

토지보상법 시행령 부칙 제2조에 따라 2013년 5월 28일 이후인 2022년 11월 일이 보상계획의 공고일이므로 시행령 제37조가 적용됨.²⁾

3) 공익사업의 유형 및 면적

본 사업은 택지개발사업으로 도로, 철도 또는 하천 관련 사업이 아니고, 해당사업의 면적이 20만 제곱미터 이상인 바 적용대상이 되는 공익사업임.

4) 지가변동 여부의 판단

(1) 개요

본건은 해당 공익사업의 계획 또는 시행이 공고되거나 고시됨으로 인하여 비교표준지의 가격이 변동된 경우로서 의견청취공고일(2021.10.24.)부터 가격시점까지의 지가변동률이 5% 이상이고, 사업인정고시일(2022.04.05.)부터 가격시점까지 비교표준지가 소재하는 시의 지가변동률이 비교표준지가 소재하는 시·도의 지가변동률보다 30퍼센트 이상 높거나 낮아야 함.

(2) 지가변동 여부의 판단

가. 의견청취공고일(2021.10.24.)~가격시점(2023.09.07.), N시, 계획관리지역 적용
$$(1+0.05375 \times 69/365) \times 1.10750 \times 1.11615 - 1 = 0.24870(24.87\%)$$

2) 시행규칙 부칙<대통령령 제24544호, 2013.5.28.> 제37의 개정규정은 이 영 시행 후 법 제15조제1항에 따라 보상계획을 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 경우부터 적용한다.

나. 사업인정고시일(2022.04.05.)~가격시점(2023.09.07.)

㉓ N시 계획관리지역

$$(1+0.10750 \times 271/365) \times 1.11615 - 1 = 0.20524(20.524\%)$$

㉔ 경기도 평균 계획관리지역

$$(1+0.02675 \times 271/365) \times 1.02108 - 1 = 0.04136(4.136\%)$$

㉕ 비교 : (㉓ / ㉔) - 1 = 3.96(396%)

다. 지가변동 여부의 판단

상기 <가>가 5% 이상이고, <나>가 30% 이상인바 지가가 변동한 것으로 판단되어 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용함.

3. 지가변동률의 산정

적용공시지가인 2021.01.01.일부터 의견청취공고일이전까지는 비교표준지가 소재하는 N시의 계획관리지역 지가변동률을 적용하고, 이후에는 인근 시·군·구의 평균지가변동률을 적용함.

$$1) 2021.01.01 \sim 2021.10.23.(N시, 계획관리지역) : 1 + 0.05375 \times \frac{296}{365} = 1.04359$$

2) 인근 시·군·구의 평균지가변동률(2021.10.24 ~ 2023.09.07)

(1) U시 계획관리지역 : 5.023

(2) G시 계획관리지역 : 4.823

(3) H군 계획관리지역 : 4.923

$$(4) \text{평균} : \frac{(1) + (2) + (3)}{3} = 4.923\%$$

$$3) \text{누계} : 1) \times 2) = 1.09497$$

4. 생산자물가상승률

$$\frac{2023.8\text{월지수}}{2020.12\text{월지수}} = \frac{133.5}{128.8} \approx 1.03649$$

5. 결정

생산자물가상승률은 일반재화의 가격변동에 대한 지표이므로 토지의 가격변동을 적절하게 반영하는 지가변동률을 기준으로 함. (1.09497)

물음 3) 그 밖의 요인 보정치의 산정

1. 주거용 대

1) 보상선례의 선정 및 적정성

<자료 7>의 보상선례 중 당해 공익사업으로 인한 개발이익이 반영되지 않은 것으로 판단되는 의견청취공고일(2021.10.24.) 이전에 보상평가된 보상선례 1를 선정함.

2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 방식)

$$= \frac{700,000(*1) \times 1.11230(*2) \times 1.00 \times 1.271(*3)}{500,000(*4) \times 1.09497} \approx 1.80$$

(*1) 계획관리지역의 보상단가

(*2) (계획관리지역, 2021.10.15.~2023.09.07.) : 1.11230

(*3) $1.11(\text{도로}) \times 1.18(\text{형상}) \times 0.97(\text{지세}) \times 1.00(\text{시설도로}) = 1.271$

개별적 제한으로 시설도로는 고려치 않음.

(*4) 표준지 #6 기준

2. 기타 토지

상업용 대 1.40, 전 1.50, 임야 1.70

물음 4) 토지의 보상평가액

1. 기호 1 토지

$$850,000 \times 1.09497(*1) \times 1.000 \times 1.080(*2) \times 1.40(*3) = @1,410,000$$

($\times 200 = 282,000,000$)

(*1) 시점수정치(이하 동일)

(*2) 개별요인 비교 : (일단의 토지 기준, 도로, 형상, 지세, 시설도로)

$$1 \times 1.08 \times 1 \times 1 (\text{비교 항목 순서 이하 동일})$$

(*3) 그 밖의 요인 보정 : 상업용 대 기준

2. 기호 2 토지

기호 2 토지는 사실상의 사도로서 인근토지인 기호 1 토지의 1/3 이내로 평가하는 바 인근 토지의 평가액의 1/3를 적용함. (칙 제26조)

$$\text{기호 1 토지의 평가액} \times \frac{1}{3} = @469,000 \quad (\times 60 = 28,140,000)$$

(추가설명 : $1,41,000,000 \times \frac{1}{3} = @470,000$ 도 가능한 답안이라고 생각하나, 1/3 이내로 평가하도록 규정하고 있으므로 가급적 보수적으로 산출하는 방식으로 예시하였습니다.)

3. 기호 3 토지

$$140,000 \times 1.09497 \times 1.000 \times 1.265^{(*1)} \times 1.50^{(*2)} = @291,000$$
$$(\times 82 = 23,862,000)$$

(*1) 개별요인 비교 : $1.11 \times 1.14 \times 1 \times 1$

(*2) 그 밖의 요인 보정 : 전 기준

4. 기호 4 토지

1) 대 부분

$$500,000 \times 1.09497 \times 1.000 \times 1.031^{(*1)} \times 1.80^{(*2)} = @1,020,000$$
$$(\times 250 = 255,000,000)$$

(*1) 개별요인 비교 : $1 \times 1 \times (1/0.97) \times 1$

농지전용부담금 고려 여부에 대한 논란이 있으나 판례를 참작하여 고려치 않음

(*2) 그 밖의 요인 보정 : 주거용 대 기준

2) 전 부분

$$140,000 \times 1.09497 \times 1.000 \times 1.310^{(*1)} \times 1.50^{(*2)} = @301,000$$
$$(\times 1,150 = 346,150,000)$$

(*1) 개별요인 비교 : $1.11 \times 1.18 \times 1 \times 1$

(*2) 그 밖의 요인 보정 : 전 기준

5. 기호 5 토지

1) 토지보상법 시행규칙 제29조에 따라 설정된 권리가 없는 토지의 가액에서 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가함

2) 설정된 권리가 없는 경우의 평가액

$$40,000 \times 1.09497 \times 1.000 \times 1.000^{(*1)} \times 1.70^{(*2)} = @74,000$$
$$(\times 2,500 = 185,000,000)$$

(*1) 개별요인 비교 : $1 \times 1 \times 1 \times 1$

(*2) 그 밖의 요인 보정 : 임야 기준

3) 설정된 권리의 가액 : $2) \times 0.15 = 27,750,000$

4) 보상평가액(법 제64조, 개인별 보상) : $2) - 3) = 157,250,000$

【문제 2】 공장평가(25점)**I. 평가개요**

공장에 대한 담보 목적의 감정평가로서 2024.07.01.일을 기준시점으로 하여 시장가치를 평가함.
공장재단은 감정평가에 관한 규칙(이하 감칙) 제19조에 따라 공장재단을 구성하는 개별 물건
의 감정평가액을 합산하여 감정평가함.

II. 토지의 시산가액**1. 처리방침**

감칙 제14조에 의거 공시지가기준법을 적용하여 시산가액 산정하되, 미조성지는 향후 공장확
장에 대비한 바 <과잉유휴토지>로 보지 않는다. 조성지와 미조성지가 가치를 달리하는 것으
로 판단되는 바 감칙 제7조3항에 구분감정평가함.

2. 공시지가기준법에 의한 시산가액**1) 조성지****(1) 비교표준지의 선정**

용도지역(일반공업), 이용상황(공업용)이 동일하고 인근지역 안(M공단)에 소재하여 비교가
능성이 가장 높은 <#2> 선정함

(#1은 용도지역, 이용상황 상이, #3은 이용상황 상이하고 인근지역 밖에 소재, #4는 인근
지역 밖에 소재, #5는 용도지역, 이용상황 상이하고 인근지역 밖에 소재하여 배제함)

(2) 시산가액의 산정

$$200,000 \times 0.99000(*1) \times 1.000 \times 1.000(*2) \times 1.20(*3) = @238,000$$

(*1) 시점수정치(<자료 7>에 따름): $1 - 0.01 = 0.99000$

(*2) 개별요인 비교(<자료 8>에 따름): $100/100$ (대상 조성지 기준)

(*3) 그 밖의 요인 보정치 : <자료 8>에 따라 1.20 적용함

2) 미조성지**(1) 비교표준지의 선정**

인근지역 안에 용도지역과 이용상황이 동일한 표준지가 소재하지 않아, 유사지역 내 용
도지역(일반공업), 이용상황(잡종지)이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#3> 선정함

(#1은 용도지역, 이용상황 상이, #2는 이용상황 상이, #4는 이용상황 상이, #5는 용도지
역, 이용상황 상이하여 배제함)

(2) 시산가액의 산정

$$130,000 \times 0.99000(*1) \times 0.800(*2) \times 1.000(*3) \times 1.20(*4) = @124,000$$

(*1) 시점수정치: 조성지와 동일

(*2) 지역요인 비교: 표준적인 규모의 최유효이용인 표준지 #2와 #4를 이용하여 지역요인 비교치 추출함(기준시점 기준).

$$\frac{200 \times 0.99000}{250 \times 0.99000} = 0.800$$

(*3) 개별요인 비교(<자료 8>에 따름): 55/55(대상 미조성지 기준)

(*4) 그 밖의 요인 보정치 : <자료 8>에 따라 1.20 적용함

3) 토지의 시산가액

$$(1) \text{ 조성지 : } 238,000 \times (1,200 \times 0.8) = 228,480,000$$

$$(2) \text{ 미조성지 : } 124,000 \times (1,200 \times 0.2) = 29,760,000$$

$$(3) \text{ 소계 : } (1) + (2) = 258,240,000$$

Ⅲ. 건물의 시산가액**1. 처리방침**

건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용하여 평가하되, 사무실 및 기숙사는 층별로 가치를 달리하는바 감칙 제7조3항에 의거 구분감정평가함.

2. 건물의 시산가액

1) 사례의 적정성

<자료 1>에 따라 건축비의 적정성이 인정되는바 직접법을 기준으로 함.

2) 공장

$$450,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.02043(\text{시}) \times \frac{39}{45} \approx @397,000(\text{절사})$$

$$(\times 500 = 198,500,000)$$

* 건축비변동치(2017.10.02~기준시점): 1.02043

3) 사무실(1층)

$$600,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.02043(\text{시}) \times \frac{39}{45}(*3) \approx @530,000(\text{절사})$$

$$(\times 200 = 106,000,000)$$

* 건축비변동치(2017.10.02~기준시점): 1.02043

4) 기숙사(2층)

$$650,000 \times 1.00(*1) \times 1.01201(*1) \times \frac{39}{39+3}(*2) \approx @610,000(\text{절사})$$

$$(\times 150 = 91,500,000)$$

(*1) 건축비변동치(2021.06.02.~기준시점): 1.01201

(*2) 잔가율

5) 소계 : ① + ② + ③ = 396,000,000

IV. 기계의 시산가액**1. 처리방침**

기계는 감척 제21조 제2항 따라 원가법을 적용하여 감정평가함.

2. 국산기계의 시산가액

1) 대상물건의 확정

기계 1과 기계 2는 투입비율이 2:1로서 기계 1의 경우 3대 중 1대는 과잉유휴시설로 보아 의뢰인의 요청에 따라 감정평가대상에서 제외함. 또한 본 기계는 자주식으로 설치비는 고려치 않음

2) 사례의 적정성

<자료 1>에 따라 취득가격의 적정성이 인정되는 바 본건의 취득가격을 기준으로 함.

3) 재조달원가의 산정

$$50,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.0123(*2) \approx 50,615,000 \text{원}$$

(*1) 사정보정 없음

(*2) 기계가격보정지수, 일반기계, 한국 : 1.0123

4) 적산가액의 산정

$$\text{대당 적산가액} : 50,615,000 \times (\sqrt[15]{0.1})^6 = 20,150,194$$

$$(\times 2 \text{대} = 40,300,388)$$

3. 도입기계의 시산가액

1) 사례의 적정성

<자료 1>에 따라 도입가격의 적정성이 인정되는바 본건의 도입가격을 기준으로 함.

2) 재조달원가의 산정

(1) 도입기계 수입가격(CIF 기준)

$$100,000(\$) \times 105.0198(*1) \times 0.9979(*2) \times 8.3228(*3) \approx 87,222,327\text{원}$$

(*1) 엔화환산율(¥/\$) : 2017.8월

(*2) 기계가격보정지수, 일반기계, 일본 : 0.9979

(*3) 원화환산율(₩/¥) : 2024.6월

(2) 부대비용

- CIF기준으로 운임 및 보험료 미고려

$$87,222,327 \times (8\% \times 0.5 + 8\% \times 0.5 \times 0.2(\text{농특세}) + 1.5\%(\text{설치비}) + 3\%(L/C\text{개설비})) = 8,111,676$$

> 간략하게 산식 구성했습니다.

$$(3) \text{합계} : (1) + (2) = 95,334,004$$

3) 적산가액의 산정

$$95,334,004 \times (\sqrt[15]{0.1})^6 = 37,953,151\text{원}$$

4. 소계

$$2 + 3 = 78,253,539$$

V. 공장의 감정평가액

공장의 감정평가액은 토지, 건물, 기계의 개별 시산가액을 모두 합산하여 결정함.

$$258,240,000\text{원} + 396,000,000\text{원} + 78,253,539\text{원} = 732,493,539\text{원}$$

【문제 3】 개간비 및 개간지 보상(25점)**I. 평가개요**

개간비 및 개간지에 대한 보상목적의 감정평가로서, 토지보상법 제67조 제1항에 따라 수용재결일인 2024.07.02.일을 가격시점으로 적정가격을 평가하되, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 "토지보상법") 등 관련 법규에 의거하여 주어진 물음에 답함.

(물음 1) 홍길동씨에게 개간비를 보상할 수 있는지 여부**I. 개간비 보상의 취지³⁾**

적법하게 개간한 자가 지출한 비용으로 인하여 국가나 지방자치단체가 자기의 노력과 상관없이 받게 되는 가치의 증가분을 개간한 자에게 되돌려 주도록 하여 손실보상을 위한 감정평가의 공정성과 신뢰성을 제고하는 데 있음

II. 개간비 보상 여부

토지보상법 시행규칙 제27조에 따라 개간비 보상은 국유지 또는 공유지를 관계법령에 의하여 적법하게 개간(매립 및 간척을 포함)한 자가 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있는 경우 가능함.

본건의 경우 홍길동씨가 국유지를 적법하게 허가를 받아 개간당시(2010년)부터 현재까지 계속하여 적법하게 점유하고 있으므로 <개간비 보상이 가능함.>

(물음 2) 개간비 및 개간지 보상액**I. 개간비 보상액****1. 처리방침**

토지보상법 제27조에 따라 개간비를 산정하되, 한도액을 고려함.

2. 개간비용

개간비용은 가격시점을 기준으로 산정함

$$4,000 \times 300 = 1,200,000 \text{원}$$

3. 한도액

개간 후 토지가액에서 개간 전 토지가액을 뺀 금액을 한도액으로 함

1) 개간 후 토지가액

(1) 적용공시지가 및 비교표준지

3) 감정평가 실무기준 해설서(II) 810 6.3.1 개간비 등

- ① 토지보상법 제70조 제4항에 따라 사업인정고시 의제일(2023.03.19) 이전 최신 공시지가 <2023.01.01> 선정함. (개발이익 배제, 이하 공통 적용)
- ② 택지개발사업 주민등의 의견청취 공고로 인한 토지가격 변동이 없으므로 제70조 제5항은 적용치 않음
- ③ 계획관리지역 및 개간 후 전을 기준한 <표 #2> 선정

(2) 토지가액

$$9,000 \times 1.10000(*1) \times 1.000 \times 1.000(*3) \times 1.10 = @11,000$$

$$(\times 300 = 3,300,000)$$

(*1) 시점수정치(생산자물가지수 미제시로 지가변동률만을 적용)
(2023.1.1~2024.7.2)

(*2) 개별요인 비교치 : 100/100

2) 개간 전 토지가액

(1) 비교표준지

계획관리지역 및 개간 전 임야를 기준한 <표 #1> 선정

(2) 토지가액

$$5,000 \times 1.10000 \times 1.000 \times 1.053(*1) \times 1.10 = @6,400$$

$$(\times 300 = 1,920,000)$$

(*1) 개별요인 비교치 : 100/95

3) 한도액 : 1) - 2) = 1,380,000

3. 개간비 보상액

개간비용이 한도액 이내인 바 개간비용 <1,200,000원>으로 결정함.

II. 개간지 보상액(개간 후 토지가액-개간비 보상액)

$$3,300,000 - 1,200,000 = 2,100,000$$

(물음 3) 개간에 필요한 비용 상당액 산정 곤란 시 개간비 보상액**I. 처리방침⁴⁾**

개간에 필요한 비용 상당액 산정 곤란 시 개간비는 인근지역에 있는 표준지공시지가를 기준으로 한 개간 후의 토지에 대한 평가가액의 1/3 이내로 할 수 있음. 다만, 개간지가 도시지역의 녹지지역 안에 있는 경우에는 1/5, 도시지역의 그 밖의 용도지역 안에 있는 경우에는 1/10 이내로 할 수 있음.

II. 개간비 보상액

$$11,000 \times (1/3) (*1) = @3,600 (*2) (\times 300 = 1,080,000)$$

(*1) 계획관리지역

(*2) 백원 미만 단위 절사

4) 감정평가 실무기준 해설서(II) 810 6.3.1 개간비 등

【문제 4】 광산평가(15점)**I. 평가개요**

광산 및 광업권에 대한 일반거래 목적의 감정평가와 광업권 소멸에 따른 보상 목적의 감정평가로서 2024.07.01.을 기준시점으로 각각 시장가치와 적정가격을 평가함.

II. (물음 1) (5)⁵⁾**1. 사전조사사항**

토지 및 건물에 대한 소재지, 용도, 구조, 면적 등과 기계·기구, 차량, 선박, 그 밖에 부속물에 대한 용도, 용량, 규격 등에 대한 사항과 광종, 광구면적, 등록번호, 등록연월일 및 광업권의 존속기간 및 부대조건, 지상권, 토지의 사용권 등에 대한 사항을 조사한다.

2. 실지조사사항

입지조건, 지질 및 광상, 채광 및 선광, 설비 등의 사항을 조사하고, 광물의 시장성 및 광산 개발 관련 기술성 등을 조사한다.

III. (물음 2) (5)

광산을 감정평가할 때 적용할 수 있는 방법은 감정평가 3방식에 따라 원가법, 거래사례비교법, 수익환원법이 있는데, 그 장단점은 다음과 같다.

1. 원가법

가치는 기 투입된 원가를 반영한다는 가정에 기초한 방법으로 탐사단계의 경우에는 유용하나, 생산단계에 있는 광산의 경우에는 투입원가와 실제가치의 괴리를 반영하기 곤란하다.

2. 거래사례비교법

가치는 시장의 유사사례를 기반으로 측정할 수 있다는 가정에 기초한 방법으로 유사한 광업권의 거래사례가 있는 경우에는 유용하나, 광산의 경우 유사성이 있는 사례의 포착이 어려워 적용하기 곤란하다.

3. 수익환원법

가치는 창출되는 수익에 기반하여 파악할 수 있다는 가정에 기초한 방법으로 매장량이 확인되어 수익을 추정할 수 있거나 수익이 창출되고 있는 광산에는 유용하나, 수익창출 이전 단계에 있는 광산에는 적용하기 곤란하다.

5) 감정평가실무기준 해설서(Ⅰ), 420쪽.

IV. (물음 3) (15)

1. 일반거래 목적의 감정평가액

1) 광산의 감정평가액

(1) 처리방침

광업재단(광산)은 감칙 제19조제2항에 따라 수익환원법을 적용함.

$$\text{광산의 감정평가액} = a \times \frac{1}{S + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} - E$$

a : 상각전 연간 순수익, S : (세전)배당이율, i : 축적이율, n : 가행연수

E : 장래소요기업비의 현가화 총액

(2) 상각전 순수익

① 매출액 : $15,000 \times 30,000 \times 12 = 54$ 억

② 소요경비(감가상각비 제외) : $30\text{억} + 3.2\text{억} + (\text{①} \times 0.1) + 1.2\text{억} = 39.8$ 억

③ (상각전)순수익 : $\text{①} - \text{②} = 14.2$ 억

(3) 가행연수와 배당이율

① 가행연수(일반광산 적용)

$$\frac{4,000,000 \times 0.9 + 1,500,000 \times 0.7}{30,000 \times 12} = 13\text{년}$$

② 배당이율

$$(\text{세전})\text{배당이율}(S) = \frac{s}{1 - x} = \frac{0.15}{1 - 0.29} = 0.2113$$

(4) 광산평가액

$$(2) / (0.2113 + 0.040779) - 15\text{억} = 4,133,154,000$$

2) 광업권의 감정평가액

감칙 제23조제1항에 따라 광산의 감정평가액에서 현존하는 시설의 감정평가액을 차감하여 산정

$$1) - 23\text{억} = 1,833,154,000$$

2. 광업권 소멸에 따른 보상평가액

1) 처리방침

토지보상법 제76조, 시행규칙 제43조에 의거하여 산정함.

<광산평가액 - 이전이나 전용이 가능한 시설의 잔존가치 + 이전비>

2) 광산평가액 : 4,133,154,000

3) 이전*전용 가능시설의 잔존가치 : 12억 + 1.5억 + 2억 = 15.5억

* 건축물은 이전비가 잔존가치를 초과하므로 이전 불가한 것으로 판단

4) 이전비 : 10억+1.5억 = 11.5억

* 차량운반은 이전비 발생하지 않음

5) 보상평가액

2) - 3) + 4) = 3,733,154,000

알림 : 강의 촬영 이후에도 지속적으로 오타자 등이 발견되거나 예시답안에 미비한 점이 발견되는 경우 예시답안을 수정하므로 (1) 강의 중 사용한 예시답안 PPT 내용과 (2) 본 PDF 예시답안의 내용이 상이할 수 있습니다.

이 경우 PDF답안의 내용대로 학습하시면 됩니다.

*** 강의PPT와 본 예시답안의 내용(수치)이 다를 경우 본 예시답안이 맞습니다.**

문1> 40점

I. 평가개요

비상장 반도체 제조업체인 (주)H기업에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 2024.01.01.일을 기준시점으로 전체 기업가치 및 주식가치를 시장가치를 기준으로 평가함.

(물음 1)

I. 기업가치의 평가 방법

1. 기업가치의 의의(실무기준)

기업가치란 해당 기업체가 보유하고 있는 유무형의 자산 가치를 말하며, 자기자본가치와 타인자본가치로 구성된다. 유 무형의 자산 가치는 영업자산과 비영업자산으로 구분할 수 있다.

2. 기업가치의 평가 방법

1) 개요

기업가치의 평가방법은 현금흐름을 기준으로 장래의 수익력 및 성장가능성을 반영하는 수익환원법(수익가치법), 일정시점의 기업의 재무상태를 기준으로 평가하는 원가법(자산가치법), 주식시장의 시장상황을 바탕으로 시장가치를 반영하는 거래사례비교법(상대가치법)이 있다. 이 3가지 방법은 평가의 기본원리인 3방식에 근거하고 있다.

2) 세부 내용

원칙 : 감칙 제24조 제3항 및 실무기준 600-3.3에 따르면 기업가치의 주된 감정평가방법으로 수익환원법(할인현금흐름분석법, 직접환원법, 옵션평가모형 등)을 규정하고 있다.

예외 : 기업가치를 감정평가할 경우에도 어느 한가지의 감정평가방법에 의존하는 것은 바람직하지 않다. 기업가치를 감정평가할 때 특별한 이유가 없는 한 수익환원법, 원가법(유·무형의 개별자산의 가치를 합산하는 방법), 거래사례비교법(유사기업이용법, 유사거래이용법, 과거거래이용법 등)의 3가지 방법을 모두 고려하여야 적절한 기업가치를 산출할 수 있다.

II. 비상장주식의 평가 방법

1. 자기자본가치(순자산가치)법

해당 회사의 자산, 부채 및 자본항목을 기준시점 현재의 가액으로 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후, 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 자기자본가치(순자산가치)를 발행주식수로 나누어 비상장주식의 주당가액을 평가하는 방법이다.

2. 주당가치를 직접 산정할 수 있는 경우

비슷한 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 파악할 수 있는 경우에는 비상장주식의 가치를 직접 산정할 수 있다.

(물음 2) 원가방식

1. 처리방침

원가법에 의한 기업가치는 유·무형자산의 전체 합계 금액으로서 수정분개하여 수정 재무상태표를 작성한 후 차변의 자산을 모두 합산하여 기업가치를 산정함.

2. 수정분개

(1)	유가증권평가손실	20,000,000	유가증권	20,000,000
(2)	대손상각비(*1)	26,000,000	대손충당금	26,000,000
(3)	이자비용	30,000,000	미지급비용	30,000,000
(4)	보험료	30,000,000	선급비용	30,000,000
(5)	대손충당금(*2) 대손상각비	16,000,000 34,000,000	부도어음	50,000,000
(6)	퇴직급여	20,000,000	퇴직급여충당부채	20,000,000
(7)	토지	315,000,000	토지재평가이익잉여금	315,000,000
(8)	건물(*3)	352,350,000	건물재평가이익잉여금	352,350,000
(9)	기계기구재평가손실	129,696,000	기계기구	129,696,000

(*1) 부도어음의 대손처리로 기설정된 대손충당금 잔액이 없다고 보고
매출채권(외상매출금 + 받을어음)의 2%로 기말 대손충당금을 설정함.
(5억 + 8억) × 0.02 = 26,000,000원.

(*2) 부도어음 100,000,000 중 회수불가능한 50,000,000은 기설정된 대손충당금 16,000,000으로 대손처리하고 초과분 34,000,000은 대손상각비로 처리함.

$$(*3) 500,000 \times 1,800 \times \frac{145}{100} \times (1 - 0.9 \times \frac{5}{50}) - (900,000,000 - 64,800,000) = 352,350,000$$

$$(*4) 3,800,000,000 \times \sqrt[15]{0.1^5} - (3,500,000,000 - 1,606,500,000) = -129,696,000$$

3. 수정 재무상태표 작성

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
현금예금	570,000,000	외상매입금	400,000,000
유가증권	130,000,000	지급어음	600,000,000
외상매출금	500,000,000	미지급비용	180,000,000
받을어음	800,000,000	차입금	2,000,000,000
재고자산	200,000,000	대손충당금	26,000,000
선급비용	20,000,000	퇴직급여충당금	200,000,000
부도어음	50,000,000	부채 총계	3,406,000,000
토지	1,260,000,000		
건물	1,187,550,000	자본 총계	3,075,354,000
기계기구	1,763,804,000		
합계	6,481,354,000	합계	6,481,354,000

4. 원가법의 의한 기업가치

1) 총자산

$$6,481,354,000 - 26,000,000(\text{대손충당금}) = 6,455,354,000$$

(*1)대손충당금은 자산의 차감적 계정이므로 매출채권에서 직접 차감함.

2) 영업부채

$$400,000,000(\text{외상매입금}) + 600,000,000(\text{지급어음}) + 180,000,000(\text{미지급비용}) + 200,000,000(\text{퇴직급여충당금}) = 1,380,000,000$$

$$3) \text{ 기업가치 : } (1) - (2) = 5,075,354,000$$

(물음 3) 수익방식**1. 처리방침**

기업가치는 할인현금흐름분석법에 의한 영업관련 기업가치에 비영업용 자산가치를 합산하여 구함.

2. 영업관련 기업가치

1) 기업잉여현금흐름(FCFF)의 산정

(단위:천원)

구분	2024	2025	2026	2027	2028
매출액	4,235,000	4,658,500	5,124,350	5,636,785	6,200,464
EBIT	815,000	829,000	859,000	905,000	942,000
EBIT×(1-t)	652,000	663,200	687,200	724,000	753,600
+감가상각비	180,000	160,000	140,000	120,000	100,000
-자본적지출	270,000	230,000	200,000	180,000	150,000
-순운전자본증가분(*1)	211,750	232,925	256,218	281,839	310,023
FCFF	350,250	360,275	370,982	382,161	393,577

(*1) 순운전자본증가분

2024년 : $3,850,000 \times 1.1 \times 0.05$

2025년 이후: 전년도의 1.1배

2) 가중평균자본비용(WACC)의 산정

대상 기업은 2단계에 걸쳐 성장하는바 단계별 자본비용을 산정함.

(1) 1단계(고속성장단계)

① 타인자본비용

- 세전기준 : $(0.11 \times 0.1) + (0.10 \times 0.25) + (0.09 \times 0.65) = 0.0945$

- 세후기준 : $0.0945 \times (1 - 0.2) = 0.0756$

② 자기자본비용

CAPM에 따르면 대상 기업의 경우 규모효과에 따른 비체계적 위험이 존재하므로 이를 고려함.

$$R_f + \beta \times (R_m - R_f) + \text{위험할증률} = 0.075 + (1.25 \times 0.02) + 0.04 = 0.14$$

③ WACC : $(0.6 \times 0.14) + (0.4 \times 0.0756) = 0.114(\text{절사})$

(2) 2단계(안정성장단계)

① 타인자본비용 : 세전=0.07, 세후=0.07×(1-0.2)

② 자기자본비용 : 0.075 + (1.00×0.02) + 0.04 = 0.135

③ WACC : (0.70×0.135)+ (0.30×0.07×(1-0.2)) = 0.111(절사)

3) 영업가치의 산정

(1) 고속성장단계의 가치

$$\frac{350,250,000}{1.114} + \frac{360,275,000}{1.114^2} + \frac{370,982,000}{1.114^3} + \frac{382,161,000}{1.114^4} + \frac{393,577,000}{1.114^5} = 1,350,616,000$$

(2) 안정성장단계의 가치

① 2029년의 FCFF : 393,577,000×1.05 = 413,255,000(절사)

② 가치 : $\frac{413,255,000}{(0.111 - 0.05)} \times \frac{1}{1.114^5} = 3,948,774,000$

(3) 영업가치의 산정 : 1) + 2) = 5,299,390,000

3. 비영업용 자산가치

$$(1,260,000,000 + 1,187,550,000) \times 0.1 = 244,755,000$$

4. 수익환원법에 의한 기업가치

$$5,299,390,000 + 244,755,000 = 5,544,145,000$$

(물음 4) 비교방식

1. 처리방침

대상 기업과 유사한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 시장배수를 이용하여 대상기업의 가치를 평가하는 유사기업이용법을 적용함.

2. 비교대상 기업의 선정

대상기업과 동일한 반도체 산업에 속해 있는 A기업과 B기업을 선정함.

3. 시장배수의 선정

<자료 9>에 따라 대상 기업의 거래가격에 영향을 미치는 요인은 현금흐름과 매출액인바 주가현금흐름비율과 주가매출액비율을 선정함.

- 1) 추가현금흐름비율 : $(8.8 + 9.2)/2 = 9$
 2) 추가매출액비율 : $(0.75 + 0.85)/2 = 0.8$

4. 주식가치의 산정

- 1) 추가현금흐름비율을 이용한 가액

$$9.0 \times 350,250,000 = 3,152,250,000$$

- 2) 추가매출액비율을 이용한 가액

$$0.8 \times 4,235,000,000 = 3,388,000,000$$

- 3) 시산가액의 산정

$$1) \times 0.6 + 2) \times 0.4 = 3,246,550,000$$

5. 유사기업이용법에 의한 기업가치

상기 시산가액은 자기자본의 가치로서 전체 기업가치를 구하기 위해서는 부채가치(재무부채, 2,000,000,000원)를 더해주어야 함. 5,246,550,000원

(물음 5)

1. 시산가액의 조정 및 기업가치의 결정

원가법은 계속기업의 경우 무형자산 등의 가치를 적절히 반영하지 못하는 문제가 있음. 유사 기업이용법에 의한 방법은 기업 간의 제반 특성을 비교하는 것이 어려워 전체 기업가치 산정 시 오류가능성이 있음. 따라서 감칙 제 24조 제3항 수익환원법을 기준으로 최종 기업가치 결정함. 5,544,145,000원

2. (1주당)주식가치의 결정

$$\frac{(\text{기업가치} - \text{채무부채가치}) = \text{순자산가치}}{\text{발행주식수}} = 1\text{주당 주식가치}$$

$$\frac{5,544,145,000 - 2,000,000,000}{300,000} = 11,814 \text{ 원/주}$$

참고) 감칙상 순자산가치법에 의한 풀이

$$\frac{6,481,354,000 - 3,406,000,000}{300,000} = 10,251 \text{ 원/주}$$

【문제 2】**I. 평가개요**

2024.01.01.일을 기준으로 비상장기업인 K회사의 유리 제조 신기술의 가치를 감정평가함

II. 물음 1) 한계점(4)**1. 거래사례비교법**

판매자 위주의 시장 형성으로 거래빈도 낮음, 거래사례 포착 난이, 거래가격이 있더라도 상세한 거래조건 파악이 어려움.

2. 원가법

개발, 투입 비용 등 원가에 기초하여 기술이 창출하는 잠재적 수익을 반영하지 못함.

III. 물음 2) 수익환원법 기술가치(15)**1. 처리방침**

기술의 경제적 수명을 확정된 후 FCFF와 가중평균자본비용을 구하고, FCFF의 현재가에 기술 기여도를 곱하여 기술가치를 구함.

2. 기술의 경제적 수명

$$11 \times (1 + (-4^*)/20) - 2 = 6.8$$

인용특허지수 영향요인평점 경과연수

$$* (-1 \times 5) + (0 \times 4) + (1 \times 1) = -4$$

법적 잔존 권리기간내이므로 <6년>으로 결정함.

3. 기업잉여현금흐름(FCFF)의 산정**1) 0기 현금흐름**

$$(1) \text{ 2023년도 0기 매출액 : } 2,200\text{억 원} \times 6\% = 132\text{억 원}$$

$$(2) \text{ 매출원가 및 판매관리비 : } 1) \times 84\% = 110.88\text{억 원}$$

2) 매기 현금흐름(단위: 억)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
매출액 (g=2%)	132.00	134.64	137.33	140.08	142.88	145.74	148.65
매출원가 및 판관비 (84%) (g=1.5%)	110.88	112.54	114.23	115.94	117.68	119.45	121.24
영업이익	21.12	22.10	23.10	24.13	25.20	26.29	27.41
법인세(24.2%, 주민세포함)	5.11	5.35	5.59	5.84	6.10	6.36	6.63
세후영업이익	16.01	16.75	17.51	18.29	19.10	19.93	20.78
감가상각비		-					
자본적지출 (g=2%)		1.00	1.02	1.04	1.06	1.08	1.10
순운전자본	10.56	10.77	10.99	11.21	11.43	11.66	11.89
순운전자본 증가액		0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23
FCFF	16.01	15.54	16.27	17.03	17.82	18.62	19.45

4. 할인율(가중평균자본비용)의 산정

1) 자기자본비용

$$8.46 + 7.74 + 6 + 0.96 = 23.16\%$$

*사업화위험 *안정성 *규모

2) 타인자본비용

$$6.8 \times (1 - 0.242) + 4.37 = 9.52\%$$

*비상장(중)

$$3) \text{자본비용} : (1) \times 50\% + (2) \times 50\% = 16.34\%$$

5. 기술가치

1) 영업가치

$$\frac{15.54}{1.1634^1} + \frac{16.27}{1.1634^2} + \frac{17.03}{1.1634^3} + \frac{17.82}{1.1634^4} + \frac{18.62}{1.1634^5} + \frac{19.45}{1.1634^6} = 62.5\text{억원}$$

2) 기술기여도

$$(1) \text{경험측 방법} : 25\%$$

$$(2) \text{기술요소법} : (94.9\% \times 67.0\%) \times \left(\frac{20}{50} + \frac{25}{50} \right) / 2 = 28.6\%$$

$$(3) \text{ 결정 : } (25\% + 28.6\%) / 2 = 26.8\%$$

$$3) \text{ 기술가치 : } (1) \times (2) = 16.75\text{억 원}$$

IV. 물음3) 로열티 면제법 기술가치(7)

1. 처리방침

유사 비교기술의 세후 로열티율을 산정한 후 대상기업의 로열티의 현가합에 조정계수를 곱하여 기술가치를 구함

2. 유사 비교기술의 세후 로열티율

$$3\% \times (100 - 10)\% = 2.7\%$$

3. 로열티의 현가합

1) 로열티

(단위: 천만 원)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029
매출액	1,000	1,200	1,500	2,000	2,220	2,000
세후로열티율	매기 2.7%					
로열티	27	32.4	40.5	54	59.94	54

2) 로열티 현가합

연도별 로열티를 9% 할인율로 할인한 후 합산함. 192.72천만원

4. 조정계수

$$0.7 \times 1.1 \times 0.9 = 0.693$$

5. 기술가치

$$192.72\text{천만 원} \times 0.693 = 133.55 \text{ 천만 원}$$

V. 물음 4) 두 방법의 가치 차이 이유(4)

1. 두 방법에 의한 감정평가액

- 1) 수익환원법: 16.75억 원
- 2) 로열티 면제법: 13.36억 원

2. 차이가 발생하는 이유

로열티 면제법은 제3자로부터 라이선스되었다면 지급할 로열티를 기술소유자가 부담하지 않음으로써 절감할 수 있는 로열티를 추정하는바 가장 보수적인 가치가 결정되는 구조임.

반면, 영업가치에 기술기여도를 곱하는 수익환원법은 기술기여도에 따라 로열티를 초과하는 수익까지 반영하는 구조이므로 로열티 면제법에 비해 일반적으로 크게 산출되는 경향이 있음.

【문제 3】

I. 평가개요

복합부동산에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서 2024.7.2.일을 기준시점으로 시장가치를 평가함.

II. 기호 1

1. 거래사례의 선택

1) 선택 : 사례 (나)

2) 선택사유

주택부지가격과 건물가격을 별도로 인식하고 합산하여 거래되는 유형으로서, 토지·건물 일체의 거래사례비교법 적용이 가능하고 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교가 가능함.

2. 일체비준가액

1) 토지요인비교치

$$1.00041(*1) \times 1.000(*2) \times 0.990(*3) \times (300/310) = 0.95846$$

(*1) 시점수정(주거지역, 24.4.18~24.7.2) :

$$(1 + 0.0001 \times \frac{13}{30}) \times 1.00015 \times 1.0002 \times (1 + 0.0002 \times \frac{2}{30}) \approx 1.00041$$

(*2) 지역요인 : 1.00

$$(*3) \text{ 개별요인 : } \frac{88}{88}(\text{도로}) \times \frac{99}{100}(\text{형상}) = 0.990$$

2) 건물요인비교치

$$1.00043(*1) \times 0.957(*2) \times (300/310) = 0.92653$$

$$(*1) \text{ 시점수정}(\frac{24.6}{24.4}) : \frac{115.08}{115.03} \approx 1.00043$$

$$(*2) \text{ 개별요인, 잔가율비교 : } \frac{50}{51} \times \frac{1 - 0.98 \times \frac{5}{45}}{1 - 0.98 \times \frac{4}{45}} \approx 0.957$$

3) 일체비준가액

$$(3,150,000,000/0.95)(*1) \times 1.00 \times \{0.6 \times 0.95846 + 0.4 \times 0.92653\} \times 1.00 = 3,135,702,320$$

(*1) 사정보정

III. 기호 2

1. 거래사례의 선택

1) 선택 : 사례 (가)

2) 선택사유

건물가격을 별도로 산정하지 아니하고 주택부지 면적만을 기준으로 거래되는 유형으로서, 사 정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교가 가능함.

2. 비준가액

1) 토지만의 거래가격 추출

거래사례는 37년이 지난 주택으로서 <자료 2>의 2에 따라 건물가격이 7.5% 포함되어 있는 바 이를 고려하여 토지만의 거래가격 추출함.

$$2,050,000,000 / 1.075 = 1,906,976,744$$

2) 비준가액의 산정

(1) 단가

$$1,906,976,744 \times 1.00 \times 1.00041(*1) \times 1.000 \times 0.918(*2) \times 1.05(*3) \times (1/300) = @6,130,000$$

(*1) 시점수정(주거지역, 24.4.16~24.7.2)

$$(1 + 0.0001 \times \frac{15}{30}) \times 1.00015 \times 1.0002 \times (1 + 0.0002 \times \frac{2}{30}) \approx 1.00041$$

(*2) 개별요인: $\frac{85}{85}(\text{도로}) \times \frac{90}{98}(\text{형상}) \approx 0.918$

(*3) 건물가격 상향 보정: 경과연수 40년 이상

(2) 총액 : 단가 $\times$ 300 = 1,839,000,000

IV. 기호 3

1. 사례 선택

1) 선택 : 사례 (다)

2) 선택사유

빌딩의 면적만을 기준으로 거래되는 유형으로서, 사 정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교가 가능함.

2. 비준가액의 산정

1) 단가

$$3,150,000,000 \times 1.00 \times 1.00178(*1) \times 1.000 \times 0.961(*2) \times (1/2,300) = @1,320,000$$

(*1) 시점수정 (24.5.10~24.7.2, 오피스 자본수익률): $(1+0.003 \times \frac{52}{91}) \times (1+0.003 \times \frac{2}{91}) \approx 1.00178$

(*2) 개별요인, 잔가율비교, 지하철역과의 거리 : $\frac{100}{102} \times \frac{1 - 0.98 \times \frac{1}{55}}{1 - 0.98 \times \frac{1}{55}} \times \frac{0.98^3}{0.98^2} \approx 0.961$

2) 총액 : 단가 $\times$ 2,160 = 2,851,200,000원

【문제 4】

I. 평가개요

본건은 자체 활용도가 낮은 공유지를 인근 토지소유자에게 매각하기 위한 감정평가로서 2024.07.01을 기준시점으로 시장가치 외의 가치(한정가치)를 구함.

II. (물음1)기여도의 개념 및 산출방법

1. 기여도의 개념

기여도란 개별필지가 합병되어 하나의 필지가 되는 과정에서 발생하는 합병증가에 대하여 해당 필지가 기여하는 정도를 의미함. 이러한 증가요소에 의해 합병이 발생하며 한정가치가 형성됨.

2. 기여도의 산출방법

기여도의 산출방법은 개별필지의 ① 면적을 기준으로 하는 방법, ② 단가를 기준으로 하는 방법, ③ 총액비를 기준으로 하는 방법, ④ 구입한도액비를 기준으로 하는 방법 등이 있으며, 산식은 다음과 같음.

<B가 소유한 토지의 기여도>

구분	증분가치 배분액(기여도)
면적비	$[cr - ap - bq] \times \frac{b}{a + b (= c)}$
단가비	$[cr - ap - bq] \times \frac{q}{p + q}$
총액비	$[cr - ap - bq] \times \frac{bq}{ap + bq}$
구입한도액비	$[cr - ap - bq] \times \frac{cr - ap}{(cr - ap) + (cr - bq)}$

a : A소유 토지 면적	p : A소유 토지 단가
b : B소유 토지 면적	q : B소유 토지 단가
c : 합병 후 C토지 면적	r : 합병 후 C토지 단가

III. (물음2)수습감정평가사의 판단에 있어 잘못된 점과 합리적인 감정평가액

1. 수습감정평가사의 판단에 있어 잘못된 점

향후 일단지로 이용되는 상태를 고려하여 평가한 것은 적절한 것으로 판단됨.

그러나, 국·공유지의 자체 형상이 열세한바 개별요인에서 해당 국·공유지의 개별획지조건을 반영해야 하며, 일단지로 이용될 경우 해당 토지의 기여도에 대한 고려가 이루어졌어야 함에도 이를 누락한 잘못이 있음.

2. 합리적인 감정평가액

1) 기준시점

감칙\$9②의거 가격조사 완료일인 2024.07.01.을 기준시점으로 함

2) 일련번호 1의 감정평가액

(1) 비교표준지의 선정

- ① 본건은 현황 주차장이나 일시적으로 이용으로 판단되어 최유효이용인 상업용을 기준함
- ② 용도지역(일반상업)과 이용상황(상업용)이 동일한 #1 선정함
- (#2는 이용상황 상이, #3은 용도지역, 이용상황 상이하하여 배제함)

(2) 감정평가액

$$6,000,000 \times 1.02440^{(*)1} \times 1.000 \times 0.700^{(*)2} \times 1.25^{(*)3} = @5,380,000$$

$$(\times 30=161,400,000)$$

$$(*)1 \text{ 시점수정(상업지역, 2024.01.01.~07.01.)} : (1+0.02031) \times (1+0.00401 \times \frac{31}{31}) = 1.02440$$

$$(*)2 \text{ 개별요인(대상 1-3 적용함)} : 70/100 = 0.700$$

$$(*)3 \text{ 그 밖의 요인 보정치} : 1/0.8 = 1.25$$

3) 일련번호 2의 감정평가액

$$6,000,000 \times 1.02440^{(*)1} \times 1.000 \times 0.950^{(*)2} \times 1.25^{(*)3} = @7,300,000$$

$$(\times 30=219,000,000)$$

$$(*)1 \text{ 시점수정} : 1.02440$$

$$(*)2 \text{ 개별요인(대상 2-3 적용함)} : 95/100 = 0.950$$

$$(*)3 \text{ 그 밖의 요인 보정치} : 1/0.8 = 1.25$$

문1> 표준지 조사평가(50점)

I. 평가개요

토지에 대한 표준지공시지가 조사·평가 목적의 감정평가로서 공시기준일인 2024.1.1.일을 기준시점으로 하여 적정가격을 평가함

II. 표준지 1

1. 처리방침

1) 본건 토지는 주거용지로서 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가함(표준지공시지가 조사·평가기준, 이하 표조기- 제22조1항)

2) 본건 토지는 도시·군계획시설도로에 일부가 저촉되고 있는 토지로서 저촉된 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 저촉되지 아니한 상태를 기준으로 한 가격에 그 도시·군계획시설의 저촉으로 인한 제한정도에 따른 적절한 감가율 등을 고려하여 평가하며(표조기 제28조1항), 저촉부분과 잔여부분의 면적비율에 의한 평균가격으로 평가함(표조기 제28조2항). 다만, 저촉부분의 좌측에 위치하고 있는 잔여부분(5m²)의 면적비율이 현저하게 낮아 단독으로 효용가치가 없다고 판단되는 바 해당 부분 또한 도시·군계획시설도로에 저촉된 것으로 봄(표조기 제28조2항단서).

3) 본건 토지는 도시·군계획시설도로에 일부가 접하고 있으나 도시·군계획시설사업의 실시계획의 고시가 되지 않은 상태로서 접하지 아니한 상태를 기준으로 평가함(표조기 제30조).

2. 거래사례의 선정

최근 3년 이내의 자료이고, 사정보정과 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 위법 부동산 거래 등이 아닌 <거래사례 #1>을 선정함(표조기 제7조).

(거래사례 2는 최근 3년 이내의 자료가 아닌바 배제함)

3. 저촉부분의 단가

$$2,100,000,000 \times (1/0.9)^{(*1)} \times 1.00676^{(*2)} \times 1.000 \times 0.739^{(*4)} \times (1/480) = @3,620,000$$

(*1) 사정보정

(*2) (주거지역, 2023.10.5.~2024.1.1.) :

$$(1 + 0.00300 \times \frac{27}{31}) \times 1.00200 \times (1 + 0.00200 \times \frac{32}{30}) \div 1.00676$$

$$(*3) \frac{97}{100}(\text{형상}) \times \frac{100}{100}(\text{지세}) \times \frac{90}{90 \times 1.05}(\text{도로}) \times 0.80(\text{도시계획시설도로 저촉}) = 0.739$$

4. 잔여부분의 단가

$$2,100,000,000 \times (1/0.9)^{(*1)} \times 1.00676^{(*2)} \times 1.000 \times 0.924^{(*3)} \times (1/480) = @4,520,000$$

(*1) 사정보정

(*2) (주거지역, 2023.10.5.~2024.1.1):

$$(1 + 0.00300 \times \frac{27}{31}) \times 1.00200 \times (1 + 0.00200 \times \frac{32}{30}) \div 1.00676$$

$$(*3) \frac{97}{100}(\text{형상}) \times \frac{100}{100}(\text{지세}) \times \frac{90}{90 \times 1.05}(\text{도로}) \div 0.924$$

5. 공시지가의 결정

$$(3,620,000 \times \frac{125}{500}) + (4,520,000 \times \frac{375}{500}) = @4,300,000$$

Ⅲ. 표준지 2

1. 처리방침

1) 본건 토지는 주변환경을 고려할 때 일시적인 이용상황으로 인근지역 내 표준적 이용상황에 따라 주거용지로 보며, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가함(표조기 제22조).

2) 본건 토지는 199번지와 일단의 토지이나 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 이용이 일시적인 이용상황으로 판단되어 일단지로 보지 아니하고(표조기 제20조5항) 개별감정평가함.

2. 거래사례의 선정

최근 3년 이내의 자료이고, 정상적인 거래사례로서 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 위법 부동산 거래 등이 아니고 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 <거래사례 #3>을 선정함(표조기 제7조).

3. 공시지가의 결정

1) 사례 전체토지가격 산정[2023.10.1.일 기준, 배분법(비율방식) 적용]

$$400,000,000 \times 0.4 \times (1/35) = 4,571,429$$

2) 공시지가의 결정

$$4,571,429 \times 1.00715^{(*1)} \times 1.000 \times 1.067^{(*2)} = @4,910,000$$

(*1) (주거지역, 2023.10.1.~2024.1.1):

$$1.00300 \times 1.00200 \times (1 + 0.00200 \times \frac{32}{30}) \div 1.00715$$

$$(*2) \frac{96}{100}(\text{형상}) \times \frac{100}{100}(\text{지세}) \times \frac{100}{90}(\text{도로}) \div 1.067$$

IV. 표준지 3

1. 처리방침

본건 토지는 업무용지로서 본건이 임대사례표본인 바 수익환원법으로 평가하되, 거래사례비교법으로 평가한 가격과 비교하여 합리성을 검토하여야 함(표조기 제23조2항).

2. 수익환원법

1) 임대사례의 적정성

본건이 임대사례표본으로서 적정한 것으로 판단됨

2) 복합부동산의 (상각후)순수익(임대시점: 2023.1.1.일 기준)

(1) 총수익 :

$$(35,000,000 \times 12) + (300,000,000 \times 0.05) + 30,000,000 = 465,000,000$$

(2) 공실손실상당액 및 대손충당금

$$(35,000,000 \times 12 \times 0.1) = 42,000,000$$

$$(3) \text{ EGI} : (1) - (2) = 423,000,000$$

$$(4) \text{ (상각후)순수익} : (3) \times (1 - 0.2) = 338,400,000$$

3) 건물귀속순수익

$$(1) \quad \text{건물의 적산가액} : 1,200,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.00(\text{시}) \times 1.00(\text{개}) \times (48/50)(\text{잔}) \\ \approx @1,152,000[\text{단가} \times (240 \times 6) = 1,658,880,000]$$

$$(2) \text{ 건물귀속순수익} : 1,658,880,000 \times 0.07 = 116,121,600$$

4) 토지귀속순수익

$$2) - 3) = 338,400,000 - 116,121,600 = 222,278,400$$

5) 기준시점의 토지귀속순수익

순수익의 변동이 없으므로 4)와 동일

6) 시산가액의 산정

$$(222,278,400 / 0.07) \times (1/600) = @5,290,000$$

3. 거래사례비교법

1) 거래사례의 선정

최근 3년 이내의 자료이고, 사정보정과 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 위법 부동산 거래 등이 아니고 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 <거래사례 #4>을 선정함(표조기 제7조).

2) 시산가액의 산정

(1) 사례토지가격 산정[2023.10.5.일 기준, 배분법(공제방식) 적용]

① 거래사례의 정상화

$$(4,200,000,000 / 0.9) = 4,666,666,667$$

② 사례건물가격

$$\text{- 단가 : } 1,200,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.00(\text{시}) \times 1.00(\text{개}) \times (48/50) = @1,152,000$$

$$\text{- 총액 : 단가} \times 1,380 = 1,589,760,000$$

$$\text{③ 사례토지가격 : ① - ② = 3,076,906,667}$$

(2) 본건 토지가격 산정

$$3,076,906,667 \times 1.00741(*1) \times 1.000 \times 0.970(*2) \times (1/550) = @5,470,000$$

(*1) (상업지역, 2023.10.5.~2024.1.1):

$$(1 + 0.00350 \times \frac{27}{31}) \times (1.00210) \times (1 + 0.00210 \times \frac{32}{30}) = 1.00741$$

(*2) 인근지역 안에 소재하여 지역요인 동일함

$$(*3) \frac{97}{100}(\text{형상}) \times \frac{100}{100}(\text{지세}) \times \frac{100}{100}(\text{도로}) = 0.970$$

4. 공시지가의 결정

수익환원법에 의한 의한 수익가액이 거래사례비교법에 의한 비준가액에 의해 합리성이 인정되므로 주된 방법인 수익환원법에 의한 수익가액으로 공시지를 결정함. @5,290,000

V. 표준지 4

1. 처리방침

본건 토지는 임야지로서 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가하되(표조기 제26조1항), 지상입목의 상황을 고려하지 아니한 상태를 기준으로 평가함(표조기 제26조2항).

2. 거래사례의 선정

최근 3년 이내의 자료이고, 정상적인 거래사례로서 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 위법 부동산 거래 등이 아니고 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 <거래사례 #5>를 선정함(표조기 제7조).

3. 공시지가의 결정

1) 임야지만의 가격 산정(2023.10.1.일 기준)

$$65,000,000 - 5,000,000 = 60,000,000$$

2) 공시지가의 결정

$$60,000,000 \times 1.01104(*1) \times 1.000 \times 1.059(*2) \times (1/6,000) = @11,000$$

(*1) (계획관리지역, 2023.10.1.~2024.1.1.):

$$1.00480 \times 1.00300 \times (1 + 0.00300 \times \frac{32}{30}) = 1.01104$$

(*2) 인근지역 안에 소재하여 지역요인 동일함

$$(*3) \frac{90}{85}(\text{형상}) \times \frac{90}{90}(\text{지세}) \times \frac{80}{80}(\text{도로}) = 1.059$$

VI. 표준지 5

1. 처리방침

본건 토지는 공공용지 중 도서관부지로서 인근지역의 주된 용도 토지의 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가하되 토지의 용도에 따른 감가율은 없는 것으로 봄(표조기 제44조1항).

2. 거래사례의 선정

인근지역의 주된 용도인 단독주택에 대한 거래사례로서 최근 3년 이내의 자료이고, 사정보정이 가능하고 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 위법 부동산 거래 등이 아니고 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 <거래사례 #6>을 선정함(표조기 제7조).

3. 공시지가의 결정

1) 사례토지가격 산정(2023.11.5.일 기준)

(1) 사례의 정상화

$$2,500,000,000 \times (1/1.1) = 2,272,727,273$$

(2) 사례건물가격

$$\textcircled{1} \text{ 단가} : 850,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.00(\text{시}) \times 1.00(\text{개}) \times (41/45) = @774,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총액} : \text{단가} \times (230 \times 2) = 356,040,000$$

(3) 사례토지가격

$$2,272,727,273 - 356,040,000 = 1,916,687,273$$

2) 공시지가의 결정

$$1,916,687,273 \times 1.00387(*1) \times 1.000 \times 0.952(*2) \times (1/480) = @3,820,000$$

(*1) (주거지역, 2023.11.5.~2024.1.1):

$$(1 + 0.00200 \times \frac{26}{30}) \times (1 + 0.00200 \times \frac{32}{30}) = 1.00387$$

(*2) 인근지역 안에 소재하여 지역요인 동일함

$$(*3) \frac{100}{100}(\text{형상}) \times \frac{100}{100}(\text{지세}) \times \frac{90}{90 \times 1.05}(\text{도로}) = 0.952$$

VII. 표준지 6

1. 처리방침

본건 토지는 농경지대에 소재하여 인근지역의 주된 용도 토지의 가격수준에 비해 일반적으로 높게 형성되고 있는바 원가법에 의해 평가함(표조기 제42조). 거래사례비교법으로 평가하지 않는 바 거래사례 7은 적용하지 않음

2. 준공시점(2023.11.30.)의 조성원가

1) 준공시점의 조성원가

조성원가는 <조성전 토지의 소지가격 + 조성공사비 및 그 부대비용+취득세 등 제세공과금+적정이익>에 의해 산정함

(1) 조성사례의 적정성

조성공사비의 적정성이 인정되는 바 본건 조성사례를 기준으로 함

(2) 조성원가의 산정

- ① 토지의 소지가격 : 500,000,000
- ② 조성공사비 : 300,000,000
- ③ 부대비용 : $300,000,000 \times 0.03 = 9,000,000$
- ④ 취득세 등 제세공과금 : 10,000,000
- ⑤ 적정이윤 : $300,000,000 \times 0.05 = 15,000,000$
- ⑥ 합계 : ①+②+③+④+⑤ = 834,000,000

3. 공시지가의 결정

$$834,000,000 \times 1.00330^{(*1)} \times (1/1,000) = @837,000$$

(*1) (시점수정, 계획관리지역, 2023.11.30.~2024.1.1.):

$$(1 + 0.00300 \times \frac{1}{30}) \times (1 + 0.00300 \times \frac{32}{30}) = 1.00330$$

Ⅷ. 표준지 7**1. 처리방침**

- 1) 본건 토지는 주거용지로서 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 거래사례에 의해 거래사례비교법으로 평가함(표조기 제22조)
- 2) 정상적인 개발이익은 반영하되, 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 않은 경우에는 반영하지 아니함(표조기 제19조).
- 3) 재개발사업구역 내 도시계획시설 도로저축 감가 미고려

2. 거래사례의 선정

최근 3년 이내의 자료이고, 사정보정이 가능하고 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능하며, 위법 부동산 거래 등이 아니고 배분법의 적용이 합리적으로 가능하며(표조기 제7조), 공익사업의 시행에 따른 정상적인 가격상승분이 반영된 <거래사례 #8>를 선정함(표조기 제19조).
(거래사례 #9는 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 않은 것으로 판단되어 배제함)

3. 공시지가의 결정

1) 사례토지가격 산정[2023.10.25.일 기준, 배분법(공제방식) 적용]

(1) 사례건물가격

$$\textcircled{1} \text{ 단가} : 850,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.00(\text{시}) \times 1.00(\text{개}) \times (25/45) = @472,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 총액} : \text{단가} \times (180 \times 2) = 169,920,000$$

(2) 사례토지가격

$$1,400,000,000 - 169,920,000 = 1,230,080,000$$

2) 공시지가의 결정

$$1,230,080,000 \times 1.00482(*1) \times 1.000 \times 1.050(*2) \times (1/310) = @4,190,000$$

(*1) (주거지역, 2023.10.25.~2024.1.1.):

$$(1 + 0.00300 \times \frac{7}{31}) \times 1.00200 \times (1 + 0.00200 \times \frac{32}{30}) = 1.00482$$

$$(*2) \frac{97}{97}(\text{형상}) \times \frac{100}{100}(\text{지세}) \times (\frac{80 \times 1.05}{80})(\text{도로}) = 1.050$$

【문제 2】 정비사업(30점)**I. 평가개요**

주택재개발구역 내 A 조합원의 종전자산 및 현금청산액과 전체 종후자산 가액을 도시 및 주거환경정비법(이하 도정법) 등 관련 법규에 따라 감정평가함

II. 물음 1**1. 처리방침**

1) 적용법률

종전자산 평가는 도정법 제74조에 근거함

2) 대상물건

권리명세서에 기재된 기호 '1'토지와 '가'(89.1.24 이전 무허가건물로서, 면적은 무허가건물확 인원상의 면적 기준)에 대해 평가함

3) 기준시점

정비구역이 확장되어 사업시행계획변경인가된 사안으로 당초 구역지정 부분의 종전자산평가와 확장부분의 종전자산평가는 동일시점을 기준으로 감정평가해야 함(유권해석). 본 사안의 경우 건축계획 및 사업기간 등 사업의 주요 내용은 변경이 없어 사업의 동일성이 인정된다고 판단되는 바 당초 사업시행계획인가고시일(2023.8.1.)을 기준시점으로 결정함

4) 기준가치

시장가치를 기준으로 함

5) 감정평가방법

토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법을 적용함

2. 종전자산 평가액

1) 토지

(1) 적용 공시지가 선택 및 비교표준지 선정

① 기준시점에 근접한 2023.1.1.자 공시지가를 선택하고, ② 정비사업구역 내 표준지 중에서 용도지역(2종일반주), 이용상황(단독주택) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #1 표준지 선정(#2은 정비사업구역 외, #3은 용도지역 상이, 정비사업구역 외, #4는 이용상황 상이)

(2) 시점수정 : 주거지역, 2023.01.01.~ 2023.08.01. : 1.00780

(3) 지역요인 : 인근지역 내에 소재하여 동일함 1.000

(4) 개별요인

도로, 형상, 지세는 표준지와 동일, 정비계획도로에 의한 저축은 반영하지 않음
1.000

(5) 그 밖의 요인 : 1.80

(6) 공시지가기준가액

$$2,400,000 \times 1.00780 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.80 = @4,350,000$$

$$(\times 250 = 1,087,500,000)$$

2) 건물(원가법)

(1) 재조달원가 : @500,000

(2) 적용단가 : $@500,000 \times \frac{35-27}{35}^* = @114,000(\text{절사}^{**})$

* 관찰감가법 병용

** 공통사항 따라서 천원미만 절사, 이하 동일

(3) 건물평가액 : $@114,000 \times 90 = 10,260,000$

3) A 종전자산 평가액

$$1,087,500,000 + 10,260,000 = 1,097,760,000$$

Ⅲ. 물음 2

1. 처리방침

1) 적용법률

현금청산협의 평가는 도정법 제73조에 근거하며, 도시정비법 제63조 및 제65조에 따라서 토지보상법을 준용함

2) 대상물건

종전자산 평가 대상 외에, 현황측량조서에 기재되고 현장조사 당시 확인된 제시외 건물, 담장을 포함하되 실측 면적을 기준으로 평가함.

3) 가격시점

협약(예정)일인 2024.6.30.일을 가격시점으로 결정함(토지보상법§67①)

4) 기준가치 : 적정가격을 기준으로 함

5) 감정평가방법

토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법을 적용함

2. 현금청산액

1) 토지

(1) 적용공시지가의 선택

사업구역의 변경에 따라서 대상 토지가 추가된 바 사업시행계획변경인가고시일이 사업 인정고시일(2014.4.1.)이 되는 바 사업인정일과 가장 가까운 시점에 공시된 <2024년>선택(법§70④)

(2) 비교표준지 선정

당해 사업구역 내 동일 용도지역 및 이용상황의 표준지인 #1 표준지 선정함

(3) 시점수정

주거지역, 2024.01.01.~ 2024.06.30. : 1.00450

(4) 지역요인 : 인근지역 내에 소재하여 동일함 1.000

(5) 개별요인

도로, 형상, 지세는 표준지와 동일, 정비계획도로에 의한 저축은 반영하지 않음(칙§23①)
1.000

(6) 그 밖의 요인 : 1.80

(7) 공시지가기준가액

$2,500,000 \times 1.00450 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.80 = @4,520,000$
($\times 250 = 1,130,000,000$)

2) 지장물

-이전비와 관련한 자료가 제시되지 않아 취득가격으로 평가함(법§75①1호)

- 기호 '가'는 89.1.24이전 건축된 무허가건축물로 적법건축물 간주(칙 부칙§5)

(1) 기호 '가'

-주거용건축물이나 거래사례 미제시로 칙§33②미고려

$$500,000 \times \frac{7}{35}(\text{관찰감가법 병용}) = @100,000 (\times 110 = 11,000,000)$$

(칙§58① 최저보상액 600만원 이상 적절함, 최저보상액은 중물 포함이나 창고는 주거용 건물에 상용되는 부합 창고(중물)가 아니라고 판단함)

(2) 제시외 건물(정비계획도로 저축 미고려)

$$450,000 \times \frac{29}{35} = @372,000(\text{절사}) (\times 10 = 3,720,000)$$

(3) 담장 : @40,000 $\times$ 40 =1,600,000

(4) 지장물 합계 : 16,320,000

3) 현금청산액 : 1) + 2) = 1,146,320,000

IV. 물음 3

1. 처리방침

1) 대상물건

준공을 전제한 조건부 평가로서 건축계획상 아파트 120세대임

2) 기준시점

분양신청기간 만료일인 2024.07.02.일을 기준시점으로 결정함

3) 기준가치

시장가치를 기준으로 함

4) 감정평가방법

거래사례비교법을 적용하되, 원가에 의한 평가액으로 합리성을 검토함

2. 거래사례비교법

1) 거래사례의 선택

거래사례 1, 2 모두 비교가능성이 있는바 거래사례로 선택하여 본건의 제10층 제1호의 가액을 구함.

2) 거래사례 '1' 기준

$$350,000,000 \times 1.01399^{(*1)} \times 1.235^{(*2)} \times 85/85 = 438,000,000$$

(*1) 시점수정 : $101.5/100.1$

(*2) 가치형성요인 비교 : $1.05 \times (100/85)$

3) 거래사례 '2' 기준

$$430,000,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 85/85 = 430,000,000$$

4) 결정

(1) 본건 제10층 제1호의 가액

두 가지 사례에 의한 시산가액의 합리성이 인정되는바 평균가액으로 결정함

$$(438,000,000 + 430,000,000) / 2 = 434,000,000$$

(2) 종후자산 전체 가액

$$434,000,000 \times \frac{100 + 103 + 103 + 100}{100} \times \frac{100 + 106 + 110 \times 12 + 104}{110} \times 2 \text{개동} = 52,220,000,000$$

3. 원가에 의한 평가액

1) 종전자산

$$1,097,760,000 + 285\text{억원} = 29,597,760,000$$

2) 사업비용

$$170\text{억} + 12\text{억} + 20\text{억} + 8\text{억} + 10\text{억} = 220\text{억원}$$

3) 종후자산 평가액

$$1) + 2) = 51,597,760,000$$

4. 종후자산 평가액 결정

거래사례비교법에 의한 평가액이 원가에 의한 평가액에 의해 합리성이 인정되는바 거래사례 비교법에 의한 가액의 평균값으로 결정함

52,220,000,000원으로 결정함.

【문제 3】 보상평가(20점)**I. 평가개요**

토지에 대한 보상(이의재결) 목적의 감정평가로서, 수용재결일인 2024.06.25.일(법\$67④)을 가격시점으로 적정가격을 평가함.

II. 물음 1)**1. 적용공시지가의 선택****1) 선택**

<2023년 1월 1일> (법\$70④)

2) 이유

① 택지개발촉진법 제12조에 따라 택지개발지구 지정·고시일이 사업인정고시의제일(2023.09.19.)인바 해당 사업인정고시의제일에 가장 가까운 시점인 <2023년> 선택함.

② <자료 7>에 따라 주민등의 의견청취 공고로 인한 토지 가격의 변동이 없으므로 토지보상법 제70조 제5항은 적용되지 않음

2. 비교표준지의 선정**1) 개요**

- 비교표준지는 용도지역, 지구, 구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것, 실제 이용상황, 주위 환경 등이 같거나 유사하며, 대상 토지와 지리적으로 가까이 소재하는 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 함. (칙\$22③)

-해당 공익사업으로 인해 용도지역이 변경된 바 변경 전 용도지역인 <자연녹지지역>을 기준으로 하며, 실제 이용상황의 판단에 유의하여 비교표준지를 선정함.(칙\$23②)

2) 기호 1

(1) 선정 : 자연녹지, 주거용인 <표 #1>

(2) 선정이유 : 기호 1 지상의 건축물은 불법용도변경 된 건축물로서 기호 1 토지는 무허가건축물 등의 부지에 해당하여 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 불법용도변경될 당시 이용상황인 "주거용"을 기준으로 함.

3) 기호 2

(1) 선정 : 자연녹지, 임야인 <표 #4>

(2) 선정이유 : 기호 2 토지는 산지전용허가를 득하지 않은 토지로서 불법형질변경 토지에 해당하여 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 형질변경 될 당시 이용상황인 임야를 기준으로 함 (재산세 납부 여부와 불법형질변경 여부는 무관).

4) 기호 3

(1) 개요

기호 3 토지는 ①미지급용지로서 종전 공익사업 편입 당시의 이용상황 기준 가액과 ②현황 기준 가액(상업용 인근토지의 사실상 사도)을 비교하여 큰 금액으로 보상액을 결정함

(2) 선정

① 종전 공익사업 편입 당시의 이용상황 기준: 자연녹지, 전인 <표 #3>

② 현황 기준: 인근토지를 기준으로 자연녹지, 상업용인 <표 #2> 선정

(3) 선정이유 :

① 기호 3 토지는 미지급용지로서 토지보상법 시행규칙 제25조에 따라 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가하여야 하나, ②판례에 따라서 공익사업의 시행으로 토지의 현실적인 이용상황 변경으로 토지 거래가격 상승시 미지급(보상)용지로 보지 않는 바, 현황 기준으로 평가하는 것이 토지소유자에게 유리한 경우에는 현황 기준으로 보상함.

Ⅲ. 물음#2

1. #1

$$1,300,000 \times 1.13500(*1) \times 1.000 \times 1.021(*2) \times 1.60(*3) = @2,410,000 \quad (\times 250 = 602,500,000)$$

(*1) 시점수정(생산자물가지수 미제시 지가변동률만으로 결정)

(23.01.01~24.6.25, 녹지지역)

(*2) 개별요인 비교 : (본건 : 세로(가)·가장형·평지) $1 \times 98/96 \times 1$

(*3) 그 밖의 요인 보정: 대지 기준

2. #2

$$150,000 \times 1.13500 \times 1.000 \times 1.150(*1) \times 1.50(*2) = @294,000 \quad (\times 1,000 = 294,000,000)$$

(*1) 개별요인 비교(본건 : 세로(불)·세장형·완경사) $\frac{80}{75} \times 1 \times \frac{97}{90}$

(*2) 그 밖의 요인 보정 : 임야 기준

3. #3

1) 종전 공익사업의 편입 당시 기준

$$650,000 \times 1.13500 \times 1.000 \times 1.020(*1) \times 1.30(*2) = @978,000 \quad (\times 350 = 342,300,000)$$

(*1) 개별요인 비교(본건: 세로가·정방향·평지) $1 \times 100 / 98 \times 1$

(*2) 그 밖의 요인 보정: 전 기준

2) 현황 기준

사실상 사도로서 토지보상법 시행규칙 제26조에 따라 인근토지 평가액의 1/3 이내로 평가함

$$1,600,000 \times 1.13500 \times 1.000 \times 1.000(*1) \times 1.60(*2) \times 1/3 = @968,000(\text{절사}) \quad (\times 350 = 338,800,000)$$

(*1) 개별요인 비교(인근토지: 소로한면·정방향·평지) : $1 \times 1 \times 1$

(*2) 그 밖의 요인 보정 : 대지 기준

3) 결정

종전 공익사업의 편입 당시 기준 가액이 현황 기준 가액보다 많으므로 종전 공익사업의 편입 당시의 이용상황을 기준으로 한 평가액으로 보상액 결정함. @978,000 ($\times 350 = 342,300,000$)

-끝-

- 이하여백 -

문1> 40점

물건(건축물 및 휴업손실)에 대한 보상 목적의 감정평가로서, 협의 성립일에 관한 자료가 주어지지 않아 가격조사완료일인 2024.07.01.일을 가격시점으로 적정가격을 평가함.

물음 1) 건축물의 보상평가액

I. 보상대상여부의 판단

기호 가 건물은 적법한 건축물로서 보상의 대상이 됨. 무허가건축물은 도로법 제27조에 의거 의견청취 공고일(2023.7.1.) 이전에 건축한 것만 토지보상법 제25조 반대해석 및 판례에 따라서 보상대상이 되는 바 기호 나, 다, 라 건축물은 모두 의견청취 공고일 이전에 건축하여 모두 보상대상이 됨.

II. 보상평가액의 산정

1. 기호 가

1) 처리방침

본건은 전체 건축물 중 일부가 편입된 것으로 토지보상법 제75조 제1항에 의거 편입 부분에 대한 보상평가액과 토지보상법 제75조의2 제1항에 의거 잔여 건축물의 가치 손실액과 보수비를 산정함. 다만, 토지보상법 제75조의2제1항 단서에 따라 잔여건축물의 가치 손실액과 보수비의 합계액이 잔여 건축물의 가격보다 큰 경우 그 잔여 건축물은 매수 대상이 되어 잔여 건축물의 금액으로 결정할 수 있는 바 잔여 건축물의 가격과 비교함.

2) 편입 부분

(1) 이전가능성 여부 판단

본건은 <자료 3>에 따라 이전이 불가한 것으로 판단되어 이전비는 별도로 산정하지 않음.

(2) 해당 물건의 가액

건축물의 가격은 토지보상법 시행규칙 제33조 제2항에 의거 원가법으로 평가함.

$$550,000 \times \frac{13}{45} = @158,000(\text{절사}) \quad (\times 5 = 790,000)$$

3) 잔여부분의 가치 손실액과 보수비

(1) 잔여부분의 가치 손실액

<자료 3>에 따르면 잔여부분의 가치 손실액은 없는 것으로 판단되어 산정하지 않음

1) 토지보상법 제25조에 의하면 행위제한일은 사업인정고시일이나, 도로법은 의견청취 공고일이 행위제한일임.

(2) 보수비

① 보수면적

$$\sqrt{(2^2 + 5^2)} = 5.4 \text{이므로 보수면적은 } 5.4 \times 2(\text{높이}) = 10.8 \text{m}^2$$

② 보수비

$$10.8 \times 400,000 = 4,320,000$$

(3) 잔여 건축물의 가격

$$158,000 \times 45 = 7,110,000$$

(4) 결정

보수비가 잔여 건축물의 가격보다 작으므로 4,320,000원으로 결정함

4) 보상평가액

$$2) + 3) = 5,110,000$$

2. 기호 나

1) 처리방침

기호 가와 같이 편입 부분과 잔여 부분의 가치손실액과 보수비를 산정함.

다만, 잔여건축물의 가치 손실액과 보수비의 합계액이 잔여 건축물의 가격보다 큰 경우 그 잔여 건축물은 매수 대상이 되어 잔여 건축물의 금액으로 결정할 수 있는 바 잔여 건축물의 가격과 비교함.

2) 편입 부분

(1) 이전가능성 여부 판단

본건은 <자료 3>에 따라 이전이 불가능한 것으로 판단되어 이전비는 별도로 산정하지 않음.

(2) 해당 물건의 가액

$$: 460,000 \times \frac{2}{40} = @23,000 \quad (\times 20 = 460,000)$$

3) 잔여부분의 가치 손실액과 보수비

(1) 잔여부분의 가치 손실액

잔여부분의 가치 손실액은 토지보상법 시행규칙 제35조제1항에 따라 편입되기 전의 잔여 건축물의 가격에서 편입된 후의 잔여 건축물의 가격을 뺀 금액으로 평가함.

① 편입되기 전의 가격 : $23,000 \times 30 = 690,000$

② 편입된 후의 가격

<자료 3>에 따라 기능적 감가 10%가 발생하므로

$$460,000 \times \frac{2}{40} \times 0.9 = @20,000(\text{절사}) \quad (\times 30 = 600,000)$$

③ 가치 손실액 : ① - ② = 90,000

(2) 보수비

① 보수면적

$$\sqrt{(2^2 + 5^2)} = 5.4 \text{이므로 보수면적은 } 5.4 \times 2(\text{높이}) = 10.8 \text{m}^2$$

② 보수비

$$10.8 \times 400,000 = 4,320,000$$

(3) 잔여 건축물의 가격

$$20,000 \times 30 = 690,000$$

(4) 결정

가치 손실액과 보수비의 합계액(4,410,000원)이 잔여 건축물의 가격보다 크므로 잔여 건축물은 매수 대상으로 690,000원으로 결정함.

4) 보상평가액

$$2) + 3) = 1,150,000$$

3. 기호 다

1) 처리방침

잔여 건축물의 면적이 매우 협소하여 종래의 목적대로 사용하는 것이 불가능한 것으로 조사되어 편입부분을 포함한 전체 건물을 기준으로 보상평가 진행해달라는 사업시행자의 요청에 따라 전체 편입된 것으로 보고 평가함.

이에 따라 토지보상법 제75조 1항에 의거 이전에 필요한 비용(이전비)으로 평가하되, 해당 물건의 가격(취득가격)과 비교하여 적은 금액으로 보상평가액 결정함.

2) 이전비

$$4,000,000 + 1,500,000 + 1,200,000 + (20,000,000 - 5,000,000(*1)) + 5,000,000 + 5,000,000 + 1,000,000(*2) = 32,700,000\text{원}$$

*1) 칩§2 제4호 이전비 정의에 따라서 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외하고, *2) 건축허가비용은 포함함.

3) 취득가격

$$550,000 \times \frac{13}{45} = @158,000 \quad (\times 50 = 7,900,000)$$

4) 결정

이전비가 취득가격을 초과하므로 취득가격인 7,900,000원으로 결정함.

4. 기호 라

1) 처리방침

토지보상법 제75조1항에 의거 이전에 필요한 비용(이전비)으로 평가하되, 해당 물건의 가격(취득가격)과 비교하여 적은 금액으로 보상평가액 결정함.

2) 이전비

$$1,000,000 + 1,200,000 + 1,000,000 + (6,000,000 - 5,000,000(*1)) + 1,000,000 + 1,000,000 + 1,000,000(*2) = 7,200,000\text{원}$$

*1) 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외하고, *2) 건축허가비용은 포함함.

3) 취득가격

$$460,000 \times \frac{16}{40} = @184,000$$
$$(\times 50 = 9,200,000)$$

4) 결정

이전비가 취득가격에 미달하므로 이전비 7,200,000원으로 결정함.

물음 2) 휴업손실의 보상평가액

I. 개요

기호 마~아는 모두 인적·물적 시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업이며, 의견청취공고일 이전에 개시된 영업이나, 건축물의 적법성과 영업의 허가 유무에 따라 휴업손실보상의 대상과 휴업손실보상의 범위가 달라지는바 이에 유의하여 보상평가액을 산정함.

II. 보상평가액의 산정

1. 기호 마

1) 처리방침

기호 마는 토지보상법 시행규칙 제45조에 의거 적법한 건축물내 허가를 받은 영업으로서 영업장소 이전으로 인한 휴업손실보상의 대상이 됨.

보상평가액은 토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 의거 ① 휴업기간 동안의 영업이익, ② 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액, ③ 고정적 비용, ④ 이전광고비 등 부대비용 ⑤ 이전비 및 감손상당액의 합계액으로 산정함.

2) 휴업기간 동안의 영업이익과 영업이익 감소액

(1) 휴업기간 동안의 영업이익

- 휴업기간은 미제시되어 4개월을 기준으로 함(칙§47)

① 영업이익

가. 재무제표 기준

당해 사업으로 인하여 매출액이 감소한 2023년 분을 제외한 최근 3년간의 영업이익을 산정함. 영업이익은 (매출액 - 매출원가 - 판매 및 일반관리비)로 산정함.

2020년	2021년	2022년	평균(4개월)
58,000,000	65,000,000	77,000,000	22,222,000

※개인영업의 경우 자가노력비상당액은 비용으로 계상하지 않음

나. 과세표준액 기준

상기 가와 같이 2020~2022년까지 3개년의 평균 적용

$$\frac{170,000,000 + 190,000,000 + 230,000,000}{3} \times 0.3 \times \frac{4}{12} = 19,667,000$$

다. 인근 동종유사 업종 기준

$$200,000,000 \times 0.3 \times (4/12) = 20,000,000$$

라. 최저 한도액

3인 가구의 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간 동안의 가계지출비를 최저 한도액으로 함. (칙§47⑤) $4,960,514 \times 4 = 19,842,056$

마. 결정

재무제표를 기준으로 한 영업이익이 인근 동종유사 업종 기준 영업이익에 의해 그 과세표준액 기준 매출액 및 타당성이 인정되고, 최저 한도액 이상인바 재무제표를 기준으로 한 영업이익으로 결정함. 22,222,000

(2) 영업이익 감소액

$$22,222,000\text{원} \times 0.2 = 4,444,000\text{원}$$

(1천만원 한도액 이내에 해당, 칙§47⑦)

$$(3) \text{ 소계 : } 22,222,000\text{원} + 4,444,000\text{원} = 26,666,000$$

3) 고정적 비용

$$600,000 \times \frac{4}{12} (\text{자동차세}) + 500,000 (\text{임대료}) \times 4 + 1,200,000 (\text{최소 인원에 대한 인건비}) \times 4 = 7,000,000$$

4) 부대비용(이전광고비 등) : 2,000,000

5) 이전비 및 감손상당액

$$(1) \text{ 영업시설의 이전비 및 감손상당액 : } 2,000,000$$

$$(2) \text{ 상품의 이전비 및 감손상당액 : } 3,000,000 + (30,000,000 \times 0.1) = 6,000,000$$

$$(3) \text{ 소계 : } (1) + (2) = 8,000,000$$

$$6) \text{ 소계 : } 2) + 3) + 4) + 5) = 43,666,000$$

2. 기호 바

1) 처리방침

기호 바는 1989.01.24.이전 건축된 무허가건축물로 적법한 건축물로 의제되는 건축물내 무허가 영업으로서 토지보상법 시행규칙 제52조에 의거 휴업손실보상의 대상이 됨.

$$2) \text{ 3인 도시근로자 월평균 가계지출비 3개월 분 : } 4,960,514 \times 3 = 14,881,542$$

$$3) \text{ 이전비 등 : } 8,000,000$$

4) 보상평가액 : 2) + 3) = 22,881,542

3. 기호 사

1) 처리방침

기호 사는 무허가건축물내 영업이나 토지보상법 시행규칙 제45조 제1호 단서에 따라 임차인이 영업하는 경우로서 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업으로 보상대상이 됨.

2) 휴업기간 동안의 영업이익과 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액, 고정적 비용 및 이전광고비 등

$13,333,000\text{원}(26,666,000\text{원} \times 0.50) + 3,500,000(7,000,000 \times 0.50) + 2,000,000 = 18,833,000$
(1천만원을 초과하는 바 1천만원으로 결정, 칙§47⑥)

3) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

4) 소계 : 2) + 3) = 18,000,000

4. 기호 아

1) 처리방침

기호 아는 무허가건축물내 무허가영업으로서 토지보상법 시행규칙 제45조에 의한 휴업손실보상의 대상이 되지 않음.

다만, 토지보상법 시행규칙 제55조에 의한 이전비 및 감손상당액은 산정대상은 됨.

2) 보상액 결정 : 8,000,000

【문제 2】**I. 평가개요**

1. 토지 및 물건에 대한 보상 목적의 감정평가로서, 협의예정일인 2024.07.30.일을 가격시점(법\$67①)으로 적정가격을 평가함

물음 1) 토지의 보상평가액**1. 처리방침**

<자료 1>의 4에 따라 <자료 3>의 보상평가 관련 규정에 의거 공시지가기준법을 적용하되(토지보상법 제70조, 시행규칙 제22조), 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법에 의한 가격과 비교하여 그 합리성을 검토함.

2. 공시지가기준법에 의한 시산가액

1) 적용공시지가의 선택

<2023년 1월 1일> (법\$70④)

2) 비교표준지의 선정

용도지역(제1종일주), 이용상황(주거용)이 동일하고, 당해 택지개발사업지구 안에 소재하며 지리적 위치가 가장 가까이 위치한 <표준지#1 선정>

(표준지#2는 공익사업 지구 밖에 소재, #3, 4는 용도지역 상이)

3) 시점수정

(1) 지가변동률(2023.01.01.~2024.07.30. 주거지역, 령\$37①)

$$1.0136 \times 1.011 \times (1 + 0.0024 \times \frac{60}{31}) = 1.02951$$

(2) 생산자물가상승률

$$\frac{2024.5월 지수}{2022.12월 지수} = \frac{115.5}{113.4} = 1.01852$$

(3) 결정

생산자물가상승률은 일반재화의 가격변동에 대한 지표이므로 토지의 가격변동을 적절하게 반영하는 지가변동률을 기준으로 함. (1.02951)

4. 지역요인 비교

1.000

5. 개별요인 비교

표준지공시지가는 나지상정평가에 의하는바 감가요인은 반영치 없음(표조기§17)

$$1.00 \times 0.83 \times 1.00 = 0.830$$

6. 그 밖의 요인 보정치

1) 보상선례의 선정 및 적정성

<자료 4>의 보상선례는 인근지역내 보상선례로서 본건의 사업인정고시의제일 이전에 보상평가된 것으로 당해 사업으로 인한 개발이익이 반영되지 않은 것으로 판단되는 바 보상선례로서 적절함

2) 그 밖의 요인 보정치(대상토지 기준 방식)

$$= \frac{1,175,000(*1) \times 1.02200(*2) \times 1.00 \times 0.910(*3)}{1,000,000 \times 1.02951 \times 1.00 \times 0.830} \approx 1.27$$

(*1) 보상선례 평균가격 적용

(*2) (주거지역, 2023.5.30.~2024.7.30.), <자료12>: 1.02200

(*3) $1.00(\text{도로}) \times 0.91(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 0.910$

7. 시산가액의 산정

$$1,000,000 \times 1.02951 \times 1.000 \times 0.830 \times 1.27 = @1,090,000$$

Ⅲ. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1. 거래사례의 선정 및 적정성

<자료 6>의 (사례 1) 거래사례는 사정보정과 시점수정이 가능하고, 인근지역 안에 소재하고 물적 유사성이 높으며, 본건의 사업인정고시의제일 이전에 거래된 것으로 당해 사업으로 인한 개발이익이 반영되지 않은 것으로 판단되어 거래사례로서 적절함

2. 시산가액의 산정

1) 사례정상거래가액

$$(1,300,000 \times 525 + 10,000,000(*1)) / 1.05(*2) = 659,523,810$$

(*1) 철거비 보정

(*2) 고가매입 보정

2) 비준가액

$$659,523,810 \times 1.000 \times 1.02200(*1) \times 1.000 \times 0.830(*2) \times (1/525) = @1,070,000$$

(*1) (주거지역, 2023.05.30.~2024.07.30.) : 1.02200

(*2) 개별요인: $1.00(\text{도로}) \times 0.83(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 0.830$

IV. 원가법에 의한 시산가액

1. 조성사례의 적정성

<자료 6>에 따라 특별한 사정이 없어 조성공사비의 적정성이 인정되는 것으로 판단되는바 본건 조성사례를 기준으로 함

2. 준공시점의 조성원가

- 1) 준공시점 소지가격 : $450,000 \times 468 \times 1.05 = 221,130,000$
- 2) 조성공사비 : $(100,000,000 \times 1.05) + 100,000,000 = 205,000,000$
- 3) 부대비용 : $200,000,000 \times 0.15 = 30,000,000$
- 4) 소계 : 456,130,000

3. 가격시점의 시산가액

$$(456,130,000 \div 468) \times 1.02951(*1) \approx @1,000,000$$

(*1) 상기 공시지가기준법의 지가변동률(2023.01.01.~2024.07.30. : 1.02951)

V. 수익환원법에 의한 시산가액

1. 임대사례의 적정성

<자료 6>에 따라 일반적이고 표준적인 사례로서 임대사례의 적정성이 인정되는 바 본건 임대사례를 기준으로 함

2. 복합부동산의 순수익(상각후, 임대시점: 2023.05.25.일 기준)

1) 가능총수익

$$(500,000,000 \times 0.04) + (5,000,000 \times 12) = 80,000,000$$

2) 공실손실상당액 및 대손충당금, 운영경비

$$(80,000,000 \times 0.05) + 2,412,000 + (1,000 \times 268) + 3,000,000^{**} + 1,000,000 + 120,000 \\ = 10,800,000$$

* 운영경비 항목에 해당하지 않는 종합소득세와 법인세는 제외함.

** 종합부동산세는 대상 토지 귀속분이므로 고려함

$$3) (\text{상각후})\text{순수익} : 1) - 2) = 69,200,000$$

3. 건물귀속순수익

1) 건물의 적산가액

$$3,000,000 \times 0.900(*1) \times \frac{50}{50} \times 268 = 723,600,000$$

$$*1) \text{ 시점수정}(2023.05.25./2024.07.30.) : \frac{90}{100} = 0.900$$

$$2) \text{ 건물귀속순수익} : 723,600,000 \times 0.06 = 43,416,000$$

4. 토지귀속순수익

$$2 - 3 = 25,784,000$$

5. 토지의 시산가액

$$(25,784,000 \times 1.00000(*1) \times \frac{1}{468}) \div 0.06 = @918,000$$

(*1)시점수정 : 임대시점(신축) 이후 순수익의 변동이 없음

VI. 보상평가액의 결정

토지보상법 제70조 및 판례에 따라서 공시지가기준법으로 결정하되, 동법 시행규칙 제18조에 따라서 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법에 의한 가액이 합리성이 인정된다.

$$@1,090,000 (\times 468 = 510,120,000)$$

물음 2) 물건의 보상평가액

I. 기호 가

1. 처리방침

-본건은 토지보상법 제75조 제1항 제3호에 따라 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하므로 <가격 평가>함.

-주거용 건축물의 비준가격 보상(칙§33②)은 거래사례 미제시로 적산가액만 검토

2. 적산가액의 산정

$$1) \text{ 재조달원가} : @3,000,000$$

2) 적산가액

$$3,000,000 \times \frac{49}{50} = @2,940,000 (\times 268 = 787,920,000)$$

(칙§58① 최저보상액 600만원 이상)

II. 기호 나

1. 처리방침

본건은 당해 공익사업에 필요치 않은 지장물로서 토지보상법 제75조제1항에 따라 이전비로 평가하되, 이전비가 해당 물건의 가격(취득가격)을 초과하는 경우에는 취득가격으로 평가함.

2. 이전비

관상수로 감수액 미고려(칙§37④)

$$9,000+2,000+1,000+25,000+2,000+8,000+60,000 \times 0.1(\text{고손율}) = 53,000\text{원/주}$$

3. 취득가격

60,000원/주

4. 결정

이전비가 취득가격에 미달하므로 이전비로 결정함.

$$53,000 \times 10\text{주} = 530,000$$

【문제 3】

복합부동산에 대한 일반거래(매매참고용) 목적의 감정평가로서, 가격조사완료일인 2024.6.30. 일(감칙§9②)을 기준시점으로 하여 시장가치를 평가함

물음 1)**I. 평가개요**

감칙§7④ 개별물건기준 원칙에 따라 토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법을 적용하고, 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용한 후 합산하여 결정함

II. 토지의 시산가액**1. 비교표준지의 선정**

용도지역(2종일주), 이용상황(주거용)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 <# 2> 선정
(#1, #3 용도지역과 이용상황 상이하여 배제함)

2. 시산가액의 산정

$$3,000,000 \times 1.05006(*1) \times 1.000(*2) \times 0.998(*3) \times 1.30(*4) = @4,090,000$$

$$(x 500 = 2,045,000,000)$$

$$*1) (\text{주거지역, } 2024.1.1. \sim 6.30): (1 + 0.04000) \times (1 + 0.01000 \times \frac{30}{31}) \div 1.05006$$

*2) 지역요인 동일함

$$*3) \frac{0.855}{0.857} \div 0.998$$

*4) <자료 9>에 따름

III. 건물의 시산가액

건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용하여 평가함.

한편, 3층 증축된 부분은 내용연수의 조정에 유의하고 1, 2층과 가치를 달리하는 바 감칙 제 7조3항에 의거 구분감정평가를 실시함

1. 재조달원가의 산정

1) 건설사례의 선택

재조달원가는 도급방식을 기준으로 하는 바 최근의 표준적인 도급 건축비를 나타내는 유사 건설사례를 기준으로 함.

(본건 건설사례는 소유자가 직접 건설한 사례로 일반적인 방법(도급방식)이 아닌바 배제)

2) 재조달원가의 산정

기준시점 현재 재조달원가를 산정함.(연와조, 주택)

$$850,000 \times 0.989(*1) = 840,650$$

$$*1) \text{ 개별요인비교: } \frac{0.700}{0.708} \approx 0.989$$

2. 시산가액의 산정

1) 1, 2층 부분

$$840,650 \times (1 - 0.95 \times \frac{20}{45})(*1) = @485,000(\text{절사})$$

$$(\times 400 = 194,000,000)$$

*1) 감가수정

2) 3층 부분

$$840,650 \times (1 - 0.95 \times \frac{2}{2+25})(*1) = @781,000$$

$$(\times 200 = 156,200,000)$$

*1) 감가수정, 증축 부분의 전체내용연수는 증축 부분의 경과연수에 기존 부분의 잔존내용연수를 더하여 산정

3) 합계

$$194,000,000 + 156,200,000 = 350,200,000\text{원}$$

IV. 감정평가액의 결정

$$2,045,000,000\text{원} + 350,200,000 = 2,395,200,000\text{원}$$

물음 2)**I. 평가개요**

감칙 제7조 개별물건기준 원칙에 따라 토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법을 적용하고, 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용한 후 합산하여 결정함
기호 2 및 기호 나 는 상업용건부지 및 상업용건물임

II. 토지의 시산가액**1. 비교표준지의 선정**

용도지역(준주거), 이용상황(상업용)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 <# 1> 선정
(#2는 용도지역과 이용상황 상이, #3는 이용상황 상이하하여 배제함)

2. 시산가액의 산정

$$3,800,000 \times 1.05006^{(*1)} \times 1.000^{(*2)} \times 1.020^{(*3)} \times 1.30^{(*4)} = @5,290,000$$

$$(x 500 = 2,645,000,000)$$

*1) (주거지역, 2024.1.1.~6.30): $(1 + 0.04000) \times (1 + 0.01000 \times \frac{30}{31}) \div 1.05006$

*2) 지역요인 동일함

*3) $\frac{1.020}{1.000} \div 1.020$

*4) <자료 9>에 따름

Ⅲ. 건물의 시산가액

건물은 감척 제15조에 의거 원가법을 적용하여 평가함.

한편, <자료 8>에 따라 거래사례를 바탕으로 경제적 내용연수를 추출한 후 감가수정함.

1. 재조달원가의 산정

1) 건설사례의 선택

물음 1)의 Ⅱ과 같이 유사 건설사례를 기준으로 함.

2) 재조달원가의 산정

기준시점 현재 재조달원가를 산정함.(철근콘크리트조, 근생)

$$1,200,000 \times 0.995^{(*1)} = 1,194,000$$

*1) 개별요인비교: $\frac{0.995}{1.000} \approx 0.995$

2. 경제적 내용연수의 추출

1) 개요

적정 거래사례를 기준으로 전체거래가격에서 토지의 가격을 공제한 후 건물의 가격을 산정하고, 이를 바탕으로 경제적 내용연수 추출함

2) 거래사례의 선택

건물의 구조, 객실 수, 사용승인일 등에서 유사성이 높고 정상영업 중인 ㉠을 기준으로 함.

3) 건물의 가격 산정(거래시점)

(1) 사례의 토지가격

토지가격을 산정하기 위한 거래사례는 정상적인 사례로서 용도지역, 이용상황 등이 동일한 기호 ㉠을 기준으로 함

$$2,600,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.00548(*2) \times 1.000(*3) \times 0.971(*4) \times 1/480 = @5290,000$$

$$(x 510 = 2,697,900,000)$$

*1)사정보정

$$*2)시점수정(2024.5.4.\sim 5.20): 1 + 0.01000 \times \frac{17}{31} \approx 1.00548$$

*3)지역요인 비교 : 1.000

$$*4)개별요인 비교 : \frac{1.02}{1.05} = 0.971$$

(2) 사례의 건물가격

$$2,905,000,000 - 2,697,900,000 = 207,100,000$$

4) 경제적 내용연수의 추출

$$(1,200,000 \times \frac{1.02}{1.000}(*1) \times 1,224) \times (1 - 0.95 \times \frac{20}{N}) = 207,100,000, N=22년$$

*1)건물 개별요인비교

5) 경제적 내용연수의 타당성 검토

거래사례 ㉠에 따르면 사용승인일(2001.03.15.)부터 순손실이 발생하는 2024년 4월까지 기간인 23년을 경제적 내용연수로 볼 수 있으며, 거래사례 ㉠은 사용승인일(2003.4.1.)부터 방치되기 직전인 2023년 12월 말까지 기간인 약 20년을 경제적 내용연수로 판단할 수 있음.

거래사례 ㉠은 다른 거래사례에 비해 규모가 커 경쟁력이 우세하여 경제적 내용연수가 다소 긴 것으로 판단할 수 있고, 거래사례 ㉠은 규모가 작아 경쟁력이 열세하여 경제적 내용연수가 다소 짧은 것으로 판단됨.

거래사례 ㉠은 ㉠과 ㉠의 중간 규모로서 22년의 경제적 내용연수는 적절한 것으로 볼 수 있음.

3. 시산가액의 산정

$$1,194,000 \times (1 - 0.95 \times \frac{20}{22}) \approx 162,000 \quad (x 1,200 = 194,400,000)$$

IV. 감정평가액의 결정

토지의 시산가액(2,645,000,000)과 건물의 시산가액(194,400,000)의 합계액인 2,839,400,000원으로 감정평가액 결정함.